조선 전기 대립(代立)의 전개와 군역 수행 비용의 표준화

2023년 6월

서강대학교 대학원
사학과 한국사 전공
김 근 하

조선 전기 대립(代立)의 전개와 군역 수행 비용의 표준화

지도교수 계 승 범

이 논문을 문학박사 학위논문으로 제출함

2023년 7월 7일

서강대학교 대학원
사학과 한국사 전공
김 근 하

논 문 인 준 서

김근하의 문학박사 학위논문을 인준함

2023년 6월 16일

주심 조 범 환 ㊞

부심 계 승 범 ㊞

부심 김 순 남 ㊞

부심 이 정 철 ㊞

부심 정 일 영 ㊞

목 차

목차 ····· i
표 및 도식 일람 ····· iii
국문초록 및 주제어 ····· iv

Ⅰ. 서론 ····· 1
1. 연구주제 및 연구동향 ····· 1
2. 문제제기 ····· 11

Ⅱ. 조선 초기 保法의 성립과 군역 동원 단위의 표준화 ····· 22
1. 태조~세조 대 군역 동원 체계의 변화과정 ····· 22
1) 私兵 혁파와 節制使의 동원 권한 회수 ····· 22
2) 奉足制와 군역 동원 부담의 불균등 ····· 31
3) 동원 단위의 통일과 保法 ····· 40
2. 군역의 변칙적 동원과 군사의 役卒化 ····· 48
1) 성종 초 軍額의 고정 ····· 48
2) 入役 규정과 入役者 관리 책임의 모호성 ····· 56
3) 番上軍士의 役卒化 ····· 64

Ⅲ. 15세기 후반 대립의 실태와 役價 정립 ····· 75
1. 대립의 중층적 착취 구조 ····· 75
1) 水軍 사례로 본 대립의 강요 구조 ····· 75
2) 鄭誠謹 사례로 본 대립의 이익 구조 ····· 84
2. 代立 公認과 代立價 詳定 ····· 95
1) 代立 公認 논쟁 ····· 95
2) 代立價 詳定의 사회적 조건 ····· 104

Ⅳ. 16세기 대립의 제도화와 軍籍收布法 ····· **113**
1. 16세기 초 대립 폐단의 시정 모색 ····· 113
1) 公定 代立價와 實質 代立價의 괴리 ····· 113
2) 私主人의 營利行爲 ····· 125
2. 군적수포법의 성립 ····· 137
1) 국가의 개입과 대립제의 정비 ····· 137
2) 명종 대 군적수포법의 활용 ····· 151

Ⅵ. 결론 ····· **159**

참고문헌 ····· **168**
Abstract & Keywords ····· **179**

표 및 도식 일람

1. 표Ⅱ-1-1. 1404년(태종 4)의 봉족 지급 규정 개정 ····· 37
2. 표Ⅱ-1-2. 1415년(태종 15)의 봉족 지급 규정 개정 ····· 37
3. 표Ⅱ-2-1. 조선 전기 군적 작성 일람 ····· 50
4. 도식Ⅱ-2-1.『경국대전』에서 규정한 번상제 작동 구조 ····· 59
5. 도식Ⅱ-2-2.『경국대전』 체제 하 번상제의 실제 작동 모습 ····· 59
6. 표Ⅱ-2-2.『경국대전』에 기재된 각 병종의 番次와 相遞 ····· 64
7. 표Ⅱ-2-3.『경국대전』의 주요 중앙군 병종 운용 세부내용 ····· 66
8. 표Ⅱ-2-4. 1464년(세조 10) 양성지가 보고한 병종의 임무 ····· 67
9. 도식Ⅲ-1-1. 15세기 말 중앙관청(병조, 오위도총부)의 번상제 운영 실태 ··· 89
10. 도식Ⅲ-1-2. 15세기 말 내섬시의 구사 운영 실태 ····· 93
11. 표Ⅲ-2-1. 조선 전기 국왕별 강무 시행 횟수 ····· 107
12. 표Ⅳ-1-1. 조선 전기 표준 역가 변화 ····· 119
13. 표Ⅳ-1-2. 조선 전기 실질 대립가 & 역가 양상 (보인) ····· 120
14. 표Ⅳ-1-3. 조선 전기 실질 대립가 & 역가 양상 (보병) ····· 120
15. 표Ⅳ-1-4. 조선 전기 실질 대립가 & 역가 양상 (수군, 나장, 조례) ····· 124
16. 표Ⅳ-2-1. 대립제의 정비 과정 ····· 149

국문 초록

조선 전기 대립(代立)의 전개와 군역 수행 비용의 표준화

본 연구는 조선 전기에 발생한 군역의 代立 현상을 살펴보고, 여기에 대한 대응으로 나타난 군역 수행 비용의 표준화 과정을 탐구한다. 기존 연구는 대개 조선 전기 군역의 대립 현상으로 군사력이 약화했고, 대립을 허용한 국가의 조치가 군역 제도의 붕괴를 가져왔다고 평가했다. 하지만 이는 대립 현상을 군사적 관점으로만 분석한 평가였다. 대립 현상을 사회·경제적 관점으로 본다면 다른 해석이 가능하다.

조선 전기 군역 제도의 특징 중 하나는 군역 수행 비용을 국가가 책임지지 않고 入役者에게 전가한 것이었다. 여말선초 국가는 군사 동원 권한을 절제사에게 상당 부분 위임했지만 사병 혁파 등의 과정을 거치며 이를 회수했다. 이후 奉足制를 채택해 입역자(戶首)에게 입역자를 경제적으로 보조하는 자(奉足)를 붙여주었다. 이는 군역 수행 비용을 입역자가 스스로 해결하는 방식이었는데, 그러다보니 군역 편성 단위인 戶 간의 군역 부담 불균형 문제가 발생했다. 세조는 군역 편성 단위를 保로 통일하면서 군역 수행 비용 불균형 문제를 해결하고자 했다.

하지만 보법 이후 지나치게 군액이 늘어나면서 잉여 인력이 발생했다. 이에 성종은 군액을 고정하는 조치를 취해 항상 일정 수의 인력을 확보하려 했다. 그러나 『經國大典』의 입역자 관리 규정이 모호해 실무자들은 입역자를 상대로 불법편익을 취했다. 국가 역시 잉여 인력을 군사력이 아닌 토목 사업에 투입했다. 토목 사업은 그 특성상 필요 인력이 불규칙적인데 번상군사와 같은 잉여 인력은 안정적으로 확보할 수 있었기 때문이다. 결국 성종 대가 되면 국가는 동원한 군사의 일부, 특히 番上步正兵을 雜役에 투입하며 군사 인력을 유연하게 활용했다.

이런 상황 속에 대립 현상이 두드러졌다. 대립은 대립을 강요하는 구조와 대립으로 이익을 취하는 구조가 겹친 중층적 구조를 가지고 있었다. 입역자를 관리하는 실무책임자는 입역자에게, 또 입역자는 봉족(보인)에게 군역 수행 비용을 요구할 수 있었다. 이런 강요의 구조 속에서 이익을 보는 것은 입역자로부터 군역 수행 비용을

받는 실무책임자였다. 왜냐하면 대개 실무책임자는 입역자로부터 대립가를 받은 뒤, 자신의 사노비 등을 대립시킬 수 있었기 때문이다. 특히 1493년(성종 24)에 左副承旨 鄭誠謹이 대립을 통해 이익을 취하는 사건이 밝혀지면서 대립 문제가 수면 위로 부상했다. 그 결과 성종은 代立價를 상정하면서 대립을 공인하는 결정을 내렸다. 그 내용은 營繕事業에 투입하는 번상보정병 한해 매월 正布 3필씩 납부한다는 것이었다. 이런 대립 공인 조치는 당시 안정 추세가 지속되는 외교안보 상황, 면포 유통의 증가, 한양 인구 유입의 증가 등의 상황과 맞물리면서 지속적으로 유효하게 작동했다. 동시에 1保당 부담해야하는 군역 수행 비용을 표준화하기도 했다.

대립가를 상정하면서 군역 수행 비용을 표준화했지만 여전히 폐단이 잔존했고 이를 시정하기 위한 노력이 있었다. 대립가는 국가에서 지정했지만 동시에 인력을 교환하는 과정에서 시장 원리에 의해 가격이 형성되기도 했다. 이런 이유로 공정대립가와 실질대립가가 차이가 났는데, 이 차이는 私主人과 같은 민간의 영리행위자가 개입한 탓이기도 했다. 여기에 대처하기 위해 1539년(중종34)의 김정국 안과 1541년(중종36)의 양연 안을 거치며 대립가 징수 절차를 정비했고, 국가는 군역 수행 비용이 오고가는 과정에 개입했다. 이렇게 탄생한 軍籍收布法을 명종 대부터 중앙과 지방을 가리지 않고 활용하면서 점차 일반적인 군역 동원 방식으로 자리 잡아갔다.

조선 전기 대립 현상은 군역 수행 비용을 국가가 입역자에게 전가했기 때문에 발생한 현상이었다. 하지만 동시에 당시 사회적 조건으로 볼 때 인력을 유연하게 활용하는 하나의 전략이기도 했다. 이에 따라 국가는 대립을 허용하되, 군역 수행 비용을 표준화하고 그 절차에 개입하면서 대립을 국가의 제도 속으로 포섭하려 했다. 이렇게 제도 속으로 포섭한 대립 현상은 조선 후기 군역 제도의 근간을 이루게 되었다.

주제어

조선 전기 군역제도, 군역 수행 비용, 군역 동원 단위, 奉足制, 保法, 군액 고정, 代立, 대립의 강요, 대립의 이익, 대립가 상정, 대립 공인, 대립가, 실질대립가, 役價, 鄭誠謹, 軍籍收布法

Ⅰ. 서론

1. 연구주제 및 연구동향

조선 시대 군역 제도에 대해서 일반적으로 다음과 같이 설명한다. 조선 초기인 14~15세기에 조선은 신분별로 兵種을 구분한 뒤 保法에 근거해 番上의 방식으로 군사를 동원하면서 人身을 직접 동원하는 체계를 발전시켰다. 하지만 16세기가 되자 점차 군역제도가 문란해지면서 代立과 放軍收布가 만연했다. 16세기 말인 1592년에 임진왜란이 발발하자 대립과 방군수포로 인해 제대로 된 군사력을 보유하지 못했던 조선은 일본의 침공을 효과적으로 방어하는 데에 실패했다. 이에 대한 대응으로 훈련도감을 시작으로 給料兵을 양성했고 이후 한 세기 동안 어영청, 금위영, 총융청, 수어청 등 여러 군영을 차례로 설치했다. 그 결과 조선 후기에 군역 대상자는 軍布를 납부하면서 收布軍化했고 군사는 급료를 받는 형태로 변화했다. 정리하자면 조선 전기는 병농일치에 근거한 군역제였는데 조선 후기는 收布制와 給料兵制로 변화했다. 군역제가 수포제와 급료병제로 변화한 변곡점은 16세기에 집중적으로 나타난 대립과 방군수포 현상이었고, 임진왜란이 결정적인 기폭제가 되었다.[1)]

이러한 설명 틀에서 조선 전기의 군역제도가 변질한 원인을 꼽으라면 대립과 방군수포를 지목할 것이다. 대립은 入役者가 다른 사람을 대신(代) 세우는(立) 행위를 말한다.[2)] 조선 시대에 직접 인신을 동원하는 役은 軍役, 徭役, 選上 등

1) 조선의 軍史를 총정리한 대표적인 총서로 육군사관학교 한국군사연구실 편,『韓國軍制史-近世朝鮮前期篇-』, 육군본부, 1968; _____,『韓國軍制史-近世朝鮮後期篇-』, 육군본부, 1976; 육군본부(군사연구소) 편,『한국군사사』5~8권, 경인문화사, 2012 등이 있다. 이외에도 국사편찬위원회 편,『신편 한국사』23, 29, 30, 32권, 국사편찬위원회, 2002 등을 참고할 수 있다.

2) 대립에 대한 용어 정의는 연구자별로 조금씩 다르다. 예를 들어 차문섭은 '代立이라고 하는 것은 番上 의무를 지니고 있는 正軍이 자신은 役을 피하는 대신에 他人을 고용하여 應役케 한 것'이라고 정의했다(차문섭,「壬亂 이후의 良役과 均役法의 성립」,『朝鮮時代軍事關係硏究』, 단국대학교 출판부, 1996, p.386). 이태진은 '代立이라 함은 番上의 차례에 당한 軍士가 番上을 포기하고 어느 他人에게 일정한 代價를 支拂하여 대신 軍士로서 役割하게 하는 것을 말한다.'라고 했다(이태진,「軍役의 變質과 納布制 實施」,『韓國軍制史-近世朝鮮前期篇-』, 육군본부, 1968, p.239). 이외에도 여러 예시가 있는데 대체로 役을 대신 서는 행위라는 공통 속성에

다양했는데, 대립은 인신 동원으로 발생하는 역을 대신하는 행위이므로 役의 종류를 가리지 않고 발생했다. 이 대립 행위에는 대개 금전 관계가 발생했다. 役을 대신하는 행위는 곧 입역자에게 부과된 노동을 타인이 대신하는 것을 뜻한다. 그렇기 때문에 입역자는 노동에 대한 대가를 대신 立役하는 사람, 즉 대립인에게 지불했다.[3)]

여기서 입역자가 노동에 대한 대가만 지불하고 대립인을 고용하지 않는 상황을 가정해볼 수 있다. 노동을 강제한 주체는 국가이고 이를 관리하는 주체는 각 役處의 관리였다. 예를 들어 군역의 경우 각 鎭의 邊將이나 五衛都摠府 소속의 衛將 등이 있고, 요역의 경우 각 지방의 守令 등이 있으며, 選上의 경우 여러 관청의 관원 등이 있을 것이다. 그렇다면 각 역처의 관리가 노동에 대한 대가를 입역자로부터 수취한 뒤 대립인을 고용하지 않는 경우가 발생할 수 있다. 이런 경우는 군역, 요역, 선상 등을 가리지 않고 광범위하게 발생했는데, 특히 군역 분야에 한정해서는 이를 방군수포라 불렀다. 말 그대로 군사를 놓아주고(放軍) 대가를 받은(收布) 것이다.[4)]

군역의 대립과 방군수포는 군역 대상자가 대가를 지불하고 인신 동원의 의무로부터 벗어난다는 공통점을 지니고 있다. 이 점은 조선 전기 군역제도의 근간을 흔드는 위험이었다. 조선 전기 군역제도는 신분별로 병종을 정해 인신을 직접 동원하는 방식이었기 때문이다.[5)] 예를 들어 왕실친척이나 공신, 고위 관료

기반해 入役者의 성격이나 대립 행위 과정에서의 代價 지불 등을 구체적으로 제시한다. 본고에서는 대립이라는 용어를 쓸 때 '役을 대신 선다.'는 행위에 한정해 사용하고자 한다. 대립이라는 행위에 참여하는 주체와 그 주체들 간의 관계를 새롭게 밝히는 것이 본고의 중요한 목적이기 때문이다.

3) 물론 대가가 재화로 오가지 않는 사례도 발견할 수 있다. 대표적인 예시가 바로『三國史記』列傳 편에 실린 '薛氏女 說話'이다. 설씨녀 설화에서 가실은 설씨녀의 병든 아버지를 대신해 赴防하고 그 대가로 재화가 아닌 혼인서약을 받았다. 사실 여부를 떠나 한국사 최초로 등장하는 대립 사례로 이해할 수 있다. 설씨녀 설화를 그 당시 군사제도와 연결한 연구로는 이정빈,「신라 중고기의 부방(赴防)과 군역」,『역사와 현실』97, 2015 참고.

4) 방군수포에 대한 용어 정의 역시 연구자별로 조금씩 다르다. 예를 들어 이태진은 '放軍收布라 함은 各指揮官들이 服務에 當한 軍士를 放歸시키고 그 代價로 布를 거두어 들이는 것'이라고 했다(이태진, 앞의 연구, 1968, p.250).

5) 차문섭은 조선 전기의 군사제도는 良人皆兵制에 기반을 둔 五衛體制로서 양반 계층은 特殊兵種에 입역한다고 말한 바 있다. 조선 전기 군역제도의 신분적 특징을 다룬 연구로는 차문섭,『朝鮮時代軍制硏究』, 단국대학교출판부, 1973 등을 참고할 수 있다.

등의 자손은 族親衛, 忠義衛, 忠贊衛, 忠順衛 등에 소속되어 입역했고, 양반의 천첩자손은 補充隊에 소속되어 4교대로 4개월씩 번상 입역했고, 일반 양인은 취재를 통해 甲士에 소속되어 5교대로 6개월씩 번상입역하거나 正兵에 소속되어 8교대로 2개월씩 번상입역했다.[6] 이외에도 여러 병종이 존재하는데 모두 예외 없이 직접 입역해야 했다. 당대인들은 물론 현대의 연구자들이 조선 전기 군역제도가 변질한 이유로 대립과 방군수포를 지목하는 이유는 이 두 현상에 공통적으로 내포한 원리 때문이다.

조금 더 거시적인 시야로 대립과 방군수포의 역사적 의의를 부여하는 시도가 있었다. 이 두 현상이 納布 행위를 광범위하게 확산시켜 조선 후기 수포제와 급료병제가 탄생하는 배경으로 작용했다는 것이다.[7] 하지만 이런 평가 역시 거시적인 관점에서 제도가 발전해나가는 하나의 단계로서 대립과 방군수포의 역사적 의의를 평가했지만, 조선 전기 군역제도의 변질이라는 전제를 견지하고 있다. 여러 평가를 종합해볼 때, 군역 대상자를 인신 동원의 의무에서 해방 시킨 대립과 방군수포는 "임기응변이 혼선과 발악의 징표"로 보였던 사례였다.[8]

---

6) 『經國大典』 兵典, 番次都目

7) 강만길, 「16세기사의 변화」, 『분단시대의 역사인식』, 창비, 2018 ; 김성우, 「16, 17세기 사회경제사 연구현황」, 『역사와 현실』9, 1993 ; 오종록, 「총론: 16세기 조선사회의 역사적 위치」, 『역사와 현실』16, 1995 ; 이태진, 「16세기 한국사의 이해 방향」, 『증보판 한국사회사연구-농업기술 발달과 사회변동』, 지식산업사, 2008 등을 참고할 수 있다. 이 중 특히 강만길은 16세기에 군포제의 실시로 군사제도가 완전한 용병제로 바뀌면서 절대군주권을 뒷받침하는 일종의 常備軍으로 바뀔 가능성이 있었지만 당시 상공업과 해외 무역 수준이 군사비를 지탱할 수준이 되지 않아 완전한 용병제로 가지 못했다고 평가해 서양사와의 비교를 일부 시도했다.

노영구 역시 서양사와 비교하려는 시도를 했다. 그는 16세기에 군사제도에서 나타난 변화를 동시기 유럽에서 나타난 변화인 '군사혁명론'과 비교해 그 의의를 적극 평가했다. 다만 군사혁명론이 군사 동원 체계, 조세 체계, 전술 체계, 무기 체계, 지휘 체계 등 다양한 분야의 변화를 총체적으로 다루는 이론이지만 해당 연구에서는 16세기 조선의 군사제도 상에 나타난 전술, 무기 등의 변화에 한정해 비교하고 있다. 16세기 군사혁명론에 대한 논의로는 노영구, 「'군사혁명론(Military Revolution)'과 17~18세기 조선의 군사적 변화」, 『서양사연구』36, 2007 ; 박상섭, 『근대국가와 전쟁: 근대국가의 군사적 기초, 1500-1900』, 나남, 1996 ; 윤덕희, 「과연 '군사혁명론'은 보편성을 지닌 테제인가?-17-18세기 영국 육군의 전투사례를 중심으로-」, 『서양사론』151, 2021 ; Perry Anderson 저, 김현일 역, 『절대주의 국가의 계보』, 현실문화, 2014 등 참고.

8) James C. Scott 저, 전상인 역, 『국가처럼 보기: 왜 국가는 계획에 실패하는가』, 에코리브르, 2010, p.535. Scott은 정교하고 엄격한 제도와 같은 형식적인 질서에 비순응적 관행은 필수불가결한 조건이라고 말했다. 덧붙여 공식 질서를 지키고자 하는 자의 시선에서 볼 때 비순응적 관행 같은 임기응변은 혼선과 발악의 징표로만 보인다고 했다. 해당 논지는 하이모더니즘에 대

대립과 방군수포가 대가를 지불하고 인신 동원의 의무에서 벗어난다는 공통점이 있지만 행위에 참여하는 주체의 다양성 측면에서는 차이점이 분명하다. 방군수포 행위에 참여하는 주체는 제한적이다. 군역의 의무를 강제하는 관리와 군역의 의무를 대가로 지불하는 군역 대상자(입역자) 등 둘 뿐이다. 반면 대립 행위에 참여하는 주체는 상황에 따라 가변적이고 복잡하다. 단순하게 따져봐도 우선 역을 대신 서는 대립인이라는 주체가 추가된다. 이 대립인의 성격이나 求人 방법에 따라 여러 상황이 발생했다. 본문에서 살펴볼 사례를 잠시 소개하자면 1493년(성종24)에 좌부승지 정성근이 內贍寺 丘史로 입역한 選上奴를 자신의 私奴로 대립했다. 이 경우 대립 행위에 참여한 주체는 역처 관리인 정성근, 원래 입역자인 선상노, 대립인인 정성근의 사노 등 세 명이다. 1555년(명종10)의 사례는 조금 더 복잡하다. 입역자인 지방의 正兵은 인솔자인 隊正에게 代立價布를 전달했다. 대정은 한양에 도착해 대립가포를 私主人을 통해 바꿔치기 하고 사주인은 下品으로 바꾼 가포를 입역처에 대신 납부했다. 입역처 관원은 하품의 가포를 가지고 대립인을 구했다. 이 경우 대립 행위에 참여한 주체는 지방의 정병, 인솔자인 대정, 중개인인 사주인, 입역처의 관원, 입역처의 대립인 등 다섯 명이다. 이 점이 바로 대립과 방군수포가 달라지는 지점이다. 방군수포는 대가를 지불하면 끝이지만 대립은 대가로 노동력을 구해야 했다. 전자가 침탈로 비춰질 정도의 일방적인 지불 행위라면, 후자는 노동력 거래라는 경제적 요소가 포함된 복잡한 경제 행위로 이해할 수 있다.

바로 이 점이 대립에 주목할 이유이다. 대립은 군사 제도의 성격과 경제 행위의 성격을 함께 가지고 있다. 동시에 군역 수행 과정에서 발생하는 부담과 이익을 분배하려는 수많은 주체가 대립 문제로 얽혀 있다. 군사를 동원하는 방식, 군역 수행 과정에서 발생하는 비용, 국가의 동원 명령을 최일선에서 실행하는 관원, 동원 명령을 받은 입역자, 동원 과정에서 발생하는 이익을 공유하려는 중개자 등 조선 전기 군역 제도가 실제로 작동하는 과정에는 수많은 주체가 여러 문제로 얽혀 있었고, 대립 문제는 특히 그 얽힘의 정도가 심했다. 요컨대 대립

한 비판의 맥락에서 제기한 것이지만 국가가 계획한 질서 혹은 제도에 예외가 생길 수밖에 없는 이유를 설명한다는 점에서 대립과 방군수포 사례와 일맥상통한다.

문제는 조선 전기 군역제도가 내포한 복잡한 문제들을 선명하게 드러냈다. 역으로, 대립 문제를 하나씩 해부하면 조선 전기 군역 제도를 다양한 측면에서 이해하는 기회를 얻을 수 있다.

기존의 연구들은 대개 대립 문제를 군사 문제로만 이해하는 경향이 강하다. 대립 문제가 군사의 동원 및 충원 문제와 직접 관련하고 있기 때문이다. 그렇기 때문에 대립 문제는 조선 시대 군사사와 16세기사를 다루는 연구들에서 대개 소략하게나마 언급했는데, 그 모든 연구를 일괄하기란 쉽지 않다. 하지만 대립 문제를 이해하는 데에 기여한 몇몇 핵심 연구가 있는데, 그 내용을 자세히 살펴보겠다.

차문섭은 군역의 代立 문제를 자세히 다룬 거의 최초의 연구자인데, 대립 문제가 조선 전기 五衛制의 붕괴이자 조선 후기 傭兵制의 기원이라는 관점을 처음으로 제시했다.[9] 그는 조선 전기 다양한 병종을 분석했는데, 조선 전기 군역 제도는 신분에 따라 편성했으며 보상 정도도 달랐다는 사실을 밝혔다. 그 결과 개병제 성격을 지닌 五衛制는 양반 등 특수계층이 우대를 받은 반면 양인 등 일반계층은 관직 진출이나 경제적 보상을 받지 못해 불균형이 생겼고, 이는 개병제의 붕괴로 이어졌다.[10] 代立 문제는 개병제의 붕괴를 드러내는 현상이었다. 양반 계층은 역에 나서지 않고 양인 계층은 토지분배에 참여하지 못한 상태에서 '私代立'은 계층과 병종을 막론하고 공공연하게 행해졌다. 대립이 문제가 된 이유는 보인에 대한 수탈과 군대의 虛籍化로 귀결되었기 때문이다. 전자의 경우 戶首가 保人에게 代立價를 과도하게 요구하는 사례를 제시하며 보인에게 가해진 경제적 수탈을 강조했다. 보인이 경제적 수탈을 견디지 못하고 도망치자 호수가 단신으로 입역해야했고, 이는 다시 호수가 경제적 어려움에 처해 도망치는 사태로 이어졌다. 결국 호수와 보인, 즉 군역을 부담할 양인이 도망쳐 임진왜란 직전 조선의 군대는 허적화되었다. 이런 상황 속에 임진왜란을 맞이하자 정병

9) 차문섭, 「壬亂 以後의 良役과 均役法의 成立(上)」, 『史學硏究』10, 1961.

10) 조선 전기 여러 병종과 신분 사이의 연관성 및 오위제의 붕괴 과정을 정리한 연구들은 차문섭, 『朝鮮時代軍制硏究』, 단국대학교출판부, 1973; _____, 『朝鮮時代軍事關係硏究』, 단국대학교 출판부, 1996 등에 수록되어 있다.

양성을 목적으로 급료를 지불하는 용병제도를 성립시켰다. 이 과정에서 대립을 활용해 군문을 신설했는데, 이것이 훈련도감이었다. 이상의 내용을 통해 차문섭은 신분에 근거한 개병제의 문제가 대립 현상으로 나타나 오위제를 붕괴시켰고 훈련도감의 용병제가 대립을 활용한 방책이었다는 내용을 밝혔다.

대립 문제에 대해 가장 심도 있는 연구를 진행한 연구자는 바로 이태진이다. 그는 보법으로부터 납포제가 실시되기까지 조선 전기 군역이 변질되는 과정을 탐구했다.[11] 그는 번상제로 대표되는 조선 전기 군역 제도가 변질되는 시작점을 보법으로 보았다. 보법의 실시로 군역 자원을 自然家戶가 아닌 人丁 단위로 촘촘하게 파악하면서 군역 대상자의 부담이 증가하는 폐단이 생겼다. 군역 대상자는 부담으로부터 벗어나기 위해 다양한 형태로 피역했고, 입역한 군사들은 잡역에 투입되면서 역졸화되었다. 결국 ①보법의 폐단으로 가호 내에 노동력이 감소했고, ②번상병을 가혹한 토목공사의 역에 투입했으며, ③늘어난 군액만큼 많은 번상군이 수도에 모이면서 미곡가가 오르는 등의 이유로 15~16세기에는 대립 현상이 발생했다고 파악했다. ①~③의 원인 때문에 번상병은 자신의 편의에 따라 대립을 했지만 점차 관속이 대립을 강제하는 형태로 발전했다. 이에 따라 국가는 대립 문제에 관심을 가질 수밖에 없었는데 그 조치로 1493년(성종24)에 대립가를 공정하는 조치를 취했다. 그러나 이때의 대립가 공정 조치는 별 효과를 거두지 못하고 불법적인 대립가 남징이 만연하며 대립가가 계속 앙등했다. 결국 대립가 징수에 있어 남징을 차단하기 위해 1538년(중종33)에는 가포 수납 절차를 통일하며 徵布 절차상에 새로운 방식을 도입했다. 이때의 징포 절차는 관에서 대립가포를 수취해 직접 각 관아에 분급하는 방식이었는데 이는 완전한 납포제의 실시라고 볼 수 있다. 즉 번상정병의 대립현상과 대립가의 공정에 의한 납포제로의 변환이 있었다고 설명할 수 있는 것이다. 방군수포 역시 대립과 마찬가지로 만연했는데 특히 수군에서 심각했고 변장들이 침학하는 수단이었다.

이런 사실들로 볼 때 15세기 말부터 16세기 전반 사이에 원래 양인에게 지운 군역의 의무를 포를 거둠으로써 면제시켰지만 동시에 이는 지방군의 허약화와

11) 이태진, 「軍役의 變質과 納布制 實施」, 『韓國軍制史-近世朝鮮前期篇』, 육군본부, 1968, pp.234-253.

진관체제의 허설화로 이어졌다. 이상의 내용들을 통해 이태진은 보법 이후 군역이 변질되면서 납포제가 등장하는 과정을 설명했다. 그가 제시한 조선 전기 군역의 변질과정, 즉 보법으로 인해 군역 대상자가 경제적으로 몰락하면서 대립현상이 만연하게 되었고, 대립 현상에 국가가 대응하면서 납포제가 등장했다는 이론은 이후 16세기나 군역 문제를 다룬 거의 모든 연구에 인용되면서 통설로 자리 잡았다. 이후 여러 연구들은 대립과 방군수포 현상을 병종별로 세부적으로 확인하거나 16세기의 역사적 환경과 연결해 설명하면서 통설을 강화했다.

이재룡과 방상현은 수군의 대립과 방군수포 문제를 집중적으로 연구했다. 이재룡은 조선 전기 수군의 군역 문제를 연구하면서 수군의 대립 사례를 소개했다.[12] 그에 따르면 조선 전기 수군은 타병종에 비해 그 수가 많았지만 1개월씩 相遞하며 입번했고 복무강도가 높아서 고역이었다. 그래서 일찍부터 부강한 자 대신 빈한한 자가 선군으로 입역하거나 戶首가 奉足을 대신 입역시키는 등 폐단이 많았다. 결국 수군은 그 역이 고되기 때문에 타병종, 특히 번상 정병보다 일찍부터 대립의 폐단이 발생했다고 설명했다. 이후 수군에서 일반화된 대립은 번상정병으로 퍼졌고 번상정병과 수군의 대립가가 1朔 3疋로 公定하는 결과로 이어졌다. 그의 연구는 대립 문제가 수군에서 먼저 발생했고 이것이 번상정병으로 퍼져나갔고 주장했다는 점에서 의의가 있다.

방상현은 이재룡과 마찬가지로 조선 전기 水軍役에 대해 연구하며 수군의 대립 현상에 주목했다.[13] 방상현에 따르면 수군은 보병에 비해서 더 자주 入番하고 다양한 잡역에 투입되었다. 이에 따라 수군의 역이 훨씬 苦役이었다. 여기에 더해 보법으로 軍丁이 다른 역에 투입되고 만호나 수령 등의 관리가 영리행위에 수군을 활용하면서 수군 대립이 나타나기 시작했다. 이에 조정은 1493년(성종24)에 수군의 대립가를 공정하면서 대립을 허용했지만, 대립가는 계속 앙등했다. 특히 수군은 보병에 비해 고역이었기 때문에 대립가가 훨씬 높게 형성되는 모습이 나타났다. 방상현의 연구는 이재룡과 마찬가지로 수군에서의 대립 현상을 심도 있게 분석하고 대립의 원인으로 수군의 고역을 꼽았다는 점에서 주목할

12) 이재룡, 「朝鮮前期의 水軍-軍役關係를 中心으로-」, 『韓國史硏究』5, 1970.
13) 방상현, 「朝鮮初期 水軍硏究-鮮草 水軍世傳과 軍役 中心-」, 『경희사학』15, 1988.

수 있다.

강만길은 差備軍, 造墓軍, 羅將, 皂隷 등의 役種이 부역의무자로서 동원되다가 납포군으로서 고립화되는 과정을 설명했다.[14] 그는 이들 역종이 본래 부역의무자로서 동원되었지만 점차 대립하는 경향이 나타났다고 보았다. 이들의 대립이 만연하자 수도에는 대립을 業으로 삼는 일정한 인구가 형성되었고 정부기관에서도 직접 대립제를 운영하려 하였다. 이는 身役 의무에 기반한 부역제가 납포제와 雇立制로 변화해가는 사실을 말해준다. 하지만 정부 기관이 개입하는 과정에서 부정이 발생하면서 부역의무자는 신역 의무에서는 해방되었지만, 오히려 경제적 부담은 가중되는 결과로 이어졌다. 그의 연구를 통해 조선 전기 부역제가 대립제를 거치면서 조선 후기 고립제로 변화했다는 사실을 알 수 있다. 또한 대립이 만연하면서 대도시, 특히 수도를 중심으로 새로운 형태의 노동자들이 나타나고 정부 기관이 여기에 대응하려 했다는 사실도 확인할 수 있다. 강만길의 연구는 조선 전후기에 나타난 거시적인 변화를 특정 병종을 통해 살펴보았다는 의의가 있다.

김종수는 조선 전기 대표 병종이었던 甲士, 騎兵, 步兵이 어떻게 변화했는지 살펴보았다.[15] 그에 따르면 조선 전기에는 병농일치적 군역제였다. 하지만 15~16세기를 거치면서 갑사는 소멸하고, 기병은 보졸화되었으며, 보병은 수포군화하였다. 이런 변화 속에서 각 병종, 특히 보병의 경우 대립 현상이 심각하게 부각되었다. 그는 대립 현상이 ①노동력 수탈로부터 벗어나기 위해 농민들이 대립을 선호했고, ②번상보병의 실제 임무가 가혹한 토목공사의 역이었으며, ③서울과 원거리에 있기 때문에 이동과 체류비용 등 복무환경이 나빴다는 등 세 가지 원인에 의해 발생했다고 제시했다. 정부도 여기에 대처하기 위해 대립을 용인하고 대립가를 공정했지만 오히려 대립가가 앙등하는 부작용이 발생했다. 그래서 다시 대립가의 징수를 국가에서 관리하는 방식을 도입했는데, 이것이 곧

14) 강만길, 1976, 「조선 후기 고립제 발달-차비군과 조묘군 등의 고립화를 중심으로-」, 『한국사연구』13 ; _____, 1977, 「조선후기 고립제 발달」, 『世林韓國學論叢』1.

15) 김종수, 1990, 「17세기 軍役制의 推移와 改革論」, 『한국사론』22, pp.134-144 ; _____, 1992, 「16세기 甲士의 消滅과 正兵立役의 變化」, 『국사관논총』32.

군적수포법이라고 보았다.[16] 군적수포법은 대립 행위에 대처하기 위해 도입된 제도였지만, 역사적으로 볼 때 신분제와 병농일치에 입각한 군역제에서 탈피하여 급료제에 입각한 급료병제가 성립할 수 있는 역사적 전제를 마련하고 있었다고 평가했다. 그의 연구는 기본적으로 이태진의 입론 위에 있지만, 다양한 병종의 사례를 더 구체적으로 보고하고 있으며, 특히 대립이 발생하는 원인을 농민의 편의와 자의에서 찾고 있다는 점에서 특기할 만하다.

윤용출은 임진왜란을 겪으며 군역에서 수포제가 크게 확산하는 과정을 탐구했다.[17] 그에 따르면 군호 편제에 기반한 군역 징병 체계는 이미 번가를 징수하는 수포제로 변화하고 있었다. 하지만 조선의 군제는 실제로 입역한 군인에 기반한 제도에 머물러 있었는데, 임진왜란이 발발하자 이 둘 사이의 괴리로 인해 전투 병력이 부재하다는 문제가 발생했다. 이런 상황에서 군적이 망실되고 인력 통제가 제대로 이뤄지지 않으며 수도에 몰려든 유망민이 많아지면서 이전의 대립 현상은 더욱 심각한 사회문제로 떠올랐다. 이때 국가는 수포제를 적극적으로 확대하면서 문제를 타개하고자 했다. 수포제를 확대할 경우 노동력 징발에 근거한 군역제가 가진 모순과 군량 등의 재정이 부족하다는 문제를 해결할 수 있었기 때문이다. 결국 임진왜란을 거치면서 個別的, 非法的, 不定期的 형태가 주를 이뤘던 수포제가 중앙권력의 통제 아래 재정 수입의 일부로 파악되는 공식적인 형태의 제도로 변화해갔다. 윤용출의 연구는 번상제가 수포제로 변화하는 과정에서 특히 임진왜란이 어떤 역할을 했는지 밝혔다는 데에 의의가 있다.

한희숙은 군역 제도와 농민 경영 형태가 상호 영향을 주며 변화해가는 과정을 추적했다.[18] 그에 따르면 대립제는 단한한 소농민의 자연농적 기반을 해체시켜

---

16) 이태진은 이 제도를 명명하지 않고 '納布化'라는 용어를 사용했고, 김종수는 '군적수포법'이라는 용어를 사용했다. 한편 군적수포법이라는 용어는 정약용의 『牧民心書』에 등장한다. 『牧民心書』 兵典 제1조의 簽丁편은 "軍丁을 뽑아 收布하는 법은 梁淵에서 시작해 오늘에 이르고 있다. (이 법이) 이어지고 넓게 퍼져서 백성의 뼈를 자르는 병이 되었으니, 이 법이 고쳐지지 않으면 백성이 모두 죽을 것이다."라는 구절로 시작하는데, 이때 정약용은 양연이 만든 법을 '軍籍收布之法'이라 표현했다. 연구자들이 명확히 밝히고 있지는 않지만 군적수포법이라는 용어는 아마 정약용의 것에서 가져왔을 가능성이 높다. 예를 들어 이태진은 1541년 양연의 안을 수포화라고 말하면서 『목민심서』의 구절을 각주로 인용했다(이태진, 앞의 연구, p.248, 각주 197).

17) 윤용출, 1989, 「임진왜란 시기 군역제의 동요와 개편」, 『부대사학』13, pp.69-80.

이 시기에 본격적으로 전개되고 있었던 지주전호제를 촉진시키는 계기가 되었을 것이라고 보았다. 또한 대립가는 풍흉에 따른 미곡가의 변화, 면포 생산량 등에 영향을 받았을 것이라는 추정도 함께 덧붙였다. 다만 한희숙이 제시한 대립제와 농민경영형태 변화 간의 관계는 결국 보법으로 인해 자영농이 경제적 피해를 받고 避役하게 되었다는 기존의 이해와 크게 다르지 않다.

김웅호는 조선 초기 중앙군의 운용이 변화하는 과정을 추적하면서 대립 문제를 바라보았다.[19] 그는 이태진이 제시한 대립 발생의 원인을 수용하면서 동시에 15세기 후반 이후 관료층의 수입 감소도 대립 확산에 기여했을 것이라는 의견을 제시했다. 관료층에게 녹을 지급하는 방법은 과전법에서 직전법, 관수관급제로 변화했는데 이 과정에서 녹봉이 줄어들었다. 그러자 관료층은 줄어든 수입을 만회할 방법을 스스로 강구할 수밖에 없는 처지에 놓였는데, 이때 그들이 강구한 방법 중 하나가 자신의 私奴를 대립 행위에 활용하는 것이었다. 그래서 조정은 여기에 대응하기 위해 대립 행위를 하는 관료를 강력하게 처벌하는 정책을 시행했다. 또한 조정은 대립에 대한 간접적인 대응책으로 금군 및 시위부대의 확대와 京居人 중심의 중앙군 충원 정책을 추진하기도 했다. 대립으로 인해 중앙의 衛兵이 약화하고 있는 것에 대한 조치였다. 김웅호의 연구는 관료층의 대립 행위를 단순히 개인의 비리로 보지 않고 관료층 수입 감소라는 사회적 배경으로 분석했다는 점에서 대립 문제를 이해하는 새로운 의견을 제시했다.

이상의 연구들을 통해 대립 문제에 대한 연구 동향을 대립의 원인과 내용으로 나누어 종합해보자. 먼저 대립이 발생한 원인은 크게 두 가지로 볼 수 있는데, 바로 보법과 役卒化이다. 보법으로 인해 군정을 촘촘하게 파악하자 보인이 호수(입역정병)를 경제적으로 지원하기 어려운 상황에 놓이게 되었다. 결국 보인이 피역하면서 호수는 (보인의 경제적 지원 없이 스스로) 입역해야 하는 처지에 놓였고, 농업생산력을 유지하기 위해서는 대립을 선택할 수밖에 없었다. 또 다른

18) 한희숙, 「朝鮮初期 軍役과 農民經營에 관한 硏究」, 『國史館論叢』61, 1995, pp.233-239.
19) 김웅호, 『조선초기 중앙군 운용 연구』, 서울대학교대학원 국사학과 박사학위논문, 2016, pp.208-226. 해당 논문은 김웅호, 『조선초기 중앙군 운용 연구』, 경인문화사, 2023으로 출간했다.

원인은 군사의 역졸화였다. 성종 대가 되면서 번상한 군사를 훈련시키지 않고 영선사업이나 伺候 같은 각종 잡역에 투입했다. 결국 군사가 역졸화되었는데 이러한 잡역은 고역이었기 때문에 번상병이 대립으로 고역에서 벗어나고자 했다. 이러한 원인으로 대립이 성행했고, 여기에 관료층의 침학 행위가 더해지면서 대립은 사회 전반에 걸쳐 만연했다. 경제적 요인(보법으로 인한 단신입역)과 사회적 요인(군사의 역졸화)이 대립 발생의 원인이고 관리들의 부정행위가 상황을 더욱 악화시켰다는 것이다.

다음으로 대립의 내용을 살펴보겠다. 대립이 사회문제였던 이유는 대립가가 높게 형성되어 있었기 때문이다. 대립가는 본래 1493년(성종24)에 1개월 당 3필로 공정한 뒤 1541년(중종36)에 3.5필로 올렸다. 하지만 군역이 심하게 勞役化, 苦役化한 데 더하여 관리들이 침학을 일삼고 모리배들이 개입하면서 대립가가 앙등했다. 심한 경우에는 공정가의 30배가 넘는 100여 필을 대립가로 요구하기도 했다. 이에 국가는 대립을 공인하면서 대립가를 공정했다. 하지만 공정한 대립가로 대립이 이뤄지지 않고 중간에서 대립가를 남징하는 행위가 지속되자 가포 수납 절차에 개입하기 시작했다. 1538년(중종33)에 대립가포에 官印을 찍는 조치를 취했고, 1541년(중종36)에는 대립가포를 병조에서 수납한 뒤 分定하는 조치를 취했다. 그 결과 국가에서 가포를 수납해 대립인을 고용하는 형태로 대립제가 바뀌게 되었는데, 이는 곧 군적수포법의 등장이라고 볼 수 있었다. 즉 대립 문제를 해결하는 과정에서 조선 후기의 수포제가 탄생했다.

2. 문제제기

기존 연구를 통해 대립 현상의 원인과 내용이 꽤 드러났다. 그래도 몇 가지 의문을 제기해볼 수 있다. 크게 세 가지 측면에서 의문을 제기하고자 하는데 각 의문은 대립 행위에 참여하는 주체들, 즉 ①入役者, ②國家, ③代立人과 保人의 입장에서 제기할 것이다.

먼저 첫 번째 의문은 군역 부담자가 대립을 선택한 원인에 대한 것이다. 기존

연구들은 대개 군역 부담자가 대립을 스스로 선택한 것처럼 서술했다. 보법으로 인해 保人이 다른 역에 差定될 경우 단신입역해야 하는 戶首가 최소한의 농업 생산력을 유지하기 위해 어쩔 수 없이 대립을 선택해야 했다. 군사의 역졸화로 인해 고역이 될 경우 군사 자신이 苦役을 피하기 위해 스스로 대립을 선택해야 했다. 하지만 대립가가 폭등했기 때문에 대립을 선택한 군역 부담자는 막대한 경제적 부담을 안아야 했다. 이 논리 전개가 대립이 발생하는 원인과 그 폐단을 설명하는 기본 틀이다.

그렇다면 군역 부담자는 왜 굳이 대립을 선택했을까? 자신이 부담할 수 있는 비용을 초과한 대가를 지불하면서 굳이 대립을 선택하고, 그 대립 비용을 감당하지 못해서 避役을 한 이유가 무엇일까? 차라리 대립하는 대신 직접 입역했다면 적어도 그 비싼 대립 비용은 절약할 수 있었던 것은 아닐까? 기존 연구의 설명대로라면 군역 부담자는 자신의 수입을 보존하고 편의를 챙기기 위해 스스로 경제적 파탄에 이르면서까지 대립했다는 논리적 모순에 빠진다. 보법으로 軍丁을 촘촘하게 동원하자 단신 입역하게 된 호수가 어쩔 수 없이 대립할 수밖에 없었다는 설명은 대립이 마치 강요된 선택인 것처럼 보이게 한다. 하지만 이 경우에도 역시 대안은 있다. 호수가 직접 입역하고 대신 자신의 고향에서 농사를 지어줄 사람을 고용할 방법이 있었을 것이다. 요컨대 군역 부담자는 자신을 경제적 파탄에 이르게 하는 대립이라는 비합리적인 선택을 한 이유가 무엇인가 하는 질문을 제기할 수 있다.

두 번째 의문은 국가가 대립을 공식적인 제도로 승인한 이유에 대한 것이다. 기존의 연구는 대체로 대립 현상의 만연과 대립가 폭등 때문에 조정이 대립을 공인해 군역 대상자의 부담을 줄여주려 했다고 설명했다. 실제로 대립가를 공정하고 대립 징수 절차를 제도화하는 과정에서 군역 대상자의 군역 부담을 줄이려고 했던 의도는 사료로 명확하게 나타난다. 그런데 이렇게 설명하면 대립 문제에 대처하는 국가, 더 정확히는 위정자들의 태도를 단순화하는 오류에 빠진다. 군역 부담이 큰 입역자를 가련히 여겨 대립가를 공정해 부담을 줄여주려 했지만 결과적으로 대립가는 계속 폭등하고 군사력도 상실했다. 결국 대립 공인은 조선

전기 군역제도가 변질하는 상황을 막을 수 없었다. 군역 부담 경감이라는 사료상의 내용으로만 접근할 경우 대립을 공인하기로 한 위정자들의 결정은 효과도 없었고 근시안적이었던 셈이다.

바로 이 지점에서 의문을 제기할 수 있다. 대립제가 문제였다면 조선 후기에는 왜 대립제를 계승한 수포제의 방식으로 군역 동원 체계를 운영했을까? 대립제로 인해 군사력이 약화했지만 임진왜란 시기 오히려 대립제의 원리를 확대 적용한 이유는 무엇일까? 전자의 예시는 조선 후기 병조의 재정 운용 방식이다. 『萬機要覽』 軍政篇의 兵曹 二軍色 항목을 보면 보병으로부터 포를 수납하는데 이를 두고 兵布라 불렀다고 한다. 이 병포를 가지고 관원들의 朔布, 當番人의 代立人에게 지급할 價布 등 다양한 방식으로 활용한다고 적고 있다.[20] 『萬機要覽』이 비록 18~19세기 초의 내용을 담고 있긴 하지만, 병조가 이처럼 대립으로 인력을 활용하는 방식은 16세기 중반부터 이어져 오고 있었다. 특히 이미 2~3세기가 지났음에도 불구하고 병포로 고용하는 인원을 명확히 대립인이라고 명명하는 내용은 대립제가 사라지기는커녕 명문화했다는 사실을 알려준다. 다시 말해 16세기 중반부터 도입한 대립제의 인력 활용 방식을 국가는 19세기까지 그대로 유지했다.

후자의 예시는 류성룡이 훈련도감을 창설하는 논의에 드러난다.[21] 류성룡은 임진왜란 초기부터 병사를 모집하기 위해 대립제를 적극 활용하자고 주장했다. 그는 傭軍이라면 대립도 무방하다고 했고, 上番價布를 걷어 도성의 대립인을 군사로 고용하자는 구체적인 방안을 제시하기도 했다.[22] 대립제를 군사 제도로 확대 적용하자는 주장은 류성룡뿐만 아니라 병조에서 제기하기도 했다.[23] 결국 번상병으로부터 가포를 거둬 예산을 확보하고, 급료를 지불해 포수를 양성하기 시작했는데, 이것이 훈련도감의 시작이었다. 번상병으로부터 가포를 거둬 대립인

---

20) 『萬機要覽』 軍政篇2, 兵曹 二軍色. 실제로 조선 후기 병조의 수입은 균역법 시행 이전 거의 100% 良布 수입에 의존하고 있었다. 김옥근, 「朝鮮後期 軍事財政의 良布依存度에 관하여-兵曹·3軍門을 중심으로-」, 『한국자본주의 성격 논쟁』, 대왕사, 1988 참고.

21) 훈련도감의 창설 과정에 대한 내용은 김종수, 『조선후기 중앙군제연구』, 혜안, 2003 참고.

22) 『선조실록』권45, 26년 윤11월 2일 임오 ; 『西厓集』권5, 陳時務箚, 甲午四月(1594년 4월)

23) 『선조실록』권61, 28년 3월 15일 무자.

을 구하는 16세기의 대립제가 임진왜란을 겪으면서 군사제도로 확장했던 것이다. 그리고 그 출발점은 군사를 대립시킨다는 류성룡의 아이디어에서 출발했다.[24]

이처럼 대립제는 수포제로 계승되어 조선 후기 군역 제도의 근간을 이루었다. 대립을 군사력 약화의 주원인이라고 지목했지만 정작 임진왜란 시기 군사력 확보의 대책으로 활용했고, 군역제도의 변질이라고 평가했지만 정작 조선 후기 군역제도의 운용 원리로 활용했다. 이런 사실들은 대립을 공인한 위정자들의 조치를 단순한 군역 부담 경감 차원으로만 접근하는 데에 의문을 갖게 한다. 비록 군역 부담 경감이라는 제도 설립 취지를 달성하지 못했더라도, 제도를 존속하고 변용할 다른 요인이 숨어 있을 가능성이 높기 때문이다. 그렇기 때문에 대립 공인 후에 권력을 잡은 위정자들도 대립의 유용성을 인정하고 대립 공인 조치를 존속시켰다. 그렇다면 대립제는 국가에게 어떤 이득을 안겨 주었는가 라는 의문을 제기할 수 있다.

마지막 세 번째 의문은 대립 문제와 연관 있는 주체를 설정하는 문제이다. 기존 연구들은 대개 입역자, 즉 戶首(正軍)의 대립 상황을 상정해 설명했다. 하지만 대립 행위가 이뤄지는 과정에는 수많은 주체가 참여했다. 가장 일반적인 형태인 보정병을 예시로 보자. 보정병은 호수로서 2명의 保人을 지급 받았다. 보인은 보정병이 입역할 때 경제적으로 보조하는 역할을 맡았다. 이런 제도 하에서 호수가 대립인을 구한다면 그 대립가를 호수와 보인 중 누가 부담할 것인지 불명확하다. 만약 보인이 부담한다면 대립가가 올랐을 때 경제적 피해는 보인에게 돌아갈 것이다. 하지만 호수가 부담한다면 경제적 피해는 호수에게 돌아갈 것이다. 즉 대립이 군역 대상자에게 경제적으로 부담이 된다고 했을 때, 여기서 지칭하는 군역 대상자는 정확히 누구를 말하는 것인지 불분명하다.[25]

---

24) 차문섭과 윤용출 등도 조선 후기 수포제가 등장하는 과정에서 류성룡이 주장한 대립제의 확대를 중요하게 생각했다. 자세한 내용은 차문섭, 앞의 책, 1996, pp.381~396 ; 윤용출, 앞의 논문, 1989 참고.

25) 이처럼 군역으로 인한 경제적 부담은 단순히 입역자인 正兵에만 그치는 것이 아니라 이를 경제적으로 후원하는 保人까지 미친다는 생각은 유형원을 통해서도 확인할 수 있다. 자세한 논의는 James B. Palais 저, 김범 역,『유교적 경세론과 조선의 제도들-유형원과 조선 후기-』1권, 산처럼, 2008, pp.581~605 ; 송양섭,「반계 유형원의 兵農一致論과 군사제도 개혁안」,『

또 다른 예시는 대립인에 대한 것이다. 호수가 보인에게 받든 본인이 직접 마련하든 간에 대립가를 마련해 上京하면 이 대립가를 가지고 대립인을 구해야 했다. 입역자인 호수가 대립인을 직접 구하는 경우도 있지만 대다수의 경우 각 역처의 관원에게 대립가를 납부하면 그 관원이 대립인을 구했다. 다시 말해 호수가 관원이라는 중개인을 통해 대립인을 구하는 방식이었다. 그렇다면 관원은 호수가 납부한 대립가를 온전히 활용해 대립인을 구했을까? 그러지 않았을 가능성이 크다. 특히 고위 관료의 경우 어떠한 비용도 들이지 않고 자신의 私奴를 대립인으로 활용할 수 있었다. 가령 호수가 대립가로 면포 7필을 납부했고 하급 관원이 대립인을 3필로 고용했다고 가정하자. 이 경우 하급 관원은 면포 4필만큼 이익을 올렸지만 대립인은 3필만 받고 호수를 대립하는 셈이다. 기존 연구는 대립가가 앙등하면서 군역 대상자가 처한 경제적 어려움에만 집중했다. 하지만 대립 행위에 참여하는 여러 경제 주체들인 보인, 호수, 역처 관리, 대립인을 모두 고려한다면 대립가 앙등이 실제로 누구한테 부담이었는지, 반대로 누구에게 이익이었는지, 또 어떤 이유에서 대립가가 앙등할 수밖에 없었는지 새로운 이해가 가능하다.

이상에서 제기한 세 가지 문제 제기는 '군역을 실질적으로 누가 얼마나 부담하는가?'라는 문제에 봉착한다. 이를 '군역 부담 귀착 문제'라고 부를 수 있다.[26] 입역자의 입장에서 볼 때 호수에게 부여한 번상입역의 부담은 온전히 호수의 부담이라고만 볼 수 없다. 호수가 입역할 때 발생하는 군역 수행 비용은

한국실학연구』40, 2020 등 참고.

26) 해당 용어는 조세학의 '조세귀착(Tax Incidence)'에서 빌렸다. 조세 귀착은 법률상의 납세의무자와 실질 납세자가 달라 조세를 결과적으로 누가 납세하는지 따질 때 사용하는 개념이다. 대개는 납세의무자가 조세를 타인에게 전가해 실질적으로 제삼자가 납세할 때 등장한다. 따라서 조세 귀착은 조세 전가(Tax Shifting)와 같이 언급하는 경우가 많다. 이 과정에서 조세 대상 상품 시장의 수요, 공급, 가격 등의 요소가 탄력적인가의 여부에 따라 조세 전가 혹은 조세 귀착의 정도가 달라진다. 본고에서 다루는 대립 역시 군역 부담을 타인에게 전가해 결국 대립인에게 군역 부담이 귀착한다. 또는 대립인을 구하는 과정에서 발생하는 부대비용이 입역자에게 귀착하기도 한다. 대립을 노동력이라는 상품 거래 시장으로 봤을 때 시장의 탄력성이 군역 부담 귀착의 정도를 다르게 한다는 점에서도 조세 귀착과 대립 문제는 함께 연결해 생각할 여지가 상당히 많다. 조세 귀착에 대한 개념 이해로는 전형준, 『조세정책론』, 문우사, 2018, pp.223~224 ; 장경호, 「조세의 귀착에 대한 대학교 경제학 교재의 설명 분석」, 『경제교육연구』26-3, 2019, pp.136~137 등 참고.

봉족이 부담하기 때문이다. 이 경우 군역 부담은 입역자에게만 귀착하지 않았다. 봉족에게도 귀착했다. 국가의 입장에서 볼 때 군역 부담이 어디로 귀착하는지 파악하는 일은 중요했다. 군역 부담이 전가하고 귀착하는 과정에서 군역 동원 체계를 이해할 수 있기 때문이다. 대립에 실제로 참여하는 주체가 누구인지는 군역 부담 귀착 문제의 중요성을 특히 부각한다. 고위 관리가 자신의 私奴를 대립한 경우를 상정해보자. 이 경우 군역 수행 비용은 대립가를 납부한 입역자로, 군역 수행 부담은 대립인인 사노로 귀착한다. 입역자가 대립가를 납부하면서 전가한 군역 수행 부담을 고위 관리가 다시 자신의 사노에게 전가하면서 결과적으로 군역 부담은 입역자와 사노에게 귀착하고 군역으로 발생하는 이익은 고위 관리로 귀착한 셈이다.

군역 부담 귀착 문제는 군역 제도의 문제가 왜 발생하는지 이해하는 유용한 질문이다. 실제로 군역을 부담하는 주체를 상세히 따지지 않을 때 군역 문제는 평면적이다. 군역 제도의 주체는 명령을 내리는 국가와 동원 대상인 양인 밖에 없기 때문이다. 입역 대상인 양인에게 군역이 부담스럽다면 국가가 과도한 부담을 안겼기 때문이다. 보법으로 인해 군역이 촘촘해지고 군역 대상자의 부담이 가중했다는 기존의 설명이 그 예시이다. 하지만 실제로 군역을 부담하는 주체를 상세히 따져보면 군역 문제를 입체적으로 이해할 수 있다. 보법 실시 여부와 무관하게 원래부터 군역 부담은 호수와 봉족이 분배했다. 그렇다면 군역 수행 비용이 증가한다면 그 부담은 호수와 봉족 중 누구에게 귀착할까? 이는 호수와 봉족의 관계를 고려해야 알 수 있다. 군역 부담의 증가가 반드시 군역 대상자(입역자인 호수와 보조자인 봉족) 모두의 부담 증가와 동의어가 아닐 수도 있다는 뜻이다. 같은 맥락에서 조선 전기 군역제도가 문란해진 이유가 군역 부담 가중으로 인한 대립 현상의 발생 때문이라고 단순하게 설명할 수 없다.

조선 전기에 군역 부담 귀착 문제가 발생하는 이유는 국가에서 군역 수행 비용을 군역 대상자에게 전가했기 때문이다. 잘 알려져 있듯이 조선은 병농일치의 이상을 군역 제도의 기틀로 삼았다. 병농일치의 여러 장점 중 하나는 바로 養兵의 비용이 들지 않는다는 점이었다.[27] 그 이유는 군역 수행 비용을 입역자가 스

스로 해결하게끔 했기 때문이다. 대신 국가는 입역자에게 토지를 제공했는데, 조선은 토지 대신 人丁을 지급하고 일정 기간 복무를 마친 뒤에는 仕宦할 수 있게 규정했다. 이 방식으로 국가는 입역자가 스스로 군역 수행 비용을 해결할 수 있게 보장했다. 하지만 국가가 군역 부담을 입역자에게 전가하고 이로부터 발생하는 군역 수행 비용을 분배하도록 한 것이나 다름 없었다. 군역 수행 비용 문제를 입역자에게 전가한 이상 군역 부담 귀착 문제는 구조적으로 발생할 수밖에 없었다.

군역 수행 비용 전가로부터 발생한 군역 부담 귀착 문제가 어떤 양상을 띠면서 변화했는지 추적하는 것이 본고의 핵심이다. 대립 문제는 다양한 주체가 참여한 경제적 요소를 지니고 있으므로 군역 부담 귀착 문제를 이해하는 데에 분석 대상으로 적합하다. 대립 공인과 같은 조치는 국가를 운영하는 위정자들이 군역 부담 귀착 문제를 모른 척하지 않았다는 강력한 증거였다. 실제로 조선 전기 내내 군역 제도는 약 10여 년 단위로 개정을 거듭했다. 보법이 성립되기 전까지는 사병 혁파, 奉足 지급 규정 개정, 군적 작성 기준 개정 등의 작업이 지속적으로 있었다. 보법이 성립된 이후에는 助役價 공정, 대립 공인, 대립가 개정, 대립 징수 절차 개정 등의 작업이 지속적으로 있었다. 군역 동원 체계를 지속적으로 개선하면서 군역 부담 귀착 문제에 대처했던 것이다.

조선이 군역 부담 귀착 문제에 지속적으로 대처한 이유는 군역이 단순히 군사 문제에만 한정된 문제가 아니었기 때문이다. 군역 제도의 운영 목적은 일반인을 선발해 군인으로 충당하는 데에 있다. 군인을 충당한다는 데에 집중한다면 군사 제도라 할 수 있지만, 일반인을 선발한다는 데에 집중한다면 사회경제제도라고 할 수 있다. 그런데 조선의 경우 개국 이후 대규모 전투의 위험이 점차 사라지고 평화의 시기를 맞이했다. 평시의 군대는 그 관심이 군사적 운용보다는 경제적 운용에 초점이 맞춰지기 마련이다. 일반인을 선발할 때도, 선발한 일반인을 군인으로 활용할 때도 위급한 군사적 목적보다는 효율적인 경제적 운용을 우선시 하는 것은 자연스러운 현상이었다. 조선이 군역 부담 귀착 문제에 대처하면

27) 『三峰集』권14, 「朝鮮經國典」下 政典 軍制. 周制。兵農一也。… 然當其無事之時. 每於農隙講武事. 故當有事則皆可爲用也. 無養兵之費. 徵兵之擾. 而緩急易以應變. 周制之善也.

서 군역 문제를 경제 문제로 대처한 일은 당시 시대의 필요에 따른 합리적 선택이었다.

조선이라는 국가가 진행한 군역 동원 체계의 제도 개선 방향은 '표준화'라는 용어로 요약할 수 있다. 표준화는 사물의 정도, 성격 따위를 알기 위한 근거나 기준을 마련하는 행위를 뜻한다. 군역제도란 군역 대상자로부터 인신을 동원해 군사로 배치하는 행위지만, 이것이 실제로 작동하는 데에는 수많은 과정이 있다. 이런 과정이 표준화되어 있지 않으면 사적 영향력이 개입해 관계자들이 자의적으로 일을 진행 시킬 가능성이 크기 마련이었다. 그 결과는 국가가 지정한 군역 대상자가 아닌 제삼자로 군역 부담이 귀착할 수 있었다. 표준화하지 않은 동원 체계는 군역 부담 귀착 문제를 늘 발생시켰다.

이 점이 바로 조선 전기 군역 동원 체계의 개선 방향이 일관된 흐름으로 나타날 수 있는 이유였다. 국가는 복잡한 개념으로 쉽게 사용할 수 있는 용어는 아니지만, 논의를 위해 본고에서 사용할 국가의 개념을 간단히 설명하겠다. 우선 본고에서 국가는 국가의 구성원에게 동원 명령과 같은 권력을 행사할 수 있는 주체로 이해한다. 다만 국가 그 자체가 하나의 의지를 갖는 인격체는 아니기 때문에 국가가 스스로 생각하고 판단해 행동하지 않는다. 오히려 국가의 제도 등은 제도의 생성과 변경에 관여할 수 있는 자(조선의 경우 국왕과 조정 신료들)의 영향을 강하게 받는다.

같은 맥락에서 조선 전기 군역 동원 체계 역시 조선이라는 국가가 어떤 의도를 가지고 일관된 방향으로 개선한 것은 아니었다. 국왕과 조정 신료들이 그때마다 발생하는 문제에 대처했고 장기적으로 세대를 이어 전수하는 노력의 경우는 드물었다. 그럼에도 불구하고 장기적인 시야에서 볼 때 일관된 흐름은 존재했다. 그 이유는 군역 부담 귀착 문제가 일관된 문제였기 때문이다. 그때마다 발생하는 군역 부담 귀착 문제는 각기 달랐지만 문제의 근원은 동일했다. 군역 수행 비용의 전가와 그 분배였다. 결국 시기에 따라 그 세부 내용이 다를 뿐 조선 전기 위정자들은 몇 세기에 걸쳐 군역 부담 귀착 문제를 두고 씨름했던 것이다. 국가의 입장에서 봤을 때 여러 위정자들은 국가에 常存하는 문제에 지속적

으로 관심을 두었던 셈이다.

따라서 본고는 시기별로 다르게 나타난 군역 부담 귀착 문제와 이에 대한 조정의 대처를 나눠서 살펴본다. 군역 부담 귀착 문제는 매순간 다르게 나타났다. 하나를 해결하면 다른 문제가 튀어나오는 식이었다. 그렇지만 이 문제들은 병렬적이지 않았다. 한 문제를 해결했기 때문에 다른 문제가 드러났기 때문이다. 본고의 챕터들은 군역 부담 귀착 문제가 동시다발적으로 발생한 것이 아니라 한 단계를 극복했기 때문에 새로운 문제가 발생했다는 점을 염두에 두고 구성했다.

2장은 군역 부담 귀착 문제가 발생한 원인을 탐색한다. 조선 개국 초에 군역 부담 귀착 문제는 수면 위로 드러난 문제가 아니었다. 군사 동원 권한과 통솔 권한이 節制使들에 있었기 때문이다. 하지만 사병 혁파를 통해 군사 동원 권한을 회수하면서 이내 문제가 불거졌다. 군역 수행 비용은 누가 부담해야 하는가 하는 문제였다. 국가는 처음에 戶를 기준으로 봉족을 지급했지만 이내 문제점을 깨달았다. 가호라는 단위 자체가 가변적인 요소가 많았던 것이다. 이 가변적인 요소를 제거하려는 노력은 보법으로 이어졌다. 이처럼 군역 수행 비용을 부담 지우는 단위를 표준화하는 과정에서 보법이 탄생했다. 대신 동원 단위 간에 군역 수행 비용을 분배하는 방식은 새로운 문제로 나타났다. 여기에 더해 동원한 군사를 운용하는 양상에서도 여러 문제점이 나타났다.

3장은 군역 수행 비용을 규정하는 결정을 내리는 과정을 살펴본다. 군사를 운용하는 양상에서 나타난 문제점들 때문에 군역 부담은 타인에게 쉽게 전가할 수 있었다. 특히 군역 수행 비용도 명확히 규정한 것이 없었기 때문에 군역 부담을 전가하는 과정에서 발생하는 이익은 군역의 難易에 따라 천차만별이었다. 특히 1493년(성종24)에 정성근과 임광재라는 인물이 정치적 공방을 벌이는 가운데에 수면 위로 드러난 대립의 구조는 군역 부담을 어떻게 전가해 누구로 귀착하는지 잘 보여줬다. 위정자들은 군역 부담 귀착 문제를 두고 누가 전가했는가와 얼마나 귀착했는가라는 문제를 두고 설전을 벌였다. 결과는 후자의 승리였다. 최종적으로 귀착하는 군역 수행 비용을 표준화한다면 애초에 누가 전가하는지 일일이 확인하는 복잡한 문제는 따질 필요도 없었기 때문이다. 이렇게 대립가를 상

정하면서 군역 수행 비용, 즉 役價를 표준화했다. 하지만 문제는 여기서 그치지 않았다. 군역 수행 비용을 결정하는 요소는 단순하지 않았기 때문이다.

4장은 군역 수행 비용을 결정하는 요소들을 국가가 통제하는 과정을 살펴본다. 군역 수행 비용, 특히 대립가는 노동력을 거래한다는 경제 행위가 개입했기 때문에 그 가격이 여러 요소에 따라 달랐다. 여기에서 국가가 정한 공정 대립가와 민간에서 거래하는 실질 대립가 사이의 괴리가 나타났다. 이 괴리를 활용해 이익을 취하는 집단도 있었는데 이들은 다양한 방식으로 역가의 거래에 참여했다. 국가는 이내 역가가 오가는 데에 참여하는 주체 때문에 공정 대립가와 실질 대립가 사이에 차이가 생긴다는 사실을 발견했다. 그 후 역가를 거래하는 과정에 국가가 강력하게 개입해 거래 과정 자체를 표준화했다.

본고 전체에 걸쳐 지속적으로 군역 부담 귀착 문제와 이에 대한 해결책인 군역 동원 체계의 표준화 과정을 언급할 것이다. 특히 임진왜란을 기준으로 조선 전기의 상황을 다루되 세조~명종대, 시기적으로는 15세기 중반부터 16세기 중반까지 약 100년의 시기를 집중적으로 살펴본다. 이 시기에 주목하는 이유는 여러 가지가 있다. 우선 1464년(세조 10)에 보법의 성립으로 군역 동원 단위를 어느 정도 표준화해 파악하기 시작했다. 하지만 군역 동원 단위를 표준화한 까닭에 동원 단위 간의 군역 수행 비용 전가 문제가 불거지기 시작했다. 세조 대부터 약 한 세기 동안은 이 군역 수행 비용 전가 문제를 해결하기 위한 논의가 활발했다. 결국 이 장기적인 논의와 제도 개선은 1541년(중종 36)에 군적수포법을 시행하면서 일단락했다. 14~15세기 중반(태조~세조)에 군역에 동원하는 체계를 정립했다면 15세기 중반~16세기 중반(세조~중종)에는 군역을 수행하는 비용의 표준을 정립했다. 흔히 군역제도가 문란해진다고 평가했던 시기는 사실 군역제도가 내포한 경제 문제를 새롭게 해결해 나가던 시기였던 것이다. 따라서 이 시기를 집중 조명함으로써 조선 전기 군역제도사를 새롭게 인식할 필요가 있다.

표준화나 동원 체계의 개선 등의 용어는 마치 조선 전기 군역 제도가 발전하는 모양새로, 심하게는 근대화를 연상시키는 표현으로 보일 수 있다. 하지만 실상은 그렇지 않다. 가령 1464년 이전에 한 군사에게 군역을 수행하는 비용이

얼마 정도 드냐고 질문한다면 질문자를 이상하게 여길 것이다. 별도의 비용을 지불하지 않고 본인 스스로 장비를 마련해 직접 입역하고 이때 발생하는 비용은 자신의 가호에 속한 다른 식솔이 부담할 것이기 때문이다. 하지만 1541년 이후 한 군사에게 같은 질문을 던진다면 다른 답변을 내놓을 것이다. 번상 보병으로서 한 달에 면포 3.5필을 지불하는데 지방관에게 직접 납부한다고 말이다. 전자에서 후자의 상황으로 넘어간 것이 군역 부담 귀착 문제를 개선한 것은 맞지만 발전이나 근대화의 일환이라 부를 수는 없다. 아주 단적으로 1541년 이후의 군사에게 귀착한 군역 부담이 1464년 이전 군사보다 적었다고 할 수 있을까? 16세기에 눈에 띠게 증가하는 避役僧이나 良少賤多 현상 등은 그렇지 않다는 사실을 알려준다.[28] 처음부터 어떤 방향성을 가지고 제도를 발전시킨 것이 아니라 그 순간에 발생한 문제에 대처했을 뿐인데, 문제의 성격이 동일했기 때문에 큰 틀에서 일관된 흐름을 발견할 수 있다는 것이다.

이러한 접근은 조선 전기 군역제도의 문제가 어디에 있었는지 이해하는 데에는 새로운 관점을 제공할 수 있을 것이라 기대한다. 군역 부담 귀착 문제는 군역 수행 비용을 전가할 수 있는 조건이라면 항상 발생할 수 있다. 조선 전기 군역 동원 체계가 정확히 그 예시에 해당한다. 특히 대립 문제는 군역 수행 비용의 전가를 가장 잘 드러내주는 사례이다. 이런 맥락에서 볼 때 대립 문제는 조선 전기 군역 제도가 변질하는 변곡점이 아니었다. 오히려 군역 제도에 내재한 문제를 해결하는 한 단계에서 수면 위로 등장한 문제에 불과했다. 제도의 단절이 아니라 지속이라는 측면에서 조선 전기 군역 제도를 새롭게 바라보는 것도 가능할 것이다.[29]

---

28) 16세기 군역제도가 혼란한 모습은 김성우, 「16세기 중반 국가의 군역 동원방식과 성주 사족층의 대응」, 『조선시대사학보』18, 2001 ; 김순남, 「15세기 중반~16세기 조선 북방 軍役의 폐단과 軍額 감소」, 『조선시대사학보』61, 2012 ; _____, 「16세기 조선의 피역승의 증가와 승도 조직의 재건」, 『조선시대사학보』66, 2013 ; _____, 「16세기 조선 지방군제의 동요-牙兵의 형성 배경-」, 『조선시대사학보』73, 2015 등 참고.

29) 예를 들어 김성우 같은 경우 15세기는 國役體制 확립기, 16~17세기는 前期的 국역체제의 해체기, 18세기는 국역의 摠額制로 설명했는데, 이는 조선 전기와 후기 사이에 제도적인 단절이 있었다는 인식의 한 단면을 잘 드러낸다. 김성우, 앞의 논문, 1993 참고.

Ⅱ. 조선 초기 保法의 성립과 군역 동원 단위의 표준화

1. 태조~세조 대 군역 동원 체계의 변화과정

1) 私兵 혁파와 節制使의 동원 권한 회수

고려 말의 軍事는 다방면으로 혼란스러운 상태였다. 恭愍王 대부터 北虜南倭의 위기가 심해지자 고려 조정은 대부분의 軍務를 임기응변식으로 처리했다.[30] 특히 節制使에게 군사에 관한 전권을 위임해 사태를 해결하기 시작했고, 그 결과 軍令, 軍政 체제가 무너져 군대 운영이 혼란해졌다.[31] 군역을 동원하는 체계도 위급 상황에 맞춰 임기응변으로 작동할 수밖에 없었다. 당시에는 정해진 체계에 따라 군사를 동원하는 것이 아니라 각 장수가 필요에 따라 임의로 군사를 징집했다.

> Ⅱ-1-1. 고려의 말기에 官에서 군사를 등록시키지 아니하고 여러 장수들이 각기 占募하여 군사를 삼으니, 이를 牌記라 명칭하였다. 大將 중에 崔瑩, 邊安烈, 池龍壽, 禹仁烈 등은 幕僚와 士卒이 뜻대로 되지 않는 사람이 있으면 욕설로 꾸짖어 못하는 말이 없었고, 혹은 매질을 가하여 죽는 사람까지 있게 되니, 휘하의 군사가 원망하는 사람이 많았다. 태조는 성품이 엄중하고 말이 적었으며, 평상시에는 항상 눈을 감고 앉았었는데, 바라보기에는 위엄이 있으나 사람을 접견할 적에는 渾然히 한 덩어리의 和氣뿐인 까닭으로, 사람들이 모두 두려워하면서도 그를 사랑하였다. 그가 여러 장수 중에서도 홀로 휘하의 사람들을 예절로써 대접했으며 평생에 꾸짖는 말이 없었으므로, 여러 장수와 휘하 사람들이 모두 그에게 소속되기를 원하였다.[32]

---

30) 공민왕 대 전반적인 군사활동에 대한 내용은 육군본부(군사연구소) 편, 『한국군사사4-고려Ⅱ』, 육군본부(군사연구소), 2012, pp.224-267 ; 홍영의, 「恭愍王의 反元政策과 廉悌臣의 軍事活動 - 國防改革을 中心으로」, 『군사』23, 국방부 전사편찬위원회, 1991 등을 참고할 수 있다.

31) 육군본부(군사연구소) 편, 『한국군사사5 - 조선전기1』, 육군본부(군사연구소), 2012, p.98.

32) 『태조실록』권1, 총서. 高麗末, 官不籍兵, 諸將各占爲兵, 號曰牌記. 大將若崔瑩邊安烈池龍壽禹仁烈等, 幕僚士卒, 有不如意者, 詬罵無所不至, 或加榜棰, 至有死者, 麾下多怨望. 太祖性稟嚴重簡默, 平居常閉目而坐, 望之凜然, 及至接人, 渾是一團和氣, 故人皆畏而愛之. 其在諸將中, 獨禮接麾下, 平生無誶語, 諸將麾下, 皆願屬者.

사료Ⅱ-1-1은 고려 말기에 군역 동원 체계가 어떻게 작동하고 있었는지 보여준다. 군역 제도는 국가가 인민에게 군역을 부과해 군사로 동원하는 제도이다. 인민을 군사로 동원하는 과정은 여러 단계로 구성되어 있다. 우선 인민 중 군역대상자를 선발하는 군적 작성 작업이 선행되어야 하고, 이후 군역대상자를 징발해 입역처에 배치를 해야 한다. 그 모든 단계에 수많은 사람들이 참여하였다. 따라서 군역 동원 체계가 표준화되어 있지 않다면 사적 영향력이 작용할 가능성이 높아진다. 하지만 비록 군역 동원 체계를 제대로 갖추고 있지 못하더라도 당장에 긴급히 군사를 동원할 필요가 있으면 그 사적 영향력에 기대서 군사를 동원해야 했다. 고려 말의 군사 동원 체계는 군인전을 지급 받은 군인을 선발하는 데에서 점차 일반 지방민을 동원하는 것으로 변화하고 있었다. 하지만 이런 변화는 고려 말의 혼란을 겪으며 제대로 작동하지 않고 있었는데, 위 사료는 고려 말에 사적 영향력에 기대 각 장수들이 각자의 방식으로 군사를 동원하는 모습을 보여준다. 崔瑩(1316~1388), 邊安烈(?~1390), 池龍壽(?~?), 禹仁烈(1337~1403) 등은 부하 장수와 사졸을 함부로 대해 군사를 동원하는 능력이 떨어졌지만 李成桂(1335~1408)는 정반대의 모습을 보여 군사를 동원하는 능력이 좋았다고 기록하고 있다. 사실 여부를 떠나서 당시 군사를 동원할 때 군사를 지휘하는 장수의 사적 영향력이 동원 능력에 영향을 끼치고 있음을 알 수 있게 해준다.

또하나 주목할 점은 '牌記'이다. 사료에서 설명하듯이 패기는 여러 장수들이 모점한 군사를 적은 명부이고, 이는 관에 등록한 것이 아니었다. 다시 말해 패기는 장수들이 사적으로 동원한 병력의 명부, 즉 사병 명부였던 셈이다. 이는 고려 말의 군역 동원 체계가 작동하는 모습을 잘 드러낸다. 군역은 국가가 인민을 상대로 부과하는 역의 종류이다. 하지만 패기의 존재는 인민을 상대로 역을 부과하는 주체가 국가 아니라 각 장수들에 있다는 것을 뜻한다.[33] 물론 각 장수

33) 당시 지방군현민의 동원방식에 대해서는 자세히 밝혀진 바가 없다. 다만 이때 동원된 지방군현민은 조선 초기 시위패와 그 성격이 대체로 일치하는데, 조선 초기 기록에 따르면 1년에 1달 번상하는 것이 원칙이었다고 하지만 잘 지켜지지 않았다고 한다. 조선 초기 시위패에 대한 연구로는 민현구, 「조선초기의 私兵」, 『동양학』14, 1984 ; 유재리, 「高麗末 朝鮮初 私兵 硏究」, 『한국학연구』7, 1997 ; 김웅호, 앞의 논문, 2017, pp.57-68 등을 참고할 수 있다.

들이 사적으로 군사를 동원하는 이유는 국방 상황이 좋지 않아 임기응변의 조치가 필요했기 때문이다. 실제로 위 사료에서 언급한 최영이나 이성계 등은 북로남왜의 위기 상황에서 뚜렷한 군사적 성과를 거둔 인물들이다. 그러나 만약 위기 상황이 그치고 군사 동원 권한이 여전히 여러 장수들에게 있다면 또다른 위험 상황이 발생할 수도 있다. 국가가 스스로 군사를 동원하지 못하고 각 장수 등 개인들이 군사를 동원하기 때문이다. 이는 내전으로 이어질 수도 있고, 혹은 지방의 군사정권이 탄생하는 위험으로 이어질 수도 있다. 이런 이유로 실제로 1389년(공양왕 1)에는 양계를 제외한 각 도 절제사의 수를 1명으로 줄이고, 다음 해에는 각 원수들의 인장을 회수한 뒤 그에 소속되어 있던 군사들을 돌려보내기도 했다.[34]

각 장수들이 사적으로 군사를 동원해 私兵을 운용하는 상황은 실제로 병권이 곧 권력의 향배를 결정 짓는다는 점에서도 문제가 있었다.

> Ⅱ-1-2. 우리나라 백성들은 일이 있으면 군인이 되고 일이 없으면 농민이 되므로 군과 민이 일치하였습니다. 근년 이래로 각 도의 節制使가 앞다투어 통첩을 내려 道內의 군현과 경기의 농민으로 하여금 비록 일이 없는 때라도 여러 달 동안 개경에 머무르게 합니다. 그러니 사람과 말이 피곤하여 백성들의 원망이 심합니다.[35]

위 사료는 1390년(공양왕 2) 12월에 사헌부에서 올린 상소의 일부이다. 내용을 보면 고려시대에도 병농일치를 군사 제도의 기본으로 삼고 있다는 사실을 알 수 있다. 이에 따라 평시에는 民이 農으로 존재하다가 유사시에 兵이 되는 것이 원칙이었다. 하지만 고려 말기에 이르러서는 그 원칙이 지켜지지 않았다. 각 도를 담당하는 절제사들이 자신의 군현에서 병사를 임의로 징발했기 때문이다. 당시에도 軍丁을 차출하는 원칙은 있었지만 자주 바뀌었고 또 그 원칙마저도 잘

---

34) 『고려사』 권81, 지35, 병1, 병제, 공양왕 1년 12월 헌사상소 ; 『고려사』권45, 세가45, 공양왕 2년 11월 신축 ; 『고려사』권45, 세가45, 공양왕 2년 11월 계묘.

35) 『고려사』권35, 병1 병제, 1390년 12월. 我國百姓, 有事則爲軍, 無事則爲農, 故軍民一致. 近年以來, 各道節制使, 爭先下牒, 使道內郡縣, 及京畿農民, 雖無事時, 累朔居京, 人馬疲困, 民怨爲甚.

지켜지지 않고 있던 상황이었다. 가령 1378년(우왕 4)에 兩界의 예에 따라 5도에 翼軍을 설치했는데 이듬해에 폐지했다. 이때 원칙대로라면 품관별로 千戶·百戶·統主를 삼아 군적을 관리해야 했지만 실제로는 각 도의 元帥와 守令이 무리하게 軍丁을 징발했다. 이런 상황은 그 이후에도 계속 이어져 1383년(우왕 9)에 이성계가 軍戶 편제의 폐단을 지적하기도 했다.[36] 그 결과 여러 인마가 피곤해지는 상황이 발생했다.

이 사료에서 주목할만한 부분은 바로 '雖無事時, 累朔居京'이라는 내용이다. 비록 일이 없더라도 몇 개월 동안 개경에 머물렀다는 내용인데 개경에 머무르는 주체는 각도절제사가 임의로 징발한 각 도의 郡縣民이고 이들을 호출한 주체는 각도절제사였다. 절제사는 1389년(공양왕 1)에 기존의 元帥를 폐지하고 새로 설치한 직책이다. 원수는 지방의 위급한 상황을 해결하기 위해 설치했으며 담당한 지역에서 發命, 發兵, 掌兵의 권한을 전임했다. 이런 독점적인 군사적 권한은 절제사에 그대로 계승되었고, 절제사는 牌記라 불리는 별도의 군적을 통해 군사를 징발해 사병처럼 부릴 수 있었다. 문제는 '지방'에서 '유사시'에만 활동할 수 있도록 부여한 독점적인 군사적 권한을 절제사들이 '수도'에서 '평시'에도 활용하고 있다는 점이었다. 이럴 경우 수도는 각 절제사들이 통솔하는 군대로 인해 군사적 긴장 상태에 놓이게 된다. 병권과 권력의 향방이 긴밀하게 연결되는 상황이 연출되는 것이다.

국가가 군역을 동원할 때 각 장수들의 사적 영향력에 의존하면서 수도에서는 각 장수들이 사병을 주둔시켜 군사적 긴장을 연출하고 있는 상태는 신생 국가 조선에게 바람직한 상황이 아니었다. 이런 상황을 해소하려면 군사를 동원할 수 있는 권한을 국가가 환수해야 했다. 이를 위해서는 각 장수들이 가지고 있던 패기를 환수해야 했다. 패기를 환수하는 일은 곧 사병을 혁파한다는 것을 의미하기 때문에 정치적 문제를 야기할 수 있었다. 조선을 건국한 이성계는 정치적 문제를 일으킬 가능성을 염려하여, 패기를 환수하지 않았다. 대신 자신이 가진 인적 관계를 활용해 군적을 작성하고 패기 환수를 위한 사전 정지 작업을 실시했

36) 『고려사』권35, 병1 병제, 1378년 12월 ; 1379년 윤5월 ; 1380년 6월 ; 1383년 8월.

다.

고려 시대에도 군적이 존재했지만 이는 군인전을 지급 받은 군관을 관리하는 명부로 기능했다.[37] 하지만『고려사』병지에 수록된 주현군의 군액이나 고려 말 빈번했던 지방 군현민 징발 기사를 통해 군관 이외의 軍丁을 관리하는 명부가 있었을 가능성을 유추할 수 있다. 조선을 건국한 이후 최초의 군적 작성은 1393년(태조 2)에 이뤄졌다. 경상도, 양광도, 전라도는 절제사가, 나머지 여러 도-평안도, 함경도 지역 제외-는 按廉使가 군사를 점고하고 군적을 작성해 수도로 올려보냈다.[38] 당시는 아직 군역의 종류 및 편성 등이 명확히 정리되지 않은 시점이었고 군적 작성 방법도 향리가 일일이 조사하는 것이 아니라 군사를 점고(軍點)하는 방식이었다. 따라서 이때의 군적 작성은 말 그대로 단순히 군정 수효를 집계하는 데에 의의가 있었을 것이다.[39] 이렇게 집계한 군정 수효는 馬兵·步兵·騎船軍을 합쳐 20만 8백여 명이었고, 子弟·鄕吏·驛吏·諸有役者가 10만 5백여 명이었다. 2개월 뒤 서북면인 義州道에도 都巡問使를 파견해 군적을 작성하게 했는데 그 수효는 남아있지 않다.

조선 최초의 군적 작성에서 특기할 점은 절제사와 都巡問使의 인적 구성이다. 절제사와 도순문사는 관할 지역에서 독점적인 군사 권한을 가지고 있었고 특히 도순문사의 경우 군사와 민사를 모두 관장하는 직책이었다. 절제사가 가지고 있는 패기가 군대의 사병화를 가능하게 하는 핵심이었다는 점을 고려해보면 조선 개국 직후 절제사와 도순문사가 순순히 군적 작성에 협조했다는 사실이 언뜻 이해가 되지 않는다. 군적 작성은 어떤 형태로든 패기 환수에 영향을 끼칠 것이고 이는 곧 절제사들이 지닌 병권을 회수하는 작업의 일환이기 때문이다. 즉 절제사와 도순문사가 군적 작성에 협조한다는 것은 곧 장기적으로 자신들의 병권을 내놓겠다는 뜻이기도 했다.[40]

---

37) 이현수,『조선초기 군역제도 연구』, 한국정신문화연구원 박사학위논문, 1997, pp.30-31.
38)『태조실록』권3, 2년 5월 26일 경오.
39) 이현수, 앞의 논문, 1997, p.33.
40) 이상백,「三峰人物考」,『진단학보』2·3, 1935 ; 한영우,「조선건국의 정치·경제 기반」,『조선전기사회경제연구』, 1983 ; 유창규,「태종대 군지휘체계의 변화와 집권층의 갈등」,『수촌박영석교수화갑기념한국사학논총(上)』, 1992.

하지만 이들의 인적 구성이 여기에 대한 답을 제공한다. 1393년에 있었던 군적 작성에서 경상도 절제사는 南誾(1354~1398)이었고, 양광도 절제사는 朴葳(?~1398)였고, 전라도 절제사는 陳乙瑞(?~1412)였으며, 의주도 도순문사는 趙溫(1347~1417)이었다. 남은은 대표적인 이성계 일파의 인물로서 위화도회군에 동조하고 개국공신 1등에 책록되었다. 박위는 위화도회군에 참여한 공로로 회군공신에 책록되었으며 창왕을 폐하고 공양왕을 옹립하는 데에도 일조했다. 진을서는 1388년(우왕 14)에 전주 원수로 임명된 이래로 전라도지역의 절제사로 활약한 인물로서 개국공신에 책록된 인물이다. 조온은 어려서부터 외삼촌인 이성계를 잘 섬겼다고 알려져 있고 실제로 위화도회군 때부터 이성계와 밀착 관계를 형성해 회군공신, 개국공신 등에 책록되었다. 인물의 면면을 살펴보면 조선 최초의 군적 작성에 협조한 절제사와 도순문사는 모두 국왕인 이성계와 친밀한 관계를 형성한 인물이었다는 사실을 확인할 수 있다. 이성계는 민감한 정치적 문제로 비화할 수 있는 군적 작성 문제를 인적 관계를 활용해 해결한 것이다.[41]

조선 최초의 군적 작성은 인적 관계를 활용한 덕분에 무난히 진행되었지만 패기 환수라는 명확한 조치가 없었기 때문에 여전히 분란의 씨앗을 남겨두었다. 실제로 개국 초기 이성계는 종친과 공신의 병권을 강제로 회수하기보다는 어느 정도 인정해줬다.[42] 그래서 병권이 일원화되는 군제 개혁의 와중에도 종친과 공신의 패기는 회수하지 못했다. 군적 작성 이후 2년 뒤인 1395년(태조 4)에는 각 도의 군적을 점고하려고 했지만 백성이 불편하다는 등의 이유로 실시하지 않았다는 기사가 등장한다.[43] 또 1398년(태조 7)에는 군적 관리가 제대로 이뤄지지 않아 빈한한 사람, 늙거나 어린 사람 등이 방수하고 있다는 기사도 보인다.[44] 이는 비록 개국 직후 군적을 작성하기는 했지만 군역을 동원하는 데에 있어 여전히 군적이 유효하게 활용되지 않았다는 점을 시사한다.

---

41) 실제로 이성계는 개국 초기 병권을 담당하는 주요 직책에 종친이나 개국공신 같은 인물을 주로 제수했다. 예를 들어 개국 직후 국왕의 친위부대로 편성한 의흥친군위의 경우 도절제사로 이복동생인 이화를, 절제사로는 정도전, 이지란, 영안군, 무안군, 이제 등을 임명했다. 하지만 결과적으로 이는 이성계 일파 인물들끼리 병권을 두고 내분을 일으키는 결과를 불러 왔다.

42) 『정종실록』권4, 2년 4월 6일 신축.

43) 『태조실록』권7, 4년 3월 9일 임인.

44) 『태조실록』권13, 7년 2월 16일 계사.

결국 패기를 환수하는 문제는 두 차례의 왕자의 난이 발생하고 나서야 진전이 생겼다.[45] 제1차 왕자의 난은 1398년(태조 7) 8월에, 제2차 왕자의 난은 1400년(정종 2) 1월에 발생했는데 이 두 사건 모두 사병 혁파와 밀접한 관련을 가지고 있다. 제1차 왕자의 난 때는 당시 판의흥삼군부사로서 병권을 장악하고 있던 鄭道傳(1342~1398)이 군제 개혁을 명분으로 종친과 공신, 특히 왕자들이 거느리던 시위패를 해산했다.[46] 이에 여러 정치적 원인이 겹쳐 제1차 왕자의 난이 발발했다. 반면 제2차 왕자의 난 때는 사건이 일어난 이후에 사병을 혁파하려는 시도가 있었다. 사건이 발생하게 된 주요 원인은 정치적인 데에 있지만 李芳幹(1364~1421) 일파가 난을 일으킬 수 있었던 물리적 원동력은 그들이 거느린 사병 덕분이었다.

제2차 왕자의 난의 승자는 李芳遠(1367~1422)이었는데, 이방원 역시 사병을 이끌고 시가전을 펼친 덕분에 이방간을 물리칠 수 있었다. 그 결과 다음 달인 1400년 2월에 이방원은 세자에 책봉되었고 4월에 전격적으로 사병 혁파가 이뤄졌다. 1400년이면 이미 어느 정도 군제 개혁이 진행되어서 병권이 일원화된 상태였다. 그럼에도 불구하고 사병 간의 충돌이 일어났는데, 이는 병권의 일원화와 무관하게 각 지휘관들이 개별적으로 패기를 가지고 있었기 때문이다. 군 지휘권이 정리되는 것과 별개로 군역 동원 체계에서 사적 영향력이 어느 수준인지에 따라 실제 군사 동원 능력이 달라진다는 사실을 보여주는 예시였다.

Ⅱ-1-3. 참판삼군부사 조영무를 황주에 귀양보냈다. 처음에 대간에서 조영무와 참찬문하부사 조온, 지삼군부사 이천우 등을 탄핵하여, 서리를 보내어 그 집을 지키게 하고, 交章하여 상언하였다. “병권은 흩어서 주장할 수 없고, 마땅히 체통이 있어야 합니다. 그러므로 지난번에 신 등이 사병을 혁파하기를 청하였습니다. 전하가 유윤하시고 시행하여 서울과 외방의 군마를 모두 삼군부에 붙였으니, 臣民들이 기뻐하지 않는 이가 없습니다. 이것이 환란을 염려하고 위태한 것을 막는 것이므로, 종사 만세의 큰 계책이 되는 것입니다. 지금 조영무가 삼군

45) 두 차례에 걸친 왕자의 난 사건을 군제 개혁의 일환으로 바라본 연구로는 윤훈표, 『麗末鮮初軍制改革研究』, 혜안, 2000을 참고할 수 있다. 최근에는 사병 혁파가 公家之兵의 인식을 확립하는 한 사건이었다고 해석한 연구도 있다(정일태, 「여말선초 병제개혁 논의와 私兵革罷를 통한 ‘公家之兵’의 구현」, 『군사』112, 2019).

46) 『태조실록』권7, 4년 3월 9일 임인.

부에서 병기를 거둬들일 때를 당하여 즉시 수납하지 않고, 삼군부 사령을 구타하여 상하게 하고, 그 군관의 牌記를 여러 날 동안 보내지 않고, 많은 사사 반당을 숨기었습니다. 또 세자에게 군사를 혁파하는 까닭으로 하여 경솔하게 불손한 말을 하면서 옥신각신 힐난하고, 서로 모여서 음모하여 화란을 선동하려 하였습니다. 이천우·조온 등도 또한 모두 牌記를 곧 수납하지 않고 여러 날을 끌면서 임의로 軍目을 감하고, 모이어 부도한 일을 꾀하였습니다.[47]

이 사료는 1400년(정종 2) 4월 18일에 대간에서 올린 상소의 일부이다. 당시 兼大司憲은 權近(1352~1409)이었고 권근은 불과 12일 전에 사병 혁파 상소를 올린 적이 있으니 이때의 상소도 권근이 주도했을 것이다. 상소는 趙英茂(?~1414), 趙溫, 李天祐(?~1417) 등을 탄핵해야 한다는 주장을 담고 있는데 탄핵 사유는 사병 혁파 불응이었다. 특히 밑줄 친 부분을 보면 이 세 인물은 모두 패기를 수납하지 않는 방법으로 사병 혁파에 불응했다. 여기에 더해 조영무는 병기도 감추고 삼군부 사령을 구타했으며 私伴을 숨기기까지 했다. 이들은 세자에게 사병 혁파 문제를 가지고 무도한 말을 했다고 하는데 당시 세자는 이방원이었다. 실제로 이방원은 2개월 뒤에 이때를 회상하며 공신들과 직접 면대해 병권이 귀일하는 문제를 간절히 설득했지만 깨닫는 사람이 없었다고 언급하기도 했다.[48]

이 사료의 주인공이자 탄핵 대상자인 조영무, 조온, 이천우라는 인물은 이방원 일파였다. 조영무는 參判三軍府事로서 정몽주 살해 때 이방원을 도왔고 후에 개국공신 3등에 책록되었다. 개국 이후에도 충청도절제사를 비롯해 병권을 통솔할 수 있는 각종 중책을 맡았으며 실제로 두 차례의 왕자의 난 때 이방원을 직접 도왔다. 조온은 앞서 의주부 도순문사로서 잠시 언급된 적 있는 인물인데 이후 義興三軍府左軍同知節制使 등을 거쳐 參贊門下府事에 오른 상태였다. 조영

47) 『정종실록』권4, 2년 4월 18일 계축. 流參判三軍府事趙英茂于黃州, 初臺諫劾英茂及參贊門下府事趙溫, 知三軍府事李天祐等, 遣吏守其家, 交章上言曰, 兵權不可散主, 當有體統, 故頃者, 臣等交章請罷私兵, 殿下兪允施行, 以京外軍馬, 盡屬三軍府, 臣民罔不欣慶, 此實慮患防危, 爲宗社萬世之大計也, 今趙英茂, 當三軍府收取兵器之時, 不卽輸納, 歐傷三軍府使令, 其軍官牌記, 累日不送, 多匿私伴, 又於世子以革兵之故, 輕發不遜之言, 致問, 聚會陰謀, 欲扇禍亂, 天祐, 趙溫等, 亦皆不卽輸納牌記, 累日淹延, 擅減軍目, 聚謀不道.

48) 『정종실록』권4, 2년 6월 20일 계축.

무와 친인척 관계였고 마찬가지로 두 차례의 왕자의 난 때 이방원을 도와 공을 세웠다. 이천우는 이성계의 백형인 李元桂(1330~1388)의 아들로서 이미 1370년대부터 이성계의 휘하에서 활약했고 개국공신에 책록된 이후 강원도절제사 등을 거쳐 知三軍府事를 역임 중이었다. 이천우 역시 두 차례의 왕자의 난에서 이방원의 편에 서서 실질적인 도움을 준 인물이었다. 정치적으로 볼 때 이들은 이방원의 핵심 측근이었다. 군사적으로 볼 때 이들은 모두 절제사를 한 번씩 경험했고 병권을 관장하는 주요 직책에 재직 중인 인물이었다.

정치적인 해석을 배제하고 군사적인 관점에서만 봤을 때 이들의 존재는 고려 말 '雖無事時, 累朔居京'의 상황을 똑같이 연출하고 있었다. 이들은 패기를 활용해 독자적으로 병사를 징발했고, 이들을 수도의 私門에 머무르게 하며 무장시켰기 때문이다. 고려 말기부터 제2차 왕자의 난까지 병권을 일원화하는 작업은 지속적으로 진행되었다. 고려 말기에 각 도별로 절제사를 한 명으로 줄였고, 개국 직후에는 10衛를 설치해 군제를 통일했으며 義興三軍府를 통해 군령이 한 군데에서 나오게 했다.[49] 하지만 이는 군대의 통솔, 지휘, 편제 등에 대한 개혁이었고 정작 군대를 실제로 채우고 있는 병사와 그들의 동원 방식은 고려 때와 큰 차이가 없었다. 조영무가 參判三軍府事이고 이천우가 知三軍府事임에도 불구하고 정작 난리가 일어났을 때는 사병을 동원했다는 것이 이를 증명한다. 그리고 이런 동원 방식을 가능하게 하는 물리적 조건이 바로 패기였다. 즉 패기를 환수하느냐의 여부는 고려 말부터 이어져 내려온 '雖無事時, 累朔居京'의 상황을 해소하고 일원화한 병권을 제대로 운용할 수 있는가를 결정 짓는 핵심 요소인 것이다.

약간의 저항이 있긴 했지만 결과적으로 이때를 기점으로 종친과 공신들이 지

---

49) 병권의 장악 및 통솔을 일원화하는 방향성은 같았지만 세부적인 내용에서는 차이가 드러나기도 한다. 예를 들어 재상에게 發命權을 부여하는 방식을 두고 정도전과 이방원의 입장 차이가 있다. 정도전은 합좌기구였던 중방을 폐지한 뒤 재상급 인물을 판의흥삼군부사를 겸임시켜 재상의 발명권을 강화했다. 반면 이방원은 판삼군부사에게 도평의사사의 직함을 주고 합좌시킨 뒤 국왕의 재가를 받아 삼군부에게 명을 전달하게 하는 방식으로 재상의 발명권을 약화시켰다. 자세한 논의는 육군본부(군사연구소)편, 『한국군사사5 - 조선전기1』, 육군본부(군사연구소), 2012, pp.75-97 ; 정두희, 「조선건국초기 통치체제의 성립과정과 그 역사적 의미」, 『한국사연구』67, 1989, p.60 참고.

닌 패기는 모두 환수했다. 패기를 삼군부에 제때 제출하지 않는 죄가 있긴 했지만 조온, 이천우 등은 파면하는 데에 그쳤다. 다만 조영무는 삼군부의 사령을 구타하거나 병기를 반납하지 않은 점 등의 죄도 있었기 때문에 黃州로 귀양 보냈다. 이들은 얼마 뒤 다시 정계로 복귀했고 특히 조영무는 판삼군부사, 이천우는 안주도절제사 등 병권과 관련된 직책에 임명되었다. 하지만 이미 패기를 반납한 이후였기 때문에 이전과 달리 사적으로 동원할 수 있는 병력이 존재할 수 없었다. 병권과 관련한 경력은 그대로 이어갔지만 이들은 더 이상 실제 병권을 가지고 있지 않았다. 패기의 유무가 병권의 유무를 결정했고, 패기를 환수한 덕분에 고려 말부터 내려오던 '雖無事時, 累朔居京'의 상황이 해소된 것이다.[50] 이는 곧 고려 말에 각 장수들이 가지고 있던 군역 동원 권한이 국가로 환수되었다는 것을 의미했다. 사병을 혁파하고 패기를 환수하면서 군역 동원 체계에서 각 장수들이 사적 영향력을 발휘하던 동원 과정을 국가가 관리하게 된 것이었다.

2) 奉足制와 군역 동원 부담의 불균등

사병을 혁파하고 나서야 조선이라는 국가는 직접 군사를 동원할 수 있는 체계를 갖출 수 있게 되었다. 이제 군역을 부과하고 군사를 동원하는 과정은 사적 영향력을 발휘하는 장수가 아니라 국가의 명령을 수행하는 관리가 수행했다. 하지만 군사를 동원하는 권한을 국가가 환수하자 또 새로운 문제들이 발생했다. 하나는 인민에게 군역을 부과하는 기준이었고, 다른 하나는 군역을 수행할 때 발생하는 비용에 대한 처리였다.[51] 이 두 문제는 장수들이 사병을 운용할 때 고

50) 실제로 6년 뒤인 1406년(태종 6)에 '雖無事時, 累朔居京'의 상황이 해소된 일화가 나온다. 당시 겸 좌군총제 閔無疾을 군무에서 물러나자 휘하 군관 1백여 명이 민무질이 군사들을 잘 알고 있으니 물러나면 안된다고 상소를 올렸다. 그러자 태종은 장수도 모두 公家의 장수이고 사병도 모두 공가의 사병이라고 말하며 그들의 청을 물리쳤다. 지휘관과 병사가 사적으로 연결되어 있더라도 그 관계는 공적으로 형성되었으며 병사를 선발하는 주체가 지휘관이 아니라 국가라는 인식이 자리 잡은 것이다. 『태종실록』권12, 6년 8월 16일.

51) 지두환은 고려의 군인은 군호전을 확보해 스스로 경제력을 갖추고 있어 국가의 재정적인 뒷받침이 필요 없었으므로 이를 私兵체제라 칭할 수 있다고 평가했다. 나아가 이 사병 체제의

민하지 않아도 되는 문제들이었다. 특별한 기준을 정하지 않더라도 장수들이 자신의 필요에 따라 군사를 동원했고, 그 양병 비용은 장수들이 해결했기 때문이다.[52] 이제는 국가가 직접 이 두 문제에 대해 기준을 마련해야 했다.

Ⅱ-1-4. 使司에서 上言하였다. "Ⓐ前朝 말기에 각도 軍民의 戶數의 기록이 없어서, 무릇 군인을 추릴 때, 함부로 수효를 배정해 놓고는 억지로 그 수효의 충당을 강요하여 폐단을 지은 것이 적지 않았습니다. 이제 각 고을의 軍民 호수를 籍에 올려놓았사오니, 도절제사는 마땅히 그 帳籍에 의거하여 군의 수효를 작정해 주되, 농한기에는 각각 그 고을에서 武藝를 훈련하여 유사시에는 때에 맞게 이를 초치하여 공격 수비하게 하소서. … 또 戶口의 수효는 불가불 알아야 할 것입니다. 각 도 호적에 데리고 사는 인구가 이미 다 등록되어 있는데도, 각 고을의 수령들이 그 입법의 근본 정신을 돌아보지 않고, 무릇 군사에 관계되거나 徒役 등의 일만 만나게 되면, 이들을 다 추려내서 농사를 짓지 못하게 만들어 피폐를 가져오게 하고 있사오니, Ⓑ금후로는 各戶의 동거와 별거를 막론하고 그의 子壻弟姪의 族親으로서 그 나이 60세 이하 16세 이상인 자에게는 品官 馬兵 1명에 奉足 4명을 정합니다. 직임이 없으면 마병 1명에 봉족 3명과 보병 1명에 봉족 2명을 정하게 합니다. 이를 호주의 이름 아래 시행하며, 내외간 족친이 없는 單丁에게는 일반 單丁의 예에 의하여 봉족을 정해 줍니다. 평상시의 徒役에는 봉족하는 사람을 따로 내보내지 못하게 합니다. 군사와 관련되는 일이 있을 경우에만 그 긴급 여부를 감안하여 봉족인의 다소를 참작해 헤아려서 인솔해 가게 하소서. 奴屬을 많이 인솔하고 사는 자에게는 별개로 봉족을 주지 않습니다. 각 고을 수령이 혹 긴급한 軍情에 데리고 가는 이외의 봉족인을 따로 징발한 자는 그 죄를 논단하게 하옵소서. …"[53]

위 사료는 조선 최초로 군역 동원 및 경제적 지원 기준을 정한 내용을 보여

모순이 무신 정권기를 거쳐 국가 통제하에서 벗어난 사병의 모순으로 나타났고, 군인전을 혁파하며 사병을 국가병을 돌리는 작업이 여말 선초에 있었다고 설명했다. 자세한 내용은 지두환, 「朝鮮前期 軍役의 納布體制 확립과정 - 軍戶體制 붕괴과정을 중심으로 」, 『한국민족문화』1, 1988, pp.2~9 참고.

52) 『정종실록』권4, 2년 4월 6일.

53) 『태조실록』권11, 6년 2월 11일. 使司上言, 前朝之季, 各道軍民戶數無籍, 凡抄軍時, 妄意定數, 勒令充數, 作弊不小. 今各官軍民戶數, 已有成籍, 都節制使當以其籍付軍數, 當農隙之時, 各於其官, 訓鍊武藝, 有事則及時招致攻守 … 又戶口之數, 不可不知也. 各道戶籍, 率居人口, 已竝載錄, 各官守令, 不顧立法大體, 凡遇軍情及徒役事, 盡數抄出, 使不得農業, 以致凋瘁. 今後各戶, 同居各居勿論, 以子壻弟姪族親年六十以下十六以上者, 品官馬兵一員, 奉足四名, 無職馬兵一名奉足三名, 步兵一名奉足二名爲定, 戶主名下施行. 無內外族親單丁, 以一般單丁奉足定給, 常時徒役, 不令奉足人各別差發. 有軍情事, 緊緩分揀, 奉足人多少, 酌量率行. 奴子數多率居者, 不給各別奉足. 各官守令如有緊急軍情, 率行外奉足人, 各別差發者, 論罪.

준다. 우선 Ⓐ부분을 보면 군역 동원 대상자의 기준을 정해야 하는 필요성에 대해 말하고 있다. 고려에서 군민의 수효를 파악하지 않은 채 선발할 군사의 수만 정해놓고 억지로 그 수효에 맞춰 군사를 징발하는 폐단이 있었다. 하지만 조선이 개국한 이후 각 도의 군민 수를 장적에 올려 어느 정도 戶口를 파악하고 있으니 호구 수에 의거해 군사를 선발하는 것이 옳다고 말하고 있다. 특히 각 고을의 수령들이 군사의 일이나 부역이 있을 때마다 기준을 정해 놓지 않고 마음대로 人丁을 징발해 부리고 있으니 이제는 기준을 정해 인정을 동원해 폐단을 없애야 한다고 주장한다. 이는 당시 인력을 동원하는 데에 있어 아직 군역과 요역이 명확하게 구분되지 않은 사실을 보여준다. 또한 군역에 동원하는 기준이 명확하지 않았기 때문에 수령이 자신의 사적 영향력을 발휘해 인정을 징발하고 있다는 사실도 보여준다. 다시 말해 군역을 동원하는 기준이 정해져 있지 않기 때문에 각 고을에서 군역을 동원할 수 있는 권한을 가진 수령이 자신의 사적 영향력을 발휘하고 있었다는 것이다.

이런 폐단을 제거하기 위해 국가가 수령의 사적 영향력을 발휘할 영역을 축소하고 동원 기준을 마련했다. 사료의 Ⓑ부분에 해당하는데 이를 정리하면 다음과 같다.

① 各戶에 동거와 별거를 막론하고 子壻弟姪과 族親으로서 16세 이상 60세 이하인 자를 봉족으로 준다.
② 품관마병 1명에게는 봉족 4명, 무직마병 1명에게는 봉족 3명, 보병 1명에게는 봉족 2명을 주되 戶主의 이름 아래 시행한다.
③ 내외족친이 없는 單丁은 일반 단정을 봉족으로 준다.
④ 평소에 봉족을 徒役(요역)에 동원하지 말고, 군사적으로도 긴급한 일이 있을 때에만 봉족을 동원한다.
⑤ 奴屬이 많은 자에게는 별도의 봉족을 지급하지 않는다.
⑥ 각 고을의 수령이 임의로 봉족을 동원할 경우 처벌한다.

위에 정리한 다섯 가지 기준을 하나씩 살펴보자. 먼저 ①을 보면 군역을 동원하는 기본 단위를 戶로 정하고 있다는 사실을 알 수 있다. 戶는 기본적으로 한

집이라는 뜻을 가지고 있지만 실제로는 自然戶와 編制戶로 구분했다. 자연호는 말 그대로 자연적으로 구성하고 있는 한 집을 뜻하는데 대개 1호에 3~4丁이 거주했다고 설명한다.[54] 편제호는 군역이나 요역을 부과하기 위한 목적으로 일종의 과세 단위로 편성한 호를 뜻한다. 편제호는 시기와 기준에 따라 다르게 구성했다. 예를 들어 사료 Ⅱ-1-4와 비교적 가까운 시기인 1406년(태종6)에 의정부는 煙戶米를 거두는 기준을 마련했다. 외방의 경우 토지와 인구의 과다를 기준으로 상, 중, 하호를 구분했다. 또 토지와 인구가 너무 적은 호는 3호를 합쳐 1호를 이뤘다.[55] 이처럼 기준에 따라 자연호를 구분하고 편성해 특수한 목적(조세나 부역 등)을 달성하는 編戶 규정이 있었다.[56]

①을 보면 호를 기준으로 동거와 별거를 막론하고 子壻弟姪과 族親으로서 16세 이상 60세 이하인 자를 봉족으로 지급한다고 했다. 하나의 호에서 군사 한 명을 내고, 그 군사의 가족과 친인척을 그 봉족으로 삼았다. 한 호에서 동원한 군사의 군역 수행 비용을 그 가족과 친인척이 보조하는 것을 의미했다. 징집의 대상이 되는 군정인 戶首와 이를 경제적으로 보조하는 군정인 奉足은 가족이나 친인척이라는 한 단위로 묶어서 파악했다. 국가에서 군사를 동원했지만 그 군사에게 직접 봉록을 지급할 수 없어서 대신 그 혈연적 관계에 있는 자들이 경제적으로 보조하게 한 것이다.[57] 이런 이유로 제주 지역에서는 봉족을 人祿이라 부르기도 했다.[58] 이처럼 최초의 봉족 지급 규정을 보면 군역 동원 단위는 호였고, 호수와 봉족의 관계는 혈연관계로 묶여 있었다.[59]

②와 ③은 봉족 지급 규정을 조금 더 세분화한 내용이다. ②은 각 병종별로

---

54) 이재룡, 「奉足에 대하여」, 『역사학연구』2, 1964.
55) 『태종실록』권12, 6년 11월 17일 계유.
56) 이는 군호 편성에 관련한 내용이고, 공물 납부와 관련한 호의 편제도 시기에 따라 달랐다. 특히 1471년(성종 2)에 役民式을 제정한 이후 8결마다 호를 편제하는 경향이 나타나기도 했다. 관련 연구로는 이성임, 「16~17세기 '貢役戶'와 戶首」, 『역사연구』24, 2013 ; _____, 「16세기 지방군현의 立役體制와 승려의 賦役 -경상도 성주의 安峰寺를 중심으로-」, 『한국불교사연구』8, 2015 등 참고.
57) 봉족에 대한 내용으로는 이재룡, 위의 논문, 1964 ; _____, 『朝鮮初期의 遞兒職과 軍役』, 연세대학교 박사학위논문, 1984 ; 이현수, 앞의 논문, 1996, pp.7-12 참고.
58) 『세종실록』권45, 11년 7월 28일 임신.
59) 이지우, 「朝鮮初期 奉足制의 推移와 實態」, 『경남사학』5, 1991, p.9.

지급하는 봉족의 기준을 달리하는 내용이고 ③은 戶 내에 다른 군정이 존재하지 않을 경우에 봉족을 지급하는 규정이다. ④는 봉족을 요역에 차출하지 못하게 하는 규정이다. 이는 봉족이 비록 인신 동원의 대상이 아닐지라도 군역 동원의 대상이니 국가에서 그 역을 수행할 수 있도록 봉족을 보호해주는 조치이다. ⑤는 비록 戶首라 하더라도 奴屬이 많은 자는 봉족을 지급하지 않는 내용이다. 봉족을 지급하는 이유는 군역을 수행할 때 발생하는 경제적 비용을 보조하기 위함이었다. 하지만 노속이 많은 호수라면 부강한 호수일테니 별도로 봉족을 지급하지 않아도 군역 수행의 비용을 감당할 수 있을 것이다. 이런 이유로 노속이 많은 호수는 별도의 봉족을 지급하지 않고 스스로 군역 수행 비용을 감당하게 했다. 마지막 ⑥은 수령의 자의적 봉족 동원을 방지하는 조치이다. 사료의 앞부분에서 나타나듯이 해당 고을에서 인정을 동원할 권한은 수령이 가지고 있었다. 봉족을 동원하면 안된다는 규정과 처벌이 명확하게 존재하지 않으면 수령이 봉족을 함부로 동원할 가능성이 있다. ⑥은 수령이 임의로 봉족을 동원할 가능성을 차단하는 규정이었다.

①부터 ⑥의 내용을 통해 다음과 같은 사실을 확인할 수 있다. 먼저 국가는 군역을 수행할 때 발생하는 경제적 비용을 다른 人丁을 붙여줌으로써 해결했다. 이는 군역을 부과하는 기준을 토지가 아니라 인정에 두고 있음을 의미한다. 또 군역과 요역을 구분했다. 이는 군역과 요역을 동원하는 주체가 달랐기 때문이다. 군역을 동원하고 활용하는 주체는 兵曹였다. 군역으로 동원하고 인력을 활용하는 권한은 전적으로 중앙기구가 가지고 있었다. 하지만 요역을 동원하고 활용하는 주체는 守令이었다. 해당 고을에 역을 동원할 일이 있으면 그 고을의 수령이 요역을 동원했기 때문이다. 물론 요역을 동원하는 기준도 국가에서 정하기는 했지만 요역으로 동원한 인력을 활용하는 권한은 각 지역의 수령이 가지고 있었다. 만약 군역과 요역을 명확하게 구분하지 않는다면 각 지방의 수령이 군역 자원을 함부로 요역에 동원할 가능성이 있다. 행정상으로는 군역 자원과 요역 자원이 구분되어 있지만 실제 현실에서는 모두 그 고을에 사는 인민이었기 때문이다. 국가는 군역과 요역을 구분해 중앙기구에서 활용하는 인력과 지방에

서 활용하는 인력이 뒤섞이는 상황을 방지하고자 했다.

군역 수행에 필요한 경제적 비용을 다른 인정을 지급함으로써 해결하는 문제와 군역과 요역을 명확히 구분하는 문제는 이후 조선 전기 내내 군역 동원 체계를 개선하는 동력으로 작용했다. 특히 군역 수행 비용을 처리하는 문제는 지속적으로 절차상에 표준화 과정을 거쳤다. 왜냐하면 이 문제는 군역 동원 과정에 참여하는 자들의 사적 영향력이 개입할 영역이 많았기 때문이다. 가령 봉족이 호수를 경제적으로 보조한다고 했을 때 호수는 봉족에게 어느 수준까지 경제적 비용을 요구할 수 있을까? 이 문제는 호수와 봉족을 묶어서 편성했을 때 당장 드러나지는 않았다. 서로 가족이나 친인척 관계여서 상호 간에 보조하는 일이 자연스러웠기 때문이다. 하지만 호수와 봉족 사이에 혈연관계가 없거나 매우 약하다면 경제적 부담 수준을 두고 논란이 생길 가능성이 농후했다. 이후 개정된 봉족 지급 규정을 보면 실제로 이 논란이 당대부터 있었다는 사실을 짐작할 수 있다.

봉족의 지급 규정은 두 차례 더 개정했다. 아래는 그 지급 규정이 개정된 내용인데 최초의 규정과 달리 토지의 過多를 함께 고려한 것이 특징이다.

<표Ⅱ-1-1. 1404년(태종 4)의 봉족 지급 규정 개정[60]>

兵種	봉족 지급 내용
갑사	2, 3결 이하: 봉족 2호 / 4, 5결 이하: 봉족 1호 / 6, 7결 이상: 미지급
시위패 완산자제패	1, 2결 이하: 봉족 2호 / 3, 4결 이하: 봉족 1호 / 5, 6결 이상: 미지급
기선군	2, 3결 이하: 봉족 2호 / 4, 5결 이하: 봉족 1호 / 7, 8결 이상: 스스로 1領을 세움 / 15결 이상: 스스로 2領을 세움
진속군 취련군 철소간	1, 2결 이하: 봉족 1호 / 3, 4결 이상: 미지급
대장대부 나장 취라치 등	1, 2결 이하: 봉족 1호 / 3, 4결 이상: 미지급

<표Ⅱ-1-2. 1415년(태종 15)의 봉족 지급 규정 개정[61]>

丙種	봉족 지급 내용
갑사	3~4결, 2~3정 이하: 봉족 2호 5~6결, 4~5정 이하: 봉족 1호 10여결, 7~8정 이상: 미지급 30~40결, 10정 이상: 他役에 加定
별패 시위패 기선군	갑사의 예에 의거

위의 두 표는 태종 대에 두 차례 개정된 봉족 지급 규정을 요약하고 있다. 당시 주력 병종이었던 甲士를 중심으로 번상군사였던 侍衛牌, 수군이었던 騎船軍

60) 『태종실록』권7, 4년 5월 23일 계해 조의 내용을 정리한 것임.
61) 『태종실록』권30, 15년 11월 11일 갑진 조의 내용을 정리한 것임.

등 여러 병종에 대해 설명하는 것을 확인할 수 있다. 1397년(태조 6)에 마련한 최초의 봉족 지급 규정과 눈에 띄게 다른 점은 두 가지이다. 하나는 토지의 과다를 봉족 지급 규정에 포함한 것이고, 다른 하나는 봉족 지급 단위를 戶에 두었다는 점이다. 이를 두고 군역 동원 기준이 인정 단위에서 인정과 토지를 혼합한 단위로 변경되었다고 해석할 여지가 있다.[62] 하지만 이 규정이 군역 대상자를 선별하는 기준이 아니라 이미 군역에 동원된 인원, 즉 호수에게 지급할 봉족의 수에 대한 것이라는 사실을 주목할 필요가 있다. 봉족을 군역 대상자로 선별해 호수에게 지급한 이유는 호수가 군역 수행에서 부담할 경제적 비용을 보조하기 위한 목적이었다. 이 때문에 최초의 봉족 지급 규정에서는 한 가호 내에서 호수와 봉족을 선발했고, 同居戶 내에서 봉족을 붙여주지 못할 경우 別居戶 중 친인척에서 붙여줬다.

1404년과 1415년의 규정을 보면 봉족을 호 단위로 지급하고 있다. 이는 곧 태종 대에 이르면 한 동거호 내에서 호수와 봉족을 내지 않고, 호수를 내는 호(正軍戶)와 봉족을 내는 호(奉足戶 또는 助戶)를 분리하는 일, 즉 별거호에서 봉족을 내는 일이 다수 발생했다는 사실을 추측케 한다.[63] 이런 분리 현상에서 가장 큰 이득을 취할 수 있는 사람은 토지와 인정을 다수 소유하고 있는 부강한 戶首였을 것이다. 봉족호를 따로 지급 받으면 자신의 가호 내에서 지출할 비용은 절약하면서 동시에 他戶로부터 경제적 지원까지 추가로 받을 수 있기 때문이다. 그러나 국가는 호수의 경제적 부담을 경감시키기 위해 봉족을 지급했다. 정군호와 봉족호가 분리되면서 정군호가 오히려 경제적으로 이득을 취한다면 이를 제한할 조치가 필요했다. 이런 이유에서 토지의 과다를 기준으로 봉족을 지급한 것인데, 갑사의 경우 가장 많은 봉족호를 받더라도 2호에 불과했다. 1397년의 봉족 지급 규정에서는 보병 1명이 받는 봉족이 2명이었다. 갑사는 특수병

62) 이현수, 앞의 논문, 1993, pp.11-12. 이재룡은 이 두 규정을 분석해 당시 군호 편제의 토지 소유 면적은 1호당 5~6결 정도였고, 이것이 훗날 보법 시행시 5結 作丁의 근거가 되었다고 설명했다(이재룡, 「朝鮮前期 良人農民의 軍役과 土地所有」, 『동양학』9, 1979).

63) 세종 대에 이르면 軍戶의 지배적인 유형이 3家1戶에서 1家1戶로 바뀌었다는 연구 결과도 있다. 이는 군역 동원의 기초 단위가 비록 戶라 할지라도 그 안에서 지속적인 변화가 생기고 있음을 뜻한다. 관련 논의로는 김태영, 서정상, 「朝鮮初期 軍役編制의 推移와 改革方向」, 『경희사학』19, 1995, pp.216~217 참고.

종으로 일반병인 보병에 비해 스스로 부담해야 할 군역 수행 비용이 더 많았다. 이로 미루어 보아 갑사에게 지급하는 봉족호 2호는 기존 지급 규정보다 상당히 줄어든 조치라고 볼 수 있다.

심지어 1415년의 규정에서는 갑사의 정군호가 30~40결, 10정 이상의 재산을 보유한 경우 다른 역을 추가로 정한다고 명시하고 있다. 한 호 내의 구성원에게 여러 역을 부담시키는 조치이다. 1397년의 규정을 보면 한 호 내에 호수와 봉족을 함께 두고 봉족을 요역에 차출하지 못하게 했다. 이를 통해 한 호 내의 구성원이 여러 역에 동시에 차출되는 사태를 방지하려 했다. 반면 1415년의 규정을 보면 공식적으로 한 호 내에 여러 역을 동시에 차출해도 된다고 명시하고 있다. 물론 재산이 많은 부강한 호에 한해 내려진 조치이지만 결과적으로는 한 호 내의 구성원을 여러 역에 차출하지 않겠다는 원칙을 위배하는 규정이다.

이는 봉족제가 가지고 있는 군역 동원 체계 상의 허점을 잘 보여준다. 봉족제는 기본적으로 군역 동원 단위의 기준을 호로 삼았다. 한 호에서 한 명을 동원하고 나머지 인원이 경제적으로 보조하게 한다는 구상에 근거한 규정이었다.[64] 하지만 모든 호는 각기 다른 경제 수준을 가지고 있다. 호마다 경제 수준이 상이하고 군역 수행 비용은 동일하다고 가정해보자. 그러면 각 호마다 군역 수행으로 인한 경제적 부담은 상이하게 나타난다. 특히 호별 재산 소유 정도와 군역 수행으로 인한 경제적 부담은 반비례 관계가 될 것이다. 이런 상황을 완화하기 위해서는 군역 수행 비용을 부담하는 비율을 호별로 상이하게 설정하는 것인데 1404년과 1415년의 규정은 국가의 이러한 노력을 잘 보여준다. 그럼에도 불구하고 군역 동원 단위의 기준을 호에 두고 있는 이상 이 문제를 해결할 수는 없었다. 사병 혁파를 통해 국가가 직접 군역을 동원하면서 군역 동원 단위를 호로 표준화했지만 더 세분화한 군역 동원 단위를 지정할 필요가 생긴 것이다.

---

64) 이런 이유로 큰 틀에서 조선 전기 戶의 수는 正軍 수에, 口는 정군과 保人을 합친 수에 준한다고 보기도 한다. 조선 전기 戶口 수와 군사 수의 관계에 대해서는 김광철, 「朝鮮前期 良人農民의 軍役-正兵을 中心하여-」, 『부산사학』3, 1979, p.90 ; 김석형, 「李朝初期國役編成의 基底」, 『진단학보』14, 1941, p.43 등을 참고.

3) 동원 단위의 통일과 保法

봉족제 하에서 군역 동원 단위를 호로 설정한 이유는 군역 수행으로 발생하는 비용을 혈연 관계 내에서 해결하게 하려는 의도가 담겨 있었다. 그래서 한 호에서 호수를 한 명만 두고 나머지 가족과 친인척은 봉족으로 편성해 경제적으로 보조하게 했다. 하지만 호별로 경제 수준이 상이했고 정군호와 봉족호가 분리되기도 했다. 결과적으로 호마다 군역을 수행할 때 발생하는 경제적 부담 수준이 달라졌다.

여기에 더해 군역 동원 단위를 호로 설정하면서 또다른 문제가 발생했다.

> Ⅱ-1-5. 전라도 관찰사 李石亨이 아뢰기를 道內의 居民들이 긴 울타리(長籬)를 둘러싸서 누락된 戶口를 숨기므로 일찍이 이미 受敎하여 울타리를 없애고 人口를 조사하여 찾아냈습니다. 다만 법을 세우는 것이 엄하지 못하여 사람들이 두려워할 줄을 알지 못하여 폐단이 다시 전과 같으니, 가지고 있는 禁制하는 條件을 開錄하여 갖추어 아룁니다. 하나, 긴 울타리를 둘러 설치한 집은 대개 모두 鄕曲의 豪富하고 교활한 자여서 里正 이 그 기세를 두려워하여 감히 무어라 하지 못하고 守令도 또한 餘事로 봅니다. …[65]

사료 Ⅱ-1-5는 1456년(세조 2)에 전라도 관찰사 李石亨(1415~1477)이 올린 계본이다. 이 사료에 따르면 長籬, 즉 긴 울타리를 친 집이 있고, 이 長籬戶가 다른 호구를 숨기고 있다고 보고하고 있다. 봉족제에서 군역을 동원하는 기초 단위는 호였다. 이에 따라 한 호에서 한 명의 군사를 내는 것을 원칙으로 하고 해당 호에 딸린 식솔이 경제적으로 보조하게끔 했다. 하지만 호마다 경제 수준이 다를 수 있고 이 점을 조정은 이미 인식하고 있었다. 위 사료에서 보고하는 장리호는 군역 동원 단위를 호로 정하고 있는 허점을 교묘하게 파고든 편법이었다. 울타리를 길게 치고 그 안에 여러 호가 거주하면서 울타리만 기준으로 한 호라고 주장하는 방식이었다. 울타리를 길게 치더라도 물리적으로 여러 호가 있

65) 『세조실록』권5, 2년 9월 10일. 羅道觀察使李石亨啓, 道內居民等, 圍匝長籬, 容匿漏戶, 曾已受敎撤去, 檢括人口. 但立法不嚴, 人不知懼, 弊復如前, 所有禁制條件開具以聞. 一, 長籬圍設之家, 率皆鄕曲豪猾, 里正畏其氣勢, 莫敢誰何, 守令亦視爲餘事…

다면 행정력을 투입해 편법을 와해하면 될테지만 장리호는 대부분 부강한 호수였다. 그 결과 장리호는 명백하게 편법이지만 한 호로 파악되었고 덕분에 장리호의 호수는 그만큼 이익을 볼 수 있었다. 장리호는 군역 동원 단위를 호라는 균일하지 못한 단위로 편성한 문제점을 잘 드러내는 사례였다.

한치형이 보고한 것처럼 조정은 이런 편법 사례를 모르지 않았다. 아래 사료는 1461년(세조 7)에 경기도, 충청도, 경상도, 전라도, 강원도, 황해도, 평안도의 호적과 군적을 개정하기 위해 여러 신하를 파견하며 내린 事目의 일부이다. 이 사목에서 특히 강조하고 있는 내용을 보면 당시 군역을 동원하는 과정에서 발생한 문제점을 엿볼 수 있다.

Ⅱ-1-6. … 戶籍과 軍籍을 改正하게 하고 事目을 주었는데, 그 사목은 이러하였다.
① 여러 道의 호적은 戶牌案을 사용하여 戶首, 率丁을 기록한다. 넓게 긴 울타리를 만들고 그 울타리 안에 따로 집을 지어서 한집으로 일컫는 것을 찾아내어 따로 한 戶를 만든다.
② 외롭고 가난한 사람으로 의탁할 곳이 없어서 혹은 남의 雇工이 되고 혹은 婢夫가 되어 붙여 사는 자가 良人에 매여 따로 한 호를 세우면 반드시 도망해 흩어질 것이니, 率丁의 예에 의한다. …
③ 巨戶에서 숨겨서 가진 장정 丁口는 11월을 기한으로 호수 및 입역 당사자가 자수하기를 허락하고, 그 기한 안에 자수하지 아니하는 자는 온 집안을 邊地로 옮긴다. 사람들이 陳告하기를 허락하여 장정 10구 이상을 진고하는 자는 본디 벼슬이 있는 자에게는 1자급을 뛰어 올리고, 資窮인 사람은 자원에 따라 아들, 사위, 조카 중의 한 사람을 벼슬로 상을 주고, 벼슬이 없는 자는 역시 위의 예에 의하여 賤人은 3년을 한하여 雜役을 면제한다. … 66)

사료의 ①~③까지 내용은 각기 다른 내용을 담고 있지만 그 목적은 같다. 바로 비정상적인 인구 구성원을 가진 호를 색출하는 것이다. ①과 ③의 내용은 당시 사람들이 군역을 어떻게 교묘하게 회피하고 있었는지 보여준다. ①은 넓게

66)『세조실록』권25, 7년 7월 24일. … 改正戶籍, 軍籍, 付以事目. 一, 諸道戶籍用號牌案, 錄戶首率丁. 其廣作長籬, 就籬內別構家舍, 稱爲一家者, 刷出作戶. 一, 單寒人無所依托, 或爲人雇工, 或爲婢夫寄寓者, 拘於良人, 別立一戶, 則必至逃散, 依率丁例 … 一, 諸邑, 諸營鎭額外螺匠, 日守, 書員, 醫律學諸色人等額外助丁及濫占人口竝錄戶籍. 一, 巨戶隱占丁口, 限十一月許戶首及當身自首, 其限內不自首者, 全家徙邊. 許人陳告, 壯丁十口以上陳告者, 元有職者超一資, 資窮者從自願子壻弟姪中賞職, 無職者亦依上項例, 賤人限三年除雜役 …

긴 울타리를 만들고 그 울타리 안에 따로 집을 짓고 사는 사례를 보여주는데, 이렇게 인위적으로 긴 울타리를 만든 호를 長籬戶라 불렀다. 장리호는 호를 군역 동원 단위로 설정하면서 발생한 전형적인 편법 사례였다. 말 그대로 긴 울타리를 치고 그 안에 여러 호가 모여 살지만 정작 군역을 파악할 때는 한 호로 취급하는 것이다. 이럴 경우 비록 장리호 안에 여러 가호가 있더라도 행정적으로는 한 호였다. 그만큼 장리호 내 호들은 군역 부담을 덜어낼 수 있다. 세조는 이런 장리호를 색출하기 위해 호패안을 활용해 호수와 솔정을 기록하고 장리호 내 여러 호를 각각의 가호로 묶으라고 지시했다. 앞서 살펴본 사료 Ⅱ-1-5에서 한치형이 보고한 내용을 반영한 조치였다.

③은 장리호에 대한 내용은 아니지만 그 실상은 거의 비슷하다. 장리호가 긴 울타리 안에 여러 호가 거주한 것이라면 ③에 등장하는 巨戶는 한 호 내에 여러 인정이 거주하는 사례에 해당했다. 10구 이상을 신고하는 자에게 포상을 내린다는 내용이 있는 것으로 보아 거호가 거느리고 있던 인정 수는 일반 호보다 훨씬 많았음을 짐작하게 한다. 반면 ②은 ①, ③과 정반대의 상황을 보여준다. 장리호나 거호처럼 한 호 내에 많은 인정이 거주하는 경우도 있었지만 1명만이 거주하는 경우도 있었다.

장리호, 거호, 단정호 등의 존재는 당시 호의 단위가 천차만별이었다는 점을 드러냈다. 특히 장리호와 거호는 가호 단위로 파악하던 군역을 피하기 위한 편법 행위의 결과로 나타난 특수한 가호 형태였다. 편제호를 기준으로 군역을 부과해 혈연관계로 군역 부담을 분배하면서 정작 편제 기준을 명확히 규정하지 않았기 때문에 여러 편법이 나타났다.

그 결과 군역 부담이 호마다 다르게 귀착했다. 장리호나 거호에 소속되지 못한 단정호는 상대적으로 과중한 군역 부담을 질 수 밖에 없었다. 다음 해인 1462년(세조 8)에도 충청도, 전라도, 경상도에서 군적을 작성했는데 이때의 군적 사목에도 단정호와 같은 빈궁한 호를 배려하는 조치를 취했다.[67] 그럼에도 불구하고 부자가 富戶를 점하고 가난한 자가 군정 수를 채우는 상황이 나아지

67) 『세조실록』권28, 8년 5월 9일. … 一, 有軍役者同居子壻弟姪及單寒無依, 或爲雇工, 或爲婢夫, 僑居寄生者, 勿幷抄定, 雖子壻弟姪已定他軍者勿改, 其中貧窮不能自立者, 錄以率居. …

지 않았다.[68] 군적을 작성할 때 호 별로 상이한 경제 수준을 고려했음에도 불구하고 군역 부담의 편차가 계속 커졌다. 결국 폐단의 원인은 군역 동원 단위를 호로 설정하고 편제의 기준이 명확하지 않은 탓에 있었다. 따라서 이를 개정하지 않고서는 근본적인 해결책이 나올 수 없었다. 세조가 보법을 실시한 이유는 군역 동원 단위를 근본적으로 개편해야 봉족제의 문제를 해결할 수 있었기 때문이었다.

Ⅱ-1-7. … 事目을 주면서 이르기를, 내가 潛邸 때부터 일찍이 군사들의 艱苦한 것을 불쌍히 여겼다. 지금 생각하고 헤아리기를 여러 해 동안 하였는데, 그 강약을 고르게 하고 그 재예를 精하게 시험하는 것이 가장 나으니, 그 조목은 아래와 같다.

① 2丁을 1保로 할 것.

② 5結은 1丁에 준할 것.

③ 3보가 있어 1보를 받드는 것을 갑사라고 하고, 2보가 있어 1보를 받드는 것을 기정병, 취라치라고 하고, 1보가 있어 1보를 받드는 것을 평로위, 파적위, 근장, 별군, 보정병, 대평소, 기선군이라 하고, 獨保가 있는 것은 봉수군, 방패, 섭육십이라 할 것.

④ 시험에 합격하여 군적에 오르는 자는 봉족을 면해 주되, 漏丁, 漏戶가 있기를 기다려서 채워 줄 것.

⑤ 奴子가 봉족의 丁數에 준하는 자는 다른 장정을 주지 말 것.

⑥ 누정, 누호를 고하는 자는 비록 숫자 외에는 이를 주더라도 3정을 넘기는 경우 5정을 초과하고, 4정 이하이면 가자하되, 한결같이 부근에 따라서 이를 정할 것.

⑦ 누정이 나타날 때 5정이 차거든 수령을 파출할 것.

⑧ 군사로서 봉족을 침해하여 못살게 구는 자와 불법으로 役事시키는 자는 切隣과 아울러 모두 군법으로 논하고 봉족으로 만들 것.

⑨ 먼저 保를 만들고 다음에 保를 줄 것. …[69]

---

68) 『세조실록』권33, 10년 5월 8일.

69) 『세조실록』권34, 10년 10월 15일. …授事目曰, 予自潛邸, 嘗愍軍士艱苦. 今思度有年, 莫若均其强弱而精試才藝, 其條如左. 一, 二丁爲一保. 一, 五結准一丁. 一, 有三保奉一保者曰甲士, 有二保奉一保者曰騎正兵, 吹螺赤, 有一保奉一保者曰平虜衛, 破敵衛, 近仗, 別軍, 步正兵, 太平簫, 騎船軍, 有獨保者曰烽燧軍, 防牌, 攝六十. 一, 中格籍軍者免奉足, 待有漏丁, 漏戶則充給. 一, 奴子準奉足數者, 不給他丁. 一, 告漏丁漏戶者, 雖數外給之, 過三丁則五丁超資, 四丁以下加資, 一從附近定之. 一, 漏丁現出, 滿五丁則守令罷黜. 一, 軍士侵剝奉足者, 非道役使者, 竝切隣竝軍法論, 作奉足. 一. 先作保, 次給保….

위 사료는 1464년(세조 10)에 실시한 보법의 내용 중 일부이다. 보법에서 가장 핵심적인 내용은 바로 ①번 항목이다. 2정을 1보로 삼는다는 내용인데 이는 군역 편성의 기초 단위를 保로 설정하고 그 기준을 호가 아니라 인정에 두겠다는 것을 의미했다. ②번 항목에서는 1정의 단위를 토지와 연결했는데 산술적으로 따지면 1보=2정=10결에 대응했다. 이처럼 10결에서 1보를 내면서 토지와 인정을 연결하려고 시도했지만 실제로는 지켜지지 않았다. 『경국대전』에 나타난 개정된 보법을 보면 ②의 내용이 탈락했기 때문이다.[70] 결국 보법의 핵심은 군역 동원 단위를 호가 아니라 인정으로 변경했다는 데에 있다. 만약 인정 단위로 군역을 편성할 것이라면 굳이 복잡하게 토지를 기준에 둔 ②번 항목을 왜 삽입했을까? 이는 ③을 통해 이해할 수 있다.

③은 각 병종별로 보를 지급하는 규정이다. 이 규정에 대한 해석은 연구자별로 차이를 보이고 있다. 갑사의 예를 보자. 갑사의 경우 '有三保, 奉一保者, 曰甲士'라고 규정하고 있다. 직역하자면 '3보가 있어 1보를 받드는 것을 갑사라 일컫는다.'라고 할 수 있을 것이다. 이때 1보는 2정이므로 다시 해석하자면 '6정이 있어 2정을 받드는 것을 갑사라 일컫는다.'라고 해석할 수 있다. 그렇다면 '갑사 1보'라는 단위를 어떻게 이해해야 할까? 연구자마다 조금 다른 해석을 보이고 있는데 예를 들어 이현수는 갑사 1보를 갑사 2정으로 보고 갑사 2정을 6정이 받드는 것이니, 곧 갑사 1명당 봉족 3정을 지급하는 셈이라고 보았다.[71]

연구자마다 보인의 지급 규정을 다르게 해석하는 이유는 결국 군역 편성 단위로 새롭게 등장한 保를 이해하는 관점이 다르기 때문이다. 보가 등장하기 직전까지 군역 편성의 기초 단위는 戶였다. 戶를 기초 단위로 편성해 봉족제를 운영할 때 1戶에서 1戶首만 동원하고 나머지 인원은 봉족으로 파악하는 것이 기본 전제였다. 그런데 보법은 가호 단위에 기초한 봉족제의 폐단을 개선하기 위해 호를 보라는 단위로 바꾼 것이다. 따라서 1보가 2정이라고 할지라도 1보에서 내는 군사는 1명이라고 해석하는 것이 타당할 것이다. 1보에서 호수로서 군사를 1정을 동원하면 나머지 1정은 자연스럽게 호수를 보조하는 조정, 즉 봉족이 되는

70) 『경국대전』 兵典, 給保條.
71) 이현수, 앞의 논문, 1993, p.17.

것이다. 갑사를 받드는 보 역시 봉족호를 보라는 단위로 바꾼 것으로 이해할 수 있다.

만약 봉족제 하에서 이 규정을 설명했다면 '3 봉족호가 1 갑사호를 받든다.' 라고 했을 것이다. 이것이 보법으로 바뀌면서 '3보로서 1보를 받드는데, 이를 갑사라 한다.'로 편성 단위의 명칭을 호에서 보로 바꾼 것이다. 이런 맥락에서 볼 때 '3보로서 1보를 받드는 것을 갑사라고 한다.'는 규정은 6정으로서 갑사 1정을 받들되, 갑사에게는 1정이 딸려 있다고 해석하는 것이 타당해 보인다. 실제로 보법이 제정되기 직전에 梁誠之(1415~1482)가 세조에게 진달한 내용을 보면 갑사는 3戶를 1兵으로 삼는다고 표현하고 있어 3호로서 갑사 1丁을 보조하고 있음을 확인할 수 있다.[72] 또 보법 실시 이후 6년 뒤에 병조에서 아뢴 계를 보면 갑사의 봉족은 7丁이라고 표현하고 있다.[73]

③번 항목을 자세히 분석한 이유는 이를 통해 보법을 제정한 세조의 의도를 엿볼 수 있기 때문이다. 앞서 살펴봤듯이 봉족제 하에서는 군역 동원의 기초 단위인 호마다 경제 수준과 인구의 수효가 다르다는 문제가 있었다. 이를 개선하기 위해서는 군역 동원의 기초 단위를 편성할 때 경제 수준과 인구의 수효를 확정해버리면 되었다. 이렇게 할 경우 동원 단위마다 경제 수준과 인구 수효가 다르게 나타나는 문제를 원천 차단할 수 있다.[74]

보법의 탄생은 이 맥락에서 이해할 수 있다. ①과 ②는 세조가 군역 동원의 기초 단위로서 보를 설정하는 기준을 설명하고 있는 항목이다. ①은 2정을 1보로 삼는다고 말하며 인구 수효를 고정하는 것이다. ②는 5결을 1정으로 삼는다고 말하며 경제 수준을 고정하는 것이다. 즉 세조는 보의 인구 수효와 경제 수준을 고정하고 동원 단위의 편제 규정을 명확히 함으로써 호를 기준으로 삼을 때 나타나던 문제점을 개선하려고 했던 것이다. 이렇게 경제 수준과 인구 수효를 고정할 경우 1404년과 1415년 규정처럼 인정과 토지를 동시에 고려하는 복

72) 『세조실록』권34, 10년 8월 1일 임오.
73) 『성종실록』권3, 1년 2월 30일 기묘. 김태영과 서정상은 보법의 保는 일률적 편제 단위로서의 기능상 본질이 '家'에서 계승된 것이라고 평가했다. 김태영, 서정상, 「朝鮮初期 軍役編制의 推移와 改革方向」, 『경희사학』19, 1995, p.232.
74) 김태영, 서정상, 앞의 논문, 1995, p.232.

잡한 규정을 만들 필요가 없어진다. 제도 개선 과정의 연속적인 흐름에서 보면 경제 수준과 인구 수효를 고려하는 조치를 지속적으로 내리다가 보법을 성립하면서 이 문제를 일단락 지은 것이다.

세조가 보법을 제정하는 취지를 설명하면서 군사들마다 그 강약을 균일하게 해야 한다고 언급했는데, 이는 동일한 수준의 경제력(경제 수준과 인구 수효)에 기반해 군역 동원의 단위로 삼아야 한다는 것을 뜻했다. 기존의 연구들은 대개 보법을 두고 2정을 1보로 삼는다는 규정에만 주목해 보법이 결국 세조의 군액 확장책을 위한 제도였다고 평가했다. 특히 ④~⑨의 내용은 漏丁을 색출해 보 단위로 편성한 뒤 군역에 충정하는 내용이다. 결과적으로 보법으로 군액을 더 촘촘하게 편성한 것은 사실이다. 하지만 군액 확대라는 결과가 발생했다고 해서 그것이 제도의 설립 취지라고 말할 수는 없다. 오히려 더 중요한 목표는 호 단위로 불공평하게 파악하던 군역 동원의 단위를 보로 변경함으로써 군역 동원 단위의 경제력을 표준화하는 것이었다. 물론 5결을 1정으로 삼는다는 내용은 후에 지켜지지 않았다. 세조는 동원 단위의 경제 수준을 고정하는 데에는 실패했다. 하지만 동원 단위마다 인구 수효를 고정하는 것은 성공했다. 이제 조선의 군역 동원 단위는 1보에 2정이라는 人丁을 기준으로 표준화했다.

보법의 성립으로 조선에서 군역 동원의 기초 단위는 保로 표준화했고, 보는 人丁數에 근거해 편성했다. 이 내용은『經國大典』兵典의 給保條에 실리면서 이후 조선에서 군역 자원을 파악하는 기초 단위로 자리 잡았다. 수포제가 자리 잡은 조선 후기에도 보라는 단위는 그대로 존속해서 여러 군영의 군사에게 급료의 단위로 기능했고 민간에서도 實立役者를 보조하는 인원을 保人이라 불렀다. 이때 표준화한 군역 동원의 기초단위가 이후 조선에서 항구적으로 존속했다. 그것이 가능했던 이유는 保라는 단위를 균일한 편제로 구성했기 때문이었다. 보법의 폐단이 지속적으로 제기되는 와중에도 보법을 포기하지 않은 이유는 이처럼 保라는 표준화된 단위가 갖는 강력한 유용성 덕분이었다.

대신 군역 동원 단위를 人丁을 기준으로 표준화하면서 새로운 문제가 드러났다. 호수와 보인의 관계였다. 호수와 보인을 인정 단위로 편성했기 때문에 이제

호수와 보인이 한 혈연 관계로 묶이지 않았다. 특히 한 호 내에서도 호수와 보인을 분리하는 것도 행정적으로 가능했다. 사실 이것이 보법의 의도한 바이기도 했다. 그러나 기존 연구들이 지적하듯이 호수와 보인을 호와 무관하게 편성하는 것이 보법의 가장 큰 폐단이기도 했다. 예를 들어 장정이 4명 있는 가호를 보병으로 편성했다고 가정해보자. 봉족제를 적용한다면 호수 1명이 보병으로 징발되고 봉족 2명(보병에게는 봉족을 2명 지급함)이 이를 경제적으로 보조한 뒤 남은 1명은 군역에 편성되지 않은 채로 존재했다. 보법을 적용한다면 호수 1명이 보병으로 징발되고 보인 2명(보병에게는 1보를 지급함)이 이를 경제적으로 보조한 뒤 1명이 남는다. 이때 이 남은 한 명은 餘丁이라 불렀는데 다른 가호의 여정과 묶어 다시 1보를 만든다.[75] 앞서 사료 Ⅱ-1-6의 ⑨번 항목에서 먼저 보를 만들고 다음에 보를 지급한다는 내용은 여정을 군역 자원으로 편성하기 위한 조항이었다. 따라서 보법 하에서는 호수와 보인이 가족이나 친인척 관계로 묶이지 않을 수도 있고 심한 경우 다른 고을 사람으로 편성될 수도 있었다. 당대에도 가호와 作保 사이의 괴리가 문제라고 인식해『경국대전』에는 한 가호 내에서 餘丁을 2丁까지는 허용하며 보법 적용 기준을 완화했다.[76]

이처럼 보법은 호수와 봉족의 관계를 私的 관계에서 경제적 관계로 전환시켰다. 혈연에 근거한 호수와 봉족의 관계를 분리했던 것이다. 이제 호수와 보인의 관계는 人情에 근거한 상호호혜적 관계가 아닌 행정상의 이유로 강제로 맺어진 사무적 관계로 전환했다. 경제적 관계가 사무적 관계로 맺어진 이상 호수와 보인 사이에 지불하는 대가를 명확하게 설정하는 것이 바람직했다. 사실 이 문제는 군역 동원 체계를 표준화해나가는 과정에서 일관되게 나타나는 문제였다. 군역을 수행하는 데에는 반드시 비용이 발생한다. 조선은 군역 수행 비용의 책임을 군역 동원 대상자에게 전가했다. 다만 그 책임을 전가하는 대상이 조금씩 달라졌을 뿐이다. 사병 혁파 이전에는 각 장수들이, 봉족제에서는 호수와 혈연관계인 봉족이 책임졌다. 다만 이전에는 장수와 사병, 가족과 친인척 등 사적 영향력이 작용하는 관계였기 때문에 군역 수행 비용의 분배 문제가 전면적으로 부

75) 이태진, 앞의 논문, p.206.
76)『經國大典』兵典 給保條. 軍士及漕卒同居子壻弟, 雖過保數, 二丁毋定他役.

상하지 않았다.

이제 보법에서는 행정적으로 편성된 호수와 보인이 그 책임을 져야 했다. 행정적 혹은 사무적 관계에서 작용하는 사적 영향력은 한쪽에게 불리하게 작용할 가능성이 높았다. 국가는 군역 동원 과정에서 사적 영향력이 작용하는 관계에 개입하며 동원 단위를 표준화했다. 그 반대급부로 사적 영향력이 메꿔주고 있던 군역 수행 비용 문제가 드러났다. 이제는 호수와 보인 사이에 작용할 사적 영향력에 국가가 개입해야 차례였다.

국가가 人丁을 지급하는 방식으로 군역 수행 비용 문제를 책임지기로 방침을 세운 이상 군역 동원 단위를 표준화한 보법은 조선 전기 군역 제도의 완성이나 전환점이 아니었다. 오히려 군역 동원 과정에서 발생하는 사적 영향력을 제거해 나가면서 동원 단위마다 균일하게 군역을 부담하도록 표준화하는 장기적인 제도 개선의 한 단계였다. 따라서 보법의 다음 단계는 호수와 보인 사이의 경제적 관계, 즉 군역 수행 비용을 표준화하는 것이었다.

2. 군역의 변칙적 동원과 군사의 役卒化

1) 성종 초 軍額의 고정

군역 수행 비용을 정확히 특정하기란 매우 어렵다. 비용 발생의 요소가 천차만별이기 때문이다. 예를 들어 正兵의 경우를 보자. 조선 전기 사대부가 아닌 良人은 일반적으로 정병에 편성했다. 정병은 수도에 번상하는 기병, 보병과 지방의 각 鎭에 입번하는 留防正兵으로 분류했다. 번상 기정병, 보정병 같은 경우 번차가 8번2삭으로 16개월에 2개월씩 번상 근무했다. 번상정병은 스스로 軍裝을 소지하고 입역했는데, 기병은 騎馬나 卜馬를 가지고 와야 했다. 같은 정병이라도 유방정병은 번상시 소요되는 旅費와 체류비가 들지 않았고 번상 보정병은 騎卜馬를 마련하는 비용이 들지 않았다. 이를 통해 비용 발생의 주요소는 軍裝

費, 旅費, 滯留費 등으로 특정할 수 있다. 이외의 예기치 못한 요소들도 있었다. 軍裝點考를 통과하지 못하면 贖布를 내기도 했고, 수군의 경우 戰船에 구비할 陸物을 마련해야 할 때도 있었다. 또 이 모든 요소들은 물가 변동에 영향을 받았다.

군역 수행 비용에 영향을 끼치는 요소들은 군역 동원 체계를 분석함으로써 살펴볼 수 있다. 군역 동원의 각 과정은 직간접적으로 군역 수행 비용을 발생시키기 때문이다. 따라서 군역 수행 비용을 표준화하는 과정을 알아보기 전에 군역 동원 과정을 살펴보면 추후에 나올 논의들에 유용한 정보를 제공할 것이다.

먼저 군역 동원의 근거가 되는 군적 작성에 대해 살펴보자. 군적은 군역에 동원할 人丁을 편성해 기록하는 문건이다. 따라서 군적을 작성할 때마다 군역 편성 기준을 마련하는 것으로부터 군적 작성 업무가 시작되었는데, 이때 그 기준을 軍籍事目이라 했다. 앞서 살펴본 봉족제의 지급 규정이나 보법도 군적사목이었다. 다음 단계로 국왕이 각 도에 파견할 관리들에게 군적사목을 내렸고 이후 관리들은 자신이 담당한 지역으로 떠나 군적 작성 임무를 시작했다. 군적 작성을 담당하고 지방에 파견된 관리를 軍籍敬差官이라 불렀다. 대개 한 도에 한 명이 파견되었지만 경우에 따라서 한 명이 여러 도를 담당하기도 했고 한 도에 두 명을 따로 파견하기도 했다. 담당 지역에 도착한 군적경차관은 군적 작성 업무를 각 고을의 수령에게 지시했다. 수령은 다시 色吏에게, 색리는 다시 勸農과 色掌 등에게 군적 작성 업무를 위임했다.[77] 그 결과 실질적으로 군적 작성은 향촌 사회에서 사적 영향력을 발휘하는 권농과 색장부터 시작했는데 이들은 뇌물을 받거나 혹은 강요하기도 했다. 작성한 군적은 업무 지시가 내려 온 역순으로 상부에 보고하면서 합치고 최종적으로는 국왕에게 전국의 군정 수를 보고하면서 군적을 완성했다. 완성된 군적은 총 3부로 나눠 병조(중앙), 觀察使道나 監營(관할지방), 주진, 거진, 제진(입역처)에 보관했다.[78]

---

77) 김인걸, 「조선 건국과 지방지배구조의 재편」, 『조선은 지방을 어떻게 지배했는가』, 아카넷, 2000, pp.32~36.

78) 군적 작성과 군적사목에 대한 내용은 김광철, 앞의 논문, pp.77~81 ; 오영선, 「조선전기 한성부의 호적업무」. 『서울학연구』20, 2003 등 참고.

『경국대전』에 따르면 군적은 6년에 한 번씩 작성한다고 정했다. 조선 최초의 군적 작성은 1393년(태조 2)에 있었다. 하지만 이후 군적 작성이 6년에 한 번씩 이뤄지지는 않았다.

<표Ⅱ-2-1. 조선 전기 군적 작성 일람>[79]

연번	시기	내용
1	1393년(태조 2)	전국 군액 파악
2	1403년(태종 3)	전국 군액 파악
3	1409년(태종 9)	전국 군적 작성
4	1419년(세종 1)	경상도 군적 개정
5	1421년(세종 3)	평안도 군적 개정
6	1424년(세종 6)	평안도 군적 개정
7	1449년(세종 31)	지방군 파악(평안도, 함경도 제외)
8	1460년(세조 6)	전국 군적 개정
9	1465년(세조 11)	전국 군적 개정(보법 시행)
10	1470년(성종 1)	전국 군적 개정(수군 제외)
11	1475년(성종 6)	전국 군적 개정
12	1477년(성종 8)	전국 군적 개정(강원도, 영안도 제외)
13	1486년(성종 17)	전국 군적 개정 (보인에게 率丁 지급 규정을 추가해 4년만에 재작성)
14	1494년(성종 25)	군적 작성
15	1509년(중종 4)	군적 작성
16	1523년(중종 18)	군적 작성
17	1553년(명종 8)	전라도, 경상도, 충청도 대상
18	1573년(선조 6)	군적 작성

79) 해당 표는 이현수, 앞의 논문, p.52와 김웅호, 앞의 논문, pp.50-51을 참고해 재정리함.

표Ⅱ-2-1은 조선 전기 군적 작성 일람표이다. 1393년부터 1574년까지 총 18회의 군적 작성이 있었다. 조선을 건국한 1392년부터 임진왜란이 발생한 1592년을 기준으로 계산해보면 200년간 18회, 즉 평균 11년에 한 번 꼴로 군적 작성이 이뤄졌음을 알 수 있다. 『경국대전』에서 규정한 6년에 못 미치는 빈도이다. 세부 사항을 확인해보면 이 빈도는 더 느슨해진다. 군적은 대개 1년 이상 소요되는 작업이었는데 일부 경우에는 군적을 작성하는 도중에 군적사목을 새로 정하기도 했고 재해나 변란 등의 이유로 군적 작성 업무가 중단되기도 했다. 이런 경우에 1년 이상 군적 작업을 했음에도 불구하고 일부 지역에서는 다시 군적을 작성하기도 하고 일부 지역은 기존에 작업한 군적을 그대로 보고하기도 했다.[80] 세종 1, 3, 6년, 성종 6, 8년처럼 지역별로 군적을 작성하거나 세조 11, 12년처럼 군적을 다시 작성한 것이 그 예이다. 특히 성종 6년인 1475년을 기준으로 그 이후 군적 작성 빈도를 계산할 경우 117년간 군적을 7회 작성했다. 평균 16~17년에 1회 작성한 것으로 그 이전 시기보다 빈도가 더 느슨해졌다.

1475년(성종 6)을 기준으로 군적 작성 빈도를 따로 셈한 이유는 이 때에 군적 작성 기준에 획기적인 변화가 생겼기 때문이다. 1475년에 작성한 군적을 乙未年軍籍이라 하는데 이때 군적 작성 기준에 변화가 생긴 이유를 알기 위해서는 보법 이후 상황을 간단히 살펴볼 필요가 있다.

1464년(세조 10)에 보법을 실시한 이후로 군액이 크게 늘었다. 그 수효를 정확히 알 수는 없지만 1466년(세조 12)에 軍籍使 金礩이 漏丁 9만8천여 명을 찾았다고 보고하는 기록이 있다.[81] 1470년(성종 1)에 집계한 군액이 수군을 제외하고 110,468명이었던 점을 감안하면 김질이 보법을 적용해 색출한 누정의 수는 상당한 규모였다. 이는 보법의 시행과 더불어 세조 대에 추진했던 호패법 시행 등과 연계한 결과였다.[82] 하지만 이렇게 급증한 군액은 오히려 폐단을 불러일으켰고 성종 즉위 초반에 집중적으로 군액을 감축하는 조치로 이어졌다.

---

80) 『성종실록』권217, 19년 6월 24일 병진.
81) 『세조실록』권39, 12년 6월 10일 기유.
82) 최석운, 「世祖時의 號牌法 施行」, 『향토서울』28, 1966.

Ⅱ-2-1. 국가가 태평한 지가 오래되니, 軍額이 점점 줄어 들었다. 世祖께서 국가 대계를 위하여 대신을 보내어 閑散한 사람들을 찾아 모아서 군액을 보충하게 하였으나 초쇄할 때에 너무 상세한 것을 면치 못하였고, 백성들도 안일한 데에 습관이 되어 혹 도피하는 자가 있었다. 이로 말미암아 軍保가 충실하지 못하고, 번상이 너무 잦아서 농사에 힘쓸 틈이 없어서 백성이 매우 괴롭게 여기니, 쓸데없는 군사는 도태하여 버리고, 번차를 다시 정하여 군사와 백성을 유족하게 함으로써 세조의 군사를 족하게 하고 나라를 튼튼히 하는 뜻에 부합하게 하라.[83]

위 사료는 1470년(성종 1)에 성종이 군액 감축의 뜻을 담아 병조에 내린 전지이다. 이 전지의 내용은 당시 군역 동원 체계가 가지고 있는 문제점을 총체적으로 보여준다. 우선 1470년은 보법을 시행한 지 6년밖에 지나지 않았으므로 세조의 의도대로 최대한 많은 保가 군역에 편성되어 있는 시점이다. 세조가 한산한 사람들을 군액에 보충하게 했고 漏丁, 隱丁도 매우 상세하게 추쇄했다는 내용이 이를 반영한다. 하지만 그 결과는 좋지 않았다. 백성들 중 일부는 도망쳐 버렸고 軍保는 충실하지 못하며 番上은 빈번해졌다. 이는 군액이 지나치게 증가해버려 기존에는 군역을 지지 않았던 사람들까지 입역하는 상황을 보여준다. 백성들이 농사에 힘쓸 틈이 없고 괴롭게 여기는 것은 당연했다.[84] 보법의 실시로 백성들은 경제적 부담이 가중했다. 성종은 쓸데없는 군사를 도태하고 번차를 다시 정하면서 군액을 감축하는 조치를 취해 문제를 해결하려 했다.

이 문제를 인력 수급의 관점에서 접근해 볼 수도 있다. 국가의 관점에서 볼 때 배치해야 하는 군사 수효를 인력 수요로, 군역 자원을 동원하는 일을 인력 공급으로 해석할 수 있다. 이 맥락에서 보법을 해석하자면 인력 공급 방식에 근본적인 변화를 가져와 인력 공급을 폭증 시킨 제도였다. 그 결과 인력 수요를 상회하는 공급이 발생했고, 결과적으로 늘어난 공급만큼 잉여 공급이 생겨났다. 필요 이상으로 군액이 증가하면서 군대의 규모가 늘어났는데 이는 실제 필요한

83) 『성종실록』권3, 1년 2월 30일 기묘. 國家昇平日久, 軍額漸耗, 世祖爲國家大計, 遣大臣, 搜括閑散, 以充軍額, 然於抄刷之時, 不免太詳, 民亦狃於安逸, 或有逃避者, 由是軍保不充, 番上頻數, 無暇力農, 民甚苦之, 其汰去冗兵, 更定番次, 以裕兵民, 以副世祖足兵固國之意.

84) 바로 이것이 대부분의 기존 연구들이 보법의 폐해로 지적하는 지점이다. 보법의 폐단에 대한 대표적인 연구는 이태진, 앞의 논문, 1968, pp.203~213 참고.

군대 규모를 상회했다. 군역 대상자 입장에서 보면 군역 부담이 가중한 것이지만 국가 입장에서 보면 잉여 인원이 발생한 셈이다. 다만 잉여 인원이 정확히 몇 명이 발생했는지를 추계하기는 어렵다. 우선 번상 정병의 경우 군대의 정원이 정해지지 않았기 때문에 필요 인원과 잉여 인원을 구분할 수 없다. 하지만 이 시기에 번상한 정병이 선상노의 역인 丘史에 투입하거나 도성 내 사찰의 문지기를 하는 등의 현상을 발견할 수 있다.[85] 또 사료Ⅱ-2-1에서도 '쓸데 없는 군사'라는 표현이 등장하기도 한다. 아무런 역할을 부여 받지 못하고 잉여 인원으로 존재하는 양상을 잘 보여주는 사례이다.

같은 맥락에서 성종의 군액 감액 조치는 과도한 인력 공급으로 발생한 잉여 인력을 감축하려는 시도였다. '쓸데없는 군사(冗兵)'는 잉여 인력을 뜻하는데, 이를 도태하는 것은 곧 잉여 인력을 제거하는 조치였다. '번차를 다시 정하(更定番次)'면 입역하는 군사의 수를 줄일 수 있는데, 이는 인력 공급량을 감소하는 조치였다. 실제로 이때 정병은 국가 기준으로 볼 때 기존 4번에서 7번으로 번차를 대폭 늘렸고 그 정원도 80,060명에서 74,200명으로 약 7% 정도 감액했다.[86] 한 번에 입번하는 정병의 수만 단순 계산하자면 20,015명에서 10,600명으로 기존 대비 50% 수준으로 감소했다. 세부적으로 보자면 10,600명이라는 숫자는 한 번에 입번하는 유방정병 5,500명과 번상정병 5,100명을 합친 수치였다.[87] 군액 감액과 번차 조정을 통해 잉여 인력을 해소하고 인력 공급과 인력 수요 사이의 균형을 맞추기 위해 노력한 것이다.[88]

이러한 군액 감축 노력은 1475년(성종 6)까지 계속 나타난다. 하지만 이 이후

---

85) 해당 사례에 대한 소개는 본고의 챕터 Ⅱ-2-3에서 자세히 다룬다.

86) 『성종실록』권3, 1년 2월 30일 기묘. 정병의 군액 수는 김웅호, 앞의 논문, 2017, p.155에 정리된 표를 참고했다.

87) 한편 이때에는 정병 뿐 아니라 갑사, 별시위 등 기타 중앙군의 감축도 있었다. 이현수는 정병은 7.3% 정도 감축한 데에 비해 중앙군은 전체적으로 36.3%라는 큰 폭으로 감축했다고 파악했다(이현수, 앞의 논문, 1996, p.69). 본고는 당시 입역 형태가 번상제라는 점에 착안해 실제로 입역하는 군사의 수가 줄어든 것에 더 초점을 두고 계산했다.

88) 김성우는 보법 실시로 크게 증가한 군인수가 성종 대에 17만여 명으로 감소했다고 계산했다. 나아가 이런 감축 노력의 성공으로 당시 조정이 양인농민층의 군역 동원에 여유가 생겼다고 주장했다. 김성우, 「16세기 국가재정의 위기와 신분제의 변화」, 『역사와 현실』16, 1995, p.175.

로는 군액 감축이 나타나지 않는데 그 이유는 이때에 군적 작성 기준이 획기적으로 변화했기 때문이다.

Ⅱ-2-2. 정인지, 정창손, 한명회, 조석문이 의논드리기를, “대저 각 고을에 인물이 쇠잔하고 번성한 것은 때에 따라 같지 않는데, 만약 定數에 국한시킨다면 쇠잔한 고을에는 있는 백성을 다 찾아내어 수효를 충당하게 될 것이고, 큰 고을에는 한가한 장정이 반드시 많을 것이니, 均平하지 못함이 심할 것입니다.” …
김질, 윤자운, 김국광은 의논드리기를, “가령 衿川의 군액을 100명으로 정한다면 갑사가 20명, 별시위가 10명이 되고, 나머지 70명은 모두 정병이 될 것입니다. 정병을 또 재주를 시험하여 갑사와 별시위로 삼는다면 정병의 수효가 줄어들 것이고, 갑사와 별시위가 혹은 죽든지 혹은 흩어지든지 한다면 정병의 수효는 증가할 것이니, 모두 증가하거나 줄이지 말고 본래의 100명 수효로 정하게 하소서.” … 89)

위 사료는 1475년에 군적 작성 기준 개정을 두고 院相들 간에 있었던 토론의 일부이다. 원상들의 입장은 크게 두 개로 갈린다. 鄭麟趾(1396~1478), 鄭昌孫(1402~1487), 韓明澮(1415~1487), 曺錫文(1413~1477)은 실제 인구수에 기반해 군적을 작성해야 한다고 주장했다. 金礩(1422~1478), 尹子雲(1416~1478), 金國光(1415~1480) 등은 군액을 고정한 뒤 군정이 어느 병종에 입속해 있는지만 작성해야 한다고 주장했다. 전자의 주장이 기존에 군적을 작성하는 방침이었고 후자의 주장은 새로운 군적 작성 기준이었다. 양측 주장의 장단점은 명확하다. 전자의 경우 실제 인구수에 기반하기 때문에 군액의 허수가 발생할 여지가 적고 그만큼 군역 편성 단위별로 군역을 부담 시킬 수 있다. 반면 군적 작성 때마다 군액의 변동이 발생해 일정한 인원을 군대에 배치하지 못할 수도 있고, 또 당시 행정력과 기술력을 고려할 때 공평하고 합리적인 군적 작성을 기대하기 어려웠다. 후자의 경우 군액을 고정하기 때문에 일정한 인원을 항상 확보할 수 있어 군대 운용의 안정성을 기할 수 있고, 군적 작성 시에도 지방관, 향리 등의 개입

89)『성종실록』권57, 6년 7월 11일 무오. 鄭麟趾, 鄭昌孫, 韓明澮, 曺錫文議, 大抵各邑人物殘盛, 隨時不同, 若局於定數, 則殘邑盡刷遺民以充數, 大邑閑丁必多, 不均甚矣 … 金礩, 尹子雲, 金國光議, 假令衿川軍額定爲一百, 則甲士二十, 別侍衛一十, 餘七十人皆爲正兵, 正兵又試才爲甲士, 別侍衛, 則正兵之數減焉, 甲士, 別侍衛或死或散, 則正兵之數加焉, 竝不加減, 元定百數 ….

을 최소화할 수 있다. 하지만 실제 인구수에 기반하지 않기 때문에 인구변동에 탄력적으로 대처하기 어려워 인구변동폭에 따라 불합리한 군역 부담이 발생할 확률이 높다.

두 방식은 모두 근본적인 한계를 가지고 있다. 인력 수요인 군사 수효를 고려하지 않았기 때문이다. 조선 전기 군역 동원 체계의 특징 중 하나는 필요한 군사 인력 수요를 계측하지 않고, 군역 동원 대상을 색출하는 데에 집중했다는 점이다. 실제로 여러 군적사목들은 모두 군사를 선발하는 기준만 정할 뿐이다. 그 결과 이미 정원이 정해진 갑사 등의 특수병을 제외하고는 군적을 작성할 때마다 병사의 숫자가 달라졌다. 대표적으로 정병과 수군이 그러한 예였다. 사대부가 아닌 양인 중 특수병을 제하고는 무조건 정병 혹은 수군에 편성했는데, 이 때문에 군역 대상자를 촘촘하게 파악하면 정병과 수군의 군액이 증가했고, 반대의 경우에는 감소했다.[90] 인력 수요를 고려하지 않은 인력 공급이었던 셈이다.

최종적으로는 군액을 고정하는 방안을 선택했다. 이는 성종 초반부터 군액을 감축해오던 노력의 결론이었다. 성종은 인력 공급을 줄여 인력 공급의 당사자, 즉 군역 대상자의 부담을 줄이고자 했다. 하지만 보법은 군역 동원 단위를 이미 표준화한 제도였다. 다시 말해 보법이 존재하는 한 인력 공급 방식은 변하지 않을 것이고 인구의 증감에 따라 군역 대상자의 수효는 항상 다르게 집계될 것이다. 입역 방식으로 번상제를 채택하고 있었으니 그때마다 번차를 조정하는 방법이 있을 수도 있지만 변화하는 공급량에 맞춰 번차를 계속 조정하는 것은 제도의 안정성을 헤칠 수 있다.

대신 군액을 고정하면 군역 자원이 늘어나더라도 이들을 保, 餘丁, 旅外正兵 등으로 편성해두고 동원하지 않아도 된다. 실제로 군액 고정 조치 이후 군역에 편성되지 않은 자는 별도로 편성해 旅外正兵이라 부르면서 기존 정병이 누락했을 때 이를 보충하는 役으로 기능했다. 또한 군액을 고정하면 정해진 인원을 동원하므로 군대를 일정한 규모로 예측가능한 선에서 운용할 수 있다. 즉 보법 때문에 동원하지 않아도 되는 人丁을 동원하는 폐단을 군액을 고정함으로써 제

90) 『세조실록』권39, 12년 6월 10일 기유.

거할 수 있었다. 여기에 더해 국가는 항상 군적에 작성된 대로 예측가능한 수의 군사를 동원하게 되었다. 군액을 고정하는 조치는 군역 대상자의 군역 부담을 경감하기 위한 동기에서 출발했지만 결과적으로 국가가 일정 수의 인원을 안정적으로 확보하는 제도를 마련했다.[91]

2) 入役 규정과 入役者 관리 책임의 모호성

조선 전기 군역 동원 체계의 핵심은 번상제였다. 번상제는 그 원리가 간단하다. 군역에 편성된 사람들이 순번에 맞춰 일정 기간 동안 교대로 근무하는 방식이다. 그래서 번상 근무에 대해서 말할 때는 교대 주기인 番遞 혹은 番次와 입역 기간인 番朔을 함께 언급했다. 가령 번상정병의 번상은 8番2朔이었는데 이는 2개월씩 8교대로 번상입역하는 것을 뜻했다. 2개월 동안 번상입역을 한 뒤에는 14개월 동안 거주지로 돌아가 쉬는 것인데 이를 下番 또는 休番이라 했다. 번상제가 병농일치의 이상에 맞아떨어졌던 이유도 여기에 있다. 평시에는 歸農하고 유사시에는 爲兵하는 방식이 바로 번상제이기 때문이다.[92] 핵심 원리는 간단하지만 현실에서 이것을 구현할 때는 그 세부 내용이 복잡했다. 지방에 있는 인원이 특정 시기에 정확히 수도로 상경해야 하고, 그렇게 모인 대규모 인원을 수많은 입역처에 분정해야 했기 때문이다. 국가가 거의 모든 인민을 대상으로

---

91) 김성우는 원액 고수 정책이 확정됨에 따라 호수-보인-솔정체제에서 호수 단독호 체제로 바뀌어 군호가 해체, 재구성되기에 이르렀다고 평가했다. 하지만 군액의 고정 조치(원액 고수 정책)는 결과적으로 군호의 해체를 가져왔을지 몰라도 해당 조치 자체가 군호의 해체를 전제하는 정책이라고 평가하기는 어렵다. 관련 논의는 김성우, 「16세기 國家財政 수요의 증대와 國役體制의 해체」, 『韓國史硏究』97, 1997, pp.114~115 참고.

92) 『三峰集』권14, 「朝鮮經國典」下 政典 軍制. 周制, 兵農一也 … 然當其無事之時, 每於農隙講武事, 故當有事則皆可爲用也, 無養兵之費, 徵兵之擾, 而緩急易以應變, 周制之善也. 이외에도 병농일치의 유용함은 양병 비용을 아낄 수 있다는 점, 지방에서 평시에 군사훈련이 가능하다는 점, 당의 고제인 부병제와 가깝다는 점 등 다양하게 등장했다(『중종실록』권29, 12년 9월 22일 을미 ; 『홍재전서』권130, 「고식」 ; 『各司謄錄』 慶尙右兵營關牒, 철종 13년 兵使 白樂莘 재임시 司來關謄錄 ; 『瓛齋集』권11, 잡문, 「상고도에 붙인 안설 열 조목」 등). 한편 고려, 조선에도 府兵의 개념이 있었지만 병농일치, 혹은 당의 부병제와 비교하는 것은 여전히 학계에 다양한 논의가 존재한다. 여말선초 시기 부병제에 대한 대표적인 논의로는 김종수, 「고려·조선 초기의 부병」, 『역사교육』69, 1999 ; ____, 「고려시기 부병제의 운영과 그 원칙」, 『역사교육』73, 2000 ; ____, 「조선초기 부병제의 개편」, 『역사교육』77, 2001 등이 있다.

실행한 인력 관리였기 때문에 실제 동원 과정이 복잡했고 사적 영향력이 발휘될 영역이 많았다.

『經國大典』병전에는 번상이 이루어지는 행정 절차들을 규정하고 있다.

> Ⅱ-2-3. 군사의 명부는 각 그 담당 장수가 매일 착압하고 날인해 보관한다. 두 건을 만들어 번이 종료될 때마다 병조와 나누어 보관한다. 장번의 경우 계절마다 보관한다. 유실이나 증감이 있으면 행수나 장무를 죄로 다스리고 근무일수를 깎는다.[93]

> Ⅱ-2-4. 모든 번상군사는 수도의 경우 五部가, 지방의 경우 병마절도사가 점고와 사열을 한 뒤, 병조에 문서를 보내면, 병조와 도총부에서 또 점고한다. 제원, 조례, 나장도 같다. 지방군사는 우후나 군관 중 한 명이 인솔하고, 번상 일수를 준수하지 않은 자는 날짜를 계산해 일수를 추가한다.[94]

위 사료들은『경국대전』체제 하에서 번상제가 운용되고 있는 모습을 보여주는 사료들이다. 첫 번째 사료는 立番 군사의 명단 관리 지침에 대해서 설명한다. 번상병은 다양한 입역처에서 근무했는데, 가장 대표적인 입역처가 오위도총부 소속으로 위병 업무를 담당한 衛將所였다. 번상병이 위장소와 같은 입역처에 도착하면 그날부터 근무를 시작했다. 이후 근무일수는 담당자의 명부에 기록했다. 근무일수 계산은 월 단위가 아니라 일 단위로 했다. 대부분의 병종은 去官이나 遞兒 규정이 있었는데, 이를 따질 때 근무일수로 계산했다. 그렇기 때문에 군사명부를 매일 확인해 기록하는 것은 담당자와 군사 모두에게 중요한 업무였다.

두 번째 사료는 번상병이 번상해서 入番하는 절차에 대해서 설명한다. 번상병은 총 세 차례 점고를 받았다.『經國大典』에서는 각 지방의 병마절도사가 점고, 사열을 하는 것만 나와 있지만, 실제로는 각 고을에서 1차로 점고하는 것이 먼저였다. 각 고을에서 1차 점고를 마친 뒤에는 지방 최고담당자인 병마절도사로

---

93)『經國大典』 兵典, 名簿. 軍士名簿, 各其將逐日着押經印藏之. 成二件, 每番終, 分藏于本曹. 長番則每節季藏之. 遺失增減, 則行首掌務治罪削仕.

94)『經國大典』 兵典, 番上. 一應番上軍士, 京五部, 外兵馬節度使點閱, 移文本曹, 本曹·都摠府又點考. 諸員, 皂隷, 羅將同. 外軍士, 則虞候軍官中一人押來, 番上不准者, 竝計日追上.

부터 2차 점고를 받았다. 원칙대로라면 해당 지역의 병마절도사가 직접 해야 했지만 대개 병마절도사의 지시·감독 하에 휘하 군관이 했는데, 이때 군관의 역할을 맡은 것은 주로 牌頭나 旅帥였다. 이 단계에서는 點考와 査閱을 진행한다고 적혀 있는데, 여기서 점고는 인적 정보와 군장을 확인하는 일을 뜻하고, 사열은 군장을 갖춘 상태로 대오를 맞춰 훈련 상태를 점검하는 일을 뜻한다. 즉 우선 병사들이 모이면 점고를 통해 사열이 가능한 상태인지를 확인하고, 그 이후에 사열을 통해 훈련 상태를 점검한 뒤에 대오를 갖춰 번상 시킨 것이다. 번상할 때는 虞候나 軍官 중 한 명이 인솔했는데, 이때 우후나 군관의 역할을 맡은 것은 주로 頭目이나 隊正이었다.

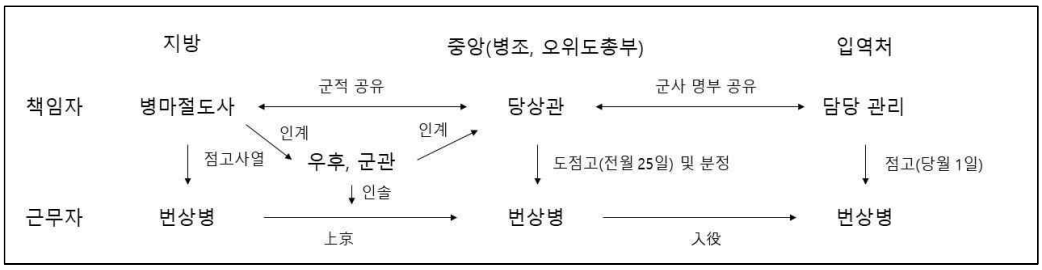
번상병이 한양에 도착한 이후에는 병조, 입역처의 순서로 이동했다. 번상병이 入番해야하는 입역처는 굉장히 다양했고, 대개의 경우 入番할 때마다 입역처가 달라졌다. 번상병을 입역처에 배분하는 역할은 병조에서 담당했다. 번상병은 立役을 시작하는 전달의 25일까지 병조에 가서 점고를 받았다. 이때의 점고는 모든 번상병이 한꺼번에 받는다고 해서 都點考라고 불렀다.[95] 도점고를 담당한 관원이 명시되어 있지는 않다. 하지만 兵典의 點閱條에 보면 점열을 담당한 관원이 병조나 오위도총부의 당상관 1명이라고 나와 있는 것으로 볼 때,[96] 도점고도 비슷했을 것으로 추측할 수 있다. 하지만 실제로는 병조의 하급 관원이 도점고를 실시해 임의대로 입역처에 배정하는 경우가 많았다.[97] 병조에서는 도점고를 끝낸 뒤 입역처를 배정했는데, 번상병은 배정을 받은 뒤 立役이 시작되는 매달 1일까지 입역처로 이동해야했다. 입역처에 도착한 이후 다시 한 번 점고를 받고 立番이 시작되었다. 병조에서 도점고를 받고 입역처에서 다시 점고를 받기까지 약 4~6일 정도의 여유가 있었는데, 이 기간에 부족했던 군장을 구비하기도 하고, 代立할 사람을 구하기도 했다.[98] 하지만 어떤 경우에는 영선 사업에 임시로

95) 『명종실록』권22, 12년 4월 25일 무신.
96) 『經國大典』 兵典, 點閱. 本曹都摠府堂上官各一員, 於郊外不定時, 點閱番上軍士騎馱馬. 闕點者, 借點者, 瘦弱者論罪, 借與者竝論罪, 其馬沒官. 참고로 병조의 당상관은 정2품 판서 1명, 종2품 참판 1명, 정3품 참의 1명, 정3품 참지 1명 등 4명이 있었고, 오위도총부의 당상관은 정2품 도총관 5명, 종2품 부총관 5명 등 10명이 있었다.
97) 『광해군일기』(중초본) 권49, 4년 1월 11일 병오,
98) 『중종실록』권39, 15년 4월 5일 임술.

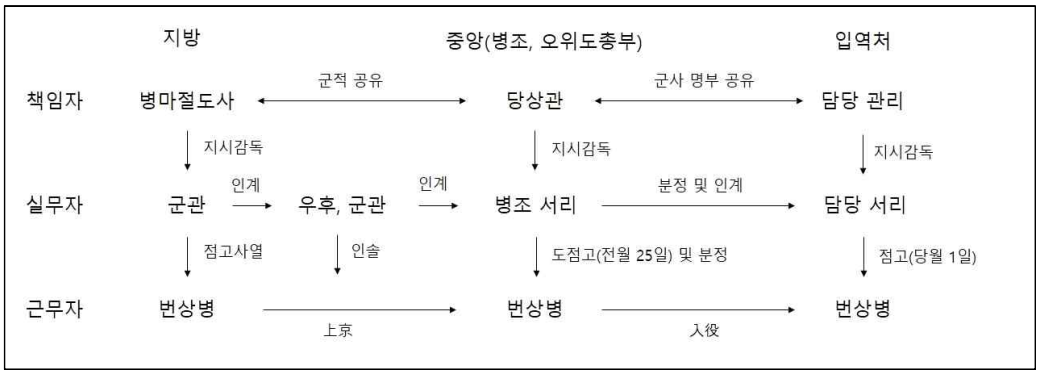
배정되어 짧은 기간 동안 노역에 투입되기도 했는데, 이렇게 투입된 군사를 到防軍이라 불렀다.[99]

이상의 내용을 바탕으로 경국대전 체제에서 규정한 번상 절차를 살펴보면 중요한 특징을 확인할 수 있다. 번상제를 운용하는 주체로 최고책임자만 설정해놓고 실무책임자에 대한 규정을 마련하지 않았다는 점이다. 하지만 번상제의 실제 운영에는 군관이나 서리 같은 실무자가 깊이 개입했다. 이를 도식화하면 아래와 같다.

<도식Ⅱ-2-1. 경국대전에서 규정한 번상제 작동 구조>



<도식Ⅱ-2-2. 경국대전 체제 하 번상제의 실제 작동 모습>



위 도식들을 보면 경국대전에서 규정한 번상제 작동 구조와 그 실제 작동 모습에 차이가 있다는 것을 알 수 있다. 가장 큰 차이점으로는 경국대전에서 실무자에 대한 내용이 없다는 점을 꼽을 수 있다. 경국대전에서는 각 관청별로 담당

99) 『광해군일기』(중초본) 권47, 3년 11월 27일 임술.

해야할 업무를 규정해놓고, 이에 대한 실행 및 책임을 해당 관청의 최고위급 관원에게 맡겼다. 하지만 현실적으로 최고위급 관원이 말단 행정 업무까지 모두 도맡기는 어려웠다. 그렇기 때문에 결과적으로 경국대전에서 정한 규정과 실제 업무가 진행되는 모습 사이에서는 차이가 생길 수밖에 없었다.

경국대전의 성격상 법전에 자세한 실무 규정까지 명문화할 필요는 없었다. 실제로 실무 규정에 대한 자세한 내용은 이후 다양한 법전을 편찬하며 보충했다. 하지만 실무 규정에 대한 내용이 없는 것은 현실에서 작동할 때 다양한 주체들이 사적 영향력을 발휘할 여지를 남겨준 것 또한 무시할 수 없는 일이었다. 몇 가지 사례를 통해 경국대전에서 정한 원칙을 실무자가 임의로 활용하는 모습을 살펴보겠다.

Ⅱ-2-5. 사헌부에서 아뢰기를, "防牌書員 이수연이 거짓으로 防牌 김효근 등 10인을 大倉에 赴役시킨다고 합니다. 이에 部將 김맹돈에게 청하여서 赴役關字를 속여 받고 가만히 月俸을 받았습니다. 청컨대 국문하여 과죄하고 월봉은 받아들여 관가에 몰수하소서."[100]

위 사료는 1465년(세조11)에 발생한 사건에 대해 사헌부가 보고하는 내용이다. 사건의 내용은 아래와 같다. 방패 서원 李壽延(?~?)이 오위도총부 부장인 金孟敦(?~?)에게 방패 10명을 요청했다. 방패는 병종의 하나로서 본래의 군사적 기능은 보병으로 전열을 이루는 것이나 실제로는 노역에 투입되는 경우가 많았다. 오위도총부 부장은 방패의 인원을 관리하는 책임자였고 방패 서원은 군적을 관리하면서 입역자의 명단과 인원의 수효를 실질적으로 관리하는 실무자였다. 부장이었던 김맹돈은 별다른 의심을 하지 않고 서원인 이수연에게 방패 김효근 등 10명을 분정했다. 하지만 이수연의 요청은 거짓이었다. 이수연은 방패를 실제로 부역에 투입하지 않고 방패에게 지급하는 월봉만 가로챘다. 방패의 월봉은 1인당 월 15두였으므로 이수연은 10명 몫에 해당하는 150두를 가로챈 셈이다.[101]

---

100) 『세조실록』권37, 11년 10월 10일 갑신. 司憲府啓, 防牌書員李壽延, 詐以防牌金孝斤等十人爲赴大倉役, 請於部將金孟敦, 冒受赴役關字, 潛受月俸, 請鞫問科罪, 徵俸沒官.

101) 『세종실록』권109, 27년 7월 19일 경인.

이 사례는 책임자의 업무를 실무자가 처리할 경우 실무자가 임의대로 업무를 처리하는 문제점이 발생하는 사실을 잘 보여준다. 실무자가 임의대로 처리한 업무는 대개 관리감독이 제대로 이뤄지지 않아 책임소재가 모호해진다. 게다가 실무자인 서리나 서원 등은 대개 한 입역처에 장기간 근무하는 반면 책임자에 해당하는 직급은 자주 바뀐다. 이런 이유로 책임자는 주로 실무자의 경험과 의견을 청취할 수밖에 없는데, 이 정보의 불균형을 이용해 실무자들이 비리를 쉽게 저지를 수 있는 것이다. 위 사례 외에도 입역처의 담당 서리와 결탁한 병조 서리가 임의대로 번상병을 분정한 사례가 있었다. 본래대로라면 병조나 오위도총부의 당상관이 직접 병사를 분정해야 하지만 대개 병조 서리가 그 업무를 대리로 처리했기 때문에 병조 서리의 죄를 특정하기 어렵다. 하지만 이 과정에서 병조 서리와 결탁하지 못한 자는 역이 무거운 곳으로 분정 받는 피해를 받기도 했다.

> Ⅱ-2-6. 요즈음 사람들이 법을 두려워하지 않습니다. 그렇기 때문에 기병을 대립하는 행위를 비록 법을 만들어 죄를 다스리더라도 나날이 더욱 (금령을) 무릅쓰고 범합니다. 위장소의 서리들이 군무를 담당하는 하인들과 서로 한 통속이 되어 각각 그 대립하는 사람들을 군사를 나눌 때에 모두 (역이) 가벼운 곳의 군인으로 소속처를 정하여 분정하는 경우가 많습니다. 군사를 나눈 기록 안에 이름을 기록한 사적인 표지를 내어 보이며 분정한 곳에 모두 도착한 뒤에는 공갈 협박합니다. 그러니 담당하는 우두머리 掌務와 각 처의 牌頭들이 법을 두려워하여 숨기고 현재 입번하고 있는 것처럼 하여 (입번을 빠뜨린 행위를) 관문으로 보고하지 않습니다. 실제 입번할 때에는 다른 사람으로 채워 정하여 빠진 군인의 숫자가 매우 많게 되어도 曹司인 衛將과 分軍 副將들이 망연히 살펴보지 못해 앉아서 군인의 숫자를 잃게 됩니다. 진실로 작은 일이 아닙니다.[102]

위 사료는 1549년(명종 4)에 발생한 사건에 대해 병조가 올린 계목의 일부이다. 이 사료를 자세히 보면 조직적인 대립 행위를 확인할 수 있다. 번상병을 점

102)『各司受敎』兵曹, 1549년(명종 4) 12월 19일. 近來人不畏法, 騎兵代立者, 雖設法治罪, 日益冒犯, 衛將所書吏等亦, 軍務下人等果, 互相交通, 各其代立人等乙, 分軍時, 竝只歇O…O多定處分定,分軍記內, 名記私標, 出示爲白乎旀, 分定OO到, 恐嚇乙仍于, 都仕色掌務及各處牌頭等亦, 畏法隱蔽,時立樣以, 闕報不冬, 實番時乙良, 他人以, 充定, 闕軍之數, 甚多爲白置,曹司衛將及分軍部將等, 惘然不察,坐失軍數, 誠非細故是白昆.

고한 뒤 입역처에 분정하는 업무는 법제상으로는 책임자인 병조나 오위도총부 당상관이 담당해야한다. 하지만 사료에서는 다른 상황을 보여준다. 군적을 전달해 실행하는 권한만 가진 군무를 담당하는 하인과 위장소 서리가 임의대로 입역처에 분정할 인원을 조작하고 있다. 그래서 자신들과 친분이 있는 대립인은 역이 가벼운 곳에 분정하고 각 입역처에서 인원을 관리하는 장무나 패두에게는 공갈 협박을 가한다. 기록이 소실되어 헐역에 분정하거나 장무, 패두 등을 공갈협박할 수 있는 근거가 무엇인지 정확히 확인할 수는 없으나 하인과 서리 등 실무자급의 이런 부정 행위는 문제를 야기했다. 각 입역처에 대립으로 인해 인원이 부족하게 되더라도 책임자에게 보고하지 않는 상황이 발생한 것이다.

이 사례는 근무자인 번상병에 대한 관리가 소홀해지는 문제점을 잘 보여준다. 원칙대로라면 책임자인 병마절도사, 당상관, 입역처 담당 관리가 번상병의 신상과 군장을 직접 점고해야 하지만, 대개 실무자급인 군관, 병조 서리, 입역처 담당 서리가 대신하고 있었다. 실무자급에서 대신 점고를 하더라도 명부는 책임자에게 보고해야했다. 하지만 모종의 이유로 각 입역처의 실무자는 책임자에게 제대로 된 인원을 보고하지 못했고, 그 중간에서 이런 대립 상황을 획책하는 자 역시 서리와 하인 같은 실무자급 인물들이었다. 낮은 직책의 실무자가 임의로 인원 분정 및 확인을 처리하는 동안 책임자는 실제 점고를 실행하지 않았다. 대신 실무자들은 자신들이 책임자를 대신해 명부에 서명과 날인을 새겨 인계했다. 즉 책임자들끼리 인수인계하는 명부는 실무자들이 엄격하게 관리하지 않는 한 실제 인원과 차이가 날 수밖에 없었다. 代立 현상이 발생한 원인은 여러 가지가 있지만 이처럼 번상제 하에서 입역자를 관리하는 명확한 매뉴얼이 없었던 것도 한 배경으로 작용했다.

지금까지 살펴 본 번상제의 군역 동원 체계는 立役者에 대한 내용이다. 하지만 조선의 군역 동원 체계는 입역자로만 편성되어 있지 않았다. 입역자와 이를 경제적으로 보조하는 인원, 즉 正軍(戶首)과 保人(奉足)으로 편성되어 있었다. 정군은 번상제의 동원 체계에 따라 직접 입역했지만 보인은 군역에 편성되어 있을 뿐 직접 입역할 의무는 없었다. 이 사실만 놓고 보면 군역을 경제적 비용 부

담, 즉 대가로 대체하는 보인이 유리해 보인다. 하지만 사료에 나타나는 정군과 보인의 관계를 보면 보인이 반드시 군역 부담이 덜했던 것은 아니었다.

Ⅱ-2-7. 兵曹에서 慶尙左道節度使의 啓本에 의거하여 아뢰기를, "諸色軍士 助丁의 助役하는 價錢이 定數가 없기 때문에 매양 番上 때에 助丁에게서 綿布를 한 사람에 8, 9필씩을 침탈하므로 이로 인하여 破産하고 혹은 도망해 흩어지기까지 하니, 그 폐단이 작지 않습니다. …"[103]

위 사료는 1469년(예종 1)에 경상좌도 절도사의 계본에 의거해 병조가 보고한 내용이다. 보고 내용에 따르면 助丁이 助役하는 價錢이 정수가 없어 번상 때마다 조정 한 사람당 8~9필씩을 침탈했다고 한다. 여기서 助丁은 보인을, 助役은 보인이 정군을 경제적으로 보조하는 일을, 價錢은 보인이 정군에게 지급하는 비용을 각각 뜻한다. 즉 정군이 번상할 때마다 보인으로부터 경제적 비용을 요구했는데, 그 값이 정해지지 않아 보인 1인당 8~9필씩을 납부했다는 뜻이다. 이런 일이 諸色軍士에게 발생한다는 것으로 볼 때 정군이 보인에게 과도한 대가를 요구하는 일은 여러 병종에 광범위하게 퍼져 있었다. 만약 번상 보정병인 경우를 가정해보자. 번상 보정병은 8번2삭에 보인을 2정 지급 받았다. 이를 바탕으로 계산해보면 번상 보정병의 보인은 14개월마다 2개월씩 면포 8~9필을 정군에게 바쳐야 했다. 번상할 때에 보인에게 비용을 요구했다는 것으로 볼 때 정병이었다면 아마 2개월치를 한 번에 받았을 것이다. 그러면 보인은 정군이 입역할 때는 1개월 평균 면포 4~4.5필을 부담한 셈이다. 반대로 정군인 번상 보정병은 입역할 때 1개월 평균 8~9필, 입역 기간인 2개월 동안은 16~18필을 보인에게 수취한 셈이다.

1개월을 기준으로 보인이 부담한 면포 4~4.5필은 부담스러운 수준이었을까? 그렇다면 번상 보정병은 무슨 이유로 16~18필이나 되는 면포를 소유하려 했을까? 이 질문에 대한 답은 본고의 Ⅳ-1챕터에서 자세히 다룰 것이다. 여기서는

103) 『예종실록』권4, 1년, 3월 10일. 兵曹據慶尙左道節度使啓本啓, 諸色軍士助丁, 助役價錢, 無定數, 故每於番上時, 侵奪助丁綿布, 人八九匹, 因而破産, 或至逃散, 其弊不貲 …

군역 동원 체계에서 단순히 번상 입역하는 정군만 주목해서는 안된다는 사실을 환기하고자 한다. 비록 직접 입역하지는 않았지만 정군을 경제적으로 보조하는 보인 역시 군역 동원 체계의 가장 말단에 위치하고 있었다는 사실을 기억할 필요가 있다. 조선은 군역 동원 체계를 표준화하는 과정에서 보인의 존재도 잊지 않았다.

3) 番上軍士의 役卒化

군적 작성 과정과 군사의 입역 과정을 살펴봤으니 마지막으로 입역한 군사들이 어떤 임무를 수행했는지 확인할 차례이다. 조선은 보를 기초 단위로 삼아 군역을 편성했지만 동시에 신분별로 병종을 다르게 편성하기도 했다. 조선 전기에 국가는 소수의 금군과 다수의 번상병을 운용했는데 우선 『經國大典』에서 분류하고 있는 병종은 아래와 같다.[104]

<표Ⅱ-2-2. 『경국대전』에 기재된 각 병종의 番次와 相遞[105]>

長番		輪番			
병종	인원	병종	인원	番次	相遞
禁軍		中央軍(주로 일반 양인 출신)			
宣傳官	8	別侍衛	1,500	五番	六朔
兼司僕	50	京中甲士	6,600	五番	六朔
內禁衛	190	番上正兵	無定額*	八番	二朔
특수우대		破敵衛	2,500	五番	四朔
功臣嫡長	無定額	壯勇衛	600	五番	六朔
族親衛	無定額	隊卒	3,000	五番	四朔
忠義衛	無定額	彭排	5,000	五番	四朔
		地方軍			
		留防正兵	無定額*	四番	一朔

104) 『경국대전』의 판본은 여러 종류가 있으며 세부 내용이 약간씩 다르다. 하지만 본고는 『경국대전』의 판본으로 가장 널리 통용하는 을사대전(1485년 간행)의 내용에 따른다. 『경국대전』의 판본과 그 내용 및 성격에 대한 논의로는 김백철, 『법치국가 조선의 탄생』, 이학사, 2016 ; 양혜원, 「『經國大典』 개정판본의 시행 단계 재검토 - 보물 제 1521호 『經國大典』 간행년 판정을 중심으로 -」, 『규장각』50, 2017 ; 정연주, 「조선 典書로서의 『경국대전』 성격과 그 의미」, 『한국사연구』189, 2020 등 참고.

	水軍	48,800	二番	一朔
	漕卒	5,960	二番	一年
	捉虎甲士	440	四番	一朔
	兩界甲士	6,800	四番	一朔
	특수병종			
	吹螺赤	640	五番	四朔
	大平簫	60	五番	四朔
	羅將	無定額	三番	一朔
	皂隷	無定額	三番	一朔
	破陣軍	180	六番	一朔
	특수우대			
	忠贊衛	無定額	五番	四朔
	忠順衛	無定額	七番	二朔
	補充隊	無定額	四番	四朔
	親軍衛	40	二番	一年
	기타			
	預差甲士	960	갑사 예비부대	

*번상정병과 유방정병의 경우 정액이 정해져 있지 않음. 하지만『경국대전』을 편찬하기 10년 전인 1475년(성종6) 기록에 따르면 번상정병은 27,620명, 유방정병은 44,484명이 편성되었음.[106]

위의 표Ⅱ-2-2는 대다수의 병종이 번상제의 적용을 받고 있다는 사실을 알려준다. 장번이 적용된 병종은 금군인 선전관, 겸사복, 내금위와 특수신분 우대 병종인 공신적자, 족친위, 충의위가 전부였다. 선전관, 겸사복, 내금위는 국왕을 지근거리에서 호위하는 역할이었고, 공신적자, 족친위, 충의위는 왕실 인척과 공신 자제를 우대하기 위해 창설한 병종이었다. 즉, 국왕과 관계된 특수한 임무를 수행하는 병종에 한해서만 장번을 적용한 것이다. 그 외의 모든 병종에는 번상제를 적용했다.[107]

번상제가 적용된 여러 병종들 중에서 양반이 아닌 일반 良人 출신이 주를 이룬 중앙군에 해당하는 병종에 주목할 필요가 있다. 별시위, 경중갑사, 번상정병,

105)『經國大典』兵典, 番次都目.
106)『성종실록』권59, 6년 9월 10일 병진.
107) 이를 두고 김웅호는 조선 전기 군역 제도 운영의 특징으로 '소수의 상주병과 다수의 번상군 형식'이라고 평가하기도 했다. 자세한 내용은 김웅호, 앞의 논문, 2017 참고.

파적위, 장용위, 대졸, 팽배가 이에 해당한다. 이 병종들은 특수병종인 취라치, 태평소 등이나 특수우대병종인 충찬위, 충순위 등과 똑같이 중앙군으로 편성되어 한양에서 立番했지만 업무 내용이나 강도가 달랐다. 侍衛뿐만 아니라 講武와 같은 군례에도 참여했고, 丘史나 營繕 같은 잡역에도 동원되었다. 즉 이 병종들이 한양을 수비하는 핵심 군사력이자 한양에서 이뤄지는 각종 役事를 책임지고 있었다. 또한 이들 번상군은 하번 했을 때에도 평시에 훈련에 임하고 유사시에 군사 작전에 동원되기도 했다.[108]

이 병종들의 비중은 군사적, 사회적으로 중요했다. 맡고 있는 임무가 일반적인 것이고, 여기에 투입되는 병사들의 출신이 사회의 중추를 이루고 있는 양인이었기 때문이다. 따라서 이 병종들의 실제 근무 교대 주기와 근무 인원 수를 자세히 살펴볼 필요가 있다.

<표Ⅱ-2-3.『경국대전』의 주요 중앙군 병종 운용 세부내용>

연번	병종	인원	번차	상체	하번기간	입번 군인수
1	別侍衛	1,500	五番	六朔	24개월	300
2	京中甲士	6,600	五番	六朔	24개월	1,320
3	番上正兵	27,620*	八番	二朔	14개월	3,425
4	破敵衛	2,500	五番	四朔	16개월	500
5	壯勇衛	600	五番	六朔	24개월	120
6	隊卒	3,000	五番	四朔	16개월	600
7	彭排	5,000	五番	四朔	16개월	1,000
계	총 7종	46,820	5~8번	2~6삭	14~24개월	7,265

*『경국대전』에는 정액 수가 나와 있지 않지만, 1475년(성종6)의 기록에 나온 번상정병의 수를 따름.

위는 한양에 번상하는 주요 번상군에 해당하는 병종들의 입역 주기와 입역 인원을 정리한 표이다. 해당 병종들은 대부분 5번이고 번상정병만 8번이다. 그리고 입역개월수는 병종별로 2~6개월로 다양하다. 번차와 상체를 바탕으로 계산해

108) 번상군의 하번시 복무 내용에 대해서는 김정웅,「조선초기 군사들의 下番시 복무에 관한 연구」,『군사연구』146, 2018 참고.

보면 중앙군의 근무교대는 대체로 14~24개월마다 돌아온다. 또한 편성된 군액과 번차를 바탕으로 계산해볼 때 실제로 중앙군으로 편성되어 근무하는 군인의 수는 대략 7,265명 정도였다. 실제로는 休番이나 代立 등으로 인해 편성된 정액대로 근무하고 있지 않았지만, 대략의 기준점으로 삼을 만하다. 그리고 이 숫자는 다른 중앙군 병종의 수보다 많기 때문에 이 병종들이 중앙군의 대다수를 차지하고 있다는 사실을 보여준다. 또 수도 한양에는 대략 7천여 명의 군사들이 항상 입역하고 있다는 사실도 함께 알 수 있다.

병종들은 각자 정해진 임무가 있었다. 각 병종별로 그 임무를 담당하게 된 기원이 존재하지만 본고에서는 이를 자세히 탐구하지 않겠다. 최초에 병종이 맡은 임무가 있다 할지라도 시간이 지나면서 점차 임무의 성격이 변화했기 때문이다. 가령 虎賁衛 소속의 彭排는 防牌라는 병종에서 유래했는데 본래의 임무는 이름 그대로 전투에서 방패를 활용하는 병사였다. 하지만 점차 시간이 지나면서 팽배의 군사적 역할이 사라졌고 15세기 중반이 되면 단순히 노역에 투입되는 병사로 그 임무가 변했다.[109] 이처럼 군사적인 임무가 시간이 지나면서 변화하는 현상은 팽배에서만 나타나지 않았다. 수도에 번상 입역하는 거의 모든 병종을 가리지 않고 나타났다고 할 수 있을 정도로 광범위하게 나타났다. 우선 15세기에 각 병종의 임무를 어떻게 인식하고 있는지 梁誠之(1415~1482)의 발언을 통해 확인해보자.

<표Ⅱ-2-4. 1464년(세조 10) 양성지가 보고한 병종의 임무>[110]

연번	임무	병종
1	親兵	內禁衛, 兼司僕
2	衛兵	甲士, 別侍衛
3	勳位	忠義衛, 忠贊衛
4	宿衛	奉忠衛, 拱宸衛
5	番上軍	正兵, 平虜衛
6	步兵	破敵衛
7	役軍	防牌

109) 김정웅, 「조선 전기 팽배와 대졸에 관한 연구」, 『軍事硏究』145, 2018.

8	使令軍	攝六十
9	控鶴軍	近仗
10	奴軍	壯勇隊
11	軍器監	別軍
12	義禁府	都府外
13	鎭守軍	鎭軍, 船軍, 守城軍

위의 표는 1464년(세조 10)에 양성지가 세조에게 軍政에 대한 일을 上書한 내용을 바탕으로 작성했다. 양성지의 보고를 통해 당시 병종별로 담당하던 임무가 서로 상이했다는 사실을 확인할 수 있다. 여기서 몇 가지 눈여겨볼 병종이 있다. 우선 5번의 정병과 평로위다. 정병과 평로위의 임무는 번상군이라고 되어 있는데, 사실 번상군은 임무가 아니라 입역 방식이었다. 비단 정병과 평로위 뿐만 아니라 갑사, 별시위, 방패 등도 모두 번상군이었다.[111] 이는 역으로 정병과 평로위가 맡은 임무가 뚜렷하지 않았다는 점을 암시한다. 이들은 군역 동원 대상으로 편성되어 번상 입역을 해야 했지만 정작 입역하고 나서는 특별한 임무를 부여 받지 못했다.[112]

다음으로 7, 8번인 방패와 섭육십을 보면 그 임무는 각각 役軍과 使令軍이었다. 역군은 노역에 종사하는 군사를, 사령군은 심부름꾼에 종사하는 군사를 의미했다. 위에서 잠시 언급했지만 방패는 본래 전투에서 방패를 다루는 군사였고, 섭육십은 완력이 세고 달리기를 잘하는 인원을 골라 선발한 군사였다.[113] 이 군사들을 노역과 심부름꾼으로 투입하는 것은 본래의 임무에서 벗어나 다른 업무에 투입하는 현상을 보여준다. 실제로 이후 방패는 팽배로, 섭육십은 대졸로 명칭이 변경했는데, 당시 사람들은 팽배와 대졸은 役卒로서 잡역에 투입하는 병종으로 인식했다. 이로 볼 때 이미 15세기 중반이 되면 임무가 명확하지 않거

110) 『세조실록』권34, 10년 8월 1일 임오를 참고해 정리함.
111) 별시위의 성격과 임무에 대해서는 윤훈표, 「朝鮮初期 別侍衛 硏究」, 『국사관논총』43, 1993 참고.
112) 오종록, 「조선 초기 正兵의 軍役:15세기 후반을 중심으로」, 『한국사학보』1, 1996.
113) 김정웅, 앞의 논문, 2018.

나 군사와 무관하게 잡역에 투입되고 있는 병종이 존재하고 있다는 사실을 확인할 수 있다.

이처럼 번상 입역한 군사, 특히 번상 보정병 등이 명확한 임무가 없이 그때마다의 필요에 따라 여러 입역처에 분속되는 사례는 자주 발견할 수 있다.

Ⅱ-2-8. 큰 바람이 불고 비가 와서 禾穀이 쓸리고 나무가 뽑히고, 崇禮門 안의 行廊 13楹과 興福寺 문 남쪽 행랑 15楹과 內司僕 문 3楹이 무너졌다. … 병조 판서 朴信, 전 이조 판서 黃喜를 행랑 도감 제조로 삼아 행랑을 고쳐 짓게 하였다. 그 군인은 화통군 4백 명, 사재감 수군 1백 명, 의금부의 番上한 都府外 50명, 補充軍 50명, 繕工監의 木手, 石手, 爐冶匠 등의 사람이었고, 使令은 出番한 近仗으로 충당하였다.[114]

Ⅱ-2-9. 사간원 대사간 鄭佸 등이 상소하였는데, 그 상소는 이러하였다. … 군사는 본래 王室을 호위하는 것인데, 京中의 모든 절에서 正兵으로써 문을 파수하여 宮禁과 비슷하니, 그 둘입니다. … 또한 소위 보병이란 것은 겨우 서울에 들어오면 모두 土木의 역사에 나아가고 한 사람도 侍衛하는 자가 없게 되니, 이름은 비록 군사라고 할지라도 실상은 役卒입니다. …[115]

위 사료들은 각각 1415년(태종 15)과 1473년(성종 4)의 기사이다. 약 60여 년의 시간 차이가 있지만 모두 공통적으로 군사를 役卒로 활용하는 상황을 보여준다. Ⅱ-2-8의 경우 자연 재해로 인해 숭례문, 흥복사문, 내사복문 등이 손상되었다. 이를 급하게 수리해야 했는데 여기에 화통군, 수군 등 군사를 동원했다. 이 군사들을 동원한 것은 우연이 아니었다. 손상된 구조물의 복구를 담당하는 관청은 행랑도감이었는데 그 제조로 병조판서 朴信(1362~1444)과 전 이조판서 黃喜(1363~1452)를 삼았다. 군사의 명부를 관리하고 명령을 내릴 수 있는 병조판서를 책임자로 임명한 뒤 동원된 군사를 영선 사업에 투입한 것이었다.[116] 병

114) 『태종실록』권30, 15년 7월 17일. 大風以雨, 禾偃木拔. 崇禮門內行廊十三楹, 興福寺門南行廊十五楹, 及內司僕門三楹頹 … 以兵曹判書朴信, 前吏曹判書黃喜爲行廊都監提調, 改搆行廊. 其軍人則火桶軍四百, 司宰監水軍一百, 義禁府番上都府外五十, 補充軍五十名及繕工木石手爐冶匠等人也. 使令則以出番近仗充之.

115) 『성종실록』권35, 4년 10월 2일. 司諫院大司諫鄭佸等上疏曰 … 軍士本以衛王室也, 京中諸寺, 以正兵把門, 擬諸宮禁, 二也. … 所謂步兵者, 纔入京師, 盡赴土木之役, 無一人侍衛者, 雖名爲兵, 其實役卒也 …

조판서 박신은 행랑도감의 제조를 맡기 전에 이미 監役提調를 맡아 공사를 진행하고 있었다. 예비인력 혹은 잉여 인력을 가장 풍부하게 보유하고 있던 병조에서 각종 역사를 감독하고 자신에게 소속된 군사를 투입하던 모습을 잘 보여주는 사례이다.[117]

Ⅱ-2-9도 Ⅱ-2-8과 유사하게 군사를 '土木之役', 즉 영선 사업에 투입하고 있는 상황을 잘 보여준다. 정괄은 보병이 서울에 들어와서 모두 영선 사업에 투입하고 侍衛하는 자가 없으니 명목만 보병이고 실상은 역졸이라고 지적했다. 흥미로운 점은 정병(보병)을 영선 사업에만 투입하지 않았다는 사실이다. 정병은 한양 내의 모든 절에 파견되어 문을 파수하는 임무에도 투입했다. 정괄은 시위 임무를 맡은 정병이 사찰을 지키니, 사찰이 마치 宮禁과도 같다고 비판했다. 이 내용은 해당 사료의 전체 맥락에서 볼 때 정병의 임무가 변질한 것보다는 불교를 숭상하는 세태를 비판하는 내용으로 이해해야 한다. 하지만 동시에 정병의 임무가 영선 사업에 투입하는 것을 넘어 사찰문까지 파수하는 지경에 이른 당시 상황을 보여준다. 즉 이미 15세기 초부터 번상 입역한 군사들을 軍事와 무관한 임무, 특히 영선 사업 같은 노역에 투입하고 있다는 사실을 알 수 있다.

그렇다면 군사라는 명목으로 동원한 인력을 군사 용도가 아닌 다른 용도로 활용한 이유는 무엇일까? 이는 군사를 활용하는 방식에 대한 당시 인식을 통해 확인할 수 있다.

Ⅱ-2-10. 임금이 말하기를, "어제 사간원에서 상소하기를, '금년은 각도에 모두 흉년이 들었으니, 외방의 侍衛牌들은 번에 오르지 말게 하소서.' 하니, 그 뜻은 좋다. 그러나, 나는 이를 옳지 않다고 본다. 군사란 국가에 소중한 것이다. 전에 변계량이 나에게 말하기를, '군사는 연습하는 것을 중하게 여겨야 하므로, 항상 왕래하며 시위하게 하지 않을 수 없는 것입니다. … 일찍이 태종 때에 흉년이라 해서 특지로 시위패의 상번을 폐한 바 있었다. 그 후에 흉년이 들 때마다 누차 상번을 폐하였다. 대저 사람의 일이 혹은 벌이기도 하고, 혹은 거둬치우기도 한다. 태만한 마음이 한 번 싹트게 되면 안일 방종한 데로 흘러서 성취하지 못하는 법

116) 실제로 도성의 문이 허물어질 경우 해당 문을 파수하는 숙직처와 인근 백성을 수리 사업에 투입했다(홍순민, 「조선후기 도성문 관리 방식의 변동」, 『서울과 역사』101, 2019, pp.80~81).

117) 김윤주, 「조선 태조~태종대 한양 건설 공역의 인력 동원과 물자 수급」, 『조선시대사학보』86, 2018 ; 이상배, 「조선시대 도성의 치수정책과 준설사업」, 『중앙사론』30, 2009

이며, 학문에 있어서도 조금만 間斷이 있으면 곧 권태가 오고 전진을 즐겨 하지 않나니, 모든 일이 그렇지 않은 것이 없다. 옛날 唐 太宗도 말하기를, '勞役은 일을 하기 위함이라.' 하였다. 그러기 때문에 군사는 근로와 연습으로서 그 요점을 삼는 것이다."[118]

위 사료는 세종 재위 중반인 1434년(세종 16)의 내용이다. 이 사료에서 사간원은 흉년을 명분으로 외방 시위패의 번상을 중지하자고 주장했다. 시위패는 정병이 만들어지기 이전에 존재했던 병종으로 사대부나 특수 병종에 속하지 않는 양인이 일반적으로 편성되던 병종이었다.[119] 흉년으로 인한 시위패의 번상 중지는 태종 대부터 빈번하게 이뤄지고 있었기 때문에 사간원의 주장은 특별할 것이 없다. 세종 또한 스스로 태종 때부터 흉년을 이유로 시위패의 上番을 폐한 일이 자주 있었다고 말하고 있다. 하지만 세종의 입장은 달랐다. 시위패란 외방에서 수도에 시위하러 오는 군사이므로 민생을 이유로 이들의 번상을 계속 폐하는 것은 군사력 약화로 이어질 수 있다고 판단했다. 세종은 지속적인 放番이 결과적으로는 시위패의 본연의 임무인 시위에 지장을 줄 것이라 생각하고 이들의 방번을 불허했다. 실제로 이때 세종의 조치는 단순한 논의 차원에 머무르지 않고 번상 점고라는 조치로 이어졌다. 세종은 이때의 회의에서 번상 후 점고라도 실시하자는 의견을 제시했고 이것이 실제 조치로 이어진 것이다. 명확히 이 때를 기점이라고 할 수는 없지만 세종 재위 중반기부터 세종은 시위패의 번상과 점고 등을 중시했고, 실제로 시위패의 번상 중지 조치 빈도가 줄어들었다.[120]

문제는 동원한 시위패를 투입할 임무가 마땅하지 않았다는 점이다. 사료에서 세종은 당 태종의 말을 인용하면서 시위패에게 노역이라도 시켜야 한다는 입장을 내비쳤다. 세종의 진의는 시위패를 노역에 투입하자는 것이 아니었다. 시위

---

118) 『세종실록』권63, 16년 1월 15일 계사. 上曰, 昨日諫院上疏曰, 今年各道凶歉, 外方侍衛牌, 勿令番上, 其意善矣, 然予以爲不可, 軍士, 國家所重也, 昔卞季良言於予曰, 軍士以鍊習爲貴, 不可不常常往來侍衛也 … 嘗在太宗時, 以年饑, 特除侍衛番上, 厥後隨年之歉, 屢除番上, 大抵人事, 或作或輟, 怠心一萌, 安於縱弛, 不至成就, 至於學問, 稍有間斷, 則怠不肯進, 凡事莫不皆然, 昔唐 太宗亦曰, 勞役, 易事, 故軍士以勤勞鍊習爲要.

119) 시위패에 대한 설명으로는 김웅호, 앞의 논문, 2017, pp.57~69 ; 노영구, 『조선초기 수군역과 해령직』, 서울대 석사학위논문, 1994, pp.57~67 ; 이현수, 앞의 논문, 1993, pp.103~132 등 참고.

120) 김웅호, 위의 논문, 2017, pp. 57~69.

패가 번상을 자주 중지하면 군사로서 기능을 완전히 상실하게 되니 번상을 재개해 그들이 군사임을 상기시키고 군정이 문란하지 않게 하자는 취지였다. 이런 이유에서 시위패를 번상시켜 노역에라도 투입해 군사로서 근로와 연습에 임하게 하자고 주장했던 것이다. 하지만 세종의 말은 스스로 모순을 띠고 있다. 시위패의 본래 목적은 시위를 하기 위함이라고 했지만 정작 번상시켜 노역에 투입해 군사로서 연습을 대신하자고 말하고 있다. 이는 시위패가 가지고 있는 본연의 군사적 목적에서 벗어난 발언이고, 번상 자체만을 목적으로 번상 시키자는 말과 같았다.[121] 표Ⅱ-2-4에서 양성지가 말한대로 시위패(정병)의 임무는 '번상' 그 자체에 있었을 뿐이다. 즉 특별한 인력을 군사적으로 활용할 임무가 없음에도 불구하고 본래 강제 동원하는 병종이므로 징집하자는 주장인 것이었다. 이는 비록 군사를 노역에 동원 한이 있더라도 군역 동원 체계 자체는 작동하고 있어야 한다는 인식을 드러낸다.

그러나 동원한 군사를 노역에 투입하는 행위는 군사가 본래 가지고 있어야 할 군사적 기능을 잃게 했다. 노역에 투입된 군사들의 복무 여건도 나빠졌다.[122] 이런 상황에 문제 의식을 가진 자들도 있었다. 1474년(성종 5)에 鄭麟趾(1396~1478)는 정병이 번상 입역해서 노역에만 동원하는 문제를 지적했다. 정인지가 보기에 시위는 이미 갑사만 있어도 충분했다.[123] 지금의 정병은 군사적으로 활용할 일도 없는데 그 숫자만 많이 뽑아 입역 시킨 뒤 노역에 투입하고 있다. 과거에는 시위패를 번상 시키고도 특별히 일이 없으면 점고만 한 뒤 돌려보냈는데, 요새는 특별히 일이 없으면 노역에 투입 시켜 문제라고 지적했다. 그러느니 차라리 이들을 돌려보내 농사에 전념하게 하자고 제안했다. 申叔舟(1417~1475) 역시 정인지와 같은 맥락으로 당시 세태를 비판하고는 새로운 제안을 했다. 중국의 예에 따라 번상하는 군사의 7분의 1은 廂軍으로 삼아 평상시에는 영선사업을 담당하게 하고 유사시에는 성지 수축 작업에 투입하자는 내

121) 실제로 세종 재위 중반기 당시 시위패의 업무는 시위라고 인식하고 있었다(『세종실록』권61, 15년 8월 15일 을미).
122) 『문종실록』권2, 즉위년 7월 17일 기미.
123) 갑사의 역할 변화에 대해서는 김종수, 「조선 초기 甲士의 성립과 변질」, 『전농사학』2, 1996, 참고

용이었다. 이렇게 할 경우 평시에 영선 사업에 투입할 일정 수의 인력을 항상 확보할 수 있고, 대신 나머지 인원은 본래의 목적대로 군사적 기능으로 활용할 수 있다고 주장했다.[124]

신숙주의 제안은 영선 사업에 잉여 인력을 투입할 수밖에 없었던 당시 현실을 어느 정도 반영한 것이라 볼 수 있다. 하지만 사실 신숙주의 제안은 현실적이지 않았다. 영선 사업의 특성 때문이다. 영선 사업은 그 규모와 건수가 그때마다 달랐다. 어느 해에는 없을 수도 있지만 어느 해에는 여러 건이 생길 수도 있다. 또 건수가 적더라도 규모가 클 수도 있고 그 반대일 수도 있다. 이는 곧 영선 사업에 투입해야 할 인력 수요는 예측하기 어렵다는 것을 의미했다. 신숙주의 제안대로 영선 사업에 활용할 인력을 고정해 놓는다면 영선 사업의 인력 수요가 폭증하는 경우 이를 감당할 수 없을 것이다.

하지만 번상한 모든 군사를 예비 인력으로 둔다면 영선 사업에서 발생하는 예측 불가능한 인력 수요를 충분히 감당할 수 있을 것이다. 예를 들어 1494년(성종 25)에는 봄, 여름에 文昭殿과 慈壽宮을 짓고 가을에 軍資倉을 건설하기로 계획되어 있었다. 하지만 영선 사업에 투입하기로 정해 놓은 인력, 즉 팽배와 대졸만으로는 인력 수요를 감당할 수 없었다. 팽배와 대졸이 한 번에 입역하는 수는 합쳐서 1,600명이다. 이 인력으로도 세 군데의 役事를 감당할 수 없었던 것이다. 그래서 보병을 더하고 이마저도 부족해 當領水軍까지 추가 투입하기로 결정했다. 다만 보병과 수군까지 투입하면 군역 부담이 심할 테니 역사마다 투입하는 인력을 1백명씩 감하고, 가을에 진행할 군자창 영선사업의 진행 여부는 문소전과 자수궁의 진행 상황을 보고 결정하기로 했다.[125] 이처럼 노역의 임무를 담당한 팽배와 대졸만 가지고 그 해의 영선사업에 필요한 인력 수요를 감당하지 못하는 예는 자주 등장한다. 이럴 때 부족한 인력 수요를 보충할 수 있는 인력이 바로 번상 보병이었다. 사료Ⅱ-2-9에서 보이는 것처럼 번상한 보병은 경우에 따라 사찰문의 파수를 설 정도로 임무가 막연한 존재였기 때문이다.

정리하자면 영선 사업에서 필요한 인력 수요는 예측하기 어려웠고, 영선 사업

124) 『성종실록』권44, 5년 윤6월 14일 정유.
125) 『성종실록』권286, 25년 1월 7일 정유.

에 투입할 인력으로 편성한 병종인 팽배와 대졸의 수는 대체로 부족했다. 인력 수요의 변동폭이 심하고 인력 공급은 제한되어 있다면 예비 인력을 준비해 인력 수급을 맞출 수 있다. 인력 수요가 급증한다면 예비 인력에서 인력 공급을 보충하고, 인력 수요가 급감한다면 본래의 인력 공급으로 감당하면 되었다. 그리고 조선에서 예비 인력으로 활용하기 가장 좋은 병종이 바로 번상 그 자체가 임무였던 번상 보정병이었다. 이 보병은 이미 군사적 기능을 상실했지만 군역 동원 체계를 유지하기 위해서 동원하는 병종이었기 때문이다.

따라서 번상군이 군사적으로 활용되지 않고 역졸화한 것은 관리들의 부패나 제도의 문란이 아니었다. 오히려 국가에게 유용한 대안이었다. 국가의 인력 수요가 군사 분야가 아닌 영선 사업 분야에서 늘어나는 상황 속에서 국가는 인력을 효율적으로 활용해야 할 필요가 생겼다. 이때 국가는 군사적 기능을 상실한 번상 보정병을 예비 인력으로 활용했다. 번상 보정병은 잘 갖춰진 군역 동원 체계에 따라 동원했기 때문에 안정적으로 인력을 확보할 수 있었고, 덕분에 변동폭이 큰 영선 사업의 인력 수요에 부응할 수 있었다. 결과적으로 번상 보정병을 역졸화한 것은 국가가 현실에 필요에 맞춘 선택이었다. 반대로 말하면 국가는 변화한 인력 수요의 현실에 부응하기 위해서라도 역졸화한 번상 보정병을 안정적으로 동원해야 했다.

Ⅲ. 15세기 후반 대립의 실태와 役價 정립

1. 대립의 중층적 착취 구조

1) 水軍 사례로 본 대립의 강요 구조

Ⅱ챕터에서 군역 동원 단위가 人丁에 근거한 保로 표준화하는 과정과 군역 동원 체계의 실제 운용에서 나타난 현상들을 살펴봤다. 군역 동원 단위의 표준화는 동원 단위마다 상이한 경제 수준에서 오는 군역 부담의 불균형을 해소하는 과정이었다. 국가가 군역 부담의 불균형을 해소하려고 노력한 이유는 군역 수행 비용을 군역 대상자에게 부담시켰기 때문이다. 국가는 동원하는 군역 대상자(戶首 또는 正軍)에게 동원하지 않는 군역 대상자(奉足 또는 保人)를 지급하는 방식으로 군역 수행 비용 문제를 해결했다. 따라서 동원 단위를 표준화하면 군역을 편성할 때 발생하는 군역 부담의 불균형을 해소할 수 있었고, 이는 국가의 군역 동원 능력을 향상 시켰다. 대신 군역 대상자에게는 새로운 문제가 떠올랐는데, 바로 각 동원 단위가 부담해야 하는 군역 수행 비용, 즉 役價를 설정하는 문제였다. 동원 단위를 표준화하면서 군역 대상자 간에 존재하던 사적 관계가 행정적 관계로 전환했기 때문이다. 여기에 더해 군적의 군액을 고정하거나 실무자가 인력 관리를 부실하게 하고 국가의 편의에 따라 군사를 역졸화하는 등의 현상이 나타나면서 군역 동원 체계에 전반적인 개선이 필요해졌다.

군역 동원 체계에 내재한 문제들이 집약된 현상이 바로 대립이었다. 대립은 자신의 役을 다른 사람으로 대체하는 행위였다. 그렇기 때문에 대립 행위에는 代立價(役價)가 오고 갔다. 또 군적의 군액을 고정하는 조치도 대립과 연관이 있다. 군적에 적힌 본래 군역 대상자가 없어지는 경우를 絶戶라 한다. 군액을 고정했으면 절호가 생기더라도 다른 누군가가 이를 대립해서라도 메꿔야 했다. 실무자가 인력 관리를 부실하게 하는 현상도 대립과 연관이 있다. 군역 대상자

를 동원하는 명령은 국가가 내리지만 실제로 입역한 인원을 관리하고 활용하는 권한은 입역처에 근무하는 실무자에게 있었다. 군역 대상자는 국가의 동원 명령에 따라 입역하더라도 실무자의 승인 아래 임의로 입역자를 대체할 수 있었다. 마지막으로 군사가 역졸화한 상황도 대립 현상과 관련이 있다. 군사를 동원하는 목적은 훈련을 통해 군사로 활용하기 위함이었다. 하지만 군사를 동원해 예비인력으로 편성하고 使役한다면 근무 강도는 올라가지만 훈련의 필요성은 사라진다. 훈련을 통해 군사 능력을 향상시킬 필요도 없고 어차피 누구나 할 수 있는 잡역에 투입된다면 굳이 동원 명령을 받은 당사자가 입역할 필요가 없다. 다른 사람으로 대립해도 무방했다. 이처럼 대립은 여러 문제와 얽혀 있다. 그만큼 대립 문제를 이해하는 데에 다양한 요소를 복합적으로 고려할 필요가 있다. 본고는 특히 대립이 강요되고 있던 상황과 대립이 실제로 작동하던 구조를 경제적 문제와 연관해 설명하고자 한다.

입역자가 대립하는 원초적인 이유는 입역하고 싶지 않기 때문이다. 입역하고 싶지 않은 이유는 개인마다 다를 것이다. 하지만 대개 입역시 담당하는 임무가 고될수록 입역을 회피하고 싶은 욕구가 커질 것이다. 이런 이유로 他役에 비해 苦役이었던 水軍에서 입역을 회피하는 모습이 조선 건국 직후부터 등장했다.

Ⅲ-1-1. 右道都觀察使 朴經이 都堂에 글을 올렸다. “騎船軍이 여러 달 계속하여 배를 타서 嵐氣와 瘴氣의 毒으로 인하여 혹은 飢寒에 쪼들림으로 인하여 몸이 지치고 힘이 다합니다. 하루 이틀 동안 곤히 누워 있으면, 瘟疫이라 하여 서로 전염될까 두려워합니다. 죽음을 면할 수 있는 자도 치료를 가하지 않고 혹은 섬에 버립니다. 혹은 바닷물에 던져서 夭死하게 하여 원망을 일으키고 和氣를 상하게 하오니 참으로 탄식할 일입니다. 비록 배에 익숙한 자라도 많이 죽게 만듭니다. 각 고을로 하여금 그 額數를 보충하여 세우게 하오니, 폐해가 또한 적지 않습니다. … 水軍 萬戶, 千戶가 자기가 관할하는 軍籍 가운데에서 富强한 자는 사사로이 放還하여 주고 많은 뇌물을 받고, 오직 빈한한 사람과 늙은이와 어린이로써 머물러 防戍하게 합니다. 적병을 만나면 스스로 파리하고 약하여 당해내기 어려운 것을 알기 때문에, 거짓 바다가 컴컴하다느니, 바람이 역풍이라느니 하여 고의로 피하고 싸우지 않습니다. 이 때문에 전함의 이름은 있어도 전함의 실상은 없는 것입니다. … ”[126]

126)『태조실록』권13, 7년 2월 16일. 右道都觀察使朴經, 致書都堂曰, 騎船軍累月仍騎, 或因嵐瘴

위 사료는 1398년(태조 7)에 우도 도관찰사 朴經(1350~1414)이 기선군의 운용 실태를 보고한 내용이다. 기선군은 배를 타고 전투하는 병종으로『경국대전』에 나오는 수군과 같은 병종이다. 박경은 기선군의 운용 실태를 세 가지로 나눠 보고했다. 첫째는 기선군에 입역한 병사들의 열악한 근무조건이었다. 기선군은 여러 달 배를 타면서 온갖 질병에 시달리고 서로 전염될까 두려워했다. 심지어 질병에 걸린 자는 일부러 죽음에 이르게 만들기까지 했다. 이는 기선군의 역이 고역이었다는 사실을 보여준다. 둘째는 기선군을 보충하는 방식이다. 기선군이 여러 이유로 사망해 궐액이 생기면 각 고을로 하여금 그 액수를 보충하게 했다. 군적을 개정하는 등의 절차를 기다리지 않고 각 고을에 기선군 할당량을 분정해 채웠던 것이다. 셋째는 기선군에 동원할 군역 대상자를 관리하는 내용이었다. 군역 대상자에게 군역의 의무를 부과하는 주체는 국가였고 이는 군적에 실체화되어 있었다. 군적에 따라 입역자를 관리하는 주체는 입역처의 관리였다. 기선군의 경우 만호나 천호가 자신에게 배정된 입역자를 관리했는데 박경의 보고에 따르면 자신이 관할하는 군적 내에서는 임의대로 입역자를 처리하고 있었다. 이 과정에서 부강한 자에게는 많은 뇌물을 받아 입역 대상에서 제외해주고 부족한 인력은 빈한한 자, 노인, 어린이 등으로 채웠다. 그 결과 기선군은 전투력 약화를 피할 수 없었고, 적병을 만났을 때 전투력을 기대할 수 없는 지경에 이르렀다.

이 사료에서 두 가지 주목할 지점이 있다. 하나는 근무 강도와 役價의 상관관계이다. 기선군은 사람이 죽어 나갈 정도의 심각한 고역이었다.[127] 군역 대상자

之毒, 或因飢寒之逼, 身勞力瘁, 一二日困臥, 則以謂瘟疫, 恐相傳染, 可以免死者, 不加救療, 或棄於島嶼, 或投於海水, 以致夭扎, 興怨傷和, 可勝嘆哉! 雖閑習舟楫者, 多令致死, 令其各州, 充立其額, 弊亦不貲. … 水軍萬戶千戶, 以所管軍籍之中, 富强者, 私自放還, 多取賄賂, 惟以貧寒老稚留防, 値有賊兵, 自知羸弱難當, 詐稱海暗風逆, 故避不戰. 由是有戰艦之名, 無戰艦之實. ….

127) 수군의 경우 비단 배에 오르는 일이 아니더라도 해산물 채취, 어업, 제염, 제철, 둔전 경영 등 수많은 잡역에 시달렸다. 수군 잡역의 다양한 사례에 대해서는 방상현,「朝鮮前期 水軍 軍役考」,『경희사학』11, 1983 ; 한성일,「조선 전기 수군의 지역별 동원 실태와 운영 - 내륙지역[山郡] 양인의 수군 동원을 중심으로 -」,『역사와 경계』111, 2019서성호,「조선시대의 철 생산체제」,『한국중세고고학』9, 2021 등 참고.

들은 기선군의 입역을 피하고 싶어 했다. 기선군 입역자를 선발하는 권한은 해당 鎭浦를 관할하는 만호나 천호에 있었다. 그래서 입역을 피하고 싶은 자들은 만호나 천호에게 뇌물을 바치고라도 입역을 피했다. 반면 뇌물을 바칠 여력이 없는 자들은 그대로 입역할 수밖에 없었다. 이렇게 보면 기선군 입역 과정은 담당 관리와 富豪의 부정행위가 판을 쳤고, 이 판에 참여하지 못한 빈약한 자들이 불쌍한 피해자로 보인다. 여기서 입역을 회피한 자들에게 주목해보자. 이들도 빈약한 자들과 똑같이 입역을 회피하고 싶었던 자들이다. 이들은 '富强者'로서 많은 '賄賂(뇌물)'을 담당 관리에게 바칠 능력이 있었다는 점에서 결국 입역하게 된 빈약자들과 달랐다. 비록 부정행위이기는 했지만 避役에 대한 대가를 지불할 능력을 갖추고 있었다는 것이다. 게다가 역에서 회피하기 위해 많은 뇌물을 바쳤다.[128] 기선군의 근무 강도가 높았던 만큼 피역의 대가도 높았다는 것이다. 즉 근무강도와 役價는 정비례 관계였고, 높은 근무강도의 역을 회피하려면 높은 비용을 감당해야 했다.

다른 하나는 입역처의 관리가 정당한 권한을 활용해 입역자를 임의로 대체하는 모습이다. 사료를 보면 만호와 천호, 즉 입역처의 관리는 자신이 관할하는 군적 중에서 기선군에 입역할 자를 뽑았는데 이때 뇌물을 바친 자는 제외해주고 그 자리를 빈약한 자로 채웠다. 이 내용에서 담당 관리는 세 가지 행위를 했다. ①자신이 관할하는 군적에서 인원을 선발했다. ②부강한 자로부터 뇌물을 받고 입역에서 제외시켰다. ③빈약한 자를 입역 시켰다. 여기서 담당 관리의 부정 행위에 속하는 일은 두 번째 행동 밖에 없다. 첫 번째 행동은 자신에게 주어진 정당한 인력 선발 권한을 행사한 것이다. 세 번째 행동은 두 번째 행동에 대한 결과로 보면 부정 행위였다. 하지만 독립적으로 본다면 역시 정당한 인력 선발 권한을 행사한 것이고, 업무에 처리하는 데에도 지장을 주지 않았다. 정당한 권한 행사의 맥락에서 세 가지 행동의 연속적인 과정으로 다시 살펴보자. 담당 관리

128) 조선 전기에는 지방민이 수령 등 지방 관원에게 일종의 청탁을 행하는 것이 자연스러웠다. 한편 이성임은 이러한 청탁 행위가 일종의 부탁의 성격을 지니고 있으며 당시 양반의 경제행위의 일종이었다고 평가했다. 조선 전기 청탁 행위와 관련한 연구로는 김혁, 「조선시대 청탁문서의 특성」, 『고문서연구』32, 2008 ; 이성임, 「16세기 양반의 稱念 수수와 그 인적 배경」, 『사림』82 (성균관대학교), 2022 등 참고.

는 정당한 권한을 행사했는데(①), 그 덕분에 이익을 얻을 수 있었다(②). 그럼에도 불구하고 여전히 정당한 권한을 행사해 업무를 처리할 수 있었다(③). 다시 말해 담당 관리는 자신에게 주어진 권한을 행사해서 이익도 얻을 수 있고 업무도 처리할 수 있었다. 즉 입역처에서 인력을 관리하는 담당 관리가 가진 권한은 업무에 차질을 빚지 않으면서 이익을 낼 수 있는 도구였다.

이상에서 살펴본 두 가지 주목점을 종합해보면 다음과 같은 사실을 말할 수 있다. 군역이 고역인만큼 役價가 높아지는데, 입역처의 관리는 자신의 권한을 활용해 역가를 받을 수 있었다. 따라서 입역처의 근무강도가 높을수록 입역처의 관리는 오히려 더 높은 이익을 얻을 수 있었다. 입역자도 역가를 지불할 능력만 있다면 입역처의 관리에게 이익을 안겨주고 역을 회피할 수 있었다.

조선 전기 대립 문제를 이해하는 기본 전제도 이와 같은 사실에서 출발해야 한다. 대립은 입역자의 입장에서 대가를 지불하고 역을 회피하는 행위였다. 입역처의 관리 입장에서는 자신의 권한을 행사해 이익을 얻을 수 있는 기회였다. 단 입역자든 입역처 관리든 간에 고려할 조건이 있었다. 경제적으로 손해가 난다면 대립은 더 이상 유리한 행위가 아니었다. 입역자의 경우 역가가 감당할 수 있는 수준을 넘어간다면 대립을 하지 않을 것이다. 입역처 관리의 경우 입역자로부터 얻은 수입이 새로운 입역자를 구하는 지출보다 적다면 대립을 하지 않을 것이다. 역가를 확보하는 방법은 다양했다. 부강자의 경우 원래 재산이 많았을 것이고, 호수의 경우 보인으로부터 받았을 것이며, 관리의 경우 입역자(호수)로부터 갈취했을 것이다. 어떤 경우이든 간에 대립 행위를 하려는 자는 확보한 역가보다 저렴하게 인력을 구할 수 있는지 여부가 대립 행위의 손익을 결정하는 핵심이었다.

다음 두 사료는 역가를 확보하는 일과 대립 행위 간의 상관관계를 보여준다.

Ⅲ-1-2. 兵曹에서 備邊의 계책을 올리기를, … 부강한 선군은 자신이 번을 서지 않고 빈궁하고 빌어먹는 사람에게 값을 주어 대신 세웁니다. …[129]

---

129) 『세종실록』권21년 7월 20일. 兵曹上備邊之策, … 富强船軍則不自立番, 貧窮丐乞人, 給價代立. …

Ⅲ-1-3. 경기 관찰사 洪暹이 아뢰기를, … 당초에 수군이 영선을 하게 한 본 뜻은 다 본인 자신이 입역하도록 한 것입니다. 그런데 폐단이 생겨 처음처럼 하지 않고 거개 모두 대신 세우고 있습니다. 만일 직접 서는 수군이 있으면 관원 및 서원이 대신 서고자 하는 사람의 말을 들어주어 되도록 본인이 서지 못하게 합니다. 무릇 역사를 배정할 적에도 반드시 열 사람이 하루에 할 역사를 한 사람이 하루에 하도록 억지로 배정합니다. 그러므로 하루에 할 수 있는 일은 한정이 있는데 그 수를 채우지 못하게 되면 엄중하게 형장을 가하므로, 수군들이 할 수 없이 애걸하며 물러가서 자기를 대신할 사람을 세워 주기 바란다는 것입니다. 당초에는 대신 세우는 값이 한 달에 常綿布 15필이었는데 그 뒤에 수량을 배로 하여 30필이 되었다가 지금은 4배로 하여 60필이 되었습니다. 만일 이 수가 차지 못하면 대신 서는 자가 또한 허락하지 않으려 한다는 것입니다. …[130]

Ⅲ-1-2는 1439년(세종 21)에 병조에서 올린 내용의 일부이다. 이 내용에 따르면 부강한 船軍은 직접 입역하지 않고 빈궁해서 빌어먹는 걸인에게 값을 주고 대립하고 있었다. 이 사료에서 정확한 대립가가 나와 있지 않다. 하지만 입역자가 저렴한 비용으로 손해 보지 않고 대립인을 구했다는 사실을 유추할 단서가 있다. 가장 직접적인 단서는 대립인의 경제 상태이다. 대립인은 '貧窮丐乞人', 즉 빈궁해서 빌어먹는 걸인이었다. 사료에서 표현한 그대로 재산도, 직업도, 거주지도 없는 경제적으로 최하층의 빈민이었다. 이런 최하층의 빈민이 대신할 일은 선군으로 1회성 단기 업무였다. 입역자가 같은 대립인을 주기적으로 구하지 않았다고 가정하면 대립인은 1개월만 입역하면 되었다. 따라서 아무리 수군의 역이 고역이라고 해도 최하층의 빈민이 1개월만 단기 입역하니 입역자는 대립인에게 적은 비용만 지불했을 가능성이 높다.

가능성이 희박하지만 최하층의 빈민이 자신의 처지와 상관 없이 대립가를 높게 요구했다고 가정해보자. 그래도 입역자는 여전히 손해 볼 일은 없었다. 왜냐하면 입역자의 군역 수행 비용은 입역자에게 딸려 있는 봉족이 부담하기 때문이

130) 『중종실록』권103, 39년 5월 19일. 京畿觀察使洪暹啓曰, … 當初以水軍營繕之本意, 皆欲以常身立役也, 而弊不如初, 率皆代立, 水軍若有身立者, 則官員及書員聽其欲代立者之言, 務欲不得自立. 凡定役之際, 必以十人一日之役, 勒定一夫於一日. 故日力有限, 而不能滿於其數, 則嚴加刑杖, 水軍不得已哀乞而退, 請立代身. 當初則代立之價, 一朔常綿布十五匹, 其後倍數至三十匹, 今則四倍至於六十匹, 若不滿此數, 則代立者, 亦不肯許焉. …

다. 세종 대에 선군에게 지급한 봉족은 3명이었다. 그렇다면 대립인이 아무리 대립가를 높게 부른다고 해도 입역자는 자신에게 지급된 봉족 3명에게 그 비용을 요구하면 그만이었다. 실제로 입역자는 입역할 때마다 봉족에게 많은 양의 비용을 요구했다.[131] 결국 입역자는 대립가가 얼마든 간에 손해 볼 일은 없었다. 대립가를 부담하는 주체는 입역자가 아니라 봉족이었기 때문이다. 봉족을 제대로 갖추고 있는 한 입역자는 대립하는 것이 이득이었다.

Ⅲ-1-3은 1544년(중종 39)에 경기관찰사 洪暹(1504~1585)이 보고한 내용의 일부이다. 이 내용에 따르면 수군은 대부분 대립하고 있는데 그 이유가 입역처의 관리로부터 갖가지 방법으로 대립을 강요 받았기 때문이다. 그래서 어쩔 수 없이 대립인을 구해야 하는데 대립인은 과도한 대립가를 요구했다. 이 사료에서 수군은 입역을 하고 싶지만 관리가 막았기 때문에 어쩔 수 없이 과도한 비용을 내고 대립했다. 따라서 대립으로 이익을 본 사람은 Ⅲ-1-2의 사료와 달리 입역자가 아니라 입역처의 관리라고 보는 것이 타당하다.

사료상에 담당관리가 직접적으로 이익을 취하는 내용은 나타나지 않는다. 그러나 담당관리가 이익을 취했을 것이란 사실을 유추할 수 있는 단서들은 있다. 입역자가 담당관리에게 직접 입역하겠다는 의사를 표현해도 대신 서고자 하는 사람, 즉 대립인의 말만 들었다. 여기에 그치지 않고 입역한 자가 있다면 담당관리는 자신이 가진 권한을 총동원해 무슨 수를 써서라도 입역을 포기하게 만들었다. 입역자와 대립인 중 확실하게 대립인의 편을 들어주고 있었던 것이다.

그런데 대립인은 입역자에게 과도하게 대립가를 요구했고 심지어 대립가를 지불하지 못할 경우 대신 입역하지 않기도 했다. 이미 입역을 강제로 포기 당한 입역자의 입장에서 대립인이 입역하지 않는다면 결국 입역자가 불법으로 역을 회피한 셈이 되었다. 입역자는 과도한 비용을 요구하는 대립인과 자신의 권한까지 동원해 대립인 편에 선 담당관리 양측으로 협박 받고 있었던 것이다. 따라서 사료에 직접적으로 나오지는 않지만 담당관리와 대립인이 모종의 경제적 이익을 공유했을 가능성이 높다. 수군의 사례는 아니지만 담당관원과 대립인 사이에 사

131) 『예종실록』권4, 1년 3월 10일 갑오 ; 『성종실록』권275, 24년 3월 27일 임진.

적 관계가 형성되어 있는 경우가 종종 있었다.[132]

그럼에도 불구하고 여전히 담당관리의 태도는 의문스러운 점이 있다. 어차피 이익이 목적이었다면 입역자에게 굳이 무리한 업무를 주거나 형벌을 내리는 등의 복잡한 과정을 생략하고 대립가를 직접 수취하는 방법이 있었을 것이다. 하지만 담당관리는 굳이 그 복잡한 과정을 거쳐 대립인의 편에 섰다. 그 이유는 이 사료가 1544년이라는 점에 주목해 설명할 수 있다. 뒤에서 살펴보겠지만 1544년이면 대립가를 1개월 간 3.5필로 상정해 번상 보정병, 경기 수군, 나장, 조례 등에 적용하는 시점이었다. 또 대립가를 수취 및 분정하는 규정도 마련했다. 해당 사료는 경기 관찰사 홍섬이 올린 보고이므로 사료에 나오는 수군은 경기 수군이다. 경기 수군은 대립제의 적용을 받는 병종이었다. 다시 말해 1544년 당시 경기 수군이라면 담당관리가 임의대로 대립가를 수취하기 어려운 상태였다. 하지만 대립제는 국가와 민간 사이에서 공식적으로 대립할 때 적용되는 제도였고 민간에서 사사롭게 대립하는 관계에는 적용되지 않았다. 만약 담당관리가 대립인과 경제적 이익을 공유하는 관계였다면 자신의 권한을 사용해 입역자와 대립인이 직접 관계를 맺도록 유도하는 쪽이 이익이었다. 담당 관리가 대립인을 이미 구해 놓고 입역자에게 대립을 강요해 이익을 얻으려고 했다.

위 두 사료는 대립 문제에서 경제적 손익 문제가 얼마나 중요한지 잘 보여준다. 다만 Ⅲ-1-2의 경우 입역자가 자의로 대립했고, Ⅲ-1-3의 경우 입역자에게 담당관리의 강요를 못 이겨 타의로 대립했다. 자의에 의한 대립과 타의에 의한 대립으로 입역자의 입장에서 대립을 실행한 동기가 정반대인 것처럼 보인다. 하지만 경제적 손익을 따지는 비용 문제로 접근해보면 사실 두 사례의 본질은 같다. Ⅲ-1-2에서 입역자는 비용을 지불하고 입역에서 해방되었다. 이때 사료에 등장하지는 않지만 대립가를 지불한 실제 주체는 입역자 본인이 아니라 봉족이었다. 입역자는 봉족이 대립가를 지불한 덕분에 이익을 봤다. 봉족의 입장에서 볼 때 호수(입역자)가 대립을 하는 바람에 대립가를 강제로 지불해야 했다. 호수

132) 예를 들어 대립인 한 사람이 병조 서리나 입역처 관원과 미리 공모해 여러 입역자를 동시에 대립하는 경우가 있었다. 『중종실록』권49, 18년 8월 25일 임술 ; 『各司受敎』 兵曹, 1549년(명종 4) 12월 19일(음).

가 봉족에게 군역 수행 비용의 지불을 강제할 수 있는 권한이 있었기 때문이다. Ⅲ-1-3에서 담당관리는 입역자가 대립을 강제한 덕분에 자신이 이익을 봤다. 입역자의 입장에서는 담당관리에게 대립을 강요 받은 탓에 대립가를 강제로 지불해야 했다.

따라서 대립가를 지불하는 주체의 입장에서 봤을 때, 두 사례 모두 같은 상황이다. 봉족은 호수에게, 입역자는 담당관리에게 대립가 지불을 강요 받았다. 여기서 이익을 얻은 주체는 호수와 담당관리였다. 담당관리와 입역자 관계에서는 담당관리가 대립을 강요했고 호수와 봉족 관계에서는 호수가 대립 역가를 강요했던 것이다. 즉 대립은 권한을 가진 자가 이익을 얻기 위해 경제적 비용을 강요하는 행위였다.

기존 연구들에서는 대개 대립에서 발생하는 경제 관계에 주목하지 않고 입역자의 고통만 강조하는 경향이 있다. 하지만 경제 관계, 특히 실제로 이익을 보는 주체가 누구인지에 집중한다면 대립 문제, 나아가 군역 동원 체계에 잘 드러나지 않았던 비용 문제를 발견할 수 있다. 대립 문제를 군역 문제로만 보면 군역을 강제하는 주체는 국가였다. 반대로 국가로부터 고통을 받는 피해자는 군역을 수행해야 하는 입역자였다. 그러나 대립 문제를 경제 문제로 보면 군역 동원 체계에 참여하는 다양한 주체들이 드러난다. 군역을 명령하는 주체는 국가지만 국가로부터 권한을 위임 받아 현실에서 실행하는 주체는 입역처의 관리였다. 군역을 수행해야하는 주체는 입역자인 호수였지만 호수를 경제적으로 보조하는 주체는 봉족이었다. 또 대립이 이뤄지기 위해 실제로 대신 입역해야 하는 인원인 대립인도 있었다. 대립인은 무료로 봉사하지 않고 반드시 대가를 받고 입역하는 자들이었다. 국가, 담당관리, 호수, 봉족, 대립인 등 여러 주체가 각자의 손익을 따지면서 발생하는 현상이 바로 대립이었다. 그리고 대립으로 이익을 보는 주체는 자신의 권한을 강요할 수 있는 위치에 있었던 담당관리와 호수였다. 이 중에서 호수는 보인에게 자신의 권한을 강요해 경제적 불이익을 보지 않고 인신 동원의 불편함에서 벗어날 수 있었다. 하지만 담당관리는 호수에게 자신의 권한을 강요해 경제적 이익까지 챙길 수 있었다. 이어지는 챕터에서는 담당관리가 경제

적 이익을 취득하는 구조를 자세히 살펴보겠다.

2) 鄭誠謹 사례로 본 대립의 이익 구조

대립 문제는 군역 문제이면서 동시에 경제 문제였다. 그렇기 때문에 군역의 의무를 강제할 수 있는 권한을 가진 주체는 대립을 강요하면서 이익을 얻으려 했다. 그렇다면 실제로 대립은 어떤 형태로 발생했을까? 이번 챕터에서 1493년(성종 24)에 발생한 정성근 탄핵 사건이라는 사례를 통해 대립이 어떤 구조로 되어 있는지 살펴보겠다.

정성근 탄핵 사건의 시발점은 좌부승지였던 鄭誠謹(1446~1504)이 도총관 任光載(?~1495)의 부정부패를 은근히 고발하며 시작했다. 1493년(성종24) 3월 27일의 경연에서 다양한 현안들에 대한 논의가 있었는데, 정성근은 경연의 말미에 아래와 같은 이야기를 꺼냈다.

> Ⅲ-1-4. … 좌부승지 정성근이 아뢰기를, "맹자가 말하기를, '백성이 가장 귀중하고, 사직은 그 다음이고, 임금은 가장 가볍다'고 하였는데, 이는 전국 때에 임금이 백성을 소나 염소처럼 부려먹었으므로 맹자의 말이 그러했던 것입니다. 근래에 王子君의 집을 매우 사치스럽고 크게 지어서 사람들이 그 고역을 면치 못합니다.『大典』에 軍士의 保人은 매월 면포를 한 필만 바치는 것에 지나지 않게 하였는데, 신이 海州牧使로 있을 적에 番上 군사를 점고할 당시 어떤 사람이 면포 7필을 가지고 와서 꿇어앉아 울면서 말하기를, '저는 보인입니다. 두 달에 면포 7필을 주었는데도 戶首는 오히려 적다고 하며 杖을 때렸습니다.' 하였습니다. 이는 오로지 營繕이 번거롭고 役事가 괴로워서 대신하는 자는 그 값을 배로 받기 때문에 보인들이 재산을 모두 팔아 주는 것이니, 백성을 使役시키는 것을 절제하지 않을 수 없습니다. 그리고 正兵이 番上하는 것은 侍衛하기 위함인데, 都摠府·兵曹 같은 경우는 伺候라는 명목으로 많은 수를 배정해서 품값을 함부로 거두어들인 다음에 놓아줍니다. 承政院의 根隨도 正兵으로 정해서 보내는데, 侍衛하기 위해 온 軍士를 근수로 대동하고 다니는 것이 어찌 옳겠습니까? 兵曹로 하여금 번상하는 都目을 가지고 기록을 살펴서 憑考한다면 군사의 거처를 알 수 있을 것입니다." 하고 …[133]

133)『성종실록』 권275, 24년 3월 27일 임진. … 左副承旨鄭誠謹啓曰, 孟子曰, 民爲貴, 社稷次之, 君爲輕, 戰國之時, 人君以牛羊使民, 故孟子之言如此, 近來營造王子君家甚侈大, 人不堪其

이 발언에서 정성근은 총 다섯 가지의 문제점을 지적한다. 첫째는 왕자군의 저택을 너무 호화롭게 짓는다는 점이다. 둘째는 왕자군의 저택을 지을 때 그 일꾼으로 정병을 쓰는데, 그 고충이 심해서 보인의 부담이 심해진다는 것이다. 셋째는 侍衛를 위해 번상한 정병을 병조와 도총부에서 사후라는 명목으로 함부로 배정하는 것이다. 넷째는 그렇게 함부로 배정한 정병을 값을 받고 놓아준다는 것이다. 다섯째는 병조에서 승정원의 근수마저 정병으로 보내고 있다는 것이다.

이 짧은 발언 속에서 당시 원칙과 다르게 운영되고 있던 번상제의 실태를 엿볼 수 있다. 번상제의 거의 모든 단계에서 문제점이 드러나고 있었기 때문에 하나씩 살펴볼 필요가 있다. 우선 중앙관청의 배정 문제이다. 중앙관청인 병조와 도총부는 상번한 번상정병(호수)를 매달 25일에 도점고한 뒤에 병종의 역할에 맞는 입역처를 배정해줬다. 하지만 정성근 발언에 따르면 이 배정 과정에서 비리가 있었다. 중앙관청이 정병을 배정할 때 伺候라는 명목으로 필요 이상의 인원을 도총부에 배정했다. 그런 뒤에 초과 인원에 대해서는 가포를 받고 퇴립시켰다. 이런 문제는 정병을 배정하는 주체인 중앙관청과 정병을 배속 받는 주체인 입역처가 모두 병조, 오위도총부로 같기 때문에 발생하는 문제였다.

다음으로는 입역처에서의 근무형태 문제이다. 정병의 업무는 시위였다. 하지만 중앙관청에서 이미 사후라는 명목으로 정병을 임의로 배정했기 때문에 본래의 업무인 시위와 무관한 곳에 투입되었다. 정성근은 구체적으로 왕자군 저택의 영선사업과 승정원의 跟隨라는 사례를 제시했다. 각각은 고역과 잡역을 대표하는 입역처였다.

이 입역처에서 실제로 근무하는 사람은 정병으로서 번상한 호수가 아니라 대신 입역해주는 代立人이었다. 정성근의 발언만으로는 대립인을 고용한 주체, 대립인을 고용한 장소, 대립인의 신상 등을 구체적으로 확인하기 어렵다. 하지만

苦. 大典, 軍士保人, 每朔毋過緜布一匹, 而臣爲海州牧使, 番上軍士點考時, 有一人手持綿布七匹, 跪而笑曰, 我爲軍士保人, 二朔給綿布七匹, 戶首猶以爲少而杖之, 此專是營繕煩而役苦, 代立者倍取其直, 故保人盡賣財産而給之, 役民不可不節也. 正兵番上爲侍衛也, 而如都摠府, 兵曹, 名爲伺候, 多數分定, 濫收傭直而放送, 承政院根隨亦以正兵定送, 侍衛軍士以根隨帶行, 豈其可乎. 令兵曹以番上都目憑考省記, 則軍士去處可知矣. …

고역과 잡역으로 인해 대립인을 구할 때의 가격이 상승했다는 점은 당시 대립이 이미 흔한 행위였다는 것을 증명한다.[134]

즉 번상제 운영에 제도적 허점이 드러났고, 이 허점을 파고들어 부당 이득을 취하는 행위와 대립 행위가 만연해졌다는 점을 정성근의 발언을 통해 확인할 수 있는 것이다. 번상정병의 입역처 배정에 전권을 가지고 있었던 중앙관청이 임의로 번상정병을 사후로 배정했다. 그 결과 중앙관청은 자신들에게 필요 이상의 인원을 배정한 뒤 초과 인원을 퇴립시키는 방법으로 부당 이득을 취했다. 아니면 사후를 정병의 본래 업무인 시위와 무관한 곳에 배정했다. 그러자 정병의 업무 내용이 시위에서 고역, 잡역으로 바뀌고, 점차 번상정병은 자신이 직접 역을 서는 것이 아니라 대립인을 구해 역을 대신 처리했다. 번상정병이 대립인을 세울 경우 중앙관청에서 점고를 통해 적발해야 하지만, 이 역시도 중앙관청이 임의로 처리했다.

정성근의 발언은 당시 번상제의 파행적 운영에 대해 많은 시사점을 제공하지만, 정작 정성근의 의도는 다른 곳에 있었다. 정성근이 지적하는 문제점은 모두 한 사람을 겨냥했는데, 그가 바로 任光載였다.[135] 임광재는 왕자군으로서 호화로운 저택을 짓는 데에 몰두하고 있었고, 관직으로는 도총관에 올라있었다. 정병을 왕자군 저택 영선 사업에 활용하고, 임의로 점고, 배정하는 주체가 모두 임광재였던 것이다. 정성근은 당시 사회에 만연해 있던 정병의 고역화, 천역화 문제를 끄집어내면서 자연스럽게 임광재의 부정부패를 공격한 것이다.

이 발언에 대해서 성종과 여러 신하들이 즉각적인 반응을 보였다. 도총관 鄭文炯(1427~1501)은 본래 彭排를 고역에 使役시키는데, 근래에 사역시킬 곳이 많지만 팽배의 수가 적어서 어쩔 수 없이 정병을 투입하고 있다고 말했다. 대사헌 李世佐(1445~1504)와 영사 盧思愼(1427~1498)은 宰相으로서 정해진 숫자

134) 이태진, 앞의 논문, 1969, p.132. 단, 군역의 고역화, 천역화가 발생하게 된 계기는 제도적 허점이 있었다는 점을 상기할 필요가 있다. 정성근의 발언에서도 드러나듯이 군역의 고역화, 천역화 현상의원인은 중앙관청인 병조와 오위도총부가 정병의 역할을 임의로 바꿔서 배정했기 때문이다.

135) 당시 임광재는 睿宗의 딸인 顯肅公主와 혼인하여 豊川尉가 된 인물이다. 공주와 혼인한 인물이므로 엄밀히 말하면 왕자군이라는 호칭이 적절하지는 않지만, 정성근은 경연에서 임광재를 왕자군으로 지칭했다.

이외의 사후를 더 거느린 다음에 값을 받고 놓아주는 일은 없을 것이라고 말하며 그 진위를 의심했다. 성종은 왕자군의 집이 보통 사람과 같을 수는 없다면서 오히려 임광재를 두둔했다. 사간 金𡍼(?~1512)은 임광재의 사치스러움 때문에 여러 곳에서 폐단이 일어나고 있다는 사실을 지적하며 정성근의 발언에 힘을 실어줬다. 이 날 경연에서는 왕자군의 사치스러운 풍속 문제에 대한 토론이 주를 이뤘고, 정병 문제에 대해서는 더 이상 논의가 오가지 않았다.

다음 날인 3월 28일에 도총관과 부총관이 登廳해서 정성근의 발언에 대해 입장을 표명했다.

Ⅲ-1-5. 도총관 임광재, 이철견, 정문형, 구수영과 부총관 여자신, 신주, 조간, 박안성, 이조양이 와서 아뢰기를, "정성근이 경연에서 아뢰기를, '도총부 당상이 사후에게 價布를 받고 놓아보냈는데, 만약 여자신에게 물어 보면 알 것입니다.' 하였는데, 신 등이 듣고서는 놀라움을 금치 못하였습니다. 사후를 옛날에는 彭排와 隊卒로 시켰었는데, 요즈음에는 정병으로 정해 보내어 당상은 4명, 낭청은 3명씩 각자 거느리게 하였는데, 어찌 값을 받고 놓아보낼 리가 있겠습니까? 마땅히 병조에서 정한대로 보내준 후에는, 신 등이 거느리고 있었을 뿐이고, 代立 여부에 대해서는 신 등이 알지 못합니다. 정성근이 반드시 들은 바가 있어서 아뢰었을 것이니, 청컨대 辨正하게 해 주소서." 하니, 전교하기를, "여자신에게 물어 보라." 하였다. 여자신이 아뢰기를, "신은 정성근이 본부의 일을 아뢴 것을 듣고 조간에게 이르기를, '어떤 일을 가리킨 일인지 모르겠다' 하니, 조간이 말하기를, '退立한 軍士는 마땅히 벌을 정해서 月朔의 예에 준하여 번을 서야 하는데, 價布를 받고 놓아 보낸 것은 그것이 府中의 관례로 되었다. 그것을 듣고 그렇게 아뢴 것인지도 모르지 않겠는가?' 하므로, 신이 대답하기를, '만약 價布를 받고 退立시키지 않는다면 軍士가 징계할 바가 어찌 있겠는가? 本府의 일은 과연 잘못되었다.' 하였습니다." 하니 …[136]

여기서 임광재는 정성근이 제시한 사치 문제와 정병의 고역, 천역 문제를 교

136)『성종실록』권275, 24년 3월 28일 계사. 都摠管任光載, 李鐵堅, 鄭文炯, 具壽永, 副摠管呂自新, 辛鑄, 曺幹, 朴安性, 李朝陽來啓曰, 鄭誠謹, 於經筵啓云, 都摠府堂上, 受價布於伺候而放送, 若問呂自新則可知也, 臣等聞之, 不勝駭愕, 伺候, 古則以彭排, 隊卒, 間者以正兵定送,堂上則四, 郎廳則三, 各自帶率, 何有受價放遣之理乎. 且兵曹定送後, 臣等帶率而已, 其代立與否, 臣等未之知也,誠謹必有所聞而啓之, 請須辨正, 傳曰, 其問于自新, 自新啓曰, 臣聞誠謹啓本府事, 謂曺幹曰, 未知指何事歟, 幹曰, 退立軍士當決罰, 准朔立番, 而受價布放送, 此府中例事也, 安知聞此而啓乎, 臣答曰, 若受價布不退立, 則軍士何所懲乎. 本府之事果誤矣, …

묘하게 피해갔다. 우선 팽배나 대졸을 천역에 종사시키는 것이 맞지만, 정병을 시키는 관행은 이미 오래되었기 때문에 자신의 문제가 아니라고 했다. 또한 정해진 수대로 사후를 받을 뿐인데 그 이상을 거느렸다는 것과 정수 외에 거느린 사후에 대해 가포를 받고 놓아준 사실은 없다고 주장했다. 더 나아가 동료 도총관과 부총관의 발언을 이용해서 가포를 받고 놓아주는 관행이 퇴립에 대한 것이라고 말했다. 게다가 왕자군 저택이 호화스럽다는 문제는 이미 전날의 경연에서 성종이 비호했기 때문에 화제로 꺼내지도 않았다.

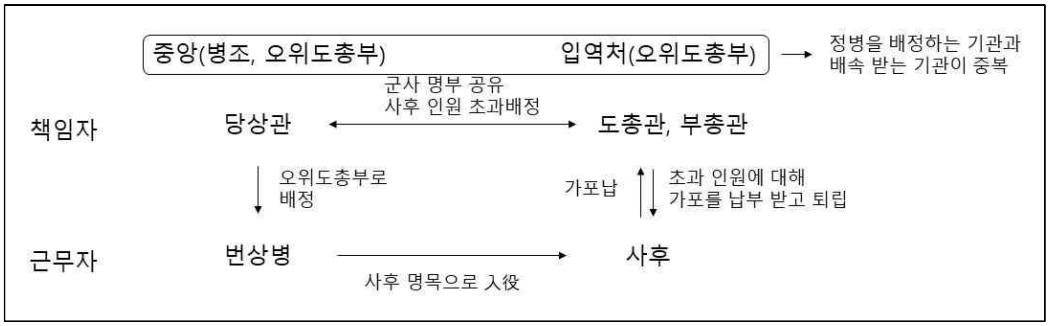
임광재를 비롯한 도총관, 부총관들이 비판의 화살은 피할 수 있었던 것은 철저히 중앙관청의 관원이 아니라 입역처의 관원의 입장에서 변명한 덕분이었다. 임광재는 병조에서 보내주는대로 사후를 받았을 뿐이고, 임의로 가포를 받고 놓아주지 않았다고 했다. 呂自新(?~?)과 曺幹(?~?) 역시 가포를 받고 퇴립시킨 적이 있긴 하지만 그것은 관례라고 말했다. 실제로 같은 날 다른 도총관이었던 盧公弼(1445~1516)은 자신도 가포를 받고 정병을 퇴립시켰다고 자수했는데,[137] 이 역시도 입역처 관원의 입장을 취한 것이다.

정작 중요한 문제는 임광재 등이 속해 있는 오위도총부가 사후를 배정하는 역할도 맡은 중앙관청이라는 점이었다. 임광재뿐만 아니라 다른 도총관, 부총관들도 병조에서 배정한대로 사후를 받았으니 잘못이 없다고 항변했지만, 번상정병의 초과 배정에 대한 책임에 대해서는 아무도 이야기하고 있지 않았다. 하지만 병조와 오위도총부에서 사후라는 명목으로 인원을 함부로 배정하고 있다는 정성근의 발언을 통해 볼 때 초과 인원 배정의 책임에서 오위도총부가 무관하다고 볼 수는 없을 것이다. 훗날의 사례이기는 하지만 오위도총부의 衛將들이 병조의 서리에게 정원 이외의 인원을 요청하는 경우는 16세기 말에도 있었다.

정성근과 임광재의 발언을 바탕으로 당시 중앙관청 단위에서 행하고 있었던 번상제의 운영 실태를 도식화하면 아래와 같다.

137) 『성종실록』 권275, 24년 3월 28일 계사.

<도식Ⅲ-1-1. 15세기 말 중앙관청(병조, 오위도총부)의 번상제 운영 실태>



위 도식을 보면 번상제를 임의로 운영하면서 가장 이득을 보는 사람은 중앙관청인 병조와 오위도총관의 당상관이라는 정황을 포착할 수 있다. 도총관(정2품)과 부총관(종2품)의 발언을 자세히 살펴보면 가포를 받고 퇴립시키는 상황에 대해 부총관 여자신, 조간이 언급했고, 이후에는 도총관 노공필도 스스로 자수했다. 비록 변명을 하는 과정이기 때문에 마음대로 퇴립한 군사를 징계하는 수단 중 하나로 가포를 받았다고 말하기는 했지만, 일부러 가포를 받고 퇴립시켰을 가능성도 배제할 수 없다. 실제로 이후 이어지는 논의에서 정성근은 어떤 퇴립한 정병이 상관의 집에 가포를 바치고 돌아온 사례가 있다고 발언하기도 했다.[138] 즉 당시의 대립을 통해 직접 이득을 취한 사람은 바로 실제로 정병을 직접 점고하고 배정하던 관료들이었음을 알 수 있다. 그들은 임의대로 초과 인원을 배정한 뒤에, 배정 받은 정병에게 가포를 받고 놓아줌으로써 이득을 챙겼던 것이다.

임광재를 비롯한 도총관, 부총관들의 변명은 번상제 운영에 있어 제도적 허점을 여실히 드러내는 발언이었지만, 정작 당시에는 중요한 문제로 부각되지 않았다. 성종은 오히려 명확한 근거도 없이 임광재를 비판한 정성근의 저의를 의심

138)『성종실록』권275, 24년 3월 28일 계사. … 誠謹啓曰, 臣所啓, 非獨指都摠府, 泛言衛將, 部將也, 非獨言伺候, 竝言使令及根隨也, 且授價布事, 非今日所見, 曾牧海州時, 都摠府衛將所移文云, 有番上軍某人亡歸其家, 臣執而問之, 則曰, 我非亡來, 納價於某官之家, 受帖字而來, 臣以爲此必管軍書員等所爲也, 及聞自新言, 有一都摠管, 受軍士退立價布, 予實非之, 臣意謂, 自新廉正, 凡軍士受弊事, 若問於自新則當悉啓之, 故敢啓, …

했다. 정성근도 도총관 등 고위관직 선이 아니라 그 아래 위장, 부장 선에서 처리한 일까지 포함해서 문제점을 지적한 것이고, 가포를 받고 퇴립한 이야기는 오래 전 해주목사로 부임할 때 들은 것이라면서 한 발 물러섰다.

임광재에 대한 논의가 일단락된 이후, 오히려 임광재가 정성근의 대립 행위를 탄핵하면서 상황은 반전을 맞았다. 정성근은 애초에 당시 번상제 운영의 허점이 아니라 임광재의 부정부패를 지적했다. 하지만 성종이 비호하고 오위도총부 관료들이 단체로 항변해 임광재의 부정부패는 큰 문제가 아니었다는 결론이 났다. 오히려 성종은 근거도 없이 임광재를 비방한 정성근의 저의를 의심하면서 비판의 화살을 정성근에게 돌렸다. 공교롭게도 정성근을 향한 화살은 정성근이 제기한 것과 똑같은 代立 문제였고, 정성근의 대립 문제를 가장 자세히 알고 있는 당사자가 임광재였다.

정성근의 대립 행위는 번상정병이 아니라 選上奴婢를 대립했다는 점에서 임광재의 사례와 차이가 있다. 하지만 입역처의 고위 관료가 임의로 가포를 받고 퇴립시켰고, 이 행위에 대해 주변 고위 관료들이 묵인했다는 점에서 오위도총부에서 발생하고 있던 대립 행위와 그 형태가 유사하다. 나아가 대립 행위가 이뤄지는 과정과 이를 통해 이익을 보는 주체가 구체적으로 드러난다는 점에서 번상제 운영의 중요한 시사점을 제공한다. 임광재의 진술을 통해 자세한 내용을 알아보자.

Ⅲ-1-6. … 임광재가 書啓하기를, "도총관 등이 정성근이 아뢴 바를 듣고 본부에 모여서 避嫌의 여부를 의논하던 때에 신이 말하기를, '값을 받고 丘史를 놓아주는 것인데, 어찌 그러한 사람이 없겠는가?'라고 했더니, 동료가 이것을 가지고 가리키는 바가 있다고 여겨 하문하시도록 啓請하였는데, 신이 감히 숨기겠습니까? 동료 가운데 값을 거두어들이고 구사를 놓아주었다는 것을 신은 듣지 못했습니다. 다만 年前에 신이 한치례를 대신하여 內贍寺提調가 되었을 때에 한치례가 구사를 신에게 넘겨 주었는데, 그 가운데 귀산·중동 및 이름을 알 수 없는 한 사람이 혹은 늦게 오기도 하고 혹은 며칠 동안 오지 않기도 하므로, 신이 노하여 태형에 처하려고 하였더니, 귀산이 말하기를, '저는 정 승지(鄭承旨)의 종이고 중동은 정 승지의 婢夫이며, 이름을 알 수 없는 사람은 정 승지의 유모의 아들입니다.'라고 했습니다. 신이 말하기를, '승지 집안의 奴僕이 어찌하여 내섬시의 選上이 되었느냐?' 하니, 그가 대답하기를,

‘Ⓐ주인이 內贍寺副正에 拜任되면서부터 종들이 각각 選上價物을 취하여 주인댁에 바치고 隨行했었는데, 마침 집안에 일이 많아서 이와 같이 遲晩하게 되었습니다.’하였습니다. 또 그 뒤로 3일 동안 연이어 오지 않으므로, 장차 빠진 것을 징계하고자 했더니 정성근이 사람을 시켜 청하여 말하기를, ‘근일에 집안에 일이 많은 탓으로 종들이 물러나게 되었으니 죄를 너그럽게 용서해 주시면 다행이겠습니다.’ 하고, Ⓑ곧 政院의 丘史 3인으로써 대신하였습니다. 그 한 사람은 이름이 막동이라 했고, 두 사람은 이름을 잊었습니다. 그래서 신이 대답하기를, ‘어찌하여 일찍 알리지 않았는가?’ 하고 곧 되돌려 보냈습니다. 그 다음날에 신이 闕庭에 나아가서 別監을 보내어 정성근에게 사례하여 말하기를, ‘내가 처음에는 公의 노복인 것을 알지 못하였는데, 공은 반드시 나를 도량이 좁다고 했을 것이다.’라고 했더니, 별감이 승지의 사례를 回報했습니다. 지금이라도 만약 정성근에게 물으시면 그가 감히 숨기겠습니까?" 하니 …[139]

임광재는 정성근이 內贍寺 副正으로 근무할 당시 대립 행위들을 자세히 진술하며 문제를 제기했다.[140] 내섬시는 각종 공물의 진상을 관장하는 관청이다. 정성근이 내섬시 부정을 역임한 기간은 정확히 확인하기 어렵다. 다만 이 사건이 발생하기 1년 전인 1492년(성종23) 3월에 策題 문제로 인해 공조판서로서 내섬시 제조를 겸직하고 있었던 韓致禮(1441~1499)와 내섬시 부정이었던 정성근 사이에서 논란이 일어난 적이 있다.[141] 이 사건이 있은 뒤에 한치례는 결국 내섬

139)『성종실록』 권276, 24년 4월 2일 병신. 光載書啓曰, 都摠管等聞誠謹所啓, 會本府議避嫌與否時, 臣語曰, 取直而放丘史, 豈無其人乎. 同僚以此爲有所指, 啓請下問, 臣敢諱之. 同僚中收價放丘史者, 則臣未聞矣, 但年前臣代韓致禮爲內贍寺提調, 致禮傳丘史於臣, 其中貴山, 貴同及名不知一人, 或晩來, 或數日不來, 臣怒將笞之, 貴山曰, 我, 鄭承旨奴也, 仲同, 鄭承旨婢夫也, 名不知人, 鄭承旨乳母子也. 臣曰, 承旨家奴僕, 何以爲內贍選上也. 對曰, 主自拜內贍副正, 奴等各取選上價物, 納於主宅而隨行, 會宅內多事, 遲晩如此耳, 又後連三日不來, 將欲徵闕, 誠謹使人請曰, 近因家中多事, 奴輩闕進, 幸寬罪, 仍以政院丘史三人代之, 其一名曰莫同, 其二忘其名, 臣答曰, 何不早報. 卽還送, 翌日臣詣闕庭, 遣別監謝誠謹曰, 吾初不知公之奴僕也, 公必以我爲量窄也. 別監回報承旨之謝, 今若問誠謹, 其敢諱乎. …

140) 임광재는 정성근의 대립 행위에 대해서만 문제제기를 하지 않았다. 정성근이 지방관으로 있었을 때 제사상을 요청했다가 거절당한 일을 아직까지 기억하고 있다는 것, 상태가 불량한 술을 진상했다가 거절당했지만 다른 방법을 통해 끝내 진상한 것 등의 문제도 함께 제기했다(『성종실록』 권276, 24년 4월 4일 무술).

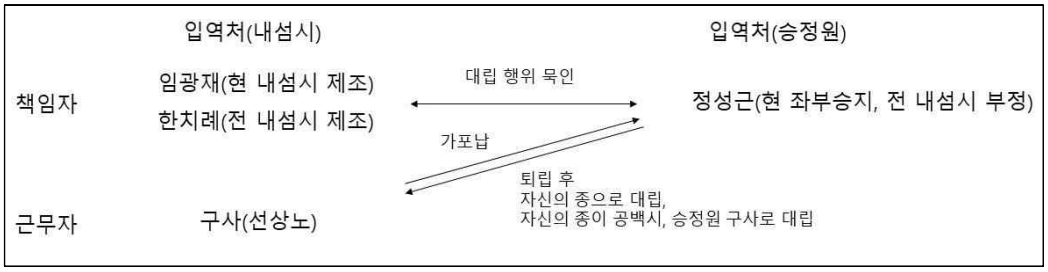
141)『성종실록』 권263, 23년 3월 16일 병술. 당시 정성근은 試官으로서 출제를 했는데, 이 때 출제한 策題가 여러 提調들이 체임되지 않고 직임을 오랫동안 관장하는 사태를 지적하는 내용이었다. 그런데 자신이 속한 내섬시에서 한치례가 23년 동안 제조로 있었다는 점이다. 즉 정성근의 책제 내용은 자신의 상관이었던 한치례의 장기 근무를 직접 겨냥한 문제였다. 이후 이 사건을 두고 조정에서는 한치례의 비리와 정성근의 하극상 여부를 두고 논의를 펼쳤다.

시 제조에서 사임하고, 그 뒤를 이어 임광재가 제조로 부임했는데, 이 때가 6월이었다. 그리고 위의 사료를 살펴보면 임광재가 내섬시 제조로 부임했을 때, 정성근은 이미 승정원으로 관청을 옮긴 뒤였다. 즉 정성근은 1492년 3월과 6월 사이의 어느 시점에 내섬시에서 승정원으로 관청을 옮겼고, 그 뒤 6월부터는 임광재가 내섬시의 제조로 부임한 것이다.

임광재는 자신이 직접 근무처에서 겪은 1년도 채 지나지 않은 비리를 언급하면서 정성근을 압박한 것이다. 정성근이 제기한 임광재의 무단 퇴립 문제의 시점은 자신이 해주 목사로 부임할 때였다. 정성근이 해주 목사로 부임한 기간을 정확히 알 수는 없지만 1487년~1489년(성종18~20)까지 활동한 기록이 있다. 이로 볼 때 정성근이 제기한 임광재의 비리는 5년 이상 된 문제였지만, 임광재가 제기한 정성근의 비리는 1년도 되지 않은 최근의 문제였다. 정보의 구체성과 사건의 시간성을 고려할 때, 임광재가 제기한 문제가 훨씬 파급력 있고 유효한 문제제기였다.

임광재가 진술한 정성근의 대립 행위는 복잡한 과정으로 이뤄지고 있다. 내섬시 제조에게 배속된 丘史는 총 3인인데 임광재가 새로 제조가 되면서 전임이었던 한치례로부터 그들을 인계 받았다. 하지만 구사 세 명 모두 내섬시 부정을 맡았던 정성근의 종들이었다. 정성근은 자신이 내섬시에서 근무하고 있는 동안 구사 3인을 자신의 종들로 대체했는데, 상관이었던 한치례는 이를 묵과했던 것이다. 이렇게 굳어진 관행은 내섬시 제조가 임광재로 교체되었을 때도 이어졌고, 구사 3인이 정성근의 집안일에 차출되자 임광재가 그 공백을 알게 된 것이다. 그리고 이 문제를 공식적으로 정성근에게 항의하자 그제서야 대립을 시킨 장본인인 정성근이 좌부승지 몫으로 자신에게 배속된 구사 3인을 내섬시로 대신 보낸 것이다. 이를 도식화하면 아래와 같다.

<도식Ⅲ-1-2. 15세기 말 내섬시의 구사 운영 실태>



위 도식을 보면 정성근의 대립 행위에는 이중으로 이뤄졌다. 하나는 내섬시 제조에게 배속된 구사를 대립시킨 것이다. 이 때 정성근은 자신의 종들을 이용해서 대신 세웠다. 다른 하나는 내섬시 제조에게 배속된 구사가 공백이 생겼을 때 정성근이 자신에게 배속된 승정원의 구사를 투입해 대신 세운 것이다. 이 때 승정원에서 내섬시로 대립한 구사는 정성근의 종인지 실제로 관청으로부터 배속받은 選上奴子인지 확인할 수 없다. 사료 Ⅲ-1-6에서 임광재는 전자의 대립자로서 귀산, 중동, 이름을 알 수 없는 유모의 자식을 말했고(Ⓐ), 후자의 대립자로서는 막동과 이름을 알 수 없는 2인을 언급했다(Ⓑ). 즉 정성근은 내섬시 제조의 구사를 자신의 종으로 대립시키고, 그 공백에 대해서는 다시 자신에게 배속된 구사를 대립시킴으로써 이중의 대립 행위를 한 것이다.

문제는 구사를 대립시킨 주체가 누구였냐는 점이다. 정성근은 이후 사건 조사 과정에서 자기 집 종들이 알아서 대립을 하고 이득을 취했기에 이를 나중에 알고는 벌을 줬다고 말했다.[142] 대립은 구사와 자신의 종 사이에 사사로이 이뤄진 일이고 자신은 개입하지 않았다는 것이다. 하지만 정성근은 자신의 종들이 어디 사는지 모른다고 했지만, 사실은 자신의 집 근처에 살고 있다는 사실이 밝혀져서 거짓 증언을 했다는 사실이 밝혀졌다. 내섬시 부정으로 있을 때 내섬시 제조의 구사가 자신의 종이었는데, 이 사실을 정성근이 몰랐을 리가 없다는 점도 제기되었다. 결국 내섬시 제조의 구사의 대립을 주도한 장본인은 정성근이라는 점

142)『성종실록』권276, 24년 4월 2일 병신. …(필자주 : 정성근이 아뢰길) 臣於翼日, 拘執貴山問之, 始知代立選上事, 乃杖三十. 臣自筮仕以來, 奴子代選上隨行者則或有之矣, 收其價入己, 臣實無之. 若少有入己事, 則親朋同僚, 皆當知之矣, 臣何敢欺天乎. …

과 함께 대립을 통해 원래 배속된 선상노자로부터 이득을 취했다는 사실이 밝혀졌다.[143]

또 한 가지 주목할 점은 내섬시 제조였던 한치례가 이 사실을 묵과했고, 후임자인 임광재 역시 처음에 대립 사실을 모르고 구사를 벌주려다가 그들이 대립한 자라는 사실을 알고는 정성근에게 사과했다는 점이다. 만약에 대립이 법적으로든 윤리적으로든 문제가 되었다면, 한치례나 임광재가 정성근의 행동에 문제를 제기했을 것이다. 하지만 두 사람 모두 문제를 제기하기는커녕 임광재는 오히려 정성근에게 미안해했다. 이로 볼 때 관청의 구사를 대립하는 것은 이미 만연한 상태였다고 해석할 수 있다.

결국 정성근은 지방관 시절의 여러 비리들과 함께 추가적인 조사를 받고 그 죄가 밝혀져서 외방부처에 처해졌다.[144] 정성근의 탄핵 문제는 처음에 정성근이 임광재를 공격하기 위해 시작했지만, 오히려 자신의 대립 문제가 드러나면서 역으로 공격을 당했다. 이 과정에서 양측은 서로 대립문제를 언급하며 비리문제를 고발했다. 이 탄핵사건을 통해서 당시 만연해 있던 대립과 관련된 여러 문제점의 실상을 알 수 있다. 우선 각 입역처에 배속된 인원의 입역 여부를 담당 고위관료가 임의로 처리하고 있었다. 이 과정에서 초과 배정 인원에 대해 가포를 받고 퇴립시키거나, 자신의 종을 대립시키고 본래 입역할 인원에게 가포를 받기도 했다. 그렇게 대립한 인원에 대해서는 고위관료들끼리 서로 묵과함으로서 그 행위가 유지될 수 있었다.[145] 즉, 대립 행위는 각 관청에 번상정병과 선상노를 배속 받은 고위 관료들이 주도했으며, 그들은 서로의 행위를 묵과했다. 고위관료

---

143)『성종실록』권276, 24년 4월 21일 을묘. …且選上價布事, 誠謹則曰, 奴自受之, 非干於我也, 彼則曰, 誠謹自納於家, ….

144)『성종실록』권276, 24년 4월 25일 기미.

145) 이를 두고 단순히 고위관료들의 부패상이라고 부를 수 있을지 여부에 대해서는 단정적으로 말하기 어렵다. 당시 고위관료들은 녹봉 수입이 줄어드는 가운데에 身貢 수취나 상행위를 통해 수입을 확보하려 했고, 특히 선물을 주고받는 '膳物經濟'로 인적 네트워크를 형성하고 있었다. 녹봉이 줄어드는 상황 속에서 이뤄진 이와 같은 고위관료 간의 공조는 외형상 부정부패의 모습을 띠고 있지만 그 역사적 평가에 대해서는 조금 더 신중한 접근이 필요해 보인다. 16세기 고위관료층의 선물경제에 대한 논의로는 이성임, 「16세기 양반사회의 "膳物經濟"」, 『한국사연구』130, 2005 ; _____, 「일기 자료를 통해 본 조선 사회의 또 다른 모습」, 『장서각』33, 2015 등 참고.

들은 자신의 私奴을 이용해서 대립을 시도했고, 대립으로 발생하는 이익을 직접적으로 받을 수 있었다.

2. 代立 公認과 代立價 詳定

1) 代立 公認 논쟁

성종 24년 4월 25일에 정성근이 외방부처되면서 정성근에 대한 처벌이 일단락되었다. 하지만 그 후 한 달 동안 정성근 사건에 대한 문제가 지속되었다. 주로 대사헌 이세좌를 중심으로 삼사 관원이 임광재를 탄핵했다. 그 주요 근거는 출처가 분명하지 않은 말로써 대신이 승지를 탄핵했다는 것이다. 아울러 대립 문제에 대한 정황은 정성근뿐만 아니라 임광재에게도 있는데 정성근만 조사하는 것은 공정하지 않다는 주장도 했다. 이런 문제제기들에 대해서 성종은 시종일관 임광재 편을 들었다. 성종은 정성근이 탄핵된 마당에 임광재까지 탄핵하는 것은 부당하다고 말하면서, 오히려 삼사 관원이 드러내놓고 정성근을 비호하며 임광재를 비방하는 것은 아니냐고 말했다. 대립 문제에 대해서도 임광재를 조사하기보다는 아예 대립 문제를 해결하는 방향으로 논의했다. 대립가의 상정 논의는 이런 과정에서 나왔다.

Ⅲ-2-1. 경연에 나아갔다. 講하기를 마치고서, 掌令 서팽소가 아뢰기를, “사후를 시켜 정병을 대립하게 하는 값이 두 달 안에 많으면 열 대여섯 필이나 되는데, 대립하는 자는 다들 그 관원의 집 종이라 하니, 그렇다면 그 주인이 어찌하여 모르겠습니까? 집안의 종이 대립한 자를 다시 국문하소서.” 하니, 임금이 左右에게 물었다. … 유자광이 아뢰기를, “役事하는 곳의 정병이 어찌 스스로 立役할 줄 몰라서 반드시 재산을 털어 대립시키겠습니까? 오로지 객지에서 먹기는 매우 어렵고 역사는 매우 힘드는데 조금만 일을 더디게 하면 어지러이 매질하고 贖을 거두는 것도 번거롭기 때문이니, 참으로 가엾습니다.” 하고, 領事 노사신이 아뢰기를, “步正兵은 반드시 역사하는 곳에 속하여야 하므로, 대립하는 자도 그 값을 많이 받습니다. 신이 전에 옛 제도를 살펴보니, 또한 군졸에 대한 役價의 제도가 있었습니다. 지금 역사하는

곳의 정병은 대립시키는 것을 허가하되 價物을 작정하여야 하겠습니다.” 하니, 임금이 말하기를, “가하다.” 하였다. …[146]

정성근이 외방부처에 조치된 이후 한 달 가량 임광재를 문제 삼으며 삼사는 대립 문제를 엄격하게 처벌해야한다고 주장했다. 5월 25일의 경연에서 장령 서팽소 역시 대립 문제를 언급하면서 관련자를 색출해야한다고 했다. 특히 徐彭召(?~?)는 대립하는 자들은 모두 그 관원의 종이라는 사실을 언급하면서, 이것은 비단 정성근뿐만 아니라 당시 사후를 받을 수 있을 정도의 대부분의 관원에게 만연한 일이라는 사실을 언급하고 있다.

하지만 유자광과 대신이었던 노사신은 대립문제에 대해서 삼사와 다른 입장을 취하고 있다. 유자광은 대립 현상은 고된 役 때문에 어쩔 수 없이 발생하는 것이기 때문에 안타깝다는 입장을 취했다. 여기서 유자광은 앞서 임광재가 취했던 것과 같은 전략을 취하고 있다. 삼사의 관원이 대신의 대립 문제를 지적했지만, 대립 문제는 이미 만연해 있고, 고역이기 때문에 어쩔 수 없이 발생하는 것이라면서 개인의 문제가 아니라 사회의 문제로 돌리고 있는 것이다. 이는 앞서 정성근이 임광재의 정병 가포 문제를 제기했을 때 임광재가 변명하던 것과 같은 논리이다.

이처럼 유자광이 대립 문제를 개인의 문제에서 사회구조의 문제로 환원하자 노사신이 그 뒤를 이어서 해결책을 제시했다. 그것은 제도의 개선을 통해서 대립 문제를 해결하자는 것이었다. 노사신은 대립가를 공정하자는 대안을 제시했고, 이미 그 선례가 없는 것은 아니라고 말했다. 노사신은 옛 제도 중에 군졸의 역가에 대한 제도가 있다고 했는데, 그것이 어떤 제도를 가리키는 지는 정확히 알 수 없다. 대립가에 대한 논의는 이때 처음 있었고, 이전에 選上奴子의 대립가에 대한 제도는 있었다.[147] 뒤에 代立節目에서 선상노자의 예를 기준으로 대

146)『성종실록』권277, 24년 5월 25일 무자. 御經筵, 講訖, 掌令徐彭召啓曰, 令伺候正兵代立之價, 二朔之內多至十五, 六匹, 而代立者皆稱其員家奴, 然則其主何以不知乎. 家中奴子代立者, 請更鞫之, 上問左右 … 子光啓曰, 役處正兵, 豈不知自立而必傾財代立乎. 專由旅食甚艱而役事至重, 少有遲緩, 鞭撻狼藉, 而徵贖亦煩, 此誠可哀也. 領事盧思愼啓曰, 步, 正兵則必屬役處, 故代立者亦重其價, 臣嘗考古制, 亦有軍卒役價之制, 今之役處, 正兵宜許代立而酌定價物, 上曰可, …

립가를 정한 것을 따져본다면, 노사신이 말하는 옛 제도가 선상노자의 제도를 지칭하는 것으로 추측할 수 있다.[148]

이로 볼 때 삼사와 대신 간에 대립 문제를 대하는 태도가 달랐다는 사실을 알 수 있다. 삼사는 대립을 개인의 문제로 돌리며 대립을 주도한 사람을 적발하는 것으로 대처하고자 했다. 반면 대신은 대립을 구조의 문제로 돌리며 대립에 대해 합리적인 해결책을 제시하고자 했다. 이를 군역 부담 귀착 문제로 본다면 군역 부담을 누가 전가했는지와 얼마를 귀착할지의 논쟁으로도 이해할 수 있다.

양측이 이렇게 다른 입장을 취하는 데에는 여러 요인이 존재할 것이다. 우선 삼사와 대신이 하는 역할이 달랐다. 삼사는 기본적으로 관리를 규찰하거나, 국왕에게 간언하는 등 언론의 역할을 맡았다. 따라서 이들은 국법을 바꾸는 자들이 아니고 국법대로 감찰을 하는 것이 임무였다. 그렇기 때문에 국법에서 금지한 대립을 실시하는 자들을 적발해서 탄핵하는 것이 대립에 대해 삼사가 취할 수 있는 태도인 것은 당연하다. 반면 대신들은 국정을 운영하는 임무를 띠고 있었다. 그들은 여러 사회 문제에 대해서 적절한 제도적인 조치들을 취해야만 했다. 따라서 대립 문제에 대해서 한두명의 개인을 처벌하는 것이 아니라 대립 문제 자체에 대해서 적절한 제도적 조치를 취해야했다. 그래서 위의 사료에서 나타나듯이 삼사 관원인 서팽소와 대신인 유자광, 노사신은 대립에 대해 다른 입장을 취한 것이다.

개인의 이익 측면에서 봤을 때도 입장이 달라진다. 삼사의 관원은 대개 배속받은 奴子의 수가 적었다. 반면 대신과 훈구의 경우 배속 받은 奴子의 숫자가 많을뿐더러 국왕과 인척관계를 통해서 다양한 혜택을 받을 수 있었다. 그렇기 때문에 삼사와 대신이 대립을 한다고 하더라도 대신이 얻을 수 있는 이익이 훨

---

147) 『성종실록』권7, 1년 8월 29일 갑술. 선상노의 대립 문제에 대한 연구로는 전형택, 「朝鮮初期의 公奴婢 勞動力 動員體制」, 『국사관논총』12, 1990 ; 소순규, 「조선전기 공노비의 選上 入役 규정 연구」, 『민족문화연구』90, 2021 참고.

148) 다른 가능성을 추측해볼 수도 있다. 1464년(세조10)에 양성지는 唐 玄宗 말년에 병사가 市井의 다른 사람 사서 군사로 대신 세우는 현상이 있었다고 언급했다. 이처럼 당시 조선에서는 당 시기에 대립 현상이 만연해 군제, 특히 부병제가 무너졌다는 사실을 알고 있었다. 대립 행위가 조선만의 특수하고 생소한 사례는 아니었던 것이다. 『세조실록』권34, 10년 8월 1일 임오.

씬 컸다. 정성근은 고작 구사 3인을 대립시켜서 탄핵 받았지만, 임광재의 경우 도총관으로서 정수 외의 사후를 배정 받은 뒤 가포를 받았고, 왕자군으로서 정병을 배속 받아 저택을 짓기도 했다.

이때의 논의에서 성종은 시종일관 임광재의 편을 들고 있었다. 그렇기 때문에 대립에 대해 삼사와 대신이 다른 입장을 취했을 때, 대신이 내세운 대책을 들어줬다. 조선 최초의 대립 공인과 대립가 공정은 이런 맥락에서 실시되었다. 삼사와 대신의 對立에서 성종은 대신의 편을 들어주었고, 그 결과 대립 문제를 제도적 차원에서 해결하고자 한 것이다.

> Ⅲ-2-2. … 최반이 또 아뢰기를, "전일에 전교를 받들건대 '正兵을 代立하는 자는 本府를 시켜 죄를 밝히라.' 하셨습니다. 그러나 곧 들으니, 兵曹에서 아뢴 代立節目에는 '한 달 대립하는 값은 選上은 綿布 두 필로 하되, 정병은 일이 고되므로 한 필을 더하고, 함부로 한 자는 隊正을 죄준다.' 하였다 합니다. 대립의 禁領을 세우자마자 대립의 조목을 또 반포하니, 신은 따를 바를 모르겠습니다. 본부에서 檢擧하지 말아야 합니까?" 하니, 임금이 말하기를, "代立시킬 수 있게 허가하고 또 그 값을 정하였으니, 檢擧할 필요는 없다."하고, 이어서 좌우에게 顧問하였다.149) …

위의 사료는 대립 공정가를 정하고 며칠 뒤에 경연에서 삼사 관원인 崔潘(?~?)이 언급한 말이다. 이 사료를 통해서 대립가를 한 달에 세 필로 고정시켰다는 것을 알 수 있다. 주목할 점은 대립 공정가로 피해를 볼 대상이 대립을 주도하고 있던 대신들이었다는 점이다. 비록 대립 문제를 제도적 차원에서 해결하기 위해 대립 상정가를 정했지만, 정작 대립 상정가는 대립으로 이득을 보고 있었던 대신의 논의에 성종이 손을 들어줬기 때문에 실시될 수 있었다. 다시 말해서 대립 상정가를 이 제도로 인해 피해를 볼 계층이 실시했던 것이다.

하지만 정성근 사건에 주목해야 하는 이유는 여기에 그치지 않는다. 이 사건은 그 당시 사회에 만연했던 대립 현상을 공론화하면서 군역 동원 체계에 대한

149)『성종실록』권278, 성종 24년 윤5월 8일 신축. … 潘又啓曰, 前日承傳云, 正兵代立者, 令本府糾擧, 旋聞兵曹啓代立節目曰, 一朔代立之價選上二匹, 正兵役苦加一匹, 其濫者罪隊正, 代立之禁纔立, 而代立之條又頒, 臣未知所從, 本府其不檢擧歟, 上曰, 許令代立, 又定其價, 不須檢擧, 仍顧問左右,…

다양한 의론들 이끌어냈다. 정성근과 임광재가 서로의 비리를 폭로하는 과정에서 고위 관료 사회에 만연한 대립 현상의 구체적인 실상이 성종에게 보고되었다. 이런 배경 속에서 대립 현상에 대한 대책을 마련해야한다는 분위기가 형성되었고, 이는 조선 최초로 군역의 대립을 공식적으로 허용한 대립제의 실시라는 결과로 이어졌다. 대립제 실시를 논의하면서 군역 동원 체계의 운영에 대한 다양한 관점이 등장했다.

도총관들에 대한 처벌 논의로 성종과 대간이 대립각을 세우고 있던 때에 병조판서 韓致亨은 대립 현상에 대한 대책을 건의했다.

> Ⅲ-2-3. 우리 조정은 개국한 지 오래 되었으므로 궁궐·능침과 諸司의 廨舍에 무너지고 새는 곳이 지극히 많아서 동쪽을 채우면 서쪽이 또 모자라곤 하여 영선이 끊이지 않는데, 부리는 팽배·대졸은 액수가 다 맞지 않습니다. 그 번상하는 자가 팽배는 2백, 3백에 지나지 않고 대졸은 40, 50에 지나지 않으므로 어쩔 수 없이 정병을 부리고, 정병들은 다 다른 사람을 대립시키는데, 그 대립하는 자는 일이 고되다 하여 그 값을 많이 받으므로 두 달 안에 혹 면포 17, 18필까지도 되니, 궐내에 입직하는 자 외에는 바꾸는 것을 막지 말되 그 값을 맞추어 정하여, 대립하는 자가 지나치게 받지 못하게 하소서.[150]

한치형의 건의는 당시 번상제 운영의 난점과 대립 현상의 문제점을 요약해서 보여준다. 번상제 체제에서는 병종별 임무와 인원을 경국대전을 통해 명시하고 있다. 하지만 한치형은 현실적으로 가장 많은 인원이 필요한 임무는 영선 사업이고, 이를 충당할 병종인 팽배와 대졸의 수는 부족하다고 지적한다. 그래서 어쩔 수 없이 정병을 본래 임무와 달리 영선 사업에 투입할 수밖에 없는 현실을 말한다. 문제는 영선 사업에 투입한 정병은 대다수가 대립으로 채워진 인원이라는 것이다. 그리고 영선 사업이 고되기 때문에 대립가가 치솟을 수밖에 없는 폐단에 대해서도 함께 지적하고 있다. 이런 지적들은 경국대전을 통해 완성한 번상제가 현실과 맞지 않았다는 것을 보여준다.

---

150) 『성종실록』권277, 24년 5월 23일 병술. …我朝開國已久, 宮闕陵寢及諸司廨舍, 頹漏處至多, 補東缺西, 營繕不絶, 所役彭排隊卒, 數皆不準, 其番上者, 彭排則不過二三百, 隊卒則不過四五十, 故不得已役正兵, 而正兵等皆以他人代立, 其代立者以役苦多受其價, 二朔內或至緜布十七八匹. 請闕內入直者外, 勿禁代替, 準定其價, 使代立者毋得濫受 …

한치형이 제시한 문제들을 요약하면 ①영선 사업의 과다 ②영선 사업에 투입할 인원 혹은 병종 부족 ③정병의 영선 사업 투입 ④정병의 대립 ⑤영선 사업의 고역화로 인한 대립가 상승 등 다섯 가지이다. 이 문제들에 대해 한치형이 제시한 대책은 대립가를 정해서 대립에 대한 부담을 낮추자는 것이었다. 이 대책은 본인이 제시했던 ①~⑤의 문제들 중에서 ⑤번의 문제에 대한 대책이다. 한치형은 병조의 책임자로서 건의한 것이기 때문에 영선 사업을 줄이거나 경국대전을 고쳐서 대립가를 상승시킨 원인을 제거해야 한다는 대책을 제시하기는 어려웠을 것이다. 그것은 국가 차원의 논의가 필요한 일이기 때문이다. 반면 대립가를 정하면 번상 정병의 부담이 줄어들어 즉각적인 효과가 나타나고, 제도를 추가해 쉽게 실시할 수 있다는 장점이 있다. 이 대책은 국가가 대립 현상을 인정하고 개입해야 한다는 전제를 두고 있다.

하지만 당장에는 대립 현상에 대한 윤리 문제가 주된 논쟁거리였다. 표면상 대립 현상은 담당관리가 입역자에게 강요해 발생한 문제였기 때문이다. 한치형이 건의하고 이틀 뒤인 5월 25일에 경연이 있었는데, 이 자리에서 대립 대책에 대한 찬반 토론이 있었다.[151]

이 날 경연에서 대립 문제에 대한 대책은 서팽소의 발언으로 시작되었다. 반대 의견을 강력하게 제시했던 서팽소는 대립 현상에 얽혀 있는 고위 관료들의 윤리 문제를 지적했다.

> Ⅲ-2-4. 장령 徐彭召가 아뢰기를, “사후를 시켜 정병을 대립하게 하는 값이 두 달 안에 많으면 열 대여섯 필이나 되는데, 대립하는 자는 다들 그 관원의 집 종이라 하니, 그렇다면 그 주인이 어찌하여 모르겠습니까? 집안의 종이 대립한 자를 다시 국문하소서.”[152]

서팽소의 발언은 앞서 문제가 되었던 정성근의 대립 행태를 요약해서 보여준다. 고위관료들은 자신에게 배정된 사후나 구사를 자신의 종으로 대립시키고 대

---

151) 『성종실록』권277, 5월 25일 무자.

152) 『성종실록』권277, 5월 25일 무자. …掌令徐彭召啓曰, 令伺候正兵代立之價, 二朔之內多至十五六匹, 而代立者皆稱其員家奴, 然則其主何以不知乎. 家中奴子代立者, 請更鞫之. …

립가물을 취득했다. 그리고 사후나 구사로 부리고 있는 자신의 종으로 번상정병을 대립시켜 다시 한 번 대립가물을 취득했다. 즉 자신의 종으로 자기에게 배속된 사후나 구사를 대립시키고, 나아가 다른 정병까지 대립시켜 이중의 이득을 취득한 것이다. 이런 방식의 대립 행태는 임광재와 정성근의 공방을 통해 그 구조가 자세히 드러났다. 서팽소는 이 발언을 통해 대립의 문제가 결국은 개인의 윤리 문제일 뿐이며 해결책으로 개인에 대한 처벌이 필요하다는 의견을 제출한 것이다.

하지만 서팽소의 의견에 대해서 반대 의견이 주를 이뤘다. 유자광은 사후를 데리고 있는 고위관료가 많으니 일일이 단속하는 것은 불가능하며 차라리 번차수를 조정해 대립가를 낮추는 방법을 제시했다. 동지사 蔡壽(1449~1515), 특진관 尹喜孫(1547~1579) 등은 대립의 폐단이 있다고 해서 경국대전에서 정해준 사후의 배정을 쉽게 고칠 수는 없다고 말했다. 성종 역시 고위관료로서 염치 없이 자신의 家奴를 대립시키는 자가 있겠냐고 말하며 고위 관료의 윤리 문제에 대해서는 언급을 삼갔다.

그 후 유자광과 노사신은 대립가가 높은 이유가 정병 입역이 고되기 때문에 생기는 문제라고 지적했다. 노사신은 여기에 더해 정병을 대립하는 자가 받는 價物의 양을 정해서 문제를 해결해야 한다고 주장했다. 성종은 노사신의 의견에 찬성하며 정병의 대립가를 정하는 대책을 공식적으로 지지했다. 서팽소와 사간 鄭錫堅(1444~1500)은 영선 사업의 축소를 주장하며 대립 대책에 대한 또다른 해결책을 제시했다. 하지만 성종은 영선 사업을 축소하는 것은 현실적으로 불가능하다며 대립가를 정하는 것이야말로 현실적으로 실행 가능한 유일한 대책이라고 못 박았다.

이 날 논의에서 찬성 입장을 표시한 사람은 성종과 영사 盧思愼, 특진관 柳子光(1439~1512) 등으로 대립가 상정이 현실적인 민생 대책이라는 점을 근거로 내세웠다. 반대 입장을 표시한 사람은 장령 徐彭召와 사간 鄭錫堅으로 대립의 윤리 문제와 영선 사업의 부당함을 근거로 내세웠다. 양측 모두 영선 사업이 많고 고된 것이 대립가를 상승시킨 요인이라는 점에는 동의했다. 하지만 문제 해

결을 위해 개인의 윤리 문제에 집중할지 사회구조의 문제에 집중할지를 두고 접근 방식이 달랐다. 노사신, 유자광 등이 정책을 입안하는 대신의 위치에 있었고, 서팽소, 정석견 등은 비리를 감찰하는 대간의 위치에 있어서 문제 해결을 위한 접근 방식이 달랐을 수도 있다. 이유가 어떠하든 간에 성종은 사회 제도를 통해 문제를 해결하는 방식을 선택했다. 국왕의 입장에서 고위 관료를 자극하지 않아 정치적 부담이 덜하고, 민생 대책으로 즉각적인 효력을 발휘할 수 있는 방식이기 때문이다. 그 결과 조선 최초로 군역의 대립을 허용하는 제도가 마련되었다.

정확히 어느 시점부터 대립이 제도로서 시행되었는지는 알 수 없다. 다만 약 2주 뒤인 윤5월 8일의 기록에서 代立節目을 만들어 시행하고 있다는 내용이 나타난다. 이로 볼 때 1493년 5월 25일과 윤5월 8일 사이의 어느 날부터 대립이 공식적으로 허용되었다는 사실을 알 수 있다.

대립의 허용이 『경국대전』 체제와 모순된다고 생각하는 사람도 있었다. 대립 절목이 시행되고 며칠 지나지 않은 시점인 윤5월 8일의 경연에서는 몇몇 신료들이 이 문제를 제기했다.

> Ⅲ-2-5. 홍귀달·김봉은 아뢰기를, "그 값을 상정하는 것은 대립하는 길을 열어 주는 것이니, 일체 금지하는 것이 편하겠습니다."하고, 최반은 아뢰기를, "정병이 번을 들 때에 한 달에 면포 10여 필을 거두므로, 봉족이 되는 자는 자산을 기울여서 장만하여 주고도 차마 고소하지 못합니다. 게다가 대립하는 법을 세운다면 폐단이 전보다 더할 것이며, 또 『대전』을 무너뜨리게 되니, 또한 미편할 것입니다." 김봉은 아뢰기를, "주는 자와 받는 자에게 함께 죄주어도 도리어 저와 같은데, 하물며 법을 세워서 유도하는 것이겠습니까?"[153]

洪貴達(1438~1504)과 金𡚁은 대립가의 상정은 대립을 허용하는 것과 같다고 말하며 대립가 상정이 갖는 제도적 의미를 정확히 지적했다. 대립가 상정은 곧 국가가 대립을 공식적으로 허용한다는 것과 같은 의미라는 점을 이해하고 있었던 것이다. 최반은 한 걸음 더 나아가 대립 허용이 불러 올 두 가지 문제점을

153) 『성종실록』권278, 24년 윤5월 8일 신축. …貴達, 金𡚁啓曰, 詳定其價, 是開代立之門也. 一切禁之爲便. 潘曰, 正兵番上時, 一朔徵綿布十餘匹, 爲奉足者, 傾資備給, 忍不告訴. 況設代立之法, 則弊浮於前, 且毁大典, 亦爲未便. 𡚁曰 , 與者受者俱有罪, 尙如彼, 況立法以導之哉…

지적했다. 첫째, 대립을 허용하면 현재 대립의 폐단이 더욱 커질 것이라는 점이다. 둘째, 대립의 허용은『경국대전』체제를 무너뜨릴 것이라는 점이다. 최반이 말한『경국대전』의 훼손이 정확히 어떤 의미인지는 알 수 없다. 하지만 최반의 발언 앞뒤로 김봉이 대립을 허용하면 대립하는 사람이 많아질 것이라는 점을 암시하고 있다. 이를 통해 볼 때 대립의 허용이 대립의 증가를 초래할 것이고, 이는 곧『경국대전』에 명시한 번상제가 무의미해진다는 것의 의미한다고 볼 수 있다. 즉 대립의 허용은 번상제의 붕괴를 초래할 것이라는 우려가 대립제의 출발과 함께 이미 나타난 것이다.

성종과 鄭文炯 등의 찬성론자들의 반박은 간단했다. 대립을 금지하는 법은 이미 있지만 효력이 없으므로 차라리 현실적인 대책은 대립을 허용해 폐단을 막는 것이었다. 정문형은 과거에 한치형이 대립을 엄격하게 금지한 적이 있지만 실패했던 사례를 언급하며 선상노는 오히려 대립가를 상정한 이후에 상황이 나아졌다는 점을 지적했다. 성종도 법을 세우는 것은 폐단을 줄이기 위한 것이라고 말했는데, 이는 대립을 금지했던 기존의 제도가 이미 많은 폐단을 양성하고 있으니 대립가를 상정하는 새로운 제도를 만들어 폐단을 제거해야 한다는 점을 암시한 것이다.

성종이 대립가 상정을 전폭적으로 지지했지만, 제도를 신설하는 목적까지 잊어버리지는 않았다. 대립가를 상정해 대립을 허용하는 이유는 고위 관료의 대립 행위를 방조하기 위함이 아니었다. 영선 사업이 많고 고된 현실을 인정하고, 이로 인해 발생하는 대립 현상 및 대립가 상승을 조절하기 위한 것이었다. 그렇기 때문에 대립을 허용하고 대립상정가를 적용하는 대상은 오로지 영선 사업에 투입되는 정병으로만 한정했다. 구체적으로 侍衛兵과 伺候로 배정된 정병은 여전히 대립을 엄격히 금지했다.[154] 임광재를 위시한 도총관들과 정성근의 행태에서 문제가 되었던 것은 자신들에게 배정된 사후나 구사를 임의로 처리했다는 데에 있었다. 성종은 사회 제도 문제로 해결책에 접근했지만, 대립제 적용의 원칙과 예외를 엄격히 구분함으로써 개인의 윤리 문제를 여전히 남겨뒀다.

154)『성종실록』권277, 24년 5월 23일 병술 ;『성종실록』권278, 24년 윤5월 8일 신축.

이로써 조선은 대립을 공인했고 대립가도 상정했다. 役價를 표준화한 것이었다. 역가를 표준화한 이유는 이미 만연한 대립 문제를 해결하기 위함이었다. 하지만 군역 동원 체계를 운영하는 데에 있어 예상치 못한 행정상의 발전을 가져왔다. 바로 노동력을 재화가치로 환산할 수 있다는 아이디어였다. 대립제의 핵심은 대립을 허용했다는 점이 아니라 국가에서 역가를 표준화했다는 데에 있다. 이는 곧 인신 동원으로 확보한 노동력의 가치를 국가가 직접 재화 가치로 환산했다는 것을 의미한다. 예를 들어 최초의 대립 상정가는 영선 사업에 투입되는 정병의 경우 한 달에 면포 3필이었다.[155] 군역 대상자의 입장에서 면포 36필이면 1년 치의 역을 수행할 수 있고, 국가의 입장에서 면포 36필이면 병사 1명을 1년 동안 입역 시킬 수 있다는 점이 예측이 가능해졌다.[156]

그 결과 군역 동원 체계의 운영에서 군역 대상자의 출신, 인원, 기간 문제 등이 자유로워졌다. 대신 경제 문제에 사로잡혔다. 군역 문제는 이제 인신 동원이 중요한 役 문제가 아니었다. 세율과 수취가 중요한 조세 문제로 그 성격이 변했다. 실제로 대립가를 상정하는 조치가 취해진 이후에는 "사람들이 좋은 木(면포)을 보면 步兵木이라 일컫는다."[157]라든가 "모든 사람들이 보병이라 하면 綿布라고 할 줄은 알아도 군사의 본 명칭을 알지 못하였다."[158]라고 말하며 군역을 곧 조세로 인식했다. 해당 내용들은 17세기 이후의 기록이기는 하지만 군역을 곧 조세로 인식하던 상황을 단적으로 설명한다. 역가를 표준화하면서 이제 군역 동원 체계에서 경제 문제가 한층 더 중요한 문제로 떠올랐다.

2) 代立價 詳定의 사회적 조건

이상의 내용을 통해 대립의 발생 원인, 작동 구조, 공인 과정 등을 살펴봤다.

155) 『성종실록』권278, 24년 윤5월 8일 신축. …一朔代立之價選上二匹, 正兵役苦加一匹…
156) 물론 입역 기간은 병종에 따라 다르고, 대립을 하더라도 실제로 드는 비용은 대립상정가를 훨씬 웃돌았다. 본문의 내용은 편한 이해를 위한 예시이다. 실제 대립가의 변동 추이는 본고의 챕터Ⅳ-1-1에서 다룬다.
157) 『鶴洲先生全集』권10, 論兵制 總論.
158) 『燃藜室記述別集』권12, 政敎典故 良役.

대립은 손익이 존재하는 경제 문제였다. 그래서 권한을 가진 자가 대립을 강요해서라도 이익을 얻으려 했고, 실제로 각 입역처의 담당관리가 입역자에게 대가를 받은 뒤 자신의 사노를 대립하는 등의 방식으로 이익을 얻고 있었다. 대립이 이미 사회에 만연해 입역자에게 대립가를 濫徵하는 문제를 외면할 수 없었던 위정자들은 대립가를 상정하며 문제를 해결하려 했다. 그 결과 군역 동원 체계에서 대립을 공인하고 役價를 표준화했다. 대립 공인의 직접적인 원인은 정성근 탄핵 사건의 사후 처리였지만 이 결정은 즉흥적인 일회성 조치가 아니었다. 대립 공인 조치 이후에도 대립의 폐단은 여전히 존재했고 일부 사람들은 여러 반대 의견을 지속적으로 제기했다. 그럼에도 불구하고 위정자들은 이 결정을 철회하지 않았고 오히려 더욱 개선 및 확대적용했다.

대립제가 존속할 수 있었던 이유는 대립제를 운영할 수 있는 사회적 조건들이 갖추어져 있었고 대립제가 국가에게도 유용했기 때문이다. 위정자들은 대립제를 지속할 조건과 동기가 충분했다. 이 챕터에서는 우선 대립 공인의 사회적 조건들을 군사, 화폐, 인구로 나눠 살펴보겠다.

먼저 군사 분야를 보자면 16세기에 조선을 둘러싼 대내외적 환경이 그 이전 시기와 달라졌다. 외교적인 측면을 보자면 이 시기에 조선을 둘러싼 외교안보 문제가 상당히 안정되었다. 14, 15세기만 하더라도 北元, 에센(也先), 女眞 등의 활동과 함께 土木堡의 변과 같은 사건도 있었다. 게다가 東八站 문제에 얽히고 파병, 공녀 등을 요청한 명과도 완전히 안정된 관계가 아니었다.[159] 하지만 16세기가 되면 명의 중원과 변경 지배가 안정을 찾았고, 중종 대를 거치며 '명실공히 소중화가 본격적으로 만개'하며 조명관계도 새로운 국면에 접어들었다.[160] 三浦倭亂으로 대표되는 왜구의 활동이 점증하기는 했지만 이전 시기 북쪽으로부터의 군사적 위협에 비길 정도는 아니었다. 요컨대 위정자들이 보기에 14, 15세기는 군역제도를 촘촘히 실시해 군비를 강화해야 했다면 16세기의 외교환경

159) 육군본부(군사연구소),『한국군사사6-조선전기Ⅱ』, 경인문화사, 2012, pp.166~255 ; 오종록, 「조선후기 한성에서의 열무 시행과 그 의미-大閱 사례를 중심으로-」,『서울학연구』32, 2008, p.8.

160) 계승범,『중종의 시대-조선의 유교화와 사림운동』, 역사비평사, 2014, p.147.

은 수도에 대규모 군사력을 상시 대기시켜 놓을 정도의 위험 요소가 상당히 제거되었다.[161]

군사적인 측면을 보자면 조선 전기 국토방위체제를 고려해야 한다. 일반적으로 조선의 국토방위체제를 이야기할 때 조선 전기는 변경을 중시하고 조선 후기는 수도를 중시했다고 평가한다.[162] 조선 전기에 변경의 방위를 중시한 이유는 다양하다. 거란, 몽골, 홍건적 등을 변경에서부터 격퇴한 고려의 전통을 이어받았다는 설명부터 조선 전기 대부분의 군사 충돌이 변경에서 발생한 소규모 전투라는 설명까지 여러 연구가 있다.[163] 실제로 16세기의 주요 군사 행동은 남쪽의 삼포왜란과 북쪽의 泥湯介의 난을 들 수 있는데 모두 수도와는 아무 관련이 없는 중소규모의 전투였다. 대립제 역시 수도에 번상해 잡역에 투입하는, 즉 중앙의 군사력으로 활용가치가 없어진 번상 보정병에만 한정하고 지방(변경)의 군사는 적용하지 않았다. 요컨대 16세기 조선은 수도보다 변경의 군사력을 유지하는 것이 더 중요했고, 수도에서 대규모로 동원한 번상 보정병은 군사적 의미를 상실해도 당장 큰 문제가 생기지 않았다.[164]

수도에 대규모의 군사력을 유지할 필요가 감소한 상황은 조선 전기 강무의 실행 빈도와 규모를 통해서 확인할 수 있다.[165] 강무는 국왕의 친림 하에 군사를 동원해 일정 지역에 출동 및 복귀하는 일련의 활동을 뜻한다. 즉 강무는 사냥 자체가 목적인 打圍와 달리 훈련을 목적으로 하는 대규모 군사 의례였다. 강무의 시행은 수도에서 이뤄졌다. 따라서 강무의 시행 여부는 곧 수도에 주둔하고 있던 군사들의 훈련을 뜻하고 그 시행 빈도와 규모는 군사력 유지와 상관 관계

161) 오종록, 「조선 초엽 漢陽 定都 과정과 수도 방위」, 『한국사연구』127, 2004.

162) 오종록, 「朝鮮後期 首都防衛體制에 대한 一考察-五軍營의 三手兵制와 守城戰-」, 『사총』33(고대사학회), 1988, pp.26~30 ; _____, 「조선 군사력의 실태」, 『조선중기 정치와 정책』, 아카넷, 2003, pp.146~147.

163) 나경준, 『조선 숙종대 관방시설 연구』, 단국대학교 박사학위논문, 2012, pp.37~82 ; 오종록, 「조선초기의 국방정책-양계(兩界)의 국방을 중심으로-」, 『역사와 현실』13, 1994, p.222 ; 정해은, 「조선초기 도성의 위상과 도성방어론」, 『서울학연구』49, 2012, p.118 ; 김경록, 「조선초기 국제정세와 국방정책」, 『군사연구』146, 2018 등 참고.

164) 오종록, 위의 논문, 1994 ; 정해은, 위의 논문, 2012 ; 노영구, 「중앙 軍營과 지방군을 통해 본 조선 후기 국방체제의 변화 양상」, 『장서각』33, 2015, pp.65~68.

165) 오종록, 위의 논문, 2008 ; 이현수, 「조선초기 講武 施行事例와 軍事的 기능」, 『군사』45, 2002.

에 있었다. 아래는 조선 전기 국왕별로 강무를 시행한 횟수를 정리한 표다.

<표Ⅲ-2-1. 조선 전기 국왕별 강무 시행 횟수>[166]

국왕	횟수	일수	연간 실행빈도 (횟수/재위기간)	회당 강무일수 (일수/횟수)
태종	23	237	1.27	10.3
세종	30	334	0.9	11.1
세조	9	89	0.6	9.8 (1468년 강무 제외시 5.6)
성종	6	46	0.2	7.6
연산군~선조(1592년까지)	0	0	0	0
세조 이전	53	571	0.8	10.7
세조 이후	15	135	0.1	9

위의 표는 조선 전기 강무 횟수의 변화를 잘 보여준다. 태종과 세종 대에는 연평균 1회 내외의 빈도를 유지했다. 그 빈도는 세조 0.6회, 성종 0.2회로 급감한 뒤 연산군 이후 임진왜란 발발 때까지 0회였다. 실행빈도 뿐만 아니라 강무 일수도 줄어들었다. 태종과 세종 대에는 1회 강무시 평균 10일 이상 소요되었다. 그 일수는 세조 9.8일, 성종 7.6일로 점차 줄어들다 연산군 이후는 강무를 아예 시행하지 않아 0일이다. 더 자세하게 보자면 세조의 9.8일도 부풀려진 수치이다. 세조는 1468년(세조 14)에 충청도 온양으로 요양차 떠나면서 강무도 함께 거행했다. 이때 세조가 온양에 머무른 일수가 44일이었다. 강무라고 하기에

166) 이현수, 앞의 논문, 2002의 내용을 참고해 정리.

이례적으로 긴 시간이었다. 이 수치를 제외하고 나머지 강무만 가지고 계산하면 평균 5.6일이었다. 수치상 강무 시행 횟수가 급감하기 시작하는 분기점은 세조 대라고 볼 수 있다. 이를 가지고 세조 이전과 이후를 따로 계산하면 세조 이전에는 63년간 53회로 연 평균 0.8회, 세조 이후에는 137년간 15회로 연 평균 0.1회, 즉 대략 9~10년마다 1회만 강무를 실시했다는 결과가 나온다.

이로 볼 때 조선 전기 강무 실행 빈도는 세조 대, 즉 15세기 중반을 기점으로 급감했고 특히 16세기에는 아예 실행하지 않았다. 강무는 수도에 주둔하고 있는 병력을 대규모로 활용한 군사 행위였다. 강무의 실행 빈도가 줄어들었다는 것은 그만큼 수도에 주둔하고 있는 병력을 군사력으로 활용하는 빈도가 줄어들었다는 것을 의미했다. 군사 분야에서 대내외 환경이 변하며 수도에 주둔하는 군사를 군사력으로 활용하지 않아도 되는 상황을 강무의 시행 빈도를 통해서도 확인할 수 있다.[167]

다음으로 화폐 분야를 살펴보겠다. 14, 15세기 조선에서는 유통경제가 충분히 발달하지 않았다. 이런 환경 속에서 국가가 주도한 저화, 동전 등의 화폐 발행 정책은 모두 실패했다.[168] 그 결과 민간에서는 布가 주요 거래 수단으로 자리 잡으면서 화폐의 기능을 했다. 하지만 布貨 역시 여러 차례 변화 과정을 겪었다. 당시 섬유는 누에고치에서 뽑아내는 명주실인 絹絲, 마에서 뽑아낸 아마실로 만든 삼베인 麻布, 목화에서 뽑아낸 솜으로 만든 목면인 木綿(棉) 등을 통용했다.[169] 이 중 견사를 제외하고 삼베와 목면은 각각 麻布, 綿布라는 명칭을 가지고 있어 布라는 말을 공유했다. 당시 마포와 면포 모두 布貨로서 기능하고 있었기 때문에 사료상에는 단순히 布라고만 나오는 경우가 있다. 하지만 시기별로 주로 활용하던 포화의 종류는 달랐다. 아직 면화 재배가 널리 퍼지지 않은 14~15세기 중반에는 주로 마포를 통용했다. 15세기 중반 이후 삼남 지역을 중

167) 군사적 긴장의 이완으로 성종 대 이후 강무의 시행횟수는 줄어들지만 소규모 병력만 운용하면 되는 열무의 시행빈도는 상대적으로 증가했다(노영구, 「조선후기 漢城에서의 閱武 시행과 그 의미-大閱 사례를 중심으로-」, 『서울학연구』32, 2008, pp.9~10).

168) 박평식, 「조선초기의 화폐정책과 포화유통」, 『동방학지』158, 2012 ; 권인혁, 「15세기 후반 저화제 동요와 포화 유통」, 『韓國史學論叢』上, 탐구당, 1992.

169) 조상준, 「조선시대 삼베 생산지 연구」, 『인문과학연구』(강원대학교 인문과학연구소)66, 2020 ; 조환, 「목면(木綿)와 면포(綿布)의 참뜻」, 『한국염색가곡학회지』19-3, 2007.

심으로 면화 재배지가 증가했는데 특히 16세기에는 양계지역을 제외하고는 마포 생산지가 거의 사라지는 지경에 이르렀다. 15세기 중반 이후에는 綿布가 布貨로서 더 널리 유통되었던 것이다. 이런 상황을 반영해 16세기를 전후해 국가에서도 면포에 법정화폐와 유사한 지위를 부여했다.[170] 『經國大典』도 면포를 기준으로 설명하는 항목이 많으며 조정에서도 면포의 기준을 확립하는 조치를 취하기도 했다.

> Ⅲ-2-6. 호조가 아뢰기를, … 한성부가 이미 惡布를 행용하는 기한을 세웠는데, 正綿布와 악포는 직조하는 공력의 어렵고 쉬움이 아주 다르니, 기한을 정하는 것만으로는 악포를 금단하기가 어렵습니다. 이제 악포의 準尺 2匹을 정면포 1필에 준하게 하면, 사람들이 악포 2필 짜는 데 드는 공력이 정면포 1필을 짜는 것과 다름이 없음을 알아 악포를 짜는 자가 점차 드물어지게 될 것이니 정면포는 교령을 내리지 않아도 절로 興用될 것입니다. …[171]

위 사료는 1515년(중종 10)에 호조가 당시 통용되던 布貨 문제를 아뢴 내용이다. 사료에서 두 가지 종류의 포화가 등장했다. 惡布와 正綿布였다. 악포는 표현 그대로 품질이 조악한 면포를 뜻하고 정면포는 국가의 공식 규격에 맞춰 직조한 면포를 뜻했다. 당시 국가에서는 면포 1疋의 공식 규격을 5升으로 직조한 폭 7寸, 길이 35尺의 면포로 정했다. 이를 정면포 또는 正布라 불렀다. 하지만 민간에서는 규격에 어긋나는 포화도 사용했다. 3승이나 4승으로 직조하기도 하고 길이도 35척에 미치지 못하는 등 다양한 형태로 규격에서 벗어났는데, 이를 악포, 常布, 麤布, 3승포 등으로 불렀고 특히 연산군 대에는 瑞蔥臺를 만들기 위해 급하게 통용한 면포라는 뜻에서 瑞蔥臺緜布라 불리기도 했다.[172] 호조의 입장에서 볼 때 규격에서 벗어난 악포의 유통은 정포를 驅逐할 수도 있었다.

---

170) 송재선, 「16世紀 綿布의 貨幣機能」, 『邊太燮博士華甲紀念史學論叢』, 삼영사, 1985.

171) 『중종실록』권21, 10년 7월 9일. 戶曹啓曰, … 漢城府已立惡布行用之限, 而正綿布惡布, 織造功奚難易頓殊, 則只以定限, 禁斷惡布爲難. 今以惡布準尺二匹, 準正綿布一匹, 則人知惡布織造二匹之功, 與正緜布一匹無異, 造惡布者, 漸至稀罕, 正緜布不待敎令, 而自然興用 …

172) 『중종실록』권545, 20년 7월 4일. 서총대면포의 유통은 단순히 악포 유통으로 인한 통화 체제에의 혼란이라는 문제에만 국한하지 않았다. 당대의 국제무역 상황과 어우러지면서 물가 상승과 사치 풍조 조장이라는 사회 문제로까지 비화했다(박도식, 「16세기 전반기의 경제상황과 어촌 심언광의 절검론」, 『강원사학』38, 2022, pp.77~86).

그럴 경우 정포를 기준으로 삼고 있던 재정 운용에 큰 혼란이 생길 위험이 컸다. 하지만 이미 민간에서 악포가 너무 많이 유통되고 있었기 때문에 이를 금지할 수는 없었다. 이런 고민의 결과로 호조는 정포와 악포 간의 교환비를 1:2로 설정해 악포도 제도 내에 포섭하려 했다.

대립 공인 조치와 관련해 위 사료에서 주목할 점은 악포의 行用을 설정한 기구가 한성부라는 사실이다. 한성부에서 정해진 기간 동안 악포의 행용을 인정했다는 뜻은 그만큼 한양에 악포가 널리 유통되고 있다는 사실을 뜻했다. 악포가 유통될 정도로 한양에서는 포화가 민간에서 일상적인 거래 수단으로 쓰였고 국가의 과세표준단위로 기능했다.[173] 이런 환경 속에서 한양에 번상하는 입역자들은 대부분 면포를 가지고 상경해 필요한 것들을 거래했다. 이는 대립인을 구하거나 대립가를 납부하기 편한 환경을 조성했고, 표준화한 역가의 기준단위로 미곡이 아니라 면포를 설정하는 배경이었다.

마지막으로 인구 분야를 살펴보겠다. 대립 문제를 다룰 때 입역자와 담당관리의 관계에 주로 주목하면서 자주 간과하는 존재가 바로 대립인이다. 대립인으로 고용할 인력이 존재하지 않으면 대립 행위가 아예 성립할 수 없다. 또 경제적인 관점에서 볼 때 대립인의 규모, 즉 인력 시장의 규모가 작으면 자연스럽게 대립가가 상승할 것이다. 앞서 대립 문제는 손익을 따지는 경제 문제임을 확인했다. 대립의 만연을 다르게 표현하면 대립의 활성화라고 할 수 있는데, 이것이 가능하려면 낮은 수준의 대립가가 형성될 수 있도록 충분한 수의 대립인이 존재해야 했다. 그렇기 때문에 한양의 인구 수와 대립 등의 노역에 종사하는 인구층의 존재는 대립 공인 조치와 연관해 따져볼 필요가 있다.

Ⅲ-2-7. 한성부가 계하기를, “병오년의 版籍이 지금에 이르러 드디어 경성 5부의 戶數가 1

173) 다만 모든 거래에 면포만 사용했던 것은 아니었다. 당시 사회경제 발달 수준에 따라 곡식(쌀)도 여전히 주요 거래 수단이었고, 특히 한양의 경우 銀錢도 종종 썼다. 16세기 주요 거래 수단에 대한 논의로는 이성임, 「조선중기 오희문가의 상행위와 그 성격」, 『조선시대사학보』8, 1999 ; 이성임, 「조선중기 양반의 경제생활과 재부관」, 『한국사시민강좌』29, 2001 ; 이정수, 「16세기 綿布流通의 이중화와 貨幣流通 논의」, 『조선시대사학보』25, 2003 ; _____, 「16세기 중반~18세기 초의 貨幣流通 실태-生活日記類와 田畓賣買明文을 중심으로-」, 『조선시대사학보』32, 2005 등 참고.

만 6천 9백 21호, 인구는 10만 3천 3백 28인이며, 管領이 46인을 이루었습니다. 성 밖 10리의 지역에는 호수가 1천 6백 1호, 인구가 6천 44인, 관령이 15명입니다. 그 休養하며 生聚하는 모습이 흥성하다 말할 수 있습니다." … [174]

Ⅲ-2-8. 지금 서울인 한성부는 평시의 호수가 8만으로 … 임진왜란 때에 거의 다 사망하고 …[175]

위 사료는 조선 전기 한양의 인구수를 설명하고 있다. 조선 전기 한양의 인구수를 구체적으로 특정할 수 있는 자료는 거의 없어 현재로서는 추정에 근거해 기초적인 정보만 알 수 있다.[176] Ⅲ-2-7을 보면 한성부에서 경성의 호수는 16,921호, 인구는 103,328명이며 城底十里의 호수는 1,601호, 인구는 6,044명라고 보고했다. 1428년(세종 10)에 수도와 성저십리를 합하면 18,522호, 109,372명의 인구가 있었고 한양의 1호당 인구는 평균 6.1명이라는 사실을 확인할 수 있다.

Ⅲ-2-8은 한양의 인구에 대해 두 가지 정보를 알려준다. '지금'의 한양 인구는 평시에 호수가 8만여 호이고 이 숫자는 임진왜란 때에 크게 줄어든 수치라는 점이다. 해당 사료는 연려실기술 별집에 수록된 기사인데 그 출처는 1614년(광해군 6)에 이수광이 편찬한 『芝峯類說』이라 밝히고 있다. 따라서 사료에 나오는 '지금'은 임진왜란 이후부터 1614년 이전에 해당하는 시기라고 볼 수 있

174) 『세종실록』권40, 10년 윤4월 8일. 漢城府啓, 丙午年版籍, 迄今乃成. 京城五部, 戶一萬六千九百二十一, 口十萬三千三百二十八, 管領四十六, 城底十里, 戶一千六百一, 口六千四十四, 管領十五, 其休養生聚, 可謂盛矣 ….

175) 『燃藜室記述別集』권12, 政敎典故 戶籍.

176) 조선 시대 인구 추정에 관한 몇몇 연구들이 있지만 대부분 조선 후기에 집중한다. 조선 전기는 자료의 부족과 부실 문제가 겹치면서 인구 통계에 관한 연구가 아직 미진하다. 조선 시대 인구와 관련된 대표적인 연구로는 권태환, 신용하, 「朝鮮王朝時代 人口推定에 關한 一試論」, 『동아문화』14, 1977 ; 손병규, 「조선왕조의 戶籍과 통치체계」, 『2015년 동양사학회 동계연구발표회 학술대회발표논문집』, 2015 ; _____, 「조선왕조의 호적과 재정 기록에 대한 재인식-인구와 가족의 경제수준 추적과 관련하여-」, 『역사학보』234, 2017 ; 이영훈, 「한국사에 있어서 奴婢制의 추이와 성격」, 『노비·농노·노예-隷屬民의 比較史』, 일조각, 1998 ; 이호철, 「조선시대의 인구규모 추세」, 『농업경제사연구』, 경북대출판부, 1992 ; 한영우, 「조선전기 戶口總數에 대하여」, 『인구와 생활환경』, 서울대학교 출판부, 1977 ; Tony Michell 저, 김혜정 역, 「조선시대의 인구변동과 경제사-人口統計學的 측면을 중심으로 -」, 『역사와 경계』17, 1989 등이 있다.

다. 사료에서는 호수만 밝히고 인구수는 밝히지 않았는데 세종 대는 한양의 1호당 인구가 평균 6.1명이었다.[177] 하지만 시기별 1호당 인구를 정확히 알 수 없어 인구수를 추정하기에는 무리가 있다. 그래도 사료에 나온 호의 수치만 단순 비교하자면 한양의 호수는 15세기 중반에 16,000여호이고 16세기 중반은 80,000여호이다. 사료의 내용을 신뢰한다면 임진왜란이 일어나기 직전인 16세기 중순의 한양의 호수는 한 세기 전에 비해 최소 4.7배 이상 증가했다고 추정할 수 있다. 이로 볼 때 조선 전기 한양 인구는 뚜렷한 증가가 있었다.

> Ⅲ-2-9. 권예는 아뢰기를, … 신이 벼슬한 지 거의 20년이 되는데, 처음에는 구사로서 입역(立役)하는 자가 매우 적어서 가까스로 돈으로 사람을 사서 입역시키는 것을 보았습니다. 지금은 대신 입역할 자가 앞을 다투니, 이것은 바로 관원들이 구사를 많이 거느린다는 증거입니다. 이 때문에 지방의 게으른 농군들이 모두 서울에 들어와 구사를 대신하여 입역하고 그 댓가로 식생활을 합니다. …[178]

위 사료는 1533년(중종 28)에 權輗(1495~1549)가 한양의 대립 행태를 비판하는 내용이다. 권예에 따르면 한양에는 관원들이 구사를 많이 거느리고 있었다. 구사는 말몰이꾼으로 본래 관리에게 규정된 수에 맞춰 選上奴로 지급하는 역이었다. 하지만 정성근 탄핵 사건에서 볼 수 있듯이 정병이 입역하기도 했고 관리가 마음대로 대립하기도 했다. 정성근의 경우 자신의 사노로 구사를 대립했지만 위 사료에서는 '지방의 게으른 농군'들이 대립인으로 등장했다. 이를 통해 지방민이 상경해 한양에 거주하면서 전문적인 대립인으로 생활을 영위하고 있다는 사실을 알 수 있다. 실제로 중종 대에는 지방민이 상경해 한양의 인구가 증가했다는 기사가 여러 차례 등장했다.[179] 이렇게 몰려든 인구는 한양에서 전문적인

---

177) 17세기 이후 조선의 1호당 인구수는 전국적으로 대개 4~5명 사이였다. 한양의 1호당 인구수가 6명 내외라면 전국 평균보다 1~2명이 많은 셈인데, 이것이 지역적 특성인지 시기 차이에 따른 편차인지 불분명하다. 조선 후기 1호당 인구수에 대한 추정치는 권태환, 신용하, 앞의 논문, 1977, p.294 참고.

178) 『중종실록』권75, 28년 7월 14일. 權輗曰, … 臣筮仕幾二十年, 初見丘史立役者甚少, 僅得債人立之, 今則代立者, 爭先爲之, 此官員多率丘史之驗也. 故外方惰農, 皆入京代丘史, 立役資食 …

179) 『중종실록』권20, 9년 5월 26일 ; 『중종실록』권21, 9년 11월 15일.

대립인으로 활동하고 있었던 것이다.[180]

면포의 유통과 한양 인구의 증가는 대립제가 작동할 수 있었던 사회적 조건이었다. 하지만 동시에 대립의 폐단이 나타나게 된 가장 직접적인 원인이기도 했다. 이 두 요인은 한양의 물가와 연동되어 있었기 때문이다. 국가가 역가를 표준화하긴 했지만, 현실에서 대립은 노동력이 거래되는 경제 행위였다. 물가의 변동에 따라 대립가도 함께 변동했으며 이는 역가를 표준화해 군역 동원 체계를 개선하려는 노력을 무력화했다.

Ⅳ. 16세기 대립의 제도화와 軍籍收布法

1. 16세기 초 대립 폐단의 시정 모색

1) 公定 代立價와 實質 代立價의 괴리

기존 연구들은 대개 대립의 폐단으로 크게 두 가지를 지적한다. 하나는 군대의 허설화이고 다른 하나는 대립가 남징으로 인한 군역 대상자의 경제 부담 가중이다. 이 중 후자는 특히 대립가 폭등 현상과 관련해 언급하면서 군역 대상자의 피해를 부각한다. 실제로 당대 뿐만 아니라 軍布納이 일반화된 조선 후기에도 收布로 인한 良役弊는 심각한 사회 현상이었다. 그러나 문제의 원인을 단순히 '비싼 대립가'로 치환하면 대립 폐단의 본질을 가릴 수도 있다. 앞서 여러 차례 언급했듯이 대립은 보인, 호수(입역자), 담당관리, 대립인 등 여러 주체가 참여하는 복합적인 경제 활동의 성격도 지니고 있기 때문이다. 대립가 역시 이 여러 주체 간의 손익 관계에 따라 변동할 것이다. 이번 챕터에서는 대립가가 형성

180) 이런 현상은 임진왜란 이후 수도 주변에 군영을 설치하면서 더 뚜렷하게 나타났다. 한양의 군사도시화 경향에 대해서는 이왕무, 「조선후기 수도권 방위체제의 정비와 군사도시화 경향」, 『군사』90, 2014 참고.

되는 과정과 그 가격이 실제로 어떻게 형성되어 있었는지 실체를 확인하겠다. 이를 통해 대립가가 높게 형성되는 원인이 무엇인지, 나아가 대립의 폐단이 발생하게 된 근본적인 원인이 어디에 있는지 살펴보자.

대립가가 입역자에게 경제적 부담을 주는지 여부는 명확하게 따질 수 있다. 입역자가 보인으로부터 수취하는 수입이 대립가보다 높으면 이익이고, 반대의 경우라면 입역자가 손해였다. 대립가가 높게 형성되더라도 입역자의 수입이 더 높아졌다면 대립가 폭등의 체감폭이 덜할 것이다. 반면에 대립가 상승 속도가 수입 상승 속도를 초과한다면 대립가가 폭등했다고 느낄 것이다. 현대 경제 용어로 표현하자면 물가상승률이 임금상승률을 초과한다면 실질임금이 줄어드는 것과 같다고 설명할 수 있다. 즉 대립가의 폭등 여부를 명확히 따지기 위해서는 입역자의 수입 변동과 대립가의 변동을 함께 고려해야 한다.

하지만 입역자의 수입은 개인별로 천차만별이었고 조선 전기 평균적인 양인 농민층의 수입이 어떠했는지 확인할 수 있는 자료나 연구가 현재까지는 거의 없다.[181] 19세기 한 향촌의 평균적인 가계 수입 등을 정리하려는 시도가 있었지만 시기적으로 조선 전기와 거리가 있고 사회경제적인 조건이 차이가 많아 활용하기 어렵다.[182] 따라서 현재로서는 입역자의 수입을 제외하고 대립가 문제에 집중할 수밖에 없다.

대립가 문제에는 두 가지 기본 전제가 있다. 첫째는 대립가는 두 종류가 있는데 바로 공정 대립가와 실질 대립가였다. 공정 대립가는 국가에서 규정한 標準役價였다. 실질 대립가는 민간에서 실제로 거래되는 市場役價였다. 공정 대립가는 표준가이므로 국가에서 변경하지 않는 이상 변동이 없지만 실질 대립가는 시장가이므로 시장 상황에 따라서 변동했다. 공정 대립가와 실질 대립가 사이의 차이가 적을수록 대립가가 안정되었다고 말할 수 있다. 반대로 차이가 크다면 실질 대립가 형성에 무언가 특수한 요소가 개입하고 있을 가능성이 높았다.

---

181) 다만 김성우는 조선 전기 양인층이 3~4결 정도의 토지와 3~4명의 성인으로 구성된 家戶를 기반으로 한 경제상태를 유지해야 국역 의무를 수행할 수 있다고 했다. 하지만 16세기 초부터 1호당 보유한 토지 결수가 줄어들면서 국역 체제가 해체되기에 이르렀다고 말한다. 자세한 내용은 김성우, 『조선중기 국가와 사족』, 역사비평사, 2001, pp.95~124 참고.

182) 順川英德, 「19세기 농촌사회에 있어서 사회적 분업」, 『맛질의 농민들』, 일조각, 2001.

둘째는 대립가는 인건비와 수수료의 총합이라는 점이다. 대립가를 논할 때 기존 연구에서는 이 점이 특히 간과하곤 한다. 하지만 대립 행위에 참여하는 주체를 생각하면 이 두 구성요소를 떠올리기 어렵지 않다. 대립은 입역자가 대립인을 구해야만 성립하는 행위였다. 이때 입역자와 대립인을 연결해주는 존재가 있었다. 대립을 강요하는 담당관리가 될 수도 있고, 한양에서 대립인을 알선해준 사주인 등이 될 수도 있다.[183] 입역자는 중개인에게 비용을 지불했고, 중개인이 대립인을 구하면서 대립행위가 성립했던 것이다. 따라서 입역자가 지불한 대립가는 중개인 몫인 수수료와 대립인 몫인 인건비를 합친 비용이었다.

만약 대립가가 고정되어 있다고 가정하면 인건비와 수수료는 반비례 관계였다. 인건비가 낮아질수록 그 나머지 비용은 수수료가 될 것이기 때문이다. 앞서 본 정성근의 경우 입역자로부터 가포를 수취한 뒤 자신의 사노를 대립시켰다. 이 경우 인건비는 아예 들지 않았기 때문에 정성근은 입역자가 바친 가포를 자신이 온전히 획득했다.

그럼 먼저 국가에서 표준화한 역가인 공정 대립가부터 살펴보겠다. Ⅲ-2-1챕터에서 보았듯이 1493(성종 24)에 상정한 공정 대립가는 월 면포 3필이었다. 당시 면포 규격에 맞춰 더 자세히 설명하자면 매월 5승, 길이 35尺, 폭 7寸의 木棉布 3필이었다. 대립가를 면포 3필로 한 이유는 사료에 잘 드러나 있다. 당시 選上의 공정 대립가는 월 면포 2필이었는데 보병의 역은 선상보다 고되니 한 필을 더해 3필로 했다.[184] 보병의 역이 고되기 때문에 3필로 했다는 뜻이다. 그러나 역이 고되다는 이유와 이를 환산한 가치가 면포 3필이라는 결과 사이에 인과관계가 부족해 보인다. 보병의 대립가를 3필로 표준화한 결정을 이해하기 위해서는 군역 동원 체계에서 국가가 군역 부담자에게 군역 수행 비용을 책임지운 방식, 즉 호수와 보인의 관계를 살펴봐야 한다.

군역 동원 체계에서 동원 단위를 人丁에 근거한 保로 구성하면서 동원 단위를 표준화했음은 앞서 살펴봤다. 대신 군역 수행 비용을 입역하는 보(정군, 호수)에게 입역하지 않는 보(보인, 봉족)를 지급함으로써 해결했다. 그러나 국가는

183) 해당 내용에 대한 사례는 본고 Ⅳ-1-2 챕터에서 다루고 있다.
184) 『성종실록』권278, 24년 윤5월 8일.

표준화한 동원 단위인 보끼리 호수-봉족, 정군-보인 관계로 편성하는 작업까지 하고 보 간에 부여된 군역 수행 비용 부담의 비용까지 표준화하지는 않았다. 그 결과 입역할 때마다 정군은 보인에게 군역 수행 비용을 임의로 요구했고, 심지어 자신이 대립하기 위한 비용까지 요구하기도 했다.

Ⅳ-1-1. 병조에서 경상좌도 절도사의 啓本에 의거하여 아뢰기를, "諸色軍士 助丁의 助役하는 價錢이 定數가 없기 때문에 매양 번상 때에 조정에게서 면포를 한 사람에 8, 9씩을 침탈하므로 이로 인하여 파산하고 혹은 도망해 흩어지기까지 하니, 그 폐단이 작지 않습니다. 청컨대 이 뒤로는 번상 때에 말을 준비하거나 隨從하기를 자원하는 자를 제외하고, 가까운 도에 사흘 길은 한 사람에 면포 2필, 먼 도는 4필을 갖추어 주게 하고, 예전과 같이 함부로 징수하는 자에게는 助丁이 스스로 고하기를 허락하여, 京中은 本曹에서, 外方은 절도사가 즉시 推論하여 軍令에 의해 곤장 90대를 때리고 極邊에 充軍하여 모람한 폐단을 막고, 아울러 다른 도에도 諭示하소서." 하니, 그대로 따랐다.[185]

위 사료는 1469년(예종 1)에 병조가 경상좌도 절도사의 계본에 의거해 아뢴 내용이다. 1469년은 보법이 실시된 지 5년 밖에 지나지 않은 시점이었다. 사료의 내용에 따르면 助丁이 助役하는 價錢에 정수가 없다고 말한다. 보인이 지불하는 정군의 군역 수행 부담 비용에 정가가 없었다는 뜻이다. 이때 보인이 지불하는 비용은 면포로 1인당 8~9필씩 지불했다. 8~9필이 어느 정도 가치를 가지고 있는지 이 사료만 가지고 확인할 수는 없지만 보인이 이 비용을 지불하고 나면 심각한 경제적 타격을 받았다고 한다.

이러한 폐단을 제거하기 위해 보인이 정군에게 지불하는 비용, 즉 助役價를 정하자고 제안했다. 조역가는 가까운 도에 사흘 길은 1인당 면포 2필, 먼 도는 4필로 정했다. 여기서 조역가를 정할 때 흥미로운 점은 병종에 대한 구분이 없었다는 점이다. 봉족제 하에서는 동원 단위마다 경제 수준이 달랐다. 그래서 봉족 지급 규정을 정할 때 병종마다 경제 수준의 차이를 고려해 지급 규정을 달리

185) 『예종실록』권4, 1년 3월 10일. 兵曹據慶尙左道節度使啓本啓, 諸色軍士助丁助役價錢, 無定數, 故每於番上時, 侵奪助丁綿布, 人八九匹, 因而破産, 或至逃散, 其弊不貲. 請今後番上時, 除自願備馬, 或隨從者外, 近道三日程, 則人二匹, 遠道則四匹備給. 其如舊濫徵者, 許助丁自告, 京中本曹, 外方節度使, 隨卽推論, 依軍令杖九十極邊充軍, 以杜冒濫之弊, 幷諭他道. 從之.

했다. 하지만 보법은 동원 단위를 표준화하면서 경제 수준의 차이를 제거했다. 덕분에 조역가를 제정할 때도 병종별로 지급 규정을 다르게 적용하는 복잡한 규정을 만들지 않아도 되었다. 이미 군역 동원 단위는 보로 표준화했기 때문에 그 보가 부담할 비용만 정했다. 조역가를 정할 때 고려한 사항은 입역지와 거주지 간의 거리였다. 가까운 도는 2필이고 먼 도는 4필로 정했는데 그 기준은 3일이었다. 당시 여행일정은 한양 기준 3일 거리로 대개 충주까지였다.[186] 이로 미루어보면 한양에 번상 입역하는 병종의 경우 경기도, 황해도, 충청도의 보인은 월 2필, 그 이외 지역의 보인은 월 4필을 부담했다는 사실을 알 수 있다. 거리에 따라 부담 비용을 다르게 규정한 것은 입역자가 이동할 때 발생하는 비용을 고려한 조치였다.

이후『經國大典』兵典의 給保條에는 새롭게 개정한 조역가가 실렸다.

Ⅳ-1-2, (필자주: 보인에게 수취하는 잡물은) 1인당 매월 면포 1필을 넘지 않는다.[187]

최초로 조역가를 규정한 1469년(예종 1)과『經國大典』을 편찬한 1485년(성종 15)에 약 16년의 시차가 있다. 이 사이에 조역가에 대한 기사가 없어 1469년에 규정한 조역가가 16년만에 왜 바뀌었는지 확인할 단서가 없다. 다만 당시 일반적인 身貢의 가격을 통해 유추해볼 수는 있다. 조선시대 私奴의 존재 형태는 다양했는데 그 중 매월 身貢을 바치는 노비도 존재했다. 이들은 대개 주인의 거주지와 분리된 지역에 존재했고 신공을 바치는 것을 제외하면 주인과 거의 독립적인 관계에 있었다. 이때 이 납공노비가 바치는 신공의 양이 보통 월 면포 1필이었다. 官奴로서 번상 입역해야 했던 選上奴 역시 유사했다. 이들은 특정 관아에 소속된 노비로서 일정 기간 번상 입역해 노동력을 제공해야 했다. 군역 입역자에게 보를 지급한 것과 마찬가지로 선상노에게도 봉족 2인을 지급했다. 비록 봉족을 지급했지만 조선 초기부터 선상노를 대립하는 사례가 많았고, 국가에서도

186) 조혁연, 「조선시대 교통로와 영남선비 상경기-충주지역을 중심으로-」, 『중원문화연구』23, 2015.
187)『經國大典』兵典 給保條. 保人雜物者一人每朔, 毋過綿布一.

선상노의 대립을 인정하고 역가를 규정했다. 이때 선상노의 대립가는 월 면포 2필로 정하고, 봉족은 선상노에게 면포와 정포를 각 1필씩 바쳤다. 즉 노비 신공의 경우 대개 1인당 월 면포 1필로 통용되었다. 『經國大典』에 규정된 보인의 조역가 규정은 비록 노비가 아니라 양인을 대상으로 한 것이기는 하지만 당시 통용되던 신공의 기준에 따랐을 가능성이 높다.

표준화한 조역가를 확인했으니 공정 대립가를 1인당 매월 면포 3필로 규정한 이유도 유추할 수 있다. 최초의 대립가 상정에 적용을 받는 병종은 번상 보정병이었다. 『經國大典』의 給保 규정에 따르면 보병(번상보정병)은 1保, 즉 2丁을 지급 받았다. 그리고 보인은 1인당 조역가로 1필을 납부하도록 규정하고 있다. 그렇다면 보병은 군역 수행 비용으로 보인 2명에게 매월 면포 2필을 받을 수 있다. 보인이 정군에게 면포를 바치는 이유는 입역에 대한 대가였다. 같은 맥락에서 정군이 대립을 한다면 입역에 대한 대가를 대립인에게 지급해야 했다. 국가는 보인에게 받은 2필과 입역자인 정군 자신의 1필을 합친 3필을 공정 대립가로 정했던 것이다. 이렇게 할 경우 정군과 보인 모두 역가를 매월 1필씩만 부담하면 되었다. 동원 단위별로 부담해야 하는 군역 수행 비용을 표준화한 것이었다.

이후 점차 대립 적용 병종이 늘어나면서 공정 대립가는 약간씩 변화했다. 우선 보병에 대한 대립가를 상정하고 약 2개월 뒤 거의 같은 임무에 투입되었던 경기 수군에도 대립을 적용했다. 대립가는 보병의 예에 의거해 3필로 정했다.[188] 약 50여 년이 지나 1541년(중종 36)에는 면포의 가치가 하락했다는 이유로 대립가를 1인당 매월 3.5필로 올렸다.[189] 1543년(중종 38)에는 나장과 조례에도 대립을 적용하되 보병, 수군과 달리 1인당 매월 2.5필로 정했다.[190] 이상의 내용을 정리하면 아래와 같다.

188) 『성종실록』권280, 24년 7월 28일.
189) 『중종실록』권95, 36년 4월 4일.
190) 『大典後續錄』 兵典 雜令條.

<표Ⅳ-1-1. 조선 전기 표준 역가 변화>

시기	적용 대상	역가*	전거
1469년(예종 1)	봉족	近道 2필, 遠道 4필	『예종실록』권4, 1년 3월 10일
1485년(성종 15)	보인	1필	『經國大典』 兵典 給保條
1493년(성종 24)	보정병	3필	『성종실록』권278, 24년 윤5월 8일
1493년(성종 24)	경기 수군	3필	『성종실록』권280, 24년 7월 28일
1541년(중종 36)	보정병	3.5필	『중종실록』권95, 36년 4월 4일
1543년(중종 38)	나장, 조례	2.5필	『大典後續錄』 兵典 雜令條

*역가 기준단위: 1인당 매월 납부하는 면포

국가가 표준화한 역가는 1인당 매월 면포 1필을 납부하는 것을 기준으로 하되 병종의 특성에 따라 약간의 증감을 두었다. 이 기준은『經國大典』에 규정된 이래로 조선 전기 내내 바뀌지 않았다. 당시 일반적인 身貢價를 기준으로 역가를 표준화한 국가의 결정은 당시 현실과 군역 대상자의 경제적 부담을 동시에 고려한 것처럼 보였다. 하지만 대립은 입역을 대신하는 행위였고 입역하면 노동을 해야 했다. 노동을 하려면 정해진 기간 동안 노동력을 제공하는 동시에 노동자가 숙식도 해결해야 했다. 또 대립인을 구하는 과정에는 중개인이 개입했고 이들은 수수료로 이익을 취하려 했다. 이런 여러 요인들이 복합적으로 작용하면서 민간에서 거래되는 실질 대립가는 국가가 표준화한 역가와 다른 양상을 보였다.

<표Ⅳ-1-2. 조선 전기 실질 대립가 & 역가 양상 (보인)>

시기	대상	역가*	전거
1469	보인	8~9필	예종 1년 3월 10일
1492	보인	2~3필	성종 23년 1월 30일
1493	보인	3.5필	성종 24년 7월 28일

*역가 기준단위: 1인당 매월 납부하는 면포

위의 표는 조선 전기 보인이 부담했던 역가를 정리한 표다. 1469년에는 8~9필을 납부하다가 약 20년 뒤인 1490년대에는 2~3.5필을 납부하고 있다. 약 50~80% 수준으로 감소한 수치였다. 비록 20여년 밖에 차이가 나지 않지만 이 시기에 중요한 변화가 있었다. 조역가를 표준화했기 때문이다. 조역가는 1469년에는 1인당 1개월에 2~4필로, 다시 1485년에는 1필로 규정했다. 1490년대에 조역가를 민간에서 평균 3필 정도 납부했으니 규정된 조역가에 비해 3배 많은 수치였다. 하지만 조역가를 규정하기 이전에 비해서는 큰 폭으로 감소한 수치였다. 참고로 일반적으로 보인은 정군이 입역할 때 조역가를 한 번에 납부했다. 보병은 2개월 입역했으므로 1493년의 경우 보인은 2개월치 조역가인 7필을 정군에게 한 번에 납부했다.

<표Ⅳ-1-3. 조선 전기 실질 대립가 & 역가 양상 (보병)>

시기	대상	역가*	전거
1493	보병	8.5~9필	성종 24년 5월 23일
1493	보병	10여 필	성종 24년 윤5월 8일
1497	보병	8~9필	연산 6년 2월 12일
1528	보병	50필(흉년)	중종 23년 8월 14일
1529	보병	30~50여필(흉년)	중종 24년 5월 20일
1536	보병	50여필(흉년)	중종 31년 1월 11일
1538	보병	7~8필	중종 33년 9월 30일

1538	보병	70~80필(흉년)	중종 33년 9월 30일
1573	보병	3필	『미암일기』 선조 6년 1월 12일
1600	보병	3~3.5필	선조 33년 9월 26일

*역가 기준단위: 1인당 매월 납부하는 면포

위의 표는 조선 전기 번상 보정병이 부담했던 실질 대립가와 역가를 정리한 표다. 이 표의 내용은 크게 세 부분으로 나눠 분석해야 한다. 첫째는 1541년(중종 36) 이전 흉년이 아닌 시기의 대립가이다. 뒤에서 살펴보겠지만 1541년은 역가의 징수 및 분급 절차를 표준화한 시점이다. 1541년 이전에는 대립가를 수취하고 대립인을 고용하는 행위를 입역자나 담당 관리가 임의로 처리했다. 1541년 이전의 대립가는 7~10여 필로 가격을 형성했다. 대체로는 8필이었다. 앞서 보인의 조역가는 보통 1개월 평균 3필이었다. 보병 1명에 보인이 2명 지급되었으니 보병 한 명이 보인으로부터 받는 역가는 6필이었다. 그렇다면 보병이 납부하는 대립가 8필 중에서 6필은 보인으로부터 받은 역가로 충당하고 2필만 본인이 부담한 셈이다. 대립가에만 집중한다면 보병은 매월 평균 8필이라는 막대한 양의 비용을 부담하는 것 같지만 보인에게 지급 받는 비용을 고려한다면 오히려 보인보다 1필 적은 2필만 부담하고 있었다. 물론 여러 사료에서 보이듯이 보병이 보인을 지급 받지 못해 단신 입역하는 경우도 있었다. 그럴 경우 보병이 모든 비용을 홀로 부담해야 했으니 경제적 부담이 가중되었을 것이다. 하지만 정상적으로 보인을 확보한 경우 보병이 대립할 때 부담하는 경제적 부담은 보인보다 적었다.

둘째는 1541년 이전 흉년인 시기의 대립가다. 흉년 시기 대립가는 30~80필로 평년에 비해 심한 폭등 현상을 보이고 있다. 평년 평균 대립가를 8필로, 흉년 평균 대립가를 50필로 본다면 대략 6배 정도 차이 나는 셈이다. 실제로 당시 전라도관찰사였던 김정국은 1533년에 흉년시 대립가포가 평년에 비해 10배나 폭등한다고 보고했다.[191] 흉년에 대립가가 폭등한 이유는 물가가 상승했기 때문

이다. 여기에 더해 대립이 실제로 이뤄지는 공간이 한양이라는 점도 고려할 필요가 있다. 한양은 지속적으로 인구가 증가하고 있었다. 거주 인구만 증가한 것이 아니라 수많은 번상군, 선상노 등이 入役하는 등 유동인구도 많았다. 번상군만 놓고 보더라도 번상 입역하는 수가 7~8천여 명이었는데, 세종 대 한양 인구를 기준으로 보면 인구의 약 7% 정도가 군역 동원으로 발생하는 유동인구였다. 이들은 번상할 때 모두 면포를 소지하고 왔다. 한양에서는 면포가 통용 화폐였기 때문이다. 그 결과 한양에서는 면포는 흔해지고 米穀은 귀해지는 현상이 발생했다.[192] 이는 면포의 구매력이 감소했다는 뜻이다.

면포의 구매력 감소는 외방의 입역자에게 이중의 고통으로 다가왔다. 우선 자신이 소지하고 온 면포의 구매력이 한양에서 떨어졌기 때문에 번상을 하는 행위 자체가 경제적 손실을 의미했다. 또 하나는 대립가의 상승이다. 대립인은 한양에 거주하는 사람들이었는데, 미곡가가 상승하면 물가가 오르면서 그들의 생활비도 함께 상승했다.[193] 생활비 상승은 곧 대립인의 수입원이었던 대립가에도 반영되어 대립가 상승을 이끌었을 것이다. 번상하는 입역자는 미곡가 상승으로 면포 구매력이 감소해 번상 자체만으로도 경제적 손실을 입었고, 미곡가 상승이 반영되어 대립가까지 같이 상승해 이중의 손실을 감당해야 했다. 이런 이유에서 흉년으로 미곡 생산량이 줄어든다면 지방보다 한양에서 미곡가 폭등이 더 심해질 것이고, 이는 대립가 상승폭을 더욱 키울 것이다.[194] 흉년시 6~10배나 대립가가 폭등하는 이유는 한양이라는 공간이 갖는 특수성과 물가 상승 요인이 연쇄

---

191) 『중종실록』권88, 33년 9월 30일.

192) 『중종실록』권20, 9년 5월 26일. 반대로 行商들은 이런 상황을 역으로 활용해 지방에서 곡식을 매입해 수도에 공급함으로써 이익을 올렸다. 관련 연구로는 이경식, 「16世紀 場市의 成立과 그 基盤」, 『한국사연구』57, 1987 ; 박평식, 「朝鮮前期의 行商과 地方交易」, 『동방학지』79, 1993 등 참고.

193) 한양의 물가는 馬價, 魚物價, 役價 등 다양한 요소가 있었는데 궁극적으로는 미곡가와 연동해 변동했다. 조선 전기 한양의 물가에 대한 논의로는 이정수, 「朝鮮前期의 物價變動; 米穀 이외의 商品을 중심으로」, 『국사관논총』68, 1996 참고.

194) 미곡가는 지역별, 날짜별로 매우 상이해 변동폭이 컸다. 미곡가 변동과 관련된 연구로는 안병직, 이영훈, 『맛질의 農民들-한국근세촌락생활사-』, 일조각, 2001, pp.153~155 ; 이정수, 「朝鮮前期의 米價變動」, 『부대사학』17, 1993 ; 최완기, 「朝鮮中期의 貿穀船商-穀物의 買集活動을 中心으로-」, 『한국학보』9, 1983 ; _____, 「朝鮮中期의 穀物去來와 그 類型-賣出活動을 중심으로-」, 『한국사연구』76, 1992 등 참고.

적으로 작용했기 때문이다.

단 흉년시 대립가를 따질 때 사료에서 말하는 '綿布'가 무엇을 지칭하는지 유의할 필요가 있다. 표Ⅳ-1-3의 전거로 들고 있는 사료에서는 '布ㅇ疋' 혹은 'ㅇ匹'이라고만 기록되어 있다. 당시 면포는 규격을 표준화한 正布와 민간에서 통용되던 常布가 있었다. 정포와 상포는 다른 종류의 布貨였지만 사료상에서 면포를 언급할 때 정확히 종류를 구분하고 있지는 않다. 실제로 표Ⅳ-1-4의 1544년(중종 39) 수군의 흉년시 역가로 거래되던 면포는 상포였다.[195] 만약 다른 사료에서 지칭하는 면포도 상포를 뜻한다면 교환비를 고려했을 때 흉년시 대립가 상승폭은 더 적게 잡을 수 있다. 당시 조정에서는 정포와 상포의 교환비를 1:2로 고정했지만 실제로는 물가 변동에 따라 상포의 승수나 척수를 바꿔가며 교환했다. 이런 상황은 특히 흉년 같은 특수 조건 하에서는 더욱 변동폭이 심했을 것이다.[196] 어느 경우이든 흉년이라는 기후 조건과 한양이라는 공간 조건이 결합하면서 대립가의 상승폭이 커졌다는 사실은 변함 없다.

셋째는 1541년 이후 대립가이다. 1541년 이후에는 이전 시기와 달리 대립가가 3~3.5필로 급감했다. 이 대립가는 공정 대립가와 일치했다. 위의 표에서는 사례를 두 가지만 들었지만 유희춘의 『眉巖日記』를 보면 보병의 번가를 2달 6필, 즉 1개월 3필로 고정해 항상 그만큼만 수취했다는 사실을 알 수 있다.[197] 이는 1541년에 개정한 대립제가 효과를 거두고 있다는 사실을 보여준다.

---

195) 『중종실록』권109, 39년 5월 19일 병진. …當初則代立之價, 一朔常綿布十五匹, 其後倍數至三十匹, 今則四倍至於六十匹….

196) 박평식, 「朝鮮初期의 麤布流通과 貨幣經濟」, 『역사학보』234, 2017

197) 이성임, 「16세기 朝鮮 兩班官僚의 仕宦과 그에 따른 收入-柳希春의 『眉巖日記』를 중심으로-」, 『역사학보』145, 1995, pp.105-111. 단 이성임은 유희춘이 최종적으로 수취하는 보병 번가에 주목해 보병가를 과중하게 수취하고 있다고 해석했다. 한편 신역이 아닌 신공 수취를 수입으로 삼고 있던 것은 16세기에 일반적인 현상이었다. 관련 논의로는 김건태, 「16세기 양반 지주층의 경제활동」, 『역사와 현실』16, 1995 참고.

<표Ⅳ-1-4. 조선 전기 실질 대립가 & 역가 양상 (수군, 나장, 조례)>

시기	대상	역가*	전거
1439	선군	3필	세종 21년 11월 11일
1450	선군	3필	문종 즉위년 10월 10일
1477	수군	2필	성종 8년 윤2월 11일
1493	수군	6~7필	성종 24년 7월 18일
1497	수군	10필	연산 6년 2월 12일
1513	나장, 조례	5여 필	중종 8년 9월 18일
1544	수군	60필(흉년)	중종 39년 5월 19일
1561	나장, 조례	1.6필	명종 16년 2월 21일

*역가 기준단위: 1인당 매월 납부하는 면포

마지막으로 위의 표는 조선 전기 수군, 나장, 조례 등 보병 이외의 병종이 부담하던 역가를 정리한 표다. 이 표에서 특기할 점은 수군의 역가는 보병과 다르게 계속 올랐다는 점이다. 수군의 역가는 성종 초기까지 2~3필을 유지하다가 1493년부터 오르기 시작해 1544년에는 흉년이기는 하지만 60필까지 상승했다. 1493년은 경기 수군의 대립을 허용하고 대립가를 보병과 같이 3필로 상정한 시점이라는 점에서 수군의 대립가 역으로 상승하는 현상은 보병과 다른 양상을 보인다. 반면 나장과 조례는 대립이 공식적으로 인정되기 전인 1513년에 5여 필이었다가 대립이 인정되고 대립가가 상정된 이후인 1561년에 1.6필로 감소해 보병과 같은 양상을 보인다.

이상에서 살펴본 공정 대립가와 실질 대립가를 통해 다음과 같은 사실을 새롭게 확인할 수 있다. 첫째로 공정 대립가는 보인의 조역가부터 차례로 표준화 과정을 거친 결과였다. 보인이 지불해야 할 군역 수행 비용을 표준화한 뒤, 이에 근거해 대립가를 상정했다. 다시 말해 역가의 표준화는 단계적으로 진행되었다. 둘째로 역가(대립가)는 상당히 균일했던 편이었다. 보인은 대체로 평균 매월 3

필을, 보병은 8필을 부담했다. 보인에게 받은 비용을 감안하면 보병은 평균 매월 2필을 부담했다.[198] 이런 현상은 대립가를 상정한 1493년부터 대립제를 개선한 1541년까지 약 50여 년간 계속 나타났다. 이는 대립가가 계속 앙등했다고 평가한 기존의 연구의 견해와 다른 해석이다. 본 연구에서는 평년과 흉년을 구분해 평년에는 평균 8필, 흉년에는 평균 50필로 균일한 역가를 형성했다고 해석했다. 셋째로 1541년 이후에는 공정 대립가와 실질 대립가가 일치해 3~3.5필로 균일하게 나타났다. 이는 수포 절차를 표준화한 노력이 효과를 거두고 있음을 보여 준다. 기존 연구에서 대립의 폐단으로 지목한 대립가 앙등 현상은 사실 흉년 같은 특수한 상황을 제외하고는 존재하지 않았다. 이는 공정 대립가와 실질 대립가 사이에 괴리가 존재했지만 국가가 제도 개선을 통해 그 괴리를 줄여 나가는 데에 성공했다는 사실을 의미했다.

2) 私主人의 營利行爲

대립의 폐단이 대립가 앙등 때문이 아니라면 무엇이었을까? 이는 대립을 활용해 영리행위를 했던 자들을 통해 확인할 수 있다.

군역을 활용한 영리활동은 기본적으로 불법과 편법의 성격을 가지고 있었다. 조정에서는 이 영리활동을 불법적인 것으로 규정하고 여러 차례 규탄했지만 광범위하고 다양한 방식으로 발생하는 영리활동을 모두 막을 수는 없었다. 예를 들어 가장 대표적인 일탈행위이자 영리행위는 대립이었다. 1493년(성종 24)에 대립이 공인되었지만 16세기 중반 이전까지는 하나의 제도로서 제대로 기능하지는 못했다. 단순히 대립가를 공정해 정병의 대립을 허용했을 뿐이기 때문이다. 그 결과 16세기 전반에 대립을 활용한 각종 영리활동 사례가 나타난다. 대립은 米包와 같은 재화를 매개해 이뤄져야 하는데 아직 제도가 미비해 중간 이익을 취할 수 있는 방법이 다양했기 때문이다. 하지만 이유야 어찌되었든 국가

198) 실제로 1599년(선조 32) 병조의 보고에 따르면 과거에는 역가를 2배를 주고 대립했는데, 그럼에도 사람들이 불편하게 여기지 않았다고 한다(『선조실록』권118, 32년 10월 26일).

입장에서 볼 때 대립을 활용한 영리활동은 불법·편법이기 때문에 대립을 활용한 영리활동은 주로 법령 자료를 통해 확인할 수 있다.

조선 전기 군역의 법령과 관련된 내용을 알 수 있는 것은『經國大典』,『大典後續錄』,『各司受敎』,『受敎輯錄』 등이다.『경국대전』은 모든 법조문의 기본이 되는 법전으로서 제도가 현실에서 운영될 때 발생하는 난점을 기술하고 있지는 않다.『경국대전』을 제외한 나머지 법전 중『대전후속록』은 조문만 적혀 있는 데에 반해『각사수교』와『수교집록』은 당시 수교가 내려지기까지의 배경도 함께 서술되어 있다. 따라서 후자의 경우 당시의 실태를 파악하는 데에 더욱 유용하다.[199]

법령자료에는 다양한 기사들이 있지만 그 중 군역과 관련된 기사 38개를 선별해 조사 대상으로 삼았다. 그 중 21개의 기사가 정병에 대한 내용이었다. 중앙군의 정병에 대한 기사의 숫자가 가장 많다는 점은 주목할 만하다. 이 숫자는 당시 조정에서는 중앙군의 정병과 관련한 제도들을 다듬는 데에 더 많은 주의를 기울였다는 것을 의미하기 때문이다. 또 중앙군의 정병은 유일하게 대립제의 적용을 받는 병종이었다. 특히 중앙군의 정병에 대한 기사가 많이 수록된 자료가『각사수교』인데 해당 자료는 1542~1576년까지의 내용을 수록하고 있다. 1541년 梁淵(1485~1542)의 안으로 대립제가 자리 잡은 직후 30여 년간의 시기이다. 따라서 대립제의 실시와 중앙군 정병 운용 사이의 연관 관계에 대한 가능성을 유추할 수 있다. 둘 사이의 연관 관계에 대한 명확한 내용은 법령 자료를 실제로 살펴보며 밝혀 보겠다.

이 시기 군역 관련 법령자료들이 공통적으로 지적하고 있는 문제점은 크게 세 가지로 압축할 수 있다. 군역 부담 가중, 군대의 질적 저하, 군역을 활용한 이익 활동 등이다. 이 문제들은 19세기까지 이어지는 문제이기 때문에 16세기 법령 자료에 나온 내용을 분석하는 것은 유의미할 것이다.

먼저 군역 부담이 가중되는 문제를 보여주는 자료들을 살펴보겠다.

---

199) 특히『수교집록』의 사료적 성격에 대해서는 김백철,「朝鮮後期 肅宗代『受敎輯錄』편찬과 그 성격」,『동방학지』140, 2007 참고.

Ⅳ-1-3. 각처에 定送해 보낸 보병, 파적위, 팽배, 대졸 등의 대립인을, 자주 침노해 자립할 수 없게 만든 자는, (자립할 수 없게 만든 자뿐만 아니라) 관리까지 함께 치죄한다.[200]

Ⅳ-1-4. 兵船의 陸物을 알맞게 책정하여 해당 領의 군인에게 갖추어 납부하도록 하되, 본물품으로 수납하지 않고 그 대가로 포목을 함부로 징수한 사람은 중벌로 논하고, 세 겹의 새끼는 칡을 사용한다.[201]

Ⅳ-1-5. …그런데도 변장 등이 습속에 젖어 (역가를) 스스로 받아들이는 것을 편히 여겨 군사의 수효가 줄어든 것을 헤아리지 않고 전의 좌우 영의 예에 따라 到防米와 일련의 잡역, 요역을 배로 거두며 부릴 뿐 아니라, 중앙에서 내려온 관원을 접대하는 데 드는 비용은 (그들의) 마음에 들게 하는 것이 중요하다 하여 이전에는 없던 역을 날이 갈수록 함부로 거두기 때문에 군졸들이 생업에 안주하지 못하는 한편 …[202]

위 사료들은 공적 지위를 이용해 군역으로 이익을 취하는 다양한 양상을 보여준다. 첫 번째 사료의 경우 독특한 사례인데, 입역자의 군역 부담이 아니라 실제로 입번한 대립인의 부담을 신경 쓰고 있기 때문이다. 여기서 말하고 있는 병종들은 대립이 공식적으로 허용된 병종으로 국가에서 대립인을 고용해 입역처에 정송하고 있었다. 이들이 실제로 어떤 조건으로 고용되었는지는 알 수 없지만 원래 입역자가 대립을 원할 경우 한 달에 5승포 3필 반을 거뒀다. 대립인은 이 정도 수준의 면포를 받고 입역처에 정송되었을 것이다. 하지만 앞서도 말했듯이 대립인은 말 그대로 원입역자를 대신해서 온 것이기 때문에 군장이나 여비를 스스로 마련해야 했다. 따라서 대립인을 자주 침노해 자립할 수 없게 만들면 대립인은 원입역자에게 추가적인 면포를 요구하거나 혹은 대립이 오히려 손해가 나기 때문에 일을 더 이상 하지 않을 것이다. 즉 대립인을 침노하는 행위는 대립가의 폭등을 가져와 대립제의 존속 자체를 위협할 수 있는 중대한 사안이었을

200)『대전후속록』 兵典 禁制, ‘各處定送步兵破敵衛彭排隊卒等代立人, 多般侵勞, 使不得自立者, 竝官吏治罪.’

201)『대전후속록』 兵典 水軍, ‘兵船陸物量定, 當領軍人備納, 其不以本色收納濫徵價布者重論, 三甲索用葛.’

202)『수교집록』 兵典 軍制, 1560년(명종 15) 08월 15일(음), 水軍分左右領, 今分三領. ‘…邊將等, 狃於習俗, 安於自奉, 不計軍數之減, 依前左右領例, 到防米及一應雜徭役, 倍徵役使叱分不喻, 使客支應人情, 稱意爲要, 在前所無之役, 日漸橫斂乙仍于, 軍卒不得安業…’

것이다.

두 번째와 세 번째 사료는 수군에 해당하는 내용이다. 수군의 천역화, 고역화 문제의 심각성에 대해서는 이미 기존 연구에서 다룬 바 있다.[203] 다만 이 사료들을 통해 짚어주고 싶은 것은 수군 변장들이 침탈하는 품목이 쌀과 면포로 통일되어 가고 있다는 점이다. 두 번째 사료에 보면 병선의 陸物 대신 포목을 징수한 사람에 대한 설명이 나온다. 육물이란 배의 운영과 수리에 필요한 잡다한 물건을 뜻하는데, 사료에서는 이를 포목으로 받고 있는 상황을 이야기한다. 세 번째 사료를 보면 수군 변장이 스스로 역가를 받아들이거나(自俸), 도방미를 받는 상황을 지적한다. 도방미는 변장이 입번 군사로부터 으레 거두는 미곡인데 본래는 도방예물이라는 이름으로 미곡이 아니라 잡물을 바치는 형태가 많았다. 즉 두 번째와 세 번째 사료 모두 수군 변장의 부패상뿐만 아니라 횡령 물품이 米包로 통일되어가는 모습까지 보여주는 것이다.

위의 사례들이 배속처 혹은 입역처에서 발생하는 문제를 보여줬다면 아래 사례들은 군역 대상자를 이송하는 과정에서 생긴 사례이다.

> Ⅳ-1-6. 병조의 계목이다. 요약하건대, '경상도의 기병이 말과 군장을 하나도 가져오지 않고 빈 몸으로 물길을 따라 배로 올라오는 것이 누적된 폐단이 되었습니다. …[204]

> Ⅳ-1-7.上番軍士 30명 가운데 1명이 點考에 빠졌거나 軍裝 10명 가운데 2명이 頓이 있을 경우에, 이들을 영솔하는 군관과 營吏는 제서유위율로 논죄하고, 旅帥와 隊正은 평상시 군령을 범한 법으로써 논죄한다. …[205]

당시 상번군사들은 병종을 가리지 않고 자신이 직접 군장을 챙겨야 했다. 그리고 군장 점검은 지방에서 소집될 때, 上送 인솔자에게 인계될 때, 병조에서 도점고를 실시할 때 등 총 세 번에 걸쳐 이뤄졌다. 하지만 이는 법전상의 절차

---

203) 방상현, 앞의 논문, 1988 ; 이재룡, 앞의 논문, 1970.

204)『각사수교』병조수교, 1550년(명종 5) 02월 06일(음), 上番軍士軍裝責備. '曹啓目, 節該, 慶尙道騎兵段, 馬匹·軍裝一不齎持, 水路赤身上船, 積成習弊…'

205)『수교집록』兵典 軍律, 명종 13년. '凡上番軍士三十名內, 一名闕點, 或軍裝十名內, 二名有頓者, 領率軍官及營吏, 以制書有違律…'

에 불과했고 실제로는 군장을 제대로 갖추지 않는 경우가 더 많았다는 사실을 위 사료들을 통해 알 수 있다. 특히 기정병의 경우 馬價를 비롯한 군장의 가격이 전반적으로 상승해 차라리 속을 바치는 쪽을 택하기도 했다.[206] 군장 비용보다 벌금이 저렴했던 것이다. 이런 문제들로 인해 군대의 질은 크게 저하하기 시작했다.

공적 지위를 이용해 영리활동을 벌인 자들은 군역 대상자들이 자신들의 요구를 거절하지 못할 것이라는 사실을 악용했다. 반면 이들과 다르게 영리활동을 벌인 자들도 있는데 바로 군역 제도를 이행하기 위해 필요한 업무를 대리해주는 이들이었다. 사적 영역에서의 활동이니 다양한 집단이 있었겠지만 이런 중개활동을 대표하는 집단은 바로 私主人이었다.[207]

사주인의 영리활동을 이해하려면 우선 경주인이 담당한 사무를 이해해야 한다.[208] 京主人은 지방 수령이 수도에 파견한 아전이었다. 이들은 중앙과 지방 사이 연락을 담당했는데, 여기서 파생되어 다양한 업무를 수행했다. 지방에서 올려 보낸 공물을 상납하거나 선상노를 입역 시키는 일 따위가 가장 대표적인 경주인의 업무였다. 하지만 동시에 이 업무에 차질이 생길 경우 그 책임도 경주인이 졌다. 가령 지방에서 공물 상납이 늦어지는 경우 경주인이 우선 대납했다. 또 선상노가 도망치거나 병약할 경우 이를 대신할 사람을 구하는 책임도 경주인에게 있었다. 이외에 지방민이 상경했을 때 숙소를 제공하거나 그들의 신변을 보호하는 등의 일도 경주인의 몫이었다.[209]

경주인의 업무가 국가에서 인정한 공식 사무였다면 이 업무를 사적으로 처리하는 사람도 생겨나기 시작했다. 이들을 경주인과 대비해 사주인이라고 불렀다. 사주인은 경주인이 담당하는 사무 중 일부를 자신이 처리했다. 다만 경주인과

---

206) 김종수, 「17세기 軍役制의 推移와 改革論」, 『한국사론』22, 1990, pp.75-84.

207) 사주인에 대한 연구는 주로 공물 수취에서 방납 활동에 집중되어 있다. 관련 연구로는 김진봉, 「사주인 연구」, 『대구사학』8, 1973 ; 김삼기, 「조선 전기 종이 공납제 연구」, 『역사민속학』15, 2002 ; 김동진, 「16세기 삼남의 虎豹皮 除役과 防納의 위상 -『묵재일기』를 중심으로 -」, 『지방사와 지방문화』16, 2013 등 참고.

208) 박평식, 「조선전기의 주인층과 유통체계」, 『역사교육』82, 2002

209) 경주인에 대한 연구로는 이광린, 『京主人研究』, 『인문과학』7(연세대학교 문과대학), 1962 참고.

다르게 사주인은 명백히 영리 추구를 목적으로 움직였다. 경주인의 사무 중 특히 이익과 밀접하게 연결된 사무는 공물 상납 및 대납이었다. 이런 이유로 사주인은 초기에 공물 대납 분야에서 경주인, 상인 등과 구분되는 정체성을 갖기 시작했다.[210]

공물 대납은 공납과 연관된 영리활동인데 사주인은 공납 뿐만 아니라 군역과 연관된 영리활동에도 참여했다. 공납과 군역이라는 조선 조세제도의 두 축에 모두 관여한 셈이다. 비록 공납과 군역으로 구분하기는 했지만 사주인이 이 두 분야에 관여하는 방식은 동일했다. 경주인이 담당하고 있던 사무를 사적으로 처리하면서 이익을 챙기는 것이다. 군역 분야에서는 특히 숙식 제공, 가포 대납, 대립인 알선 등 세 가지 경향이 나타나는데 이를 하나씩 살펴보겠다.

먼저 숙식 제공에 대한 내용을 보겠다. 조선은 크게 중앙군과 지방군으로 나눠 군대를 운용했다. 중앙군은 한양에 근거를 두고 수도 방위 및 왕실 호위를 담당했는데 여기에 필요한 병력은 지방에서 차출했다. 때문에 지방에서 일정 인원이 차례로 수도에 올라와 입역했는데, 이들을 번상병이라고 했다. 번상병은 다양한 병종에 배치되었는데, 그 중 정병이 가장 많은 수를 차지했다. 번상정병의 경우 실제 복무 인원은 대략 5000~6000명이었고, 한 번 입역하면 2개월 동안 복무해야했다. 이를 반대로 생각해보면 수도에는 최소 5000~6000명이 머무를 수 있는 거주 공간을 상시 확보해야 하고 번상병은 한 번 상번해서 최소 2개월 이상 투숙할 공간이 필요하다는 뜻이다.

조선 초기 국왕들은 이 문제를 해결하고자 여러 노력을 기울였다. 세조는 번상병이 私家에 머무르면서 땔감을 과도하게 사용하는 문제를 염려해 군영을 세워 번상병을 머무르게 했다.[211] 이때 증설한 군영의 규모를 정확히 파악할 수는 없지만 번상병을 모두 수용하기에는 부족한 숫자였다. 그래서 예종은 창덕궁의 네 귀퉁이에 번상병이 머물 군영을 추가했다.[212] 하지만 이런 조치에도 불구하고 번상병은 여전히 군영에 머무르지 않고 사가를 찾았다. 사가의 거주 환경이

210) 강승호, 「조선전기 사주인의 발생과 활동」, 『역사와 교육』7,·8, 1999, pp.241-245.
211) 『예종실록』권5, 1년 5월 7일 경인.
212) 『예종실록』권5, 1년 9월 20일 경자.

군영보다 우수했기 때문이다. 특히 군영에 머무를 경우 땔감을 구하기 어려워 겨울철 혹한에 시달려야 했다.[213] 번상병은 군영을 나와 비용을 지불하고서라도 사가에 머무는 쪽을 선택했고, 이들을 노려 자신의 집으로 번상병을 유인해 이익을 취하는 사람들이 생겨나기 시작했다. 성종은 번상병의 편리를 고려해 그들이 사가에 머무는 일을 허락하기도 했다.[214] 결국 15세기 후반 즈음부터 번상병은 대개 군영이 아니라 사가에 머물렀다.[215] 16세기 초에는 군영에 병사가 없는 문제가 심각해져 이를 바로잡으려 했지만 군영의 부족한 수용량과 생활 환경은 여전히 개선되지 않았다.[216]

번상병이 군영에 머무르지 않을 수 있었던 이유는 비용을 지불하면 사가의 숙소를 제공해주는 사람들이 있었기 때문이다. 그 사람들에 대한 단서는 아래 사료에서 확인할 수 있다.

Ⅳ-1-8. 이항이 아뢰기를, "(필자주: 보병의 代立을) 한 번의 적간은 하지 않을 수 없는데, 소관이 매우 많기 때문에 그렇게 되는 것은 과연 전교하신 내용과 같습니다. 군사들이 단지 군장만 정비하지 않은 것이 아니고, 전혀 군영에 들어와 있지 않습니다. 이 같은 일을 그대로 둘 수 없는 것으로 부득이 적간하여야 하는데, 빠졌던 사람이 만일 형장 맞기를 원치 않으면 곧 收贖하게 합니다. 신이 듣건대, 군사들 자신도 이러함을 알아서 집에서 미리 贖物을 예비한다고 합니다. 그러나 만일 자주 적간하면 과연 폐단이 있으니, 짐작해서 해야 합니다." …중략… 상이 이르기를, "조종조에 군영을 둔 것은 지극히 관계가 있는 일인데, 군사들이 모두 사주인을 좋아하고 군영에는 들어가 있지 않으니, 중한 죄로 다스린다면 자연히 들어가 있게 될 것이다."[217]

---

213) 『예종실록』권5, 1년 5월 7일 경인 ; 『鶴洲先生全集』권10, 論兵制. 嗚呼, 均吾赤子而苦役如此, 饑饉連年, 且無木綿, 拾橡爲糧, 編草爲衣, 凍餒而死者, 相望於道.

214) 『성종실록』권1, 즉위년 12월 1일 경술.

215) 『성종실록』권160, 14년 11월 27일 병진.

216) 『중종실록』권39, 15년 5월 11일 무술 ; 『중종실록』 권44, 17년 4월 4일 경진.

217) 『중종실록』권65, 24년 5월 20일 갑인. 李沆曰, 一度摘奸, 不可不爲, 而所管甚多, 故如彼, 果如傳敎也. 軍士等, 非但軍裝不爲整齊, 全不入接於軍營. 如此事, 不可任置, 故不得已摘奸, 而其闕者, 若不願杖, 則乃爲收贖也. 臣聞軍士等, 亦自知如此, 在家時, 已預備贖物云. 然若屢爲摘奸, 則果爲有弊, 所當斟酌爲之也. …중략… 上曰, 祖宗朝設軍營, 至爲關係, 而軍士等皆樂於私主人, 而不入接於軍營. 若以重罪罪之, 則自當入接矣.

위 사료에서 중종은 번상병이 군영에 들어가지 않는 이유를 명확하게 설명한다. 바로 번상병이 사주인을 좋아하기 때문이다. 번상병을 유인해 그들에게 사가의 숙소를 제공하고 이익을 취하는 사람의 존재가 바로 사주인인 것이다. 사주인은 경주인과 마찬가지로 지방에서 상경해 체류하는 사람에게 숙박을 제공했다. 사주인 입장에서 외지인에게 숙박을 제공하는 사업은 이미 실시하고 있었으니 자연스럽게 번상병을 상대로도 숙박업이라는 영리활동을 할 수 있었다. 번상병 입장에서도 사주인이 제공하는 숙박을 이용하면 유리한 점이 많다. 우선 군영과 달리 숙박 환경이 우수했다. 사주인이 제공하는 숙박 상태를 직접 확인할 수 없지만 당대에는 대체로 군영 숙박환경이 좋지 않기 때문에 사가를 이용한다고 평가했다. 그러므로 적어도 사주인이 제공한 숙박환경이 군영보다는 우수했다고 이해할 수 있다. 또 다른 장점으로는 숙소 위치를 꼽을 수 있다. 조선 전기 군영의 수와 위치를 정확히 헤아려볼 수 없지만 적어도 그 일부는 도성 밖에 존재했다.[218] 반면 번상병의 근무지라고 할 수 있는 入直處는 대개 도성 내에 존재했다. 이런 사소한 요인도 번상병에게는 중요한 장점으로 작용했을 것이다. 즉 국가가 충분히 제공하지 못한 서비스를 사주인은 제공할 수 있었다.

문제는 비용이었다. 번상병은 비용을 지불하고서라도 더 나은 서비스를 찾으려고 했다. 이때 번상병은 두 가지 비용을 준비해야했다. 하나는 사주인에게 지불하는 숙박비이고 다른 하나는 군영을 이탈한 일이 적발되었을 때 지불하는 벌금이다. 사주인이 숙박업으로 얻는 이익이 상당했다. 사주인이 숙박으로 이익을 모두 가져가는 바람에 동종업계인 경주인이 상당한 피해를 입었을 정도였다.[219] 번상병 개인의 문제로 초점을 맞춘다면 벌금 문제가 더 컸다. 당시 벌금 내는 행위를 贖이라 했는데 贖物로 대개 면포를 바쳤다. 위 사료에서도 나오듯이 군영을 이탈한 사실이 적발되면 속을 바쳐야했는데, 번상병은 이미 상번할 때부터 속물을 준비해왔다. 이는 번상병이 속물을 바치더라도 군영보다 사주인의 사가를 선호한 사실을 알려준다. 즉 번상병이 사주인의 사가에 머물기 위해 준비하는 비용은 단순히 숙박비 뿐만 아니라 벌금까지 포함한다. 조정에서도 이 같은

218) 『예종실록』권5, 1년 5월 7일 경인.
219) 『명종실록』권12, 6년 10월 24일 무인.

사실을 인지하고 번상병의 비용 부담을 줄이기 위해 군영을 이탈한 사람을 적간하지 않았다.[220]

번상병이 군영을 나와 사주인에게 의탁하는 행위는 국가 입장에서 또다른 문제를 야기했다. 바로 번상병을 기초로 한 중앙군을 유지하기 어려워진다는 점이다. 번상병은 상번했을 때 군영에 머물려야했다. 그래야 인원 관리, 군장 점검, 군사 훈련 등이 용이하기 때문이다. 그래서 국가에서는 번상병이 군영을 이탈하는 행위를 불법으로 규정했다. 실제로 번상병이 군영에 머무르지 않으면 여러 문제가 발생한다. 우선 도성 내 땔감 사용량이 급증하거나 외지인이 사가에 투숙하면서 남녀가 혼숙하고 풍속을 헤치는 문제가 있다.

가장 큰 문제는 인원 관리가 어려워진다는 점이다. 위 사료에서 병조판서 이항은 한 번의 적간이 필요하다고 했는데 이는 보병의 代立 문제를 뜻한다. 대립은 입역처에 다른 사람을 대신 세우는 행위를 뜻한다. 보병이 군영에 머무르고 있다면 인원을 관리할 수 있기 때문에 대립 문제가 발생할 여지가 줄어든다. 하지만 당시 보병은 대개 사주인이 제공하는 사가에 머무르고 있었기 때문에 인원 관리가 어려웠다. 이로 인해 인원 관리, 군장 점검, 대립 등 각종 문제가 총체적으로 발생했다. 즉 번상병이 군영에 머물지 않으면서 군역 제도가 붕괴될 조짐이 드러났다.

다음으로 대립을 활용한 이익 활동 사례를 살펴보자.

> Ⅳ-1-9.…근래에 무뢰배들이 국법을 두려워하지 않아서 기병을 대립하는 것으로 업을 삼고 있습니다. 한 사람이 혹 10여명에 이르기까지 價物을 받고 (필자주: 입번자를) 본가에 내려보낸 후에 (필자주: 다른 사람을) 助番으로 정해 보냅니다. 여러 곳에 입역하는 것이 빠지게 될 뿐만 아니라 실제로 입직하는 3일도 모두 입역에서 빠지게 되어 禁衛가 허술해지는데도…[221]

---

220) 중종 대에는 군영에 들어가 있지 않은 병사를 적간하면 한번에 1,500여명이나 적발해야 하니 차라리 적발하지 말자는 이야기까지 나왔다.『중종실록』권39, 15년 5월 11일 무술.

221)『각사수교』兵曹受敎, 1548년(명종 3) 05월 26일(음) 軍士代立. '…近來無賴之徒, 不畏國法, 以騎兵代立爲業, 一人或至十餘名, 價物捧上, 本家下送後, 助番定送。諸處闕立叱不喻, 實入直三日乙良置, 竝只闕立禁衛虛疎…'

위 사료는 당시 군역 제도 중 특히 대립을 활용한 이익활동 문제를 지적하는 내용이다. 이 사료의 경우 중앙군의 騎正兵에 대한 내용이다. 기정병은 유력자 중에서 편성되었고 주로 시위 업무를 담당했다. 번상정병임에도 불구하고 그 업무의 중요성 때문에 대립제의 적용을 받지 않는 병종이었다. 하지만 사료를 통해 알 수 있듯이 기정병의 대립은 불법적으로 만연해 있었다. 번을 서기 위해 올라온 입번자는 대립 중개인에게 가물을 바치고 돌아간다. 그러면 대립 중개인은 입번할 다른 사람, 즉 대립인을 구해서 助番이라는 명목으로 입역처에 보낸다.[222]

하지만 대립 중개인 한 명이 여러 입번자를 중개해주면서 대립인을 충분히 구하지 않았고, 결국 실제 입역하는 인원이 부족해져버린 상황이 발생했다. 참고로 이 중개인의 존재는 대개 사주인, 서리 등이었다. 위 사료뿐만 아니라 다수의 사료들이 이들이 대립인을 알선하는 행태에 대해 기록하고 있다.[223] 위의 사료에서 이들을 무뢰배라 칭하는 이유는 이들이 군역을 활용해 편법으로 영리활동을 하고 있기 때문이다. 사주인은 특정한 직업군이 아니기 때문에 다양한 계층이 참여할 수 있었다. 그래서 주로 당시 각사의 하급 직책인 서리들이나 고관대작의 하인이 사주인으로 활동한 사례를 발견할 수 있다.[224]

위 사료에서도 대립 중개인이 여러 명을 대립하고 있는 모습을 보여준다. 이 같은 행위로 인해 실제 입역자의 수가 줄어들었고, 조선 조정은 군대를 정상적으로 운영하지 못했다. 이들의 행위가 불법인 것은 맞다. 하지만 여러 명을 대립해 최대한의 이익을 올리는 행위를 경제적인 측면에서 보자면 다수의 인원이 가지고 있는 노동력을 재화가치로 환산한 뒤 한 명의 노동력을 구매한 것으로 볼 수 있다. 즉 여러 명이 해야 할 일을 한 명이 하는 대신에 비용을 지불했다는 것이다. 이는 곧 조선 후기에 등장하는 훈련도감의 長番收布制와 정확히 일치하는 개념이다. 약 한 세기 뒤에 등장할 장번수포제의 원리가 이미 민간 차원

222) 조번은 본래 입번하는 사람이 입번하지 못할 경우 다른 차례 사람이 순서를 바꿔 대신 입번하는 것을 뜻한다. 하지만 本番 이외의 번차를 두어 동시에 입역하는 경우도 있었다. 『중종실록』권29, 12년 9월 22일 을미 ; 『중종실록』권56, 21년 3월 11일 갑오.
223) 『중종실록』권81, 31년 1월 11일 정묘.
224) 백승철, 「16세기 부상대고(富商大賈)의 성장과 상업활동」, 『역사와 현실』13, 1994.

에서 시행되고 있었다는 것이다.

대립을 활용해 영리활동을 벌이는 또다른 사례도 확인해보겠다.

> Ⅳ-1-10. …그런데 수령들이 법을 가지고 노는 것이 습관이 되어 전혀 신경을 써서 거행하지 않기 때문에, 색리를 처음부터 법에 따라 정해 보내지 않고 대정만 받은 물건을 확인하여 올려 보냅니다. 그리하면 중간에 혹 해당 번에 나타나지 않거나 혹 서울에 도착하여 사주인이나 시전 사람과 부화뇌동하여 가지고 온 가포를 태반이나 거친 포로 바꾸어 냅니다. 이 때문에 이 가포를 여러 곳에서 일한 사람에게 댓가로 지급하더라도 포의 값이 맞지 않아 쉽게 곡식으로 바꾸어 자급하지 못해 일하는 곳에 자원하는 자가 많지 않게 되고 점차 일을 폐하기에 이르니 지극히 염려스럽게 됩니다. …[225]

위 사료는 대립제가 적용되고 있는 병종에서도 인원이 부족한 상황을 보여주고 있다. 대립제가 정식으로 실시된 이후 사주인이나 서리 등이 직접 대립인을 알선하는 사례는 크게 줄어든다. 대신 대립 가포를 대납하는 행위에 대한 기록이 증가하는 모습을 보인다. 여기서 사주인이 보여주는 대표적인 불법 행위는 바로 가포 환납이다. 환납이란 가포를 바꿔치기 해서 납부하는 행위를 지칭하는데, 주로 良布를 惡布로 바꿨다. 조금 더 구체적으로 보자면 35척 길이의 5승 면포 3필 반이 기준인데 길이를 조작하거나 5승 면포를 3승 면포로 바꾸는 등의 방식이었다.[226] 이런 불법 행위는 두 가지 측면에서 문제가 되었는데, 하나는 제대로 된 가포를 수납하지 못한 조정이 대립인을 구할 때 재정 부족에 시달리게 되는 것이다. 다른 하나는 악포를 납부 받은 기관에서 가포를 점퇴해 이미 가포를 납부한 지방민이 다시 한 번 더 가포를 납부해야하는 상황이 발생하는 것이다.

가포를 환납하는 사주인의 행위는 분명한 불법이었지만 이 원리를 따져보자면

---

225)『각사수교』兵曹受敎, 1555년(명종 10) 10월 07일(음), 步兵價布換納現露, 色吏隊正, 依防納例論, 用意不冬守令, 十名以上罷黜過重, 三十名改付標. '…守令等玩法成習, 全不用意。擧行不冬乙仍于, 色吏乙良, 初亦依法定送不冬。隊正叱分准受上送爲良在等, 中間或本番良中, 來現不冬。或到京私主人·市裏人符同, 所齎價布乙, 太半麤布以, 換納爲白臥乎等用良, 同價布, 諸處役人償給爲白良置, 與布直不准。易亦換糧自給不得, 以致役所願立者不多, 漸至廢役, 至爲可慮是白置。…'

226)『각사수교』,「병조수교」, 1549년(명종 4) 10월 13일(음).

개별 납세자가 가포를 따로따로 납부하는 것이 아니라 한 명의 대리인이 여러 납세자의 가포를 모두 수거해 일시에 납부하는 것이다. 현대의 세무사가 제공하는 서비스와 비슷하다고 볼 수도 있는데, 이는 조세 납부의 효율성과 편의성을 증진시키는 목적을 띠고 있다. 그럴 경우 납세자인 양인과 수납자인 국가 모두 번거로운 행정 절차를 생략할 수 있는 장점이 있다.

위 사료에서 또 하나 주목할 수 있는 부분은 바로 대립인을 충분히 확보하지 못했다는 대목이다. 대립제는 기본적으로 국가가 입번자 대신 가포를 받아 대립인을 구하는 방식으로 운영되었다. 하지만 두 번째 사료를 보면 대립인을 충분히 확보하지 못한 정황을 발견할 수 있다. 제대로 된 가포를 수취하지 못한 이유로는 처음부터 수령이 충분히 확인하지 않고, 색리가 아닌 대정만을 보내 가포를 운반한 뒤 대정이 사주인과 결탁해 악포를 바꾸어 납부했기 때문이라고 설명한다. 그리고 악포를 수취한 결과 대립인에게 지급할 충분한 재정을 확보하지 못해 결과적으로 입역처에 분정할 인원이 부족해진 것이다. 중간 관리자의 배임(수령), 횡령(대정)에 따른 재정부족 현상이 나타난 것이다. 대립제를 실시하더라도 군대의 인원이 부족해질 수 있다는 가능성, 즉 군포납(수포제)이 내재하고 있는 구조적 결함을 보여준다는 점에서 의미 있는 사례이다.[227] 수포제를 통해 군대의 양적 수준을 유지하기 위해서는 결국 충분한 재정이 확보되어야만 하는데, 중간 과정에서 비용 증가가 이를 방해할 수 있다는 사실이 드러난 것이다.[228]

이상에서 소개한 몇 가지 대표적인 사례들을 통해 조선 전기 군역 동원 체계의 공통적인 문제점들을 추출할 수 있다. 첫째, 관리들의 배임, 횡령이 꾸준히 문제되고 있다는 점이다. 중앙군의 경우 지방 수령의 배임과 上送, 分定을 담당한 서리들의 횡령을 주목할 수 있고, 지방군의 경우 변장이 직접 배임과 횡령을 동시에 자행하는 모습을 확인할 수 있었다. 이처럼 권한을 행사할 수 있었던 덕

227) 예를 들어 1651년(효종2)에는 역가가 계속 상승해 1인당 면포 10여필을 주고도 인력을 구하지 못하는 상황이 발생했다. 그러자 호조와 병조는 인력을 구할 예산을 확보하기 위해 서로 실랑이를 벌이는 모습을 보였다. 예산을 확보하지 못하면 인력을 구하지 못하는 상황을 잘 보여주는 사례이다(『승정원일기』 122책, 효종 2년 12월 11일 갑인).

228) 조세학에서는 이처럼 납세자가 납세 과정에서 발생하는 비용을 조세협력비용(Compliance Cost)이라 부른다. 조세협력비용이 증가할수록 납세자의 세부담은 커지고 징수자(국가)의 세수입은 줄어든다. 조세협력비용에 관한 설명은 전형준, 『조세정책론』, 문우사, 2018, p.49 참고.

분에 입역자에게 대립을 강요하고 이익을 취할 수 있었다. 둘째, 입역 과정에 개입하는 외부인의 존재를 확인할 수 있다. 이들은 주로 서리들과 결탁해 대립인을 알선하거나 가포를 악포로 바꿔치기하는 등의 비리를 저질렀다. 공통적으로 대립과 관련된 여러 과정에 개입해 이익을 남겼는데, 사료상에서는 주로 私主人이라는 명칭으로 등장했다. 셋째, 노동력을 재화가치로 전환하는 모습들이 나타난다는 점이다. 이는 주로 편법과 불법의 모습으로 나타났다. 한 사람이 여러 사람을 대립하려는 것이나 변장이 자의적으로 인력 대신 米布를 거두는 것 등이 그 사례이다. 이와 같은 모습들은 군역 동원 체계의 운영에서 사적 영향력이 개입해 비리가 발생할 영역이 여전히 많이 남아 있다는 사실을 보여줬다. 군역 동원 단위와 역가를 표준화했지만 사적 영향력은 여전히 군역 동원 체계에 남아 동원 과정에 혼란을 가져 왔다. 국가는 이제 역가가 오고 가는 과정, 즉 수포 절차에도 개입해야만 했다.

2. 군적수포법의 성립

1) 국가의 개입과 대립제의 정비

정성근 탄핵 사건의 처리과정에서 살펴봤듯이 조선 조정은 대립의 폐단에 개인의 윤리 차원과 사회구조 차원으로 모두 접근했다. 개인의 윤리 차원에서 볼 때 문제는 군역을 활용한 영리행위자들이었다. 이들은 군역 동원 체계의 운영을 방해하는 요소였다. 따라서 비윤리적인 개인들의 개입은 군역 동원 체계의 목표를 방해하는 요소들이었으므로 강력한 처벌이 필요했다.

> Ⅳ-2-1. 上番軍士 30명 가운데 1명이 點考에 빠졌거나 軍裝 10명 가운데 2명이 頃이 있을 경우에, 이들을 영솔하는 군관과 營吏는 제서유위율로 논죄하고, 旅帥와 隊正은 평상시 군령을 범한 법으로써 논죄한다. 절도사가 죄를 모두 다스리되, 죄를 범한 군관·영리·여수·대정 등은 모두 都點考할 때에 군사들이 보는 곳에서 즉시 형벌을 決行한다.[229]

Ⅳ-2-2. 병조의 계목이다. 지난 7월 28일에 받은 전교 안에, “군적사목에 ‘군적을 작성하지 않는 때에 멋대로 소속을 옮기는 자는 관원이면 파출하고 평민이면 전가사변한다’라고 되어 있으니 거듭 밝혀서 거행하도록 한다. … 적지 않은 군적들이 몇 년 안되어 모두 허문이 되어 응용하기 어렵게 됩니다. 전교를 받은 이후에 법을 어긴 관리는 한결같이 (필자주: 법에) 따라 시행하도록 한성부와 개성부, 팔도의 관찰사와 병사, 수사에게 모두 행이하는 것이 어떻겠습니까?[230]

위 사료들은 군역 제도의 가장 중요한 두 축인 양역 편성과 입역 과정을 제대로 실행하지 않은 관리에 대한 처벌을 보여주고 있다. 첫 번째 사료는 입역 과정에서 상번 군사를 엄격히 단속하지 않은 책임을 인솔자인 군관, 영리, 여수, 대정 등에게 묻고 있다. 죄를 범한 자에 대해서는 도점고에 직접 처벌할 정도로 엄한 법령을 세웠지만 이 이전과 이후에도 똑같은 문제가 발생하고 그때마다 똑같은 처벌을 내렸다. 처벌 조치의 효과가 지속되지 않았다는 것을 방증한다. 두 번째 사료는 양역 편성에서 군적을 임의로 작성한 관리들에 대한 처벌을 담고 있다. 첫 번째 사료와 다르게 全家徙邊이라는 강도 높은 처벌을 적용한다고 명시했다. 하지만 실무담당자들끼리 입역처나 납부할 가포 수효를 임의대로 처리하는 행태는 이 이전과 이후에 지속적으로 나타났다. 첫 번째 사료와 마찬가지로 강력한 처벌을 내려도 지속적인 효과는 전혀 나타나지 않은 것이다.

거의 모든 법령이 개인의 처벌이라는 조치를 취하지만 소수의 예외도 있다. 비록 특수한 상황에 대한 조치이기 때문에 전체 흐름을 대표한다고 볼 수는 없지만 의외로 당시 실제로 벌어지고 있던 변화상을 담고 있기에 간단히 살펴보겠다.

Ⅳ-2-3. 도망한 수군에 대해서는 그 田地를 팔아 番價에 충당하거나 혹은 다른 사람에게 折

229)『수교집록』병전 군율, 1558년(명종13). ‘凡上番軍士三十名內, 一名闕點, 或軍裝十名內, 二名有頃者, 領率軍官及營吏, 以制書有違律, 旅帥隊正, 以常時犯軍令法論罪. 節度使竝治罪, 犯罪軍官營吏旅帥隊正等, 竝於都點考時, 軍士所見處, 卽行決罰.’

230)『수교집록』병전 군제, 1560년(명종15) 9월 8일. 非軍籍時, 擅便移定‘曹啓目, 去七月二十八日承傳內, 軍籍事目內, 非軍籍時, 擅便移定者乙, 官員罷黜, 下人全家徙邊亦爲白有昆, 申明擧行爲乎矣, … 不小軍籍, 不多年內, 皆爲虛文, 難以應用是白昆, 自承傳後, 犯法官吏乙良, 一依施行爲只爲, 漢城府開城府八道觀察使兵水使道, 幷以行移, 何如.’

受했다가 뒤에 만약 돌아오면 모두 기한에 구애되지 않고 주인에게 돌려주고, 토지의 대가는 추후 보상한다.[231]

Ⅳ-2-4. 도내(황해도)의 기병, 보병은 호든 보든 따지지 않고 1인당 1년에 5승 목면 반필 씩을 받아서 마가로 제급한다.[232]

위 사료들은 군역 문제를 인신이 아니라 재화로 해결한 조치들이다. 첫 번째 사료의 경우 도망한 수군을 대체할 때 다른 인원을 차출하는 것이 아니라 도망친 수군의 전지를 팔아 번가에 충당하라고 조치하고 있다. 즉 도망한 수군을 대체할 때에 한해서는 입역할 인원을 재화를 매개로 구해도 된다는 것을 의미한다. 두 번째 사료의 경우도 마찬가지이다. 해당 내용은 역참을 관리하는 館軍에 대한 것인데, 관군이 부담해야할 마가에 대해서는 원래 전지나 보인을 지급했다. 하지만 위의 조치는 면포를 지급하는 것으로 이를 대체하고 있는데, 이 역시 인신에 기초해야 할 군역을 재화로 대체하는 모습을 보여준다.

조정은 개인의 윤리 문제로 대처하는 데에만 안주하지 않았다. 군역의 영리화가 발생하는 이유가 인력과 재화를 교환하는 과정, 즉 수포 절차에 있다는 사실을 깨닫고 이 과정에 개입하면서 제도를 정비해나가기 시작했다. 대립을 공인하고 대립가를 상정하면서 역가를 표준화한 시점은 1493년(성종 24)이었다. 이 시점부터 수포 절차를 개선해 나가는 모습을 살펴보자.

1493년 5월 25일과 윤5월 8일 사이의 어느 날에 병조에서 대립절목을 마련하고 성종이 이를 승인하면서부터 조선 최초로 대립제를 실시했다. 하지만 대립절목의 내용이 남아 있지 않아 이 때 실시된 대립제의 형태를 자세히 알 수 없다. 다만 대립절목을 시행 시점 전후로 조정의 논의를 살펴보면 몇 가지 내용을 추측할 수 있다.

---

231)『대전후속록』兵典 水軍, ‘逃亡水軍田地, 或賣充番價, 或爲人折受, 後若還來, 竝勿拘限還主, 田價追償。’

232)『각사수교』兵曹受敎, 1564년(명종 19) 윤02월 01(음), 館軍子枝, 他役抽定安徐. ‘一, 道內騎·步兵, 戶·保勿論, 每一人亦中, 每歲五升木綿半匹式捧上, 馬價以, 題給事。’

Ⅳ-2-5. 병조판서 한치형이 와서 아뢰길, “…厥內에 入直하는 자 외에는 바꾸는 것을 막지 말되 그 값을 맞추어 정하여, 代立하는 자가 지나치게 받지 못하게 하소서.…”[233]

Ⅳ-2-6. 領事 노사신이 아뢰기를, “…지금 역사하는 곳의 正兵은 대립시키는 것을 허가하되 價物을 작정하여야 하겠습니다.” 하니, 임금이 말하기를, “가하다.” 하였다. …[234]

Ⅳ-2-7. 최반이 또 아뢰기를, … 兵曹에서 아뢴 代立節目에는 ‘한 달 대립하는 값은 選上은 綿布 두 필로 하되, 정병은 일이 고되므로 한 필을 더하고, 넘치게 한 자는 隊正을 죄준다.’ 하였다 합니다. … 임금이 말하기를, “법을 세우는 것은 외람된 것을 막기 위한 것이니, 사람들이 나라의 법을 알아서 준행하면 될 것이다. 그러나 伺候는 대립할 수 없다.” 하였다. …[235]

위 세 가지 사료를 통해서 몇 가지 사실을 확인할 수 있다. 우선 대립을 허용하는 대상은 영선 사업에 투입되는 정병에만 해당했다. 궐내에 입직하는 시위병이나 고위 관료에게 배정되는 사후는 대립할 수 없다는 점을 분명히 밝히고 있다. 다음으로는 대립가를 한 달에 면포 세 필로 상정했다. 마지막으로 대립가를 세 필 넘게 받는 자는 대정을 처벌했다.

위 사료만 가지고 대립가를 납부하는 과정에서 대정의 역할이 무엇인지 정확히 알기는 어렵다. 대정은 본래 25명으로 구성된 부대를 통솔하는 하급지휘관으로서 번상병의 점고나 인솔을 담당하던 주체였다.[236] 대립제를 실시하더라도 번상병이 한양에 올라와서 가포를 직접 납부하는 경우에는 인솔 역할을 맡은 대정이 가포 납부에 개입할 여지가 적다. 하지만 이미 지방에서부터 번상병이 대리인에게 가포를 대납한다면 대정이 개입할 여지가 커진다. 본래 인솔 역할을 담당한 것이 대정이었기 때문에 대정은 가포 납부의 대리인으로서 지방의 번상병

233) 『성종실록』권277, 24년 5월 23일 병술. 兵曹判書韓致亨來啓曰…請闕內入直者外, 勿禁代替, 準定其價, 使代立者毋得濫受…
234) 『성종실록』권277, 24년 5월 25일 무자. 領事盧思愼啓曰…今之役處, 正兵宜許代立而酌定價物, 上曰可…
235) 『성종실록』권278, 24년 윤5월 8일 신축. 潘又啓曰, … 旋聞兵曹啓代立節目曰, 一朔代立之價選上二匹, 正兵役苦加一匹, 其濫者罪隊正 … 上曰, 法之立, 防其濫也. 人知國法而行之則可矣. 但伺候則不可代立也…
236) 隊正에 대한 설명으로는 김웅호, 앞의 논문, 2017, p.52. 참고.

에게 대립가를 임의로 요구할 수 있었기 때문이다. 실제로 1525년(중종 20)의 전교를 보면 가포 대납의 중개인으로 대정과 私主人이 등장한다.[237] 즉 대립제가 실시되면서 본래 인솔 역할을 맡은 하급지휘관이 대립가의 대납을 담당하는 중개인이 되었던 것이다.

처음 대립절목을 제정할 때는 대정을 처벌한다는 조항을 삽입해 대립가 대납의 폐단을 막으려 했다. 대납은 중개인이 임의로 개입할 수 있는 여지가 많아 국가에서 상정한 대립가가 무의미해질 수 있기 때문이다. 실제로 당시 대립가는 매월 면포 7~8필로 국가에서 상정한 매월 면포 3필을 상회했다. 이 때문에 처음으로 대립의 공인을 주장했던 한치형은 불과 5년 만에 대립을 금지해야 한다고 입장을 선회했을 정도였다.[238]

대납의 폐단에 대한 조치는 1525년(중종 20)에 보인다. 하지만 이때의 조치는 대납 중개인인의 범법 내용을 세분화하고 처벌 수위를 강화한 것에 그쳤다.[239] 단순한 처벌 조치가 아니라 제도를 개선하기 위한 노력은 1538년(중종 33) 전라도 관찰사 金正國(1485~1541)의 건의에 나타났다.[240]

Ⅳ-2-8. … 本官이나 수령이 (가포를) 監納한 뒤 踏印해서 상번하는 戶首에게 돌려주어 (한양으로) 올려 보냅니다. (한양에서) 각처의 관원에게 나누어 보내, (가포를) 憑考하고 監封해서, 役處와 차비대립인 등에게 분급합니다. 각 도의 담당 관원이 (가포를) 친히 살피고 監封해서 許給했는데도, 만약 과하게 받은 사람이 있으면 본인이 法司에 고소하는 것을 허락하고, (해당 죄를 저지른) 관원과 대립인은 죄를 엄중하게 논합니다. …[241]

---

237)『受敎輯錄』兵典 軍制. 步兵價布換納私主人及外吏等, 全家入居, 步兵價布, 前月二十五日內不爲上納私主人·隊正, 全家徙邊. 據康熙甲子(필자주: 1684년, 숙종10년)九月日, 竝改以收糧違限之律科斷. 嘉靖乙酉(필자주: 1525년, 중종 20년)承傳. 참고로 이 사료는 16세기와 17세기의 가포납을 다르게 인식하고 있는 상황이 그대로 보여준다. 16세기에 가포를 납부할 때 부정을 저지르면 군역을 어긴 죄로 처리했다. 17세기에는 같은 부정을 저지르더라도 조세 납부 기한을 어긴 죄로 처리했다. 즉 대립가 납부는 군역의 문제에서 조세의 문제로 전환되었다는 사실을 알 수 있는 것이다.

238)『연산군일기』권28, 3년 11월 12일 기유.

239)『受敎輯錄』兵典 軍制.

240) 김정국의 개혁 사상 및 그 성격에 대한 논의로는 이병휴, 「사재 김정국의 개혁론과 그 성격」, 『역사교육논집』24, 1999 참고.

241)『중종실록』권88, 33년 9월 30일 경자. …本官守令監納踏印, 還授上番戶首上送, 分送各處官員, 憑考監封, 分給役處及差備代立人等, 各其道掌官, 親考監封許給, 如有濫捧之人, 則許本人

김정국 안의 핵심은 지방관이 가포를 검사한 뒤 수도에서 납부하기 전에 한 번 더 확인하는 과정을 추가하는 데에 있다. 김정국의 안에 따르면 대립 가포를 납부하는 과정이 복잡해진다. 기존에는 번상병이 가포를 준비해 중개인에게 납부하거나 직접 한양에서 대립인을 구하면 되었다. 하지만 김정국 안대로라면 우선 번상병은 지방관에게 대립 가포를 납부해야 했다. 그러면 지방관이 대립 상정가에 해당하는 가포에 도장을 찍어 인증한 뒤 돌려준다. 그 뒤 번상병은 지방관이 인증한 가포만 납부한다. 중개인을 통해 납부해도 되고, 직접 한양에 가서 납부해도 상관 없다. 납부 방식이 어떠하든 간에 한양에서 가포를 납부하면 각처의 관원들이 지방관의 도장이 있는지 확인한다. 확인 절차가 끝난 뒤에 비로소 가포를 역처와 대립인에게 분급한다.

기존보다 훨씬 번거로운 검사와 확인 절차가 추가되었지만 이는 대납의 폐단을 차단하기 위한 목적을 가지고 있다. 대립을 허용하고 대립가를 상정한 목적은 영선 사업에 투입되는 정병의 부담을 덜어주는 데에 있었다. 하지만 대립가가 치솟으면 대립을 허용한 의미가 사라진다. 그리고 대립가가 치솟은 이유는 대납의 폐단에 있었다. 그렇기 때문에 김정국은 대납 중개인의 개입을 방지하기 위해 검사와 확인 과정을 추가한 것이다. 나아가 지방관의 검사가 있었음에도 불구하고 대립가를 지키기 않은 자가 있다면 고발이 가능하다는 내용을 추가했다. 이는 번상병이 대납 중개인이나 대립인의 과도한 요구에 대항할 수 있게 해준 것이다. 검사와 확인, 고발 등의 조치는 모두 대립 상정가를 원칙대로 유지하기 위한 대책들이었다.

김정국의 안에서 눈여겨 봐야할 점은 가포 납부에 지방관을 개입시킨다는 것이다. 지방관의 역할은 번상제 하에서 번상병의 인원 및 군장 점검이었고 대립제 하에서는 가포 검사였다. 대립이라는 행위는 번상병이 가포를 매개로 역을 대체하는 것이다. 그렇기 때문에 대립제 하에서 번상병의 가포를 검사하는 것은 번상제 하에서 인원 및 군장 점검의 사무와 원리가 같다.

訴告法司, 官員及代立人重論 …

그러나 번상병의 입장에서 볼 때 지방관의 개입은 다른 의미를 지녔다. 번상제 하에서 군역이 다른 조세와 다른 점은 자신의 몸을 직접 한양까지 이끌고 가야한다는 점이었다. 하지만 대립제 하에서 가포를 납부할 때 지방관이 개입한다면 군역과 다른 조세들의 차이점은 없어진다. 가포 납부 과정이 지방 단위에서부터 시작하기 때문이다. 만약 대정이나 지방 아전을 중개인으로 끼고 대납한다면 군역의 명목으로 가포를 납부하는 행위가 다른 조세 납부 행위와 그 모습이 흡사해진다. 납부의 시기, 명목만 다를 뿐 조세의 한 가지 항목에 지나지 않아진다. 즉 지방관을 개입시키면 지방관 업무의 명분은 번상제에 기초하지만 그 형태는 조세 수취의 모습을 띠게 된다.

김정국의 안이 지방관의 개입을 제안했지만 가포 납부 방식이나 가포 수취 담당 기관을 제시하지는 않았다. 번상병은 지방관의 검사를 받긴 하지만 여전히 가포 납부를 위해 한양에 가거나 중개인에게 대납하는 방식을 선택할 수 있었다. 또한 번상병은 자신을 대신할 대립인을 직접 구할 수도 있고, 배정 받은 곳의 입역처에 직접 가포를 납부할 수도 있었다. 군역의 수행을 위해 몸을 직접 움직일 수 있는 여지가 남아 있다는 점에서 번상제의 흔적을 찾을 수 있다. 반대로 번상병이 대납 중개인이나 대립인과 집적 접촉할 여지가 남았다는 것은 대립가가 폭증한 원인이 그대로 잔존한다는 뜻이기도 했다.

조정 대신들은 김정국의 안을 긍정적으로 검토했다. 김정국이 계본을 올린 날로부터 약 2주 뒤인 1538년 10월 13일에 조정 신료들이 이 문제에 대한 대책을 제시했다.

Ⅳ-2-9. 영의정 尹殷輔 등과 이조, 병조 당상이 함께 의논하여 아뢰었다. (전라도 관찰사 金正國이 폐를 진술한 계본에 대한 건) 하나, 步兵의 番價를 해조에서 정한 지가 이미 오래되었습니다. 대신 번서는 자가 오히려 법을 두려워하지 않고 수다히 마구 징수하기 때문에 빈한한 군사가 그 고통을 이기지 못하여 날마다 流亡하게 된다고 합니다. 과연 관찰사가 아뢴 대로라면, 각 고을의 수령에게 경내의 보병의 번가를 수에 따라 수합하고 도장을 찍어 監封한 다음 番上하는 보병 중에 재간이 있고 믿을 만한 사람에게 책임 지워 병조에 올려보내게 하소서. 그리하여 병조에서 각처에 나누어 보내면 각처 관원들이 상고하여 봉하고 날인한 다음 나누어주면 멋대로 받는 폐단이 없게 될 것입니다.[242)]

사료 Ⅳ-2-9는 김정국의 안에 대한 조정의 답변이었다. 지방관이 대립가포를 직접 감봉하는 절차를 추가한다는 기본 내용은 그대로 유지하고 있다. 하지만 김정국이 제출한 최초의 안과 미묘하게 다른 지점이 있다. 바로 지방관이 가포를 감봉할 때 취할 수 있는 조치를 확대시킨 것이다. 김정국의 안에 따르면 입역자가 대립가포를 지방관에게 가지고 가서 감봉을 받아야 했다. 하지만 조정이 내놓은 안은 수령이 보병의 번가(대립가포)를 수에 따라서 수합해 도장을 찍을 수 있다고 말하고 있다. 대립가포를 지방관이 감봉하는 행위는 똑같지만 김정국의 안은 입역자의 입장에서 내놓은 대책인 반면 조정의 안은 수령의 행동 지침을 구체적으로 정하는 것이었다.

이 차이는 결코 작은 차이라 볼 수 없다. 김정국의 안대로라면 대립 여부를 결정할 수 있는 권한은 입역자에게 있었다. 입역자가 대립을 하고 싶다면 대립가포를 수령에게 가져가 감봉 받으면 되기 때문이다. 반면 조정의 안대로라면 대립 여부를 결정할 수 있는 권한이 수령에게 있다. 만약 수령이 보병의 수를 감안해 대립가포를 수취하고 감봉하기로 결정한다면 입역자는 수령이 지시한대로 대립가포를 납부해야만 했다. 즉 입역할지 대립가포 납부로 대신할지 결정할 수 있는 권한이 입역자에서 수령으로 넘어갔다. 김정국의 안과 조정의 안에 담긴 미묘한 차이점이 현실에서 곧바로 영향력을 발휘한 것은 아니었다. 하지만 당시 지방 현실은 이미 絶戶가 많아 인징과 족징이 이뤄지고 있었다. 이런 상황에서 조정의 안은 수령이 입역자에게 대립가포를 납부하도록 강요할 수 있도록 행정 조치를 취해준 것이나 마찬가지였다. 실제로 다음 챕터에서 살펴볼 황준량의 상소를 보면 수령이 보병의 수를 계산해 임의로 입역자에게 대립가포를 수취하는 모습을 확인할 수 있다.[243]

지방 단위에서 대립가포를 수취한 다음의 단계는 대립가포를 실제로 한양까지

---

242) 『중종실록』권88, 33년 10월 13일 계축. 領議政尹殷輔等, 與吏兵曹堂上同議以啓(因全羅道觀察使金正國陳弊啓本). 其一曰, 步兵番價, 該曹酌定已久, 代立者猶不畏法, 數多濫徵, 貧殘軍士, 不勝其苦, 日就流亡, 果如觀察使所啓. 令所在官, 境內步兵番價, 依數收合, 踏印監封, 番上步兵中, 有幹可信, 責付上送兵曹, 分送各處, 而各處官員等考驗, 封署分給, 俾無濫受之弊…

243) 해당 내용은 본고의 챕터 Ⅳ-2-2에 자세히 다루고 있다.

운송한 뒤 대립 행위를 실시하는 것이었다. 사료에 따르면 수취한 대립가포를 '믿을 만한 보병'을 통해 운송해 병조에 올려보내라고 했다. 번상보병을 어느 역처에 투입할지 결정하는 기관이 병조였다. 대립가포는 관념상으로는 입역자를 대신한 것이므로 대립가포를 어느 역처에 분정할지 정하는 것 역시 병조가 할 일이었다. 그래서 병조가 대립가포를 각 역처에 分送하면 各處官員이 대립가포의 봉인과 답인 상태를 최종점검했다. 봉인과 답인이 없는 가포는 정수 외에 받은 가포이므로 이를 확인하는 것은 대립가 남징을 막기 위한 절차였다.

다만 여기서 사료상으로 확인하기 어려운 부분은 정확히 누가 이 대립가포를 역처에 납부했는가 하는 점이다. 두 가지 가능성이 있는데 하나는 병조가 직접 分送한 것이고, 다른 하나는 병조가 대립가포를 확인한 뒤 돌려주면 대립가포를 운송한 보병이나 대립할 입역자가 직접 역처에 가서 납부하는 것이다. 김정국의 안이 나온 시기에는 후자의 가능성이 높아 보인다. 김정국의 안을 채택한 이후에도 대립가를 남징하는 폐단은 여전히 존재했고, 그 이유로 입역자와 대립자의 직접적인 접촉을 언급했기 때문이다. 입역자와 대립자가 직접 접촉했다는 것은 아직 입역자가 역처까지 직접 대립가포를 납부하러 갔다는 사실을 알려준다. 약 3년 뒤인 1541년(중종 36)에 나온 양연의 안을 보면 조금 더 자세한 상황을 알 수 있다.

> Ⅳ-2-10. 보병의 번가를 남징하는 폐단은 역처와 관원, 근수, 사후를 따라 분정하는 데에서 연유합니다. (가포를) 받아서 나눠주는 관아가 없기 때문에 분정된 역처에 스스로 납부해야 합니다. 색리, 사령, 구사 등이 (가포를) 남징해서 마음대로 사용하는데, 관원이 알게 되더라도 금지하지 않아서 그 폐단이 이와 같습니다. 별도로 담당 관청을 설치하거나 사섬시에게 제조를 위임해 그 사무를 전담하게 하고, 해당 군사가 초번이나 선상으로 올라올 때에 각 관이 모두 답인해서 올려 보내서 납부하게 합니다. 만약 외람되게 임의로 걷는 자가 있다면 적발해서 죄를 줍니다. 그러면 남징하는 폐단은 없어질 것입니다.…[244]

244)『중종실록』권94, 36년 2월 15일 임신. 步兵番價濫徵之弊, 由於役處及官員(根)〔跟〕隨伺候分定故也. 無奉給之官, 故自納於分定之處, 色吏使令丘史等, 濫徵自用, 或官員雖知而不禁, 故其弊如此. 或別設局, 或於司贍寺, 委之提調, 使專掌其事, 當軍士初番及選上上來時, 令各官一切踏印上送, 而奉之, 如有猥濫自奉者, 摘發治罪, 則無濫徵之弊…

양연은 번가(대립가)를 함부로 징수하는 폐단을 두 가지로 보고 있다. 하나는 입역처의 관원, 근수, 사후, 색리, 사령, 구사 등이 가포를 남징하기 때문이고, 또 하나는 번상병이 입역처에 가서 그들에게 직접 가포를 납부하기 때문이다. 이를 김정국 안과 연결지어 본다면 지방관이 검사하더라도 입역처에서 추가 가포를 요구하는 행위는 여전히 음성적으로 존재했다는 사실을 알 수 있다. 군역은 반드시 수행해야하는 의무적인 성격을 띠고 있으므로 입역처에 배정된 번상병은 입역처 근무자의 요구사항을 거절할 수 없었다. 따라서 이 문제의 원인은 입역처 근무자들의 윤리 문제라기보단 번상병이 입역처 근무자들의 요구사항을 거절할 수 없는 상황에서 국가가 입역처 근무자들의 부정을 일일이 감시하고 적발할 수 없다는 구조적인 데에서 기인했다.

이 문제에 대해 양연은 국가 기관에서 일괄적으로 가포를 수취하는 방법을 해결책으로 제시했다. 번상병과 입역처 근무자의 접촉을 사전에 차단해버림으로써 입역처 근무자들이 추가 가포를 요구할 가능성을 차단해 버리자는 것이었다. 국가 기관으로 원활히 일괄 납부하기 위해서 따로 가포를 받는 자는 적발해서 처벌하는 대책도 함께 제시했다. 이 안대로라면 입역처는 이제부터 담당 관청에서 가포를 분급 받아서 대립인을 구해야했다.

양연의 안은 대립가 납부 문제에 구조적으로 접근했다. 대립가 납부 문제에 대한 기존의 대책들은 개인의 비행을 감시하고 처벌하는 방식으로 접근했다. 하지만 양연은 가포의 납부 체계를 바꿔버림으로써 개인의 비행이 발생할 가능성을 구조적으로 차단했다. 이제 번상병은 가포 수납을 담당하는 관청에 국가가 상정한 대립가만 납부하면 군역의 의무를 수행한 것이 되었다. 직접 상경할 수도 있고 중개인을 거칠 수도 있다는 점에서 납부 방식이 여전히 통일되지 않았지만, 번상병으로서 입역처까지 직접 움직이고 대립인을 구해야하는 번거로움에서는 해방되었다.

번상병의 입장에서는 번거로움이 해소되었지만 국가의 입장에서 양연의 안은 그보다 중요한 의미를 갖는다. 이제 군역은 인신 동원의 수단이 아니라 조세 수취의 수단이 되었고, 군역을 통한 조세 수입은 국가 재정의 일부가 된다는 것이

다. 양연의 안이 등장하기 이전에는 번상병이 군역을 대신하기 위해 가포를 납부하더라도 그것이 국가로 귀속되는 것은 아니었다. 입역처나 대립인에게 가포가 돌아갔다. 하지만 가포 납부를 담당하는 관청이 생김으로서 가포는 국가 재정에 귀속되었다.[245] 가포를 분급하는 권한도 담당 관청이 가지고 있기 때문에 재정 운용에 개입할 수 있는 여지가 생겼다.

중종은 양연의 안에 찬성했고, 가포 수취는 신설 관청이 아닌 병조에서 담당하도록 지시했다.[246] 20년 뒤인 1561년(명종16)에 정병의 예에 따라 나장, 조례 등도 사섬시에서 가포를 일괄 수납하고 입역처에 분급하자는 기록으로 볼 때[247], 양연의 안대로 제도를 실시해 성과를 거두었다는 점을 알 수 있다. 그러나 아래 사료는 양연의 안을 시행한 이후에도 여전히 대립가 수취 체계에 문제가 잔존했던 사실을 알게 한다.

Ⅳ-2-11. 사정전에 나아가 의정부 전원과 領中樞府事 柳溥를 인견하였다. 尹殷輔가 아뢰기를, … 또 選上步兵의 番價를, 대신 입역하는 자가 입역하는 곳의 군사에게서 임의로 받는다면 그 값을 더욱 무겁게 할 것이므로, 그 액수를 짐작해서 正兵이면 한 달에 세 필 반으로, 선상이면 두 필 반으로 정하였습니다. 그러나 대신 입역하는 자들이 앞다투어 훨씬 더 많이 거두려고 하여 폐단을 일으키는 일이 많았습니다. 그러므로 兵曹와 司贍寺에서 그 값을 받아서 나누어 주기로 이미 의논하여 정하였습니다. … 보병이 번에 서는 달에 병조 참의가 乘輿司 郎官과 함께 친히 감독하여 받아들여서 각처에 나누는데, 準役을 받아 내지 못하여 침탈당하는 일이 많을까 염려되므로, 곧 준역을 내주어 서울에 머무르는 폐단을 없애게 하였습니다. …[248]

---

245) 이를 두고 생산수단의 매개 없이 오로지 장정 숫자에만 의존한 일종의 인두세라고 평가하기도 한다(서정우, 「조선 후기의 세제 개혁 방안에 관한 연구-균역법의 시사점 분석을 중심으로-」, 『한국조세법학회』7-3, 2022).

246) 『중종실록』권95, 36년 4월 4일 경신.

247) 『명종실록』권27, 16년 2월 21일 신해.

248) 『중종실록』권95, 36년 4월 4일 경신. 御思政殿, 引見政府專數及領中樞府事柳溥殷輔曰 … 且步兵選上番價代立者, 任意濫奉役處之軍, 則尤重其價, 故酌定其數, 正兵則一朔三匹半, 選上則二匹半, 而代立者, 爭欲倍徵, 而作弊不貲, 故兵曹司贍寺, 奉其價而分給事, 已議定之 … 當步兵番上之朔, 兵曹參議與乘輿司郎官, 親監奉納, 分于各處, 又慮未出准役, 而見侵之多, 故卽給准役, 而使無留京之弊也 …

사료 Ⅳ-2-11은 양연의 안이 나온 후 약 2개월 뒤의 상황을 알려준다. 尹殷輔(1468~1544)는 대립가 남징의 이유를 명확하게 설명했다. 대립인이 입역자에게 대립가를 임의로 거둘 경우 대립가가 폭증한다고 했다. 이는 반대로 양연의 안이 나온 이후에 지방관이 대립가포를 답인하는 보증 절차를 거치고 중앙 기관(병조)에서 직접 대립가포를 분급함에도 불구하고 여전히 대립인과 입역자가 직접 접촉해 정수 외의 대립가포를 거래하는 정황을 알게 해준다.

문제는 결국 입역자가 직접 입역하는 곳인 역처에서 발생했다. 본고에서는『경국대전』이 실무자의 책임을 규정하지 않았다는 점과 정성근 탄핵 사건에 드러난 대립의 구조를 분석하면서 대립 문제가 결국은 각 역처의 실무 관원 선에서 발생했다는 점을 밝혔다. 위 사료 역시 동일한 문제를 지적하고 있다. 보병이 번을 서는 달에는 병조와 승여사 낭관이 직접 奉納한 뒤 각처에 분급하고 있다고 한다. 승여사는 병조 속아문으로서 국왕이나 고위관리의 행차 등을 보조하는 각종 직역들을 관리하는 관청이었다. 번상 보병이 주로 고위관리의 伺候나 丘史를 대립했으므로 승여사가 병조와 함께 대립가포의 봉납 및 분급 업무를 담당했던 것이다.

그러나 입역자는 대립가포를 납부한 뒤 准役帖을 발급 받아야 했다. 준역첩은 입역자가 역을 수행했다는 사실을 인증해주는 공문서였다. 준역첩을 발급하는 기관은 병조가 아니라 각 역처였다.[249] 병조는 입역자를 분정하는 기관이었고 입역자가 실제로 입역해 역을 수행하는 공간은 각 역처였기 때문이다. 따라서 병조와 승여사에서 대립가포를 각 역처에 분정했다고 해도 역처에서 입역자에게 준역첩을 발급하지 않으면 입역자는 피역한 셈이었다. 입역자가 역처의 관리 혹은 대립인과 직접 대면하는 경우 결국은 이러한 대립가 남징 문제가 발생할 수 밖에 없었던 것이다. 역처 관원은 자신에게 주어진 행정 권한, 즉 준역첩을 발급할 수 있는 권한을 활용해 입역자로부터 경제적 이익을 획득했다. 앞서 대립은 권한을 강요할 수 있는 주체가 이를 활용해 경제적 이익을 획득하는 행위라고 설명한 바 있는데, 준역첩 발급을 가지고 입역자에게 대립가를 남징하는 사

249)『예종실록』권4, 1년 3월 22일 병오 ;『예종실록』권5, 1년 4월 9일 임술.

례도 같은 맥락에서 이해할 수 있다.

입역처에서 여전히 대립가를 남징하는 편법이 있었지만 대체로 대립제는 이후 반 세기 동안 양연의 안에서 크게 달라지지 않았다. 양연의 안으로 대립제가 완성될 때까지 대립제는 크게 세 단계로 발전했다.

<표Ⅳ-2-1. 대립제의 정비 과정>

시행일자	발의자	핵심내용
1493년(성종23) 5월 25일~윤5월 8일 사이	한치형 등	-대립을 허용한다. -대립가는 매월 면포 3필로 상정한다. -대립의 대상은 영선 사업에 투입되는 정병이다.
1538년(중종33) 9월 30일	김정국	-대립가포를 지방관과 입역처에서 확인한다.
1541년(중종36) 2월 15일	양연	-대립가포를 지정기관(사섬시, 후에 병조)이 직접 수취 및 분급한다.

위의 표를 보면 약 50여 년에 걸쳐 대립제가 정비되었다는 사실을 알 수 있다. 대립제의 적용 범위는 영선 사업에 투입되는 번상정병이었다. 지방군의 절대 다수를 차지하는 유방정병, 수군과 중앙군에서 시위 업무를 담당하는 병종 등에 대해서는 여전히 번상제를 적용하고 있었다. 그리고 비록 가포를 사섬시에서 일괄 수납해 입역처에 분급하더라도 인원을 고용하고 명단을 관리하는 업무는 여전히 개별 입역처의 영역에 남아 있었다. 전투 병종에도 대립제를 적용해 국가 기관에서 일괄적으로 인원을 고용하고 명단을 관리하는 변화는 반 세기 후에 발생한 임진왜란 때에 가시화된다. 전쟁 때 임시변통으로 마련한 이 제도는 이후 조선에서 항구적인 군역 제도로 자리매김하는데 흔히 이를 '군적수포법'이라고 부른다.

대립제를 실시한 목적은 대립가 상정을 통한 민생 안정이었다. 대립제가 정비

되는 과정에서도 그 목적은 일관되게 추진되었다. 김정국의 안은 지방관의 역할을, 양연의 안은 가포 수납에서 국가 기관의 역할을 확대했다. 지방관과 국가 기관의 역할을 확대한 이유는 대립가를 폭증시키는 요인들을 제거하기 위함이었다. 하지만 노동력을 재화가치로 환산할 수 있었기 때문에 지방관과 국가 기관의 역할 확대가 가능했다는 점을 간과해서는 안된다. 번상제 하에서 군역은 인신 동원이기 때문에 지방관과 국가 기관(병조, 오위도총부)이 할 수 있는 역할은 인원 및 군장 점검이 전부였고 이는 방대한 행정력의 소모를 요구했다. 그렇기 때문에 대립하는 인원을 일일이 감시하고 통제하기 어려웠다.

하지만 대립제 하에서 번상병은 명부상의 숫자로만 관리하는 것이 가능해졌다. 지방관은 인원 및 군장을 일일이 점검하지 않고 오로지 명부상의 인원수에 맞는 면포가 걷혔는지만 확인하면 되었다. 국가 기관의 경우도 원래 병조와 오위도총부가 수많은 인원을 점검하고 일일이 입역처에 분정해야 했지만, 사섬시에서는 명부상의 인원수에 맞는 면포가 수납되었는지만 확인하면 되었다. 즉 방대한 행정력을 요구하는 인원 및 군장 점검과 다르게 가포 납부는 그보다 덜한 행정력을 요구했다. 행정의 초점은 수치 계산에 있었고, 이는 국가가 군역 동원 체계를 운영하는 데에 편의를 더해줬다.

반대로 군역 대상자의 인신을 관리하는 일은 국가의 관심에서 점점 멀어졌다. 지방관과 국가 기관은 목표한 수치, 즉 군적에 적힌 수효만큼의 가포를 수취했는지 여부만 신경 쓰면 되었다. 이런 변화는 양인의 양역 이탈 현상에 결정적인 원인을 제공했다. 국가 기관과 지방관은 해당 고을에 군역 대상자가 실제로 몇 명이 존재하는지 여부보다 군역 대상자로부터 납부 받아야할 가포의 총수만 신경 썼기 때문이다.[250] 이미 군적을 개정하지 않고 군역을 고정한 채로 군역 동원 체계를 운영하고 있었는데, 군역 동원 대상자를 수치로만 파악하자 군액의 총수만 채우고자 했다. 이로 인해 인징과 족징의 폐단이 나타났고, 양역 이탈

250) 성종 대에 있었던 군액 고정 조치도 이런 현상의 한 원인으로 설명할 수 있다. 이런 현상은 조선 후기까지 이어졌고, 開成 같은 경우 재정 수입을 확보하기 위해 금천군과 장단면의 일부 면을 개성부로 이속하기도 했다. 금천군과 장단면의 군포를 확보하기 위함이었다. 김태웅, 「고종 즉위~갑오개혁 초기 개성부(開城府) 위상의 변동과 세출입(歲出入)의 추이」, 『역사연구』37, 2019, pp.12~15.

현상은 가속화되었다. 278년 뒤인 1818년(순조 18)에 정약용은 『목민심서』에서 '군적을 작성해 포를 거두는 법은 양연에게서 시작되어 오늘에 이르렀는데, 그 파장이 크고 넓어 백성들의 뼈를 깎는 병이 되었다. 이 법을 고치지 않고는 백성들이 모두 죽을 것이다.'라고 소회를 밝혔다.[251] 군적수포법으로 인한 폐단을 가까이에서 지켜본 정약용이 보기에 군역 대상자로부터 수포하는 일은 군역 제도의 본의에서 벗어난 것이고, 조세 부담만 가중한 결정이었다.

2) 명종 대 군적수포법의 활용

군적수포법이 군역 대상자에게 조세 부담을 안겼지만 수포절차를 표준화한 덕분에 국가의 입장에서 상당히 유용한 제도로 기능했다. 현실적으로 인신을 직접 동원하는 제도는 실패했고, 당시 시대적 상황과 조건도 인신 동원과 맞지 않았다. 효율적으로 인력을 활용하기 위해서는 군역 대상자를 정해진 임무에 맞춰 동원하는 것보다 그들로부터 역가를 수취해 필요한 인력을 고용하는 편이 나았다. 본래는 입역처의 담당관리가 대립을 강요하며 인력을 유연하게 활용했지만 역가와 수포 절차를 표준화한 이상 이제 그 역할은 국가가 담당할 차례였다. 그 결과 군역의 납포화 현상이 점차 일반적으로 나타나기 시작했다. 그 중 몇 가지 대표적인 사례를 차례로 살펴보겠다.

Ⅳ-2-12. 丹陽郡守 황준량이 상소를 올려 민폐 10조를 진달하기를, … 여섯 번째는 步兵에 대한 폐단입니다. 본 고을에는 보병이 26명이니 많은 것은 아닙니다. 지금은 겨우 13명만 남아 있는데 그것도 保率이 없는 단신입니다. 그 13명은 대체할 자가 없이 빈 문서만 걸어놓고 있을 뿐입니다. 만약 급한 일이 생겨 갑자기 군대를 동원할 일이 있게 되면 누가 轅門의 陣中으로 달려갈 것이며 누가 竹嶺의 關防을 지키겠습니까. 더구나 보병의 신역에는 으레 價布

251) 『牧民心書』권8 兵典六條 제1조 簽丁. 簽丁收布之法, 始於梁淵, 至于今日, 流波浩漫, 爲生民切骨之病. 此法不改而民盡劉矣. 이런 인식은 조선 후기 여타의 사료에서도 발견할 수 있다. 예를 들어 奇正鎭(1798~1879)도 '신은 군사를 양성하는 것은 외부의 침략을 막기 위함이라고 들었지, 베를 징수하기 위하여 군사를 등록시킨다는 말을 듣지 못했습니다. 이는 대개 중종 때 건의한 신하가 일시적인 국계(國計)의 편의만을 취하고 군사에게 베를 징수해서는 안됨을 생각지 못한 것입니다.'라고 말한 바 있다(기정진, 『蘆沙集』권3, 策).

가 있으니 현재 있는 13명은 모두 이웃과 일족의 힘을 빌리고 있는 상황이고 그 나머지 1백여의 가포는 어떻게 공납할 수가 없어 민간에게 나누어 배정하였으므로 한번 보병의 가포를 겪고 나면 온 고을이 탕진되어 솥이 남아 있는 집이 몇 안 됩니다. 삼가 헛 액수의 보병을 감하거나 혹은 移定하는 길을 열어놓아 머리를 떨구고 기운이 꺾인 백성들로 하여금 법 밖의 가포를 징수하는 일이 없게 해주신다면 또한 소생시킬 수 있는 한 가지 방편이 될 것입니다.[252]

위 사료는 1557년(명종 12)에 단양 군수 黃俊良(1517~1563)이 올린 상소 중 보병의 폐단에 관련된 부분이다. 단양의 군액에 편성된 보병의 수는 26명인데 그 수효만으로는 그다지 많은 숫자가 아니라고 한다. 실제로『세종실록』지리지에도 보면 단양은 235戶 724口 중 군액은 시위군 26人, 船軍 26人으로 나와 있다.[253] 시위군은 세조 대에 정병으로 그 명칭이 바뀐 병종이었다. 세종 대 시위군 26명이 명종 대 보병(당시 정보병은 보병으로, 정기병은 기병으로 불렀다) 26명으로 그 수효가 같다. 이는 시위군과 정병 사이의 연관성을 보여준다. 세종 대와 명종 대 의무 군역의 군액이 같은 것으로 보아 성종 대 군액 감액 조치에 적용을 받지 않은 고을이었다. 하지만 황준량이 상소를 올릴 당시에는 실제 군액 수가 13명으로 줄어 있었다. 감소폭이 무려 50%인 셈이다. 성종 대 군액 고정 조치로 이 감소폭은 군적에 반영되지 않았고 남은 13명이 26명만큼의 군역을 책임지는 상황이 발생했다. 인구의 유동성을 고려하지 않고 군액을 고정한 결과 군액에 미달이 생겼다.

황준량은 이 부족분이 갖는 문제점을 두 가지 측면에서 제시했다. 하나는 인원수 부족으로 인한 군사 공백이다. 군적 상으로 단양에서 차출할 수 있는 병사의 수는 26명이지만 실제로는 13명 밖에 없어 '빈 문서만 걸어놓고' 있는 상태이다. 군적이 허구화한 것이다. 그래서 '급한 일이 생겼을 때', 즉 유사시에 병

252)『명종실록』권22, 12년 5월 7일 기미. 丹陽郡守黃俊良, 上疏陳民弊十條曰 … 其六曰, 步兵之弊, 弊郡之兵, 至於二十六名, 則亦非多也, 今則僅存十三, 而單無保率, 其十三則無一可代, 只掛空籍, 脫有警急之虞, 猝被整旅之擧, 則誰赴轅門之蛇鳥, 誰守竹嶺之關防乎? 況步兵之役, 例有價布, 而時存十三, 皆藉隣族之力, 其餘百餘之布, 無從准納, 而散定民間, 一經兵價, 闔境蕩悉, 家餘鼎鐺者, 亦無幾矣, 伏願量減虛額之兵, 或開移定之路, 使垂首喪氣之民, 得免律外橫布之征, 則亦蘇復之一條也. 같은 내용이『錦溪集』外集 권7 疏, 丹陽陳弊疏에도 실려 있다.

253)『세종실록』권149,「지리지」충청도 충주목 단양군.

사를 동원하려고 해도 軍門이나 防戍處에 투입할 병사가 없다. 이는 곧 단양에서는 중앙군뿐만 아니라 지방군도 기대하기 어렵다는 뜻으로 중앙의 오위제와 지방의 진관체제가 모두 유명무실해지고 있는 상황의 한 예를 보여준다. 흔히 이 시기 군역의 문란상을 두고 대립이나 방군수포 현상을 주로 이야기한다. 하지만 이 사례를 보면 사실 군액 고정 조치로 발생한 인력 수급 상의 폐단이 이미 군적의 허구화에 중요한 요인으로 작용하고 있음을 알 수 있다.

황준량이 제시한 두 번째 문제점은 인원수 공백만큼의 가포 납부 공동 부담이다. 이 문제점은 당시 군역의 납포화, 즉 군역의 조세화가 국가에게 왜 유용한 제도였는지 알게 해준다. 황준량은 '보병의 신역에 으레 가포가 있'다고 말하는데 이는 당시 군적수포법이 지방 수령의 편의에 따라 강제로 실시되고 있었다는 사실을 알려준다. 황준량이 폐단이라고 말하고 있긴 했지만 사실 황준량은 국가가 계획한 동원 목표를 달성하고 있었다. 만약 인신을 직접 동원해야 한다면 입역할 인원이 없어서 군적에 기재된 인원을 충족할 수 없었을 것이다. 하지만 황준량은 표준화한 역가에 맞춰 군적에 적힌 인원을 수치로 환산해 총액을 계산하고, 다시 이 총액을 향촌민에게 골고루 분정했다. 역가의 표준화와 징수절차의 표준화가 이뤄진 덕분에 동원 대상이 존재하지 않음에도 불구하고 동원을 성공적으로 완수할 수 있었다. 유동적으로 변화하는 인구를 완벽히 통제할 수 없었던 국가의 입장에서 볼 때 군역 대상자의 존재 여부와 상관 없이 동원 체계를 운영할 수 있었던 것이다.

당시 단양 지역의 일괄적인 대립 가포 수납은 이 같은 상황에서 유래한 고육책이었을 것이다. 대립 가포로 일괄 통일하면 적어도 정병에 편성된 13명이 농사는 지을 수 있기 때문이다. 그래도 여전히 문제는 남아 있다. 정병 26명의 신역을 대립으로 대체한다고 했을 때 납부해야하는 가포 수효는 156필(대립공정가 월 3필 * 번삭 2개월 * 26명 = 156)이다. 이를 13명이 부담해야 하니 1명당 부담해야하는 가포 수효는 12필이다. 면포 12필은 일반적인 자영농이 감당하기 어려운 수효인데, 사료에 따르면 13명의 정병은 이웃과 친족의 힘을 빌리고 있다고 한다. 조선 후기에 대표적인 군정의 문제로 나타나는 인징과 족징의 폐단

이 이미 이 시기에도 보이는 것이다. 그럼에도 불구하고 단양 군수 입장에서는 여전히 1백여 필의 가포를 수납하지 못했는데 이는 민간에 분정해서 거뒀다. 다른 백성들의 입장에서 보면 내지 않아도 되는 조세가 추가된 셈이다. 황준량도 가포를 감액해서 '법 밖의 가포를 징수하는 일이 없게' 해달라고 말하는데, 여기서 말하는 법 밖의 가포가 바로 민간에게 분정한 가포를 뜻한다.

황준량의 상소를 보면 군역의 개념이 조금씩 변화하고 있다는 사실을 알 수 있다. 군역은 인신 동원을 기본으로 한 개념이었지만 단양의 사례에서 군역은 오로지 조세 수취의 한 종류에 불과하다. 군역으로 동원할 인신의 노동력은 대립제에 근거해 재화가치로 환산이 가능했고, 군역으로 동원할 군정 수효는 재화가치의 총량으로 환산이 가능해졌다. 군역은 이제 몇 명을 동원하냐의 문제가 아니라 몇 필을 수취하냐의 문제가 된 것이다. 군역을 가포 수효로 환산할 수 있게 되자 그 다음은 가포를 수취하는 방식이 달라졌다. 인신을 동원할 때는 여러 사람으로 분정할 수가 없었다. 정해진 번차에 맞춰서 인신이 직접 입역해야 했기 때문이다. 가포를 수취할 때는 여러 사람으로 분정할 수 있었다. 오로지 숫자로만 계산하면 되기 때문이다. 군역이 단순히 조세화한 차원을 넘어 군액에 편성된 사람뿐만 아니라 군적에 오르지 않은 사람까지도 부담해야하는 조세로 그 성격이 바뀐 것이다. 이는 조선 후기에 발생하는 조세 공동납의 등장을 예고하고, 나아가 군정의 문제-인징, 족징, 황구첨정, 백골징포 등-가 발생할 가능성 오 내포했다.

황준량이 제시한 대안은 군액 수를 조정하자는 것이었다. 성종 대 군액 감액 조치와 그 맥락을 같이 하고 있는데 이는 곧 인력 공급, 즉 군적에 편성된 군액 수를 조정하는 것으로 문제를 해결할 수 있을 것이라는 인식을 보여준다. 하지만 이미 조세화된 군역은 단순히 군액 조정으로 해결할 수 있는 단계가 아니었다. 또 국가에게는 이미 충분히 유용하게 기능하고 있었기 때문에 당장에 동원체계를 개선하려고 노력할 이유가 없었다. 이 문제를 해결하기 위한 논의는 17~18세기에 양역변통론이란 이름으로 나타났다.

황준량의 상소는 지방 단위에서 군적수포법이 어떻게 작동하고 있는지 보여줬

다. 이번에는 중앙과 수군의 사례를 보자. 대사간에 있었던 李重慶(1517~1568)의 상소를 볼텐데 내용이 길지만 당시 상황을 잘 보여주는 중요한 사례이므로 조금씩 분할해서 보겠다.

> Ⅳ-2-13. 사간원 대사간 이중경 등이 상소하였는데, 그 대략에, "皂隷는 두 달에 한 번씩 번을 서는데 한 해의 納布가 10필이나 됩니다. 게다가 관청에서 升數를 점검할 때에 번번이 퇴짜를 놓으므로 재산을 다 기울이게 되어 결국 잇달아 유망하는 형편입니다. 步兵의 예에 의거해 해조로 하여금 받아서 나누어 주게 한다면 조금이나마 그 폐단을 덜 수 있을 것입니다.[254]

위 사료는 1561년(명종 16)에 사간원의 대사간이었던 이중경이 올린 상소의 앞부분이다. 이중경은 조례가 대립할 경우 한 해 동안 납부해야하는 가포가 10필이나 되는데, 입역처인 各司에서 가포를 수납하지 않아 조례들이 경제적 어려움에 처하는 상황을 설명한다. 그래서 그 해결책으로 보병의 예에 의거해 특정 기관을 설정해 가포를 일괄수납, 일괄분정하는 방안, 즉 군적수포법을 제시하고 있다. 조례는 수도의 각사에서 근무하는 경아전으로서 주로 경호, 경비, 사령 등 잡역을 맡았다. 잡역으로서 여러 관청에 배속되어 있었지만 그 인원 관리는 병조에서 담당하고 있었다. 번차는『경국대전』상에는 3번 1삭으로 나와 있어 세 달에 한 번 입역하면 되었지만 위 사료는 2번 1삭으로 두 달에 한 번 입역하는 것으로 보고해 법전과 실제 사이에 차이를 발견할 수 있다. 총원은 약 430명이었고 주로 그 성격이 비슷한 羅將과 함께 언급되며 나장 외에도 日守, 漕卒, 水軍, 烽軍, 驛保 등과 함께 七班賤役의 하나로 취급되었다.[255]

이중경은 조례에게도 정병의 예에 의거해서 군적수포법을 적용하자고 제안하고 있다. 이중경의 제안은 단순히 조례가 겪고 있던 어려움을 배려하는 조치가 아니었다. 이중경이 조례에게도 정병의 예를 적용하자고 말할 수 있었던 것은

---

254)『명종실록』권27, 16년 2월 21일 신해. 司諫院大司諫李重慶等上疏, 其略曰, 皂隷之番, 間一月而立, 一年之納布, 多至於十匹, 加以爲官司者, 點檢升數, 輒見揮斥, 故傾財敗産, 相繼流亡, 若依步兵之例, 令該曹, 捧而分之, 則庶幾少除其弊.

255)『속대전』, 병전 면역조. 七班賤役, 皂隷, 羅將, 日守, 漕水軍, 烽軍, 驛保.

조례도 정병과 같이 그 역이 役卒化 했기 때문이다. 앞서 정병의 대립을 허용한 이유는 정병의 역이 본래의 군사적 기능을 상실하고 잡역으로 전락했기 때문이라는 점을 살펴봤다. 어차피 예비 인력으로서 잡역에 투입되는 인원이라면 누구로 대체하든 국가의 관심 밖에 있었다. 정병의 예에 의거한다는 데에서 알 수 있듯이 조례도 잡역이나 다름 없었기 때문에 병조가 대립가 일괄 수납, 일괄 분정하는 방식을 적용했다.

이런 조치는 군적수포법이 다양한 役에 확대 적용되어 가고 있는 당시 분위기를 잘 보여준다. 이중경의 상소는 조례에 정병의 예에 의거해 군적수포법을 확대적용하자는 주장을 펼친 뒤 이어서 사복시, 군기시, 와서, 사포서, 전연사 등의 제원도 높은 대립가로 고통 받고 있으므로 해결책이 필요하다고 말한다. 해당 관청들은 병조, 공조 등의 속아문으로서 이들의 제원은 선상노로 충원하고 있었다. 선상노의 신역과 정병의 군역은 그 성격이 다르지만 당시 사회분위기로는 잡역에 종사하면서 높은 대립가로 경제적 부담을 받는다는 점은 같았다. Ⅲ 챕터에서 살펴본 정성근 대립 사건에서 정병과 구사는 엄연히 다른 역이었지만 대립의 구조는 동일해서 위정자들이 같은 문제로 인식하고 있었던 것과 유사한 모습이다.

단 이중경의 상소가 군적수포법을 무분별하게 확대 적용하고 있는 모습만 보여주는 것은 아니다. 조례부터 각종 선상노의 신역까지 收布를 확대 적용하고, 특히 정병의 예에 의거한 가포의 일괄 수납, 일괄 분정 방식을 채택하고는 있지만 어디까지나 이는 잡역에 한정한 조치였다. 정병, 조례, 각종 선상노의 신역 등은 당시 이미 모두 잡역으로 바뀌었고 본래의 역할에서 벗어나 여러 입역처에 분별 없이 동원하고 있었다. 국가는 대립을 허용하는 범위는 오직 잡역 또는 잡역으로 전락한 역에 한정했다. 이중경이 올린 상소의 뒷부분은 당시 국가가 군적수포법을 적용하는 범위를 잡역에만 한정하고 있다는 사실을 잘 증명한다.

Ⅳ-2-14. 水軍의 역은 다른 데보다 갑절이나 고되어 부방할 시기가 되면 어렵게 가재 도구를 팔아 노자와 양식을 마련하는데, 부방한 뒤에는 바쳐야 하는 물건이 10여 종이나 되어 온갖 수단 방법을 다해 수탈하고 있습니다. 또 鎭에 머물러 防戍하는 자는 열에 하나 정도이고

나머지는 다 돌려보내 주면서 그 대신 가포를 징수하고 있으니, 만일 뜻밖의 변이 발생한다면 누구하고 성을 지키겠습니까? 절도사는 날마다 침탈을 일삼아 그 재물을 私室로 실어 나를 뿐만 아니라, 또한 먼저 權門에 보내어 출세할 발판을 만듭니다. 당금의 계책으론 鎭將을 잘 가려 맡겨 이와 같이 극심한 지경에까지는 이르지 않게 하는 것이 상책입니다.[256]

위 사료는 이중경이 올린 상소의 뒷부분이다. 앞부분이 조례, 선상노와 같이 중앙의 각종 입역에 대해 이야기했다면 뒷부분은 수군에 대한 이야기를 하고 있다. 수군의 경우『經國大典』상에 정원은 48,800명이고 그 역을 世傳하며 타역으로 옮길 수 없다고 하고 있다. 번체는 2번 1삭이니 매월 교대로 1년 동안 6개월 입역해야했다. 수군의 역은 매우 고되서 이미 이 시기가 되면 군역 중 대표적인 고역으로 악명 높았고 수군역에 배치된 군정 중 도망치는 숫자도 상당히 많았다.[257] 이중경의 상소를 보면 수군역이 고역인 이유는 단순히 번차나 他役移定不可 같은 제도적인 데에 있지 않다는 사실을 알 수 있다. 부방할 때마다 수군절도사들이 온갖 價物을 요구하기 때문에 이를 마련할 때 경제적 부담이 큰 것도 수군역의 고통을 가중하는 요인이었다. 앞서 당시 절도사들이 가물을 米布로 통일해 받는 경향도 나타나고 있다는 점을 살펴봤다. 현물이든 미포든 간에 수군역이 군역 대상자에게 경제적 부담으로 다가온다는 사실에는 변함이 없다.

하지만 이중경은 수군에 대한 대책으로 정병에 대한 대책과 다른 계책을 진달한다. 수군에게는 군적수포법을 확대 적용하는 것이 아니라 책임자인 수군절도사들에 대한 인사 조치를 더 철저히 하자는 대책이다. 문제 상황에 제도 개선이 아니라 개인의 윤리 차원에서 접근한 것이었다. 이 조치는 당시 조정이 군적수포법을 무분별하게 확대 적용하지 않았다는 점을 명확히 보여준다.[258] 앞서 살

256)『명종실록』권27, 16년 2월 21일 신해. 水軍之役, 倍苦於他, 方其赴防之初, 艱關轉賣, 具其資糧, 及其旣赴, 所納之物, 十有餘色, 剝膚搥髓, 無所不至, 且留鎭防戍, 不過什一, 盡放其餘, 以徵價布, 脫有意外之警, 誰與守城? 爲節度使者, 日以浚削爲事, 非徒運之私室, 亦必先輸權門, 以爲發身之地, 爲今之計, 莫如擇任鎭將, 使不至於如此之甚也.

257) 한성일,「임진왜란 시기 수군 동원 방식의 실태와 변화」,『지역과 역사』51, 2022, pp.317~325.

258) 실제로 당시 조정은 수군에 군적수포법을 적용하지 않고 오히려 수군 군액을 확충하기 위해 각종 노력을 기울였다. 예를 들어 전라도 같은 경우 제주도 출신 출륙 포작인을 쇄환해 수군

펴본 바와 같이 조정이 대립제를 적용하는 대상은 그 역이 잡역에 해당할 때로 한정했다. 수군은 비록 고역이기는 했지만 방수, 선군 등 분명한 군사적 기능이 존재했다. 군역 대상자의 입장에서 볼 때 가포로 역을 대신하는 상황은 동일하다. 그러나 국가 입장에서 봤을 때 정병은 어차피 잡역에 투입되는 예비 인력이므로 군적수포법을 적용해도 무방했지만 수군은 군사적 기능이라는 실제 수요가 존재했기 때문에 예비 인력으로 분류할 수 없었고 대립제도 적용할 수 없었다.

정리하자면 16세기에 조선은 군역 동원 체계에 대해서 명확한 원칙을 가지고 있었다. 기본적으로 번상제의 원칙 하에 군역을 운영하되 군사적 기능을 상실하고 잡역화된 병종, 특히 보정병 등에 한해서만 군적수포법을 예외적으로 적용하는 것이다. 군사적 기능을 가지고 있는 수군, 갑사, 기정병 등의 병종은 군적수포법의 적용을 받는 병종이 아니었으며 이들의 대립은 명확히 불법이었다.[259] 하지만 군사적 기능을 상실한 보정병, 조례 등의 병종은 군적수포법의 적용을 받는 병종으로 이들의 대립은 합법이었다. 다만 의무 군역으로서 가장 많은 수를 차지하고 있었던 병종이 보정병이기 때문에 대립 현상은 16세기를 휩쓴 하나의 현상처럼 보였던 것이고, 그 외 병종에서도 대립 현상이 이미 만연해 있었기 때문에 16세기 전체를 봤을 때 군역은 문란해 보였다.

하지만 국가가 인력을 활용하는 방식이라는 관점에서 볼 때 군적수포법은 유용한 제도였다. 군역 동원 체계를 꾸준히 표준화한 결과 이제 국가는 군역 동원 단위마다 동일하게 수취할 수 있는 재화의 양을 설정해 정해진 절차대로 진행할 수 있었다. 이런 표준화 과정은 동원 체계 상에 존재했던 여러 사적 영향력을 제거하고 군역 부담을 표준화하기 위한 노력이었다. 하지만 그 결과는 표준화된

에 충당하기도 했다. 이런 노력은 중앙의 번상보병과 달리 지방의 수군은 반드시 군액을 채워 그 조직을 유지해야 한다는 조정의 인식의 단면을 드러낸다. 제주도 출신 출륙 포작인에 대한 내용은 양정필, 「조선전기 정부의 제주도 출륙 포작인 인식과 정책-포작인의 난민적 성격을 중심으로 -」, 『탐라문화』67, 2021 참고.

259) 이런 인식은 급료병제가 성립한 초기에도 이어져서 훈련도감과 어영청은 병조가 아닌 호조의 재정을 투입했다. 훈련도감과 어영청의 재정 운영에 관한 논의로는 백승철, 「17·18세기 軍役制의 變動과 運營」, 『李載龍博士 還曆紀念 韓國史學論叢』, 한울, 1990 ; 김종수, 앞의 책, 2003 ; 김현동, 「17세기 어영청(御營廳) 창설과 번상급료제(番上給料制)의 성립」, 『한국사연구』192, 2021 등 참고.

군역 수행 비용을 군역 대상자에게 부과해 재정을 확보하고, 이 재정을 활용에 국가가 원하는 방식대로 유연하게 인력을 활용하는 것이었다.[260] 표준화의 동기와 과정은 군역 대상자를 위한 것이었지만 그런 단순화 덕분에 국가는 인력과 재화를 자유롭게 교체하며 투입할 수 있었다. 결국 군적수포법으로 일단락된 군역 동원 체계의 표준화는 국가에게 가장 유용하게 작용했다.

Ⅵ. 결론

조선 전기에 국가는 군역 동원 체계를 지속적으로 표준화했다. 제도를 개선하는 직접적인 동기는 매순간 다양한 형태로 발생했던 군역의 폐단을 완화하기 위함이었다. 하지만 장기적인 시야에서 볼 때 제도 개선의 추이는 군역 수행 비용의 불균형을 제거하는 일관된 방향으로 흘렀다. 위정자들은 군역 동원 대상의 경제적 부담을 완화한다는 명분으로 제도 개선의 목적을 내세웠지만 사실은 국가의 군역 동원 수행 능력을 향상해 안정적으로 인력을 확보하려 했다. 군역 동원 체계의 '표준화' 과정은 지속적이면서도 일관된 흐름이었고 궁극적으로는 국가의 인력 동원 능력을 향상시켰다.

본고에서 밝힌 이런 내용은 기존의 연구들과 상당히 다르다. 기존의 연구는 조선 전기 군역 제도가 16세기에 대립, 방군수포 등의 현상으로 한 차례 붕괴했고, 임진왜란에서 확인할 수 있듯이 군사력 유지에 완전히 실패했다고 해석하기 때문이다. 일관된 표준화는커녕 초기의 군역제도는 사실상 붕괴했으며 인력 동원 능력은 완전히 상실했다는 표현이 조선 전기 군역 제도를 이해하는 데에 더 적합한 해석 틀처럼 보인다. 그러나 군역 동원 체계가 작동할 때 발생하는 군역 수행 비용 문제에 초점을 둔다면 조선 전기에 지속적으로 진행한 표준화 과정을 더 선명하게 바라볼 수 있다.

조선이 개국했을 때 군역 수행 비용은 국가에서 신경 쓸 문제가 아니었다. 여

260) 김성우는 이런 현상을 두고 '대립화와 방군수포의 경향으로 군역이 각 관청의 주요 수세원으로 인식되'었다고 평가했다. 김성우, 앞의 논문, 1995, p.180.

말선초의 혼란한 상황 속에 여러 절제사들이 군사를 동원하는 권한을 가지고 있었기 때문이다. 국가가 필요할 때 절제사들에게 군사 동원을 명령하면 절제사들이 군사를 알아서 동원했다. 군역 수행 비용 역시 절제사들이 알아서 해결했다. 하지만 절제사들이 군사를 동원할 권한이 있다면, 곧 그들이 사병화한 군사력을 보유했다는 뜻이기도 했다. 이에 국가는 사병 혁파의 과정을 거치며 절제사들이 가지고 있던 군사 동원 권한을 회수했다. 군사 동원 권한을 회수하면서 동시에 절제사가 알아서 담당하던 군역 수행 비용 문제도 불거졌다.

국가는 처음에 군역 수행 비용을 한 戶 내에서 알아서 해결하게끔 했다. 한 호에서 한 명의 군사만 동원하고 나머지 식솔들이 군역 수행 비용을 부담하는 방식이었다. 이때 입역하는 군사를 戶首라 하고 이를 경제적으로 보조하는 인원을 奉足이라 불렀다. 이와 같은 방식의 군역 동원 체계를 奉足制라 한다. 이처럼 군역 동원 단위를 호 단위로 편성한 봉족제는 곧 문제에 봉착했다. 호별로 丁의 숫자가 달랐고 경제 수준도 상이했기 때문이다. 심지어 호 단위로 편성한 동원 체계의 허점을 찔러 한 호 내에 여러 戶나 여러 口가 거주하는 편법까지 생겼다. 이에 국가는 군역 동원 단위로 保라는 편성 단위를 생성했다. 이를 1464년(세조10)에 등장한 보법이라 하는데 1保는 2丁으로 편성한 단위로서 한 단위가 포함하는 人丁의 수치를 명시했다. 동원 단위로서 호가 각기 다른 인정 수를 가지고 있었다면 보는 동일한 인정 수를 가지고 있었다. 그리고 입역하는 보에 입역하지 않는 보를 지급해 군역 수행 비용 부담도 표준화할 수 있었다. 즉 군역 동원 단위를 보로 통일하면서 동원 단위마다 상이했던 경제적 부담을 표준화한 것이었다.

군역 동원 단위를 표준화하면서 군역 동원 체계를 개선했지만 실제 운용상의 문제는 여전히 존재했다. 크게 세 가지가 있는데 첫째는 군적 작성 문제였다. 보법을 통해 군역에 동원하는 인력이 큰 폭으로 증가했는데 정작 국가는 이 인력을 활용할 데가 없었다. 이에 성종은 즉위 초반부터 지속적으로 군액을 감축하다가 1475년(성종6)에 아예 군액을 고정해버렸다. 항상 변화하는 인력 수요와 인구수에 그때마다 맞추기 어려웠기 때문이다. 군액을 고정한다면 정해진 수만

큼의 군사를 안정적으로 동원할 수 있어 인력 활용의 예측성을 담보할 수 있다. 대신 모든 인정을 같은 단위로 통일해 동원하려 했던 보법의 제도적 목표는 후퇴했다.

둘째는 입역자 관리 책임 문제였다. 『경국대전』은 군사의 入役 과정을 명문화했지만 현실에서는 다르게 작동했다. 법전상 番上兵의 관리 책임은 兵曹가 맡았는데, 현실에서 번상병의 관리 책임은 번상병이 입역하고 있는 입역처의 담당 관원이 맡았다. 실무자였던 입역처의 담당 관원은 동원 의무라는 국가의 명령을 입역자에게 강제할 수 있는 최일선에 있었던 것이다. 그런만큼 담당 관원은 자신이 임의로 권한을 행사해 입역자의 복무 형태, 특히 대립이나 방군수포 같은 행위도 자행할 수 있었다.

셋째는 군사의 役卒化 문제였다. 국가에서 군사를 동원하는 목적은 군사력의 확보에 있었다. 하지만 군사력도 결국 인력이라는 관점에서 볼 때 이미 동원해 놓은 군사는 다양한 활용이 가능한 인적 자원이었다. 그래서 동원한 군사는 영선사업이나 재해 복구 지원 같은 임무에 투입되었다. 국가에서 필요한 임무는 불규칙한 반면 동원한 군사는 항상 일정하게 확보할 수 있었기 때문이다. 즉 군사의 역졸화는 군사적인 측면에서만 볼 때 군사의 허약화였다. 하지만 국가의 관점에서 볼 때 추가적인 비용 지출이나 인력 동원 부담이 없이 유연하게 인력을 활용하는 정책 변화였다. 이상의 세 가지 문제점은 보법이 내포한 문제점과 결합하면서 군역 동원 체계 상의 새로운 표준화를 추진하게 했다.

군역 동원 단위를 표준화하긴 했지만, 군역 수행 비용을 동원 단위 간에 알아서 해결하는 문제는 여전히 잔존했다. 가령 입역하는 番上步正兵 1명에게는 1보, 즉 2정을 지급했다. 이는 입역하는 正軍 한 명의 군역 수행 비용을 입역하지 않는 保人 두 명이 보조해야 한다는 뜻이다. 이때 보인은 정군의 군역 수행 비용을 어디까지 부담해야 할까? 만약 군역 수행 비용이 여러 요인에 의해 폭증한다면 그 비용을 보인이 모두 부담해야 할까? 이처럼 군역 동원 단위를 표준화하면서 정군과 보인의 사이의 경제적 관계가 새롭게 나타났다.

대립 문제는 당시 군역 수행 비용을 호수와 봉족, 정군과 보인 사이에서 알아

서 해결하게끔 편성한 제도 하에서 더욱 선명하게 부각되었다. 대립은 기본적으로 고역을 피하고 싶은 원초적인 욕구 때문에 발생했다. 대신 고역을 지는 사람은 거기에 상응하는 대가를 원했다. 따라서 대립에는 반드시 비용이 발생했다. 따라서 대립의 손익관계는 분명하게 따질 수 있었다. 대립인에게 지불하는 비용이 입역에 소요하는 비용보다 적으면 대립은 이득이었다. 여기서 대립을 이득으로 이끄는 두 가지 경우를 상정할 수 있다. 하나는 대립인에게 지불하는 비용이 낮은 경우이다. 만약 관리가 입역자로부터 비용을 받고 자신의 私奴를 대립시킨다면 대립인에게 지불하는 비용이 존재하지 않는다. 이 경우 관리는 입역자로부터 입역에 소요되는 비용, 즉 대립가를 얼마를 받든 간에 무조건 이익이다. 다른 하나는 입역에 소요하는 비용을 많이 확보할 수 있는 경우이다. 만약 정군이 대립할 때 비용이 높게 소요되더라도 손해 볼 일이 없었다. 정군의 군역 수행 비용은 보인이 부담하기 때문이다. 정군은 대립가가 얼마이든 자신이 지출할 비용이 적거나 없었다. 이 경우 역시 대립가가 얼마든 간에 정군이 이익이었다.

즉 대립이 손익을 따지는 행위라고 봤을 때 관리나 입역자는 대립을 해서 손해 볼 일이 없었다. 오히려 어떤 경우든 간에 이익이었고 대립을 하는 쪽이 더 유리했다. 이런 이유로 관리는 입역자에게 대립을 강요했고, 입역자인 정군 역시 보인에게 군역 수행 비용인 대립가를 강요했다. 이처럼 대립은 경제적 이익을 획득할 수 있는 주체가 의무 동원 대상자에게 강요하는 행위였던 것이다. 대립의 강요를 통해 관리나 입역자가 이익을 얻을 수 있었던 것은 군역 수행 비용이 정확히 표준화되어 있지 않은 탓이기도 했다. 이를 자세히 확인할 수 있는 사례가 1493년(성종24)에 발생한 정성근 탄핵 사건이었다. 이 사건의 주인공인 도총관 임광재와 좌부승지 정성근은 모두 자신에게 배정된 입역자에게 대가를 강요했다. 임광재는 대립인을 구하지도 않았고 정성근은 자신의 私奴와 자신에게 새로 배속된 伺候를 번갈아 대립시켰다. 대립이 강요로 이뤄지고 있었고 대립으로 이익을 획득하는 주체는 바로 관리였던 셈인데, 이는 당시 만연한 대립의 구조를 전형적으로 보여준다.

국가는 군사를 동원해 유연하게 인력을 활용하고 있었기 때문에 대립 행위 그

자체는 큰 문제가 아니었다. 하지만 대립 행위가 이뤄지는 과정에서 오가는 비용, 즉 대립가는 문제였다. 대립가가 문제인 이유는 두 가지였다. 하나는 대립가가 너무 높을 경우 입역자의 경제적 부담이 커진다는 것이고 다른 하나는 관리들의 부정축재 수단으로 대립이 활용될 것이라는 점이다. 이에 조정은 대립가를 상정하는 조치를 내렸다. 대립가를 표준화함으로써 입역자의 군역 수행 비용을 통일해 경제적 부담을 경감하겠다는 의도였다. 이로써 정군-보인 간에 자의적으로 설정되었던 役價를 표준화했다.

역가를 표준화하면서 대립을 공인한 배경에는 여러 요인이 있다. 우선 15세기 중반 이후 조선은 외교안보상황이 바뀌면서 수도에 대규모의 병력을 주둔시킬 필요가 없어졌다. 수도의 중앙군을 활용한 대규모 군사훈련인 강무의 시행횟수가 성종 대부터 급감한 사실은 이를 잘 보여준다. 또 16세기부터 특히 수도에서 면포가 널리 유통되면서 화폐로 기능했다. 덕분에 전국 어디에서든 입역자가 면포만 소지하고 번상하면 대립에 필요한 비용을 편리하게 지불할 수 있었다. 마지막으로 한양의 인구 증가였다. 한양의 인구는 정확히 추정이 어렵지만 조선 전기 내내 증가했다고 볼 수 있다. 특히 한양에는 지방에서 흘러든 流民이 많았다. 한양의 인구가 늘어난 덕분에 손쉽게 인력을 구할 수 있었고, 덕분에 지방에서 번상한 인력이 굳이 한양에 머물지 않아도 충분한 인력 확보가 가능했다.[261] 이런 여러 사회적 조건은 대립 공인 조치가 일회성에 그치지 않고 조선 후기까지 존속할 수 있는 원동력이었다.

역가를 표준화했음에도 불구하고 대립의 폐단은 여전히 존재했다. 그 이유는 공정 대립가와 실질 대립가가 달랐기 때문이다. 대립은 국가에서 강제한 의무를 타인으로 대체한다는 것과 노동력을 거래한다는 것 등 두 가지 성격을 지녔다. 그렇기에 국가에서 대립가를 상정해 자신이 강제한 의무의 비용도 강제했지만

---

261) 심지어 이영훈은 15세기가 노비 인구의 대확장기라며 15~16세기 인구의 3~4할이 노비였을 것이라고 추정했다(이영훈, 「한국사에 있어서 노비제의 추이와 성격」, 앞의 책, 1998, pp.363~383). 만약 이 추정을 본고의 내용과 함께 활용한다면 한양에서 대립은 대부분 고위관리의 私奴가 담당했다는 추론이 가능하다. 노비 인구의 대확장으로 고위관리가 사노라는 충분한 인력을 확보할 수 있는 조건이었고 대립을 통해 이익을 획득하기에도 용이한 구조였기 때문이다. 후속 연구를 통해 이 추론에 대한 내용을 보충하고자 한다.

노동력 거래가 이뤄지는 민간에서는 시장 원리에 따라 대립가가 형성되었다. 이런 이유로 공정 대립가와 실질 대립가가 차이가 났다. 助役價는 보인 1명이 1개월간 면포 1필로, 공정 대립가는 정군 1명이 1개월간 면포 3필로 정해졌다. 이후 대립가는 3.5필로 약간 상승했다. 반면 실질 대립가는 여러 요인에 따라 큰 폭으로 변화했는데 특히 흉년이 주요 요인으로 작용했다. 실질 대립가는 1541년 이전에 보병의 경우 대체로 평년에 매월 면포 7~10필, 흉년에 매월 면포 50여필로 형성되어 있었다. 수군의 경우 이보다 약간 더 많은 수준이었다. 또 1541년 역가 수취 체계를 표준화한 이후에는 공정 대립가와 일치하는 모습이 나타났다. 기존 연구는 주로 대립가가 지속적으로 앙등해 경제적 부담을 가중했다고 해석했다. 하지만 실제로 대립가는 대체로 일정한 수준을 유지했다. 다만 공정 대립가와 실질 대립가가 차이가 났기 때문에 입역자에게 경제적 부담을 안겨줬던 것이다.

대립이 입역자에게 경제적 부담을 안겨준 또다른 이유는 군역을 활용해 영리행위를 하는 자들 때문이었다. 이들은 군역 의무를 이행하기 위해 수반되는 각종 행정업무를 중개 혹은 대리해주는 방식으로 이익을 얻었다. 이 중개인들은 대개 사적 집단이었고 특히 사주인이라 불리는 집단이 대표적이었다. 이들은 크게 볼 때 세 가지 방식으로 이익을 었었는데, 번상병에게 숙소를 제공하거나 대립인을 알선해주고 혹은 대립가포를 환납하기도 했다. 번상병에게 숙소를 제공하는 행위는 조선 초기부터 보이는데, 이는 수도에 위치한 군영의 열악한 환경 때문이었다. 반면 대립인 알선과 대립가포 환납은 16세기부터 보이기 시작하는데, 이는 1493년에 대립을 공인하고 역가를 표준화한 이후에 발생한 현상들이었다. 이처럼 군역제도를 통해 이익을 얻는 주체가 다양하고, 또 그 방식 및 정도도 광범위했지만 이런 행위들은 모두 같은 사회 현상으로 귀결되고 있다. 바로 군역을 인신 동원이 아닌 재화 수취의 성격으로 변모시키고 있었던 것이다.

국가는 대립의 폐단이 발생하는 이유가 역가의 수취 과정에서 발생한다는 사실을 인지했다. 대립의 폐단이 지속된다면 역가를 표준화한 제도도 무의미했다. 이에 조정은 역가의 수취 과정에 적극 개입하면서 각 단계별로 하나씩 표준화해

갔다. 먼저 1538년(중종33)에는 김정국의 제안으로 가포를 지방관과 병조에서 직접 확인하는 과정을 추가했다. 지방관이 踏印한 가포에 한해서만 병조에서 수납하는 방식으로 가포 환납을 방지하기 위한 절차였다. 다음으로 1541년(중종36)에는 양연의 제안으로 가포를 지정기관(사섬시, 후에 병조)에서 직접 수취 및 분급하는 절차를 마련했다. 대립가를 함부로 징수하는 폐단은 지방관이나 병조가 아닌 각 입역처의 관원의 강요에 의해 발생했다. 양연의 안은 이런 폐단을 방지하기 위한 대책이었다. 양연의 안이 받아들여지자 대립제는 겉보기에 새로운 제도로 탈바꿈했다. 이제 인신을 동원하는 제도가 아니라 인신에게 조세를 부과하는 제도로 바뀐 것이다. 이는 동원 단위와 역가를 표준화하는 과정을 거쳤기 때문에 등장할 수 있었던 제도였다. 비로소 군적수포법이 성립한 것이다.

군적수포법은 군역제도의 본질에서 벗어난 제도 같아 보이지만, 사실 국가에게는 유용한 제도였다. 동원 단위, 역가, 수취 절차를 표준화한 덕분에 군역 대상자가 부재하더라도 동원 목표를 달성할 수 있었기 때문이다. 가령 단양의 경우 군적상 26명의 인원을 동원해야 하는데 단양군수 황준량이 올린 상소에 따르면 13명만 남아있었다. 하지만 황준량은 군적에 기재된 인원수대로 역가를 추산해 남은 인원에게 분정한 후 일괄 수취했다. 동원할 인신이 절반이나 없었음에도 불구하고 동원 목표를 달성했던 것이다.

하지만 대립을 적용하는 범위는 군사력과 무관한 병종에 한정했다. 국가는 여전히 인신을 직접 동원해 군사력을 확보하려 했다. 군역 수행 비용을 표준화한 군역 동원 체계는 어디까지나 군사력과 무관한 인력을 활용하는 영역에만 적용되었다.

조선 전기 군역 동원 체계는 군역 수행 비용을 군역 대상자에게 책임 지우는 방식이었다. 때문에 군역 수행 비용의 지불을 강요하기 쉬운 구조가 만들어졌고 이는 대립 문제로 이어졌다. 따라서 대립 문제는 군역 문제이면서 동시에 경제 문제였다. 대립 문제는 군역 동원 체계에 내재한 군역 수행 비용의 불균형 문제를 수면 위로 부각했다. 덕분에 대립 문제를 해결하는 과정에서 역가와 역가의 징수 절차를 표준화하고 군역 동원 체계를 개선할 수 있었다.

군역 동원 체계의 개선 과정은 군역 대상자에게 책임 지운 군역 수행 비용을 표준화하는 과정이었다. 덕분에 국가는 표준화한 동원 체계를 바탕으로 재정을 확보하고 인력을 유연하게 활용할 수 있는 능력을 얻었다. 군역 동원 체계의 표준화는 결국 국가에게 유용한 일이었고, 이런 이유로 조선 후기에도 그 체계를 지속했다. 군역 동원 체계의 표준화의 관점에서 보면 조선 전기와 조선 후기의 군역 동원 체계는 표준화 여부만 다를 뿐 근본적으로 같은 체계를 공유하고 있다. 군역 대상자를 동원하되 일부 인원은 직접 입역하게 하고 나머지 인원은 이를 경제적으로 보조하게 하는 체계였다. 다만 조선 전기는 이 모든 과정이 사적으로 이뤄졌고, 조선 후기는 국가의 개입 하에 이뤄졌다. 어떤 면으로 보자면 군역 동원 체계의 표준화 과정은 조선 후기까지 같은 맥락-군역 수행 비용의 표준화- 속에서 진행되고 있었다.[262]

다시 서론의 마지막 부분에서 제시한 가상의 사례로 돌아가 보자. 가령 1464년(세조 10) 이전에 한 군사에게 군역 수행 비용이 얼마나 드는지 질문한다면 의아해할 것이다. 아마 군장비, 입역처 체류비 등을 당시 시세에 맞춰서 계산해 군역 수행 비용을 답할 것이다. 그리고 그 비용은 같은 집(戶)에 사는 사람들이 함께 마련해준다는 말도 덧붙일 것이다. 이 군사에게 군역 수행 비용이란 군장 가격, 입역처 주변의 곡물 시세 등의 변동에 따라 널뛰는 것이었고, 이 '예측 불가능한 비용'은 온 집안 사람들이 함께 해결할 영역이었다. 반대로 국가 역시 군역 자원을 동원할 때 시장의 물가나 戶의 경제력은 크게 고려할 대상이 아니었다. 대신 '몇 명을 어떻게 동원할 것인가?'라는 문제가 더 중요했다. 요컨대 1464년 보법의 성립 이전 군역 동원 체계는 경제 문제보다 군사 문제가 더 중요했다.

하지만 같은 질문을 1541년(중종 36)에 한 군사에게 던져보면 전혀 다른 답

262) 예를 들어 18세기 이후 軍役稅의 金納化가 촉진되었는데, 이는 米布 중심의 조세 체계에서 미포의 품질이나 가격이 지속적으로 변동했고 또 防納 같은 외부적 요인이 균일한 군역 부담을 방해하고 있었기 때문이다. 16세기에 입역자마다 군역 수행 비용이 달랐던 것을 표준화했듯이 18세기에는 米布마다 다른 가치를 갖는 문제를 금납으로 통일하면서 군역 수행 비용을 표준화한 것이다. 관련 논의로는 방기중, 「17·18세기 전반 金納租稅의 성립과 전개」, 『동방학지』45, 1984 ; _____, 「조선후기 軍役稅에 있어서 金納租稅의 전개」, 『동방학지』50, 1986 등 참고.

변을 들을 수 있다. 그 군사가 番上正兵이라면 입역하는 기간 동안 지방관에게 매월 5승 면포(正布) 3.5필을 납부하되, 保人으로부터는 매월 5승 면포 1필을 받는다고 답변할 것이다. 이제 군역 수행 비용은 '예측 불가능한 비용'이 아니었다. 납부 대상 단위(保), 납부액(번상 정병 기준 매월 정포 3.5필), 납부 절차(지방관에게 납부)가 명확한 규정으로 명문화되었으므로 '표준화한 비용'이었다. 군장이나 미곡의 물가 변동은 여전히 존재했지만 군역 수행 비용의 표준화 덕분에 입역자는 이런 예측 불가능한 경제 문제를 더 이상 신경 쓰지 않아도 괜찮았다.

반면 국가의 입장은 달라졌다. 이제 군역 동원은 군사 문제이면서 동시에 경제 문제였다. 지방관은 군적에 근거해 관할 구역 내에서 '얼마'를 수취할 수 있는지 계산했다. 중앙 관아(병조)에서는 확보한 '재정'을 어느 관아에 얼마씩 배정할지 계산했다. 입역처에서는 병조로부터 받은 재정으로 몇 명을 '고용'할 수 있을지 계산했다. 이 과정에서 물가가 오르면 군사를 고용할 때 비용이 증가했고, 병조판서와 호조판서는 재정 문제를 두고 격론을 펼치기도 했다.[263] 물가 변동이나 비용 확보 문제는 원래 입역자가 신경 쓸 영역이었다. 하지만 군역 수행 비용을 표준화한 이후 군역 동원 체계에 경제 문제가 침투했고, 이제는 국가가 군역 수행 비용 문제를 신경 써야 했다.

요컨대 1541년 이후 군역 동원 체계는 군사 문제로만 존재하지 않았다. 동원 주체인 국가에게도, 동원 대상인 입역자에게도 군사 문제이자 동시에 경제 문제로 존재했다. 조선 후기 오랜 시간 논쟁의 대상이었던 良役變通論이 등장한 것은 우연이 아니었다. 조선 전기, 특히 세조 대부터 중종 대까지 군역 동원 체계에서 군역 수행 비용을 표준화한 결과물이었다. 代立은 군사 문제로 봤을 때 군역 동원 체계를 붕괴시킬 우려가 있는 폐단이었다. 하지만 경제 문제로 봤을 때 평시에 인력을 유연하게 활용할 수 있는 대안이었다. 임진왜란 이전 대규모 군사 활동이 없었던 조선은 대립 문제에 현실적으로 대처했다. 대립을 제도로 포섭했던 것이다. 덕분에 그 과정에서 군역 수행 비용을 표준화했고, 이제 군역은 군사 문제이면서 동시에 경제 문제로 그 성격을 달리하게 되었다.

---

263) 『승정원일기』권51, 인조 14년 4월 25일 기해 ; 『승정원일기』권122, 효종 2년 12월 11일 갑인.

참고문헌

1. 사료

『各司謄錄』
『各司受敎』
『經國大典』
『高麗史』
『高麗史節要』
『國朝寶鑑』
『錦溪集』
『蘆沙集』
『大典後續錄』
『大典通編』
『萬機要覽』
『牧民考』
『牧民心書』
『默齋日記』
『眉巖日記』
『北學議』
『備邊司謄錄』
『三國史記』
『三峯集』
『西厓先生文集』
『續大典』
『受敎輯錄』
『承政院日記』

『燃藜室記述』
『栗谷全書』
『臨官政要』
『朝鮮王朝實錄』
『增補文獻備考』
『懲毖錄』
『鶴洲先生全集』
『瓛齋集』
『弘齋全書』

2. 연구저서 및 학위논문

강만길,『조선후기사 연구의 현황과 과제』, 창작과 비평사, 2000
강만길,『분단시대의 역사인식』, 창비, 2018
강만길,『조선시대 상공업사 연구』, 창비, 2018
계승범,『중종의 시대-조선의 유교화와 사림운동-』, 역사비평사, 2014
계승범,『조선시대 해외파병과 한중관계-조선 지배계층의 중국 인식』, 푸른역사, 2009
고동환,『조선시대 서울도시사』, 태학사, 2007
고동환,『조선시대 시전상업 연구』, 지식산업사, 2013
국사편찬위원회 편,『신편 한국사』, 국사편찬위원회, 2002
권기중,『조선시대 향리와 지방사회』, 경인문화사, 2010
김백철,『법치국가 조선의 탄생』, 이학사, 2016
김성우,『조선중기 국가와 사족』, 역사비평사, 2001
김웅호,『조선초기 중앙군 운용 연구』, 서울대학교 대학원 국사학과 박사학위논문, 2017
김웅호,『조선초기 중앙군 운용 연구』, 경인문화사, 2023.

김종수,『朝鮮後期 中央軍制硏究: 訓練圖鑑의 設立과 社會變動』, 혜안, 2003
나경준,『조선 숙종대 관방시설 연구』, 단국대학교 박사학위논문, 2012
노영구,『조선초기 수군역과 해령직』, 서울대 석사학위논문, 1994, pp.57~67
동양사학회 편,『역사와 도시』, 서울대학교출판부, 2000
민현구,『조선초기 수군역과 해령직』, 서울대학교 석사학위논문
민현구,『조선 초기의 군사제도와 정치』, 한국연구원, 1983
박상섭,『근대국가와 전쟁: 근대국가의 군사적 기초, 1500-1900』, 나남, 1996
방상현,『조선초기 수군제도』, 민족문화사, 1991
백승철 역,『신편 목민고』, 혜안, 2014
변태섭 박사화갑기념사학논총 간행위원회 편,『邊太燮博士 華甲紀念史學論叢』, 삼영사, 1985
손보기박사 정년기념논총 간행위원회 편,『孫寶基博士 停年紀念 韓國史學論叢』, 지식산업사, 1988
수촌 박영석교수화갑기념논총 간행위원회 편,『韓國史學論叢』上, 탐구당, 1992
안길정,『16세기 공물·요역제의 운영: 성주지방을 중심으로』, 성균관대학교 일반대학원 박사학위논문, 2012
안승준,『조선전기 私奴婢의 사회 경제적 성격』, 경인문화사, 2007
안병직, 이영훈,『맛질의 農民들-한국근세촌락생활사-』, 일조각, 2001
역사학회 편,『노비·농노·노예 -隷屬民의 比較史-』, 일조각, 1998
오종록,『조선초기 양계의 군사제도와 국방』, 국학자료원, 2014
원재린 역,『임관정요』, 혜안, 2012
육군본부(군사연구소) 편,『한국군사사』1~15권, 육군본부(군사연구소), 2012
육군사관학교 한국군사연구실 편,『韓國軍制史-近世朝鮮前期篇-』, 육군본부, 1968
육군사관학교 한국군사연구실 편,『韓國軍制史-近世朝鮮後期篇-』, 육군본부, 1976
윤용출,『조선후기의 요역제와 고용노동』, 서울대학교출판부, 1998

윤훈표,『麗末鮮初 軍制改革硏究』, 혜안, 2000
이산 조기준박사 고희기념논문간행위원회 편,『한국자본주의 성격 논쟁』, 대왕사, 1988
이장우,『朝鮮初期의 田稅制度와 國家財政』, 일조각, 1998
이재룡,『조선 초기의 체아직과 군역』, 연세대학교 박사학위논문, 1984
이재룡박사 환력기념한국사학논총 간행위원회 편,『李載龍博士 還曆紀念 韓國史學論叢』, 한울, 1990
이종영,『조선전기사회경제사연구』, 혜안, 2003
이태진,『朝鮮前期軍役의 納布化過程』, 서울대학교 석사학위논문, 1969
이태진,『朝鮮後期의 政治와 軍營制 變遷』, 한국연구원, 1985
이태진,『朝鮮儒敎社會史論』, 지식산업사, 1989
이태진,『증보판 한국사회사연구-농업기술 발달과 사회변동』, 지식산업사, 2008
이현수,『朝鮮初期 軍役制度 연구』, 한국정신문화연구원 한국학대학원 박사학위논문, 1997
전형준,『조세정책론』, 문우사, 2018
차문섭,『조선시대 군제 연구』, 단국대학교출판부, 1973
차문섭,『조선시대군사관계연구』, 단국대출판부, 1996
천관우,『근세조선사연구』, 일조각, 1979
한국역사연구회 17세기 정치사 연구반,『조선중기 정치와 정책』, 아카넷, 2003
한국역사연구회 조선시기 사회사 연구반,『조선은 지방을 어떻게 지배했는가』, 아카넷, 2000
한영우,『朝鮮前期 社會經濟 硏究』, 을유문화사, 1983
한충희,『조선초기 관아연구』, 국학자료원, 2007
James B. Palais 저, 김범 역,『유교적 경세론과 조선의 제도들-유형원과 조선 후기-』1권, 산처럼, 2008
James C. Scott 저, 전상인 역,『국가처럼 보기: 왜 국가는 계획에 실패하는가』, 에코리브르, 2010

John B. Duncan 저, 김범 역,『조선 왕조의 기원』, 너머북스, 2013
Perry Anderson 저, 김현일 역,『절대주의 국가의 계보』, 현실문화, 2014

3. 연구논문

강만길,「朝鮮後期 雇立制 發達-差備軍과 造墓軍等의 雇立化를 中心으로-」,『한국사연구』13, 1976
강만길,「朝鮮後期雇立制發達」,『世林韓國學論叢』1, 1977
강만길,「16세기사의 변화」,『분단시대의 역사인식』, 창비, 2018
강승호,「조선전기 사주인의 발생과 활동」,『역사와 교육』7,·8, 1999
권인혁,「15세기 후반 저화제 동요와 포화 유통」,『韓國史學論叢』上, 탐구당, 1992
권태환, 신용하,「朝鮮王朝時代 人口推定에 關한 一試論」,『동아문화』14, 1977
김건태,「16세기 양반지주층의 경제활동」,『역사와 현실』16, 1995
김경록,「조선초기 국제정세와 국방정책」,『군사연구』146, 2018
김광철,「朝鮮前期 良人農民의 軍役-正兵을 中心하여-」,『부산사학』3, 1979
김동진,「16세기 삼남의 虎豹皮 除役과 防納의 위상 -『묵재일기』를 중심으로 -」,『지방사와 지방문화』16, 2013
김백철,「朝鮮後期 肅宗代『受敎輯錄』편찬과 그 성격」,『동방학지』140, 2007
김삼기,「조선전기 종이 공납제 연구」,『역사민속학』15, 2002
김석형,「李朝初期國役編成의 基底」,『진단학보』14, 1941
김성우,「16, 17세기 사회경제사 연구현황」,『역사와 현실』9, 1993
김성우,「16세기 국가재정의 위기와 신분제의 변화」,『역사와 현실』16, 1995
김성우,「16세기 國家財政 수요의 증대와 國役體制의 해체」,『韓國史硏究』97, 1997
김성우,「16세기 중반 국가의 군역 동원방식과 성주 사족층의 대응」,『조선시대사학보』18, 2001

김순남, 「15세기 중반~16세기 조선 북방 군역(軍役)의 폐단과 군액(軍額) 감소」, 『조선시대사학보』61, 2012
김순남, 「16세기 조선의 피역승의 증가와 승도 조직의 재건」, 『조선시대사학보』 66, 2013
김순남, 「16세기 조선 지방군제의 동요-아병(牙兵)의 형성 배경」, 『조선시대사학보』73, 2015
김옥근, 「朝鮮後期 軍事財政의 良布依存度에 관하여-兵曹·3軍門을 중심으로-」, 『한국자본주의 성격 논쟁』, 대왕사, 1988
김윤주, 「조선 태조~태종대 한양 건설 공역의 인력 동원과 물자 수급」, 『조선시대사학보』86, 2018
김인걸, 「조선 건국과 지방지배구조의 재편」, 『조선은 지방을 어떻게 지배했는가』, 아카넷, 2000
김정웅, 「조선초기 군사들의 下番시 복무에 관한 연구」, 『군사연구』146, 2018
김정웅, 「조선 전기 팽배와 대졸에 관한 연구」, 『軍事硏究』145, 2018
김종수, 「17세기 軍役制의 推移와 改革論」, 『한국사론』22, 1990
김종수, 「16세기 甲士의 消滅과 正兵立役의 變化」, 『국사관논총』32, 1992
김종수, 「조선 초기 甲士의 성립과 변질」, 『전농사학』2, 1996
김종수, 「고려·조선 초기의 부병」, 『역사교육』69, 1999
김종수, 「고려시기 부병제의 운영과 그 원칙」, 『역사교육』73, 2000
김종수, 「조선초기 부병제의 개편」, 『역사교육』77, 2001
김진봉, 「사주인 연구」, 『대구사학』8, 1973
김태영, 서정상, 「朝鮮初期 軍役編制의 推移와 改革方向」, 『경희사학』19, 1995
김태웅, 「고종 즉위~갑오개혁 초기 개성부(開城府) 위상의 변동과 세출입(歲出入)의 추이」, 『역사연구』37, 2019
김혁, 「조선시대 청탁문서의 특성」, 『고문서연구』32, 2008
김현동, 「17세기 어영청(御營廳) 창설과 번상급료제(番上給料制)의 성립」, 『한국사연구』192, 2021

노영구, 「‘군사혁명론(Military Revolution)’과 17~18세기 조선의 군사적 변화」, 『서양사연구』36, 2007
노영구, 「조선후기 漢城에서의 閱武 시행과 그 의미-大閱 사례를 중심으로-」, 『서울학연구』32, 2008
노영구, 「중앙 軍營과 지방군을 통해 본 조선 후기 국방체제의 변화 양상」, 『장서각』33, 2015
민현구, 「조선 초기의 사병」, 『동양학』14, 1984
박도식, 「16세기 전반기의 경제상황과 어촌 심언광의 절검론」, 『강원사학』38, 2022
박평식, 「朝鮮前期의 行商과 地方交易」, 『동방학지』79, 1993
박평식, 「조선전기의 주인층과 유통체계」, 『역사교육』82, 2002
박평식, 「조선초기의 화폐정책과 포화유통」, 『동방학지』158, 2012
박평식, 「朝鮮初期의 麤布流通과 貨幣經濟」, 『역사학보』234, 2017
방기중, 「조선후기 軍役稅에 있어서 金納租稅의 전개」, 『동방학지』50, 1986
방기중, 「17·18세기 전반 金納租稅의 성립과 전개」, 『동방학지』45, 1984
방상현, 「朝鮮前期 水軍 軍役考」, 『경희사학』11, 1983
방상현, 「朝鮮初期 水軍硏究-鮮初 水軍世傳과 軍役 중심-」, 『경희사학』15, 1988
백승철, 「17·18세기 軍役制의 變動과 運營」, 『李載龍博士 還曆紀念 韓國史學論叢』, 한울, 1990
백승철, 「16세기 부상대고(富商大賈)의 성장과 상업활동」, 『역사와 현실』13, 1994
양정필, 「조선전기 정부의 제주도 출륙 포작인 인식과 정책-포작인의 난민적 성격을 중심으로 -」, 『탐라문화』67, 2021
양혜원, 「『經國大典』 개정판본의 시행 단계 재검토 - 보물 제 1521호 『經國大典』 간행년 판정을 중심으로 -」, 『규장각』50, 2017
오종록, 「朝鮮後期 首都防衛體制에 대한 一考察-五軍營의 三手兵制와

守城戰-」,『사총』33(고대사학회), 1988
오종록, 「조선초기의 국방정책-양계(兩界)의 국방을 중심으로-」,『역사와 현실』13, 1994
오종록,「총론: 16세기 조선사회의 역사적 위치」,『역사와 현실』16, 1995
오종록, 「조선 초기 正兵의 軍役:15세기 후반을 중심으로」, 『한국사학보』1, 1996
오종록,「조선 군사력의 실태」,『조선중기 정치와 정책』, 아카넷, 2003
오종록,「조선 초엽 漢陽 定都 과정과 수도 방위」,『한국사연구』127, 2004
오종록,「조선후기 한성에서의 열무 시행과 그 의미-大閱 사례를 중심으로-」,『서울학연구』32, 2008
오영선,「조선전기 한성부의 호적업무」.『서울학연구』20, 2003
유재리,「고려말 조선초 사병 연구」,『한국학연구』7, 1997
유창규,「太宗代 軍士指揮體系의 변화와 집권층의 갈등」,『韓國史學論叢』上, 탐구당, 1992
윤덕희,「과연 '군사혁명론'은 보편성을 지닌 테제인가?-17-18세기 영국 육군의 전투사례를 중심으로-」,『서양사론』151, 2021
윤용출,「壬辰倭亂 시기 軍役制의 동요와 개편」,『부대사학』13, 1989
윤훈표,「朝鮮初期 別侍衛 硏究」,『국사관논총』43, 1993
이경식,「16世紀 場市의 成立과 그 基盤」,『한국사연구』57, 1987
이광린,『京主人硏究』,『인문과학』7(연세대학교 문과대학), 1962
이병휴,「사재 김정국의 개혁론과 그 성격」,『역사교육논집』24, 1999
이상배,「조선시대 도성의 치수정책과 준설사업」,『중앙사론』30, 2009
이상백,「三峯人物考」,『진단학보』2·3, 1935
이성임,「16세기 朝鮮 兩班官僚의 仕宦과 그에 따른 收入-柳希春의『眉巖日記』를 중심으로-」,『역사학보』145, 1995
이성임,「조선중기 오희문가의 상행위와 그 성격」,『조선시대사학보』8, 1999
이성임,「조선중기 양반의 경제생활과 재부관」,『한국사시민강좌』29, 2001

이성임, 「16세기 양반사회의 “膳物經濟”」, 『한국사연구』130, 2005
이성임, 「16~17세기 ‘공역호’(貢役戶)와 호수(戶首)」, 『역사연구』24, 2013
이성임, 「16세기 지방군현의 입역체제(立役體制)와 승려의 부역(賦役) -경상도 성주의 안봉사(安峰寺)를 중심으로-」, 『한국불교사연구』8, 2015
이성임, 「일기 자료를 통해 본 조선 사회의 또 다른 모습」, 『장서각』33, 2015
이성임, 「16세기 양반의 稱念 수수와 그 인적 배경」, 『사림』(성균관대학교) 82, 2022
이왕무, 「조선후기 수도권 방위체제의 정비와 군사도시화 경향」, 『군사』90, 2014
이영훈, 「한국사에 있어서 奴婢制의 추이와 성격」, 『노비·농노·노예-隷屬民의 比較史』, 일조각, 1998
이재룡, 「奉足에 대하여」, 『역사학연구』2, 1964
이재룡, 「朝鮮前期의 水軍-軍役關係를 中心으로-」, 『한국사연구』5, 1970
이재룡, 「朝鮮前期 良人農民의 軍役과 土地所有」, 『동양학』9, 1979
이정빈, 「신라 중고기의 赴防과 군역」, 『역사와 현실』97, 2015
이정수, 「朝鮮前期의 米價變動」, 『부대사학』17, 1993
이정수, 「朝鮮前期의 物價變動; 米穀 이외의 商品을 중심으로」, 『국사관논총』68, 1996
이정수, 「16세기 綿布流通의 이중화와 貨幣流通 논의」, 『조선시대사학보』25, 2003
이정수, 「16세기 중반~18세기 초의 貨幣流通 실태-生活日記類와 田畓賣買明文을 중심으로-」, 『조선시대사학보』32, 2005
이지우, 「朝鮮初期 奉足制의 推移와 實態」, 『경남사학』5, 1991
이태진, 「軍役의 變質과 納布制 實施」, 『한국군제사-근세조선전기편』, 육군사관학교 한국군사연구실, 1968
이태진, 「16세기 한국사의 이해 방향」, 『증보판 한국사회사연구-농업기술 발달과 사회변동』, 지식산업사, 2008

이현수, 「조선초기 講武 施行事例와 軍事的 기능」, 『군사』45, 2002
이호철, 「조선시대의 인구규모 추세」, 『농업경제사연구』, 경북대출판부, 1992
장경호, 「조세의 귀착에 대한 대학교 경제학 교재의 설명 분석」, 『경제교육 연구』26-3, 2019
전형택, 「朝鮮初期의 公奴婢 勞動力 動員體制」, 『국사관논총』12, 1990
정두희, 「조선건국초기 통치체제의 성립과정과 그 역사적 의미」, 『한국사연구』 67, 1989
정연주, 「조선 典書로서의 『경국대전』 성격과 그 의미」, 『한국사연구』189, 2020
정일태, 「여말선초 병제개혁 논의와 사병혁파(私兵革罷)를 통한 '공가지병(公家之兵)'의 구현」, 『군사』112, 2019
정해은, 「조선초기 도성의 위상과 도성방어론」, 『서울학연구』49, 2012
조상준, 「조선시대 삼베 생산지 연구」, 『인문과학연구』(강원대학교 인문과학연구소)66, 2020
조환, 「목면(木綿)와 면포(綿布)의 참뜻」, 『한국염색가곡학회지』19-3, 2007
조혁연, 「조선시대 교통로와 영남선비 상경기-충주지역을 중심으로-」, 『중원문화연구』23, 2015
지두환, 「朝鮮前期 軍役의 納布體制 확립과정 - 軍戶體制 붕괴과정을 중심으로」, 『한국민족문화』1, 1988
서성호, 「조선시대의 철 생산체제」, 『한국중세고고학』9, 2021
서정우, 「조선 후기의 세제 개혁 방안에 관한 연구-균역법의 시사점 분석을 중심으로-」, 『한국조세법학회』7-3, 2022
소순규, 「조선전기 공노비의 選上 入役 규정 연구」, 『민족문화연구』90, 2021
손병규, 「조선왕조의 戶籍과 통치체계」, 『2015년 동양사학회 동계연구발표회 학술대회발표논문집』, 2015
손병규, 「조선왕조의 호적과 재정 기록에 대한 재인식-인구와 가족의 경제수준 추적과 관련하여-」, 『역사학보』234, 2017
송양섭, 「반계 유형원의 兵農一致論과 군사제도 개혁안」, 『한국실학연구』40,

2020
송재선, 「16世紀 綿布의 貨幣機能」, 『邊太燮博士華甲紀念史學論叢』, 삼영사, 1985
차문섭, 「任亂 以後의 良役과 均役法의 成立 (上)」, 『사학연구』10, 1961
최석운, 「世祖時의 號牌法 施行」, 『향토서울』28, 1966
최완기, 「朝鮮中期의 穀物去來와 그 類型-賣出活動을 중심으로-」, 『한국사연구』76, 1992
최완기, 「朝鮮中期의 貿穀船商-穀物의 買集活動을 中心으로-」, 『한국학보』9, 1983
한성일, 「조선 전기 수군의 지역별 동원 실태와 운영 - 내륙지역[山郡] 양인의 수군 동원을 중심으로 -」, 『역사와 경계』111, 2019
한영우, 「조선전기 戶口總數에 대하여」, 『인구와 생활환경』, 서울대학교 출판부, 1977
한영우, 「조선건국의 정치·경제 기반」, 『朝鮮前期社會經濟硏究』, 을유문화사, 1983
한성일, 「임진왜란 시기 수군 동원 방식의 실태와 변화」, 『지역과 역사』51, 2022
한희숙, 「朝鮮初期 軍役과 農民經營에 관한 硏究」, 『국사관논총』61, 1995
홍순민, 「조선후기 도성문 관리 방식의 변동」, 『서울과 역사』101, 2019
홍영의, 「恭愍王의 反元政策과 廉悌臣의 軍事活動 - 國防改革을 中心으로」, 『군사』23, 1991
Tony Michell 저, 김혜정 역, 「조선시대의 인구변동과 경제사-人口統計學的 측면을 중심으로 -」, 『역사와 경계』17, 1989
順川英德, 「19세기 농촌사회에 있어서 사회적 분업」, 『맛질의 농민들』, 일조각, 2001.

Abstract

Soldiers on Paper: The Spread of Substitution and the Standardization of Military Service Costs in Early Joseon Korea

This study examines the phenomenon of military substitution that occurred during the early Joseon period and explores the process of standardizing the cost of military service as a response to this phenomenon. Previous research has generally evaluated that the phenomenon of military substitution during the early Joseon period led to a weakening of military power and that the measures taken by the government to allow it resulted in the collapse of the military service system. Indeed, that assessment was primarily based on analyzing the phenomenon of military substitution from a military perspective. However, if we examine the phenomenon from a socio-economic perspective, alternative interpretations are possible.

One of the characteristics of the military service system during the early Joseon period was that the cost of military service was not borne by the state but rather passed on to the soldiers themselves. During the early stages of the founding of Joseon, the state delegated a significant portion of military mobilization authority to generals. However, through processes such as the reform of private armies, the state gradually reclaimed this authority. Subsequently, the Joseon government adopted the "Bongjeokje(奉足制)" system, which involved providing soldiers with financial support by assigning individuals to assist them economically.

Indeed, this approach of the "Bongjeokje" system involved soldiers taking responsibility for their own military service costs. However, it led to an issue of imbalanced burdens among the military units known as "Ho(戶)" in terms of military service obligations. King Sejo sought to resolve the issue of imbalanced military service costs by unifying the military units, known as "Bo(保)", under a standardized system.

However, after the implementation of the "Bobeop(保法)" system, there was an excessive increase in military expenses, resulting in surplus manpower. To address this issue, King Seongjong took measures to fix the military expenses and ensure a consistent number of personnel could be maintained. However, due to the ambiguous regulations regarding the management of conscripts in the legal code, officials in charge often exploited illegal benefits when dealing with conscripts. The state also directed surplus manpower towards civil engineering projects rather than military endeavors. Civil engineering projects required irregular manpower, and surplus military personnel, such as the "Beonsanggunsa(番上軍士)", provided a stable source of labor. Eventually, during the reign of King Seongjong, the state began to flexibly utilize military manpower by allocating a portion of the mobilized troops to civil engineering projects.

In such circumstances, the phenomenon of military service substitution emerged. The act of military service substitution had a complex and layered structure in which there was an overlap between the structure of imposing military service substitution and the structure of benefiting from military service substitution. The officials responsible for managing conscripts had the authority to demand military service costs from the conscripts, while the conscripts could request the payment of military service expenses from the assigned individuals supporting them financially. Within this structure of coercion, the individuals who benefited were the officials responsible for managing conscripts, as they received

the military service expenses from the conscripts. In particular, the issue of military service substitution gained prominence when a case involving a person named Jeong Seong-geun(鄭誠謹) profiting from the practice of military service substitution was revealed in 1493. This incident brought the problem of military service substitution to the forefront. As a result, King Seongjong made a decision to officially acknowledge military service substitution by establishing a set price for it. The decision stipulated that soldiers assigned to civil engineering projects would contribute three rolls of cotton fabric per month as payment. The official acknowledgment of military service substitution, along with its associated measures, remained effective and operational due to the concurrent factors of a stable diplomatic and security situation, increased circulation of cotton fabric, and the influx of population into Hanyang (the capital city). These factors aligned and contributed to the continued functionality of the system. Simultaneously, efforts were made to standardize the military service costs that each "Bo(保, military unit)" should bear.

While setting the price for military service substitution and standardizing the military service costs, there were still remnants of corruption and irregularities, and efforts were made to rectify these issues. The price for military service substitution was set by the government. However, during the process of exchanging labor, market principles also influenced the formation of prices. As a result, there was a discrepancy between the officially designated fair price and the actual price of military service substitution. This difference was partly due to the involvement of intermediaries in the transactions. In order to address this issue, in 1539 and 1541, procedures for collecting the military service substitution fees were established, and the government intervened in the process of exchanging military service costs. The "Gunjeok Supobeop(軍籍收布法)" that was established in this manner began to be utilized from the

reign of King Myeongjong and onwards, not only at the central level but also at the local level. It gradually became a more widespread method of military conscription, gaining recognition as a common practice.

Indeed, the phenomenon of military service substitution during the early Joseon period occurred because the state transferred the burden of military service costs to the conscripts. However, it can also be seen as a strategic approach to flexibly utilize manpower in response to the social conditions of that time. Accordingly, the state allowed for military service substitution while standardizing the military service costs and intervening in the process. Thanks to this, military service substitution could be incorporated within the institutional framework of the country. This assimilated form of military service substitution became the foundation of the later Joseon period's military service system.

Keywords

Military service system in Joseon Dynasty, Cost of military service, Military service unit, Bongjokje(奉足制, Support system for soldiers), Bobup(保法, Unifying military conscription units as "Bo"), Fixed military numbers, Substitution of Military service, Coercion of Substitution, Benefits of Substitution, Price of Substitution, Official recognition of Substitution, Realistic price of Substitution, Jeong Seong-geun(鄭誠謹), Gunjeok Supobeop(軍籍收布法, Law on the exchange of military service)